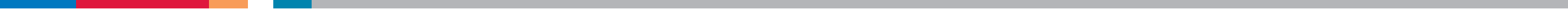




집합건물 관리업무 매뉴얼





「집합건물 관리 업무매뉴얼」 발간에 들어가며

사회적 환경의 변화에 따라 건축물의 종류가 다양하게 변화하고 있으며, 단독주택, 아파트, 상가 등 단순한 용도의 건물들이 도시의 발달, 수요자의 욕구 변화 등으로 세분화, 대형화, 스마트화, 복합화가 이루어 지고 있습니다.

대표적인 집합건물의 사례가 주상복합아파트이고, 1인가구의 증가와 전·월세난으로 인하여 최근들어 수요가 증가하고 있는 주거용 오피스텔입니다. 2017년 10월 현재 서울시내 오피스텔은 2,661동으로 이중 주거용은 약50,000호(실)이 넘을 것으로 추정되고 있으며, 도시형생활주택, 원룸, 고시텔 등 수요자의 욕구에 따라 다양한 종류의 집합건물이 공급되지만 건축물의 관리제도는 주거형태의 변화를 따라가지 못하고 있는 실정입니다.

공동주택 즉 아파트의 경우에는 공동주택관리법에 의하여 일정 부분 관리제도를 갖추고 있고 공법적 성격으로 인해 관리는 공공의 지휘·감독을 받습니다. 그러나, 집합건물법 적용을 받는 150세대 미만 주상복합아파트, 오피스텔, 도시형생활주택 등의 집합건물은 사적자치의 사법적 성격이 강하기에 구성원들간의 합의로 관리하도록 되어있어, 이해관계가 첨예한 입주자들의 합의를 표출한다는 것은 상당한 어려움이 있고 이로인해 많은 갈등과 민원이 발생하고 있습니다.

그러나, 집합건물법은 1984년 4월 15일제정되어 지금까지 4회에 걸쳐 개정되어 왔어도 구분소유권 위주로 철저하게 구분소유자의 소유에 관한 권한을 더할뿐이었습니다.

집합건물법상 공공의 개입근거는 미약하지만 이로인해 발생하는 문제점등 갈등의 근원적인 해결을 지원하기 위해 서울시는 다양한 지원사업을 추진하여 오고 있습니다. 구분 소유자 또는 임차인이 부담하는 관리비의 투명화를 위해, 우선 관리주체를 적법하게 입주자가 선출할 수 있도록 지원하고 있으며, 입주민들의 자치역량을 높이기 위해 입주민·관리주체를 위한 집합건물 시민 아카데미 교육실시해오고 있습니다.

아울러 그간 다양한 지원 시범사업 중 갈등을 해결한 모범적인 집합건물 관리 사례를 보면, 입주민들 자발적으로 제도 와 법률이해, 정보공유 등 이 투명한 공동체 주거문화 조성의 첫걸음이었다고 봅니다.

이번에 서울시에서 발간하는 『집합건물 관리 업무 매뉴얼』은 최근까지의 법개정내용뿐만아니라, 법령질의, 관리실무, 민원 및 판례 등 사례를 통하여 실제 집합건물법 분쟁에 많은 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

이번 책자 발간으로 집합건물 행정을 처리하는 일선 공무원들과 입주민, 집합건물 관리주체 관계자 여러분들이 법령 등을 올바르게 이해하고 적용하여 각종 분쟁을 미연에 방지하고, 이로인해 서울시의 집합건물 행정이 한 단계 더 발전하고 정착되는 계기가 되길 바랍니다.

2017.12월
서울특별시 주택건축국장

추천사

어떤 용도로든 건물을 사용할 때는 내(우리)가 사용하는 공간은 물론 건물 전체의 유지, 보수 또는 개량 등의 문제가 생기
기 마련입니다. 특히나 뒤세운 세월이 많은 건물일수록 사람처럼 보살핌이 더욱 아쉬울 것입니다. 사람이 나이 잡수시고
도 건강하게 오래 사시려면 젊으셨을 때부터 건강관리에도 유의하셔야 하듯, 건물도 잘 짓는 것만큼이나 중요한 것이 건
물의 관리입니다. 그래서 막상 관리를 잘해보려고 어떤 절차와 방법에 의해 뭘 할 수 있는가를 고민할 때 뒤적여 볼 책자
가 있다면 그 이름은 이를테면 ‘건물사용설명서’임에 틀림없습니다. 아파트나 빌라와 같은 주택도 그렇지만, 상가나 사무
실이 밀집된 건물 또는 오피스텔의 관리사무소, 하다못해 경비실이라도 좀 있었으면 했던, 제 생각에는 진즉에 꼭 있었어
야 할 ‘집합건물 관리매뉴얼’을 서울시에서 만든다기에 여러분들보다 조금 먼저 들여다보았습니다. 그 소감은 우선 이러
한 책자의 발간기획 자체를 진심으로 환영하며, 그 판단은 책자의 내용과 수준이 제가 더하고 뺄 것 없이 필요·충분하
는 것입니다. 그래서 저는 감수사에 갈음하여 “이런 것이 하나쯤 있어야지” 하셨던 분들이 집합건물 관리에 관한 구체적
인 문제(나무)의 해결을 위해 도움이 필요하시어 이 매뉴얼을 살피실 때 어디쯤에서 찾아 봐야 하나 정도의 약식 조감도
(畵)를 건네 드릴까 합니다.

1. 매뉴얼 제작의 배경

그래도 역시 이 매뉴얼이 만들어진 역사적 또는 시대적 배경부터 살피는 것이 순서이지 싶습니다. 산업화 시대를 거치면
서 넓지 않은 국토의 효율적인 활용 및 도시화로 인해 우리나라에서도 집합건물이 양적으로 급격하게 팽창했습니다. 통
계청에 따르면 1980년에는 전체 가구 중 약 8%가 집합건물이었으나, 2010년에는 그 비율이 약 57%로 늘어납니다. 집합
건물의 증가에 따른 법적 문제를 해결하기 위해서 1985년부터 ‘집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률’(줄여 ‘집합건물법’)
이 시행되었습니다. 그러나 민간이 아니라 국가가 주택의 보급을 주도할 수밖에 없었던 시대적 상황에서 공동주택(이른
바 주로 ‘아파트’ 등)의 관리에 대해서는 행정법으로 분류될 수 있는 주택건설촉진법과 공동주택관리령에서 출발한 공동
주택 관련법령이 적용되었고 사법(私法)에 해당하는 집합건물법은 그다지 주목받지 못했습니다. 그 결과 공동주택 관련
법령은 시간이 가면서 문제와 시대 상황에 적응하며 지속적으로 발전하였고, 공동주택 관리를 위한 제도와 산업 또한 눈
부시게 발전하였습니다. 반면에 집합건물법은 시대의 흐름을 반영하지 못하거나 하지 않은 채 그 생명력을 겨우 유지해
왔다고 할 수 있습니다. 하지만 공동주택 아닌 집합건물의 수도 늘어나고, 공동주택 관련법령이 적용되지 않는 공동주택
도 증가하였으며, 동시에 주상복합아파트와 오피스텔, 대규모 구분점포와 같은 다양한 형태의 집합건물이 등장함에 따라
집합건물의 관리에 관한 법률분쟁이 증가하게 되었고, 이러한 분쟁해결의 규범적 기준이 되는 집합건물법이 다시 주목을
받게 됩니다. 그럼에도 집합건물법은 시행 후 오랫동안 사회경제적 흐름과 유리된 채 방치되어 왔기 때문에 현실을 제대
로 반영하지 못하였고 공동주택(단지)과 같은 규모가 큰 집합건물의 관리를 위한 기본법으로 제대로 기능하지 못하였습
니다. 지난 2013년 단행된 집합건물법의 일부개정은 집합건물법이 사회경제적 현실의 변화에 발맞추기 위한 노력의 시
작이었으며, 집합건물법 및 관련 법령들을 시대와 문제 상황에 맞춰 개선하려는 입법차원의 노력은 계속 진행 중에 있습
니다. 이처럼 집합건물 관련법제가 사회경제적 변화에 따라 쇄신됨과 동시에 집합건물 및 집합건물법에 관한 연구와 교
육도 덩달아 증가하고 강화되고 있습니다. 이에 관한 서적과 논문이 눈에 띄게 늘고 있는 것은 물론 특히 지방자치단체의
주도 아래 집합건물 교육프로그램도 개발되고 있습니다.

2. 매뉴얼의 필요성

다른 모든 분야와 마찬가지로 집합건물(법) 분야에서도 이론과 실무의 융합된 연구와 교육이 필수적입니다. 특히 집합건
물의 현상은 건축문화나 주거 또는 업무 형태에 따라 급속하게 변화하기 때문에 이른바 필드 내지 현장이라 일컫는 ‘실무’
와 구체적 개별사례를 범주화하여 추상적으로 이해하고 설명할 수 있는 ‘이론’의 교류는 필수적이기까지 합니다. 그러나
집합건물법이 소외되고 방치되었던 오랜 시간만큼 이론과 실무의 괴리가 커질 수밖에 없었고 이론과 실무를 모두 설명하
고 있는 책자를 찾기도 쉽지 않았습니 다. 이 매뉴얼은 이러한 문제점을 극복하여 집합건물 분야의 업무담당 공무원, 관리
산업 종사자, 법률가, 학자 등에게 집합건물 관리를 위한 이론과 실무에 관한 정보를 융합하여 제공하기 위한 목적을 갖
고 있습니다. 특히 집합건물의 관리에 관련된 법적·실무적 문제와 하루를 멀다하고 맞닥뜨리는 분들에게 유용한 매뉴
얼이 될 것입니다.

3. 매뉴얼의 구성

본 매뉴얼은 크게 네 개의 장으로 구분되어 있습니다. 제1장은 집합건물의 뜻, 집합건물법의 연혁, 다른 나라의 집합건물
법 등 집합건물에 관한 일반적인 내용을 소개합니다. 제1장을 통해서 집합건물에 관한 전체적인 이해도를 높일 수 있을
것입니다. 제2장은 집합건물법의 각 조문에 해설을 달았습니다. 각 조문의 취지를 상세히 풀이하는 한편, 특히 집합건물
법을 현실의 문제(분쟁)에 적용할 때 논란이 될 수 있는 쟁점에 대한 설명에 주안을 두었습니다. 제3장은 집합건물의 관
리 실무에 관한 내용을 담고 있습니다. 용역계약체결, 회계관리, 시설관리 등 집합건물의 관리를 위해서 필요한 실무적인
지식들을 종합하였고 실제 관리업무의 수행을 위해 필요한 서식이나 업무처리절차도 수록하였습니다. 제4장은 질의응답
(Q&A) 방식을 이용하여 집합건물 관리에 관해 실제 빈번하게 제기된 질문에 대한 답을 제시하고 있습니다. 집합건물관
리에 관해 궁금한 점은 그것이 독특한 문제가 아니라면 제4장을 통해 원하는 답을 찾을 수 있을 것입니다. 끝으로 훌륭
한 매뉴얼을 정성껏 집필해 주신 네 분의 필자 분들과 그러한 매뉴얼을 기획하고 지원을 아끼지 않으신 서울시청 주택건
축국(과)의 관계자 분들께 마음에서 우러나는 깊은 고마움을 드립니다. 이 매뉴얼을 펼쳐보는 모든 분들이 집합건물의
관리에 관하여 실무와 이론이 융합된 법적 지식을 얻으실 수 있고, 구체적인 업무를 위한 궁금증도 쉽게 해소하시게 되길
기대하고, 기원합니다.

한국집합건물법학회 회장

김 규 완 (金奎完)

(고려대학교 법학전문대학원 교수)

CONTENTS

 1장	집합건물의 이해	08	 3장	집합건물 관리실무	134
01	집합건물 관리의 이해	10	01	사무관리	136
02	집합건물법의 연혁	20	02	회계관리	182
03	집합건물법과 공동주택관리법 및 유통산업발전법의 관리제도 비교	24	03	시설 관리	202
04	집합건물 관리 해외사례: 일본	31	04	시설물 관리업무 의무사항 점검 리스트	230
05	서울시 집합건물 현황	42	05	시설물 관리업무 항목별 점검 리스트	233
 2장	집합건물법 해설	44	 4장	집합건물 관련 민원	242
01	건물의 구분소유	46	01	건물의 구분소유	244
02	단지	120	02	공용부분	249
02-2	집합건물 분쟁조정 위원회	121	03	집합건물의 관리단	259
03	구분건물의 건축물대장	127	04	관리단집회	264
04	벌칙	132	05	관리인	271
			06	관리위원회	274
			07	관리비	278
			08	관리규약	284

1장
집합건물의
이해

01 집합건물 관리의 이해	10
02 집합건물법의 연혁	20
03 집합건물법과 공동주택관리법 및 유통산업발전법의 관리제도 비교	24
04 집합건물 관리 해외사례: 일본	31
05 서울시 집합건물 현황	42

1장

집합건물의 이해

01. 집합건물 관리의 이해

1. 집합건물의 의미

(1) 집합건물의 의미

- 집합건물이란 구분소유의 형태로 소유하는 건물을 말한다.
 - 집합건물에는 아파트, 아파트형 공장, 오피스텔, 도시형 생활주택, 연립주택, 다세대주택, 주상복합 형태 등의 건물이 포함된다.
 - 300세대 이상이거나 승강기가 설치되거나 중앙난방방식인 150세대 이상의 공동주택 및 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택외의 시설과 주택을 동일건축물로 건축한 건축물로서 주택이 150세대 이상인 건축물에 대해서는 집합건물의 관리에 관하여 공동주택관리법이 적용된다.
- 집합건물에 포함되는 아파트, 연립주택, 다세대주택, 다가구주택은 건축법 시행령 별표 1의 정의에 따르면 다음과 같다.

건축물	정의
아파트	주택으로 쓰는 층수가 5개 이상인 주택
연립주택	주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택
다세대주택	주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)
다가구주택	이하의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것 ① 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개 층 이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다. ② 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적(부설 주차장 면적은 제외한다. 이하 같다)의 합계가 660 제곱미터 이하일 것 ③ 19세대(대지 내 동별 세대수를 합한 세대를 말한다) 이하가 거주할 수 있을 것

(2) 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」상 집합건물의 정의

- 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」(이하 집합건물법) 제1조는 집합건물의 정의는 1동의 건물 중 구조상 구분된 여러 개의 부분이 독립한 건물로서 사용될 때, 그 각 부분이 각각의 소유권의 목적이 된다고 규정하고 있다.
- ※ 집합건물법에 따르면 구분소유권의 목적물이 되기 위해서는 해당 전유부분이 다른 건물부분과 구조상·이용상 독립되어 있을 것을 요하므로(법 제1조), 전유부분사이에 경계벽이 없는 경우에는 원칙적으로 구분소유권이 성립할 수 없다.

- 집합건물법에서 집합건물(제9조의2, 제2장의2)이라는 용어와 함께 구분건물(제3장)이라는 용어 명칭을 함께 사용하고 있다.

2. 집합건물 관리의 당사자

- 집합건물은 여러 사람이 함께 이용하고 공동으로 관리하여야 하므로, 구분소유자의 대표인 관리인을 투표로 선임해야 한다.
- 구분소유자의 대표인 관리인은 구분소유자가 10인 이상일 때에 선임하여야 한다(법 제24조).
 - 이렇게 선임된 관리인은 구분소유자일 필요는 없으며 관리단을 대표하고 관리단의 사무를 집행하는 역할을 한다.
 - 임기는 2년의 범위에서 관리규약으로 정해진다.
- 관리인은 관리단집회에서 구분소유자의 과반수 및 의결권의 과반수의 의결로 선임된다.
 - 관리단 집회가 개최되는 것이 쉽지 않기 때문에 관리규약의 정함이 있다면 관리위원회에서 관리인을 선임할 수 있다(법 제24조 제3항 단서).
 - 해임할 때에도 선임할 때와 동일하게 구분소유자의 과반수 및 의결권의 과반수의 의결로 해임된다.
 - 만약 관리인이 부정한 행위나 집합건물 관리를 수행하기에 적합하지 않으면 각 구분소유자가 관리인의 해임을 법원에 청구할 수 있다.
- 선임된 관리인은 집합건물의 관리에 관한 모든 사항에 대해 책임을 진다.
 - 법 제25조에서는 관리인이 수행해야 할 사항을 열거하고 있는데, 구체적인 내용은 아래와 같다.

1. 공용부분의 보존, 관리 및 변경
2. 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용을 각 구분소유자에게 청구 및 수령하고, 그 금원을 관리
3. 관리단의 사업 시행과 관련하여 관리단을 대표
4. 그 밖에 규약에 정해진 행위

- 법 제26조에서는 관리인이 매년 1회 이상 구분소유자에게 관리인이 수행한 사무를 보고하도록 규정하고 있다.

1. 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액의 비용의 산정방법
2. 징수, 지출, 적립내역에 관한 사항
3. 관리단이 얻은 수입 및 사용 내역에 관한 사항
4. 관리위탁계약 등 관리단이 체결하는 계약의 당사자 선정과정 및 계약조건에 관한 사항
5. 규약 및 규약에 기초하여 만든 규정의 설정, 변경, 폐지에 관한 사항
6. 관리단 임직원의 변동에 관한 사항, 건물의 대지, 공용부분 및 부속시설의 보존, 관리, 변경에 관한 사항
7. 관리단을 대표한 재판상 행위에 관한 사항
8. 그 밖에 규약 및 규약에 기초하여 만든 규정이나 관리단집회의 결의에서 정하는 사항

- 관리규약에서 별도로 정한 바가 없으면 관리단의 사무집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법, 즉 관리비 세부명세에 관하여는 월 1회 서면으로 구분소유자에게 보고해야 한다(시행령 제6조제2항).
- 만약 관리인이 위와 같은 사무 보고를 하는 등 의무를 위반하는 경우에는 구분소유자는 소관청에 신고할 수 있고 소관청은 관리인에게 100만원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.
 - 관리인의 의무위반으로 과태료를 부과할 수 있는 행위는 아래와 같다.

1. 집합건물법 제26조에 따른 사무보고를 하지 않은 경우
2. 규약, 집회의사록, 결의서 등을 보관하지 않은 경우
3. 정보의 열람이나 등본의 발급청구를 정당한 사유 없이 거부한 경우
4. 집회의사록을 작성하지 않거나 거짓으로 작성한 경우
5. 건축물대장의 신청의무자가 등록신청을 게을리한 경우

3. 집합건물관리의 의사결정

- 집합건물에는 다양한 구분소유자 또는 점유자가 존재하므로, 서로 의사를 교환하고 집합건물의 소유와 관리에 관한 의사를 결정할 기관이 필요하다.
- 집합건물법은 의사결정을 위한 기구로써 관리단집회와 관리위원회를 두고 있다.

(1) 관리단집회

- 관리단은 건물에 대하여 구분소유 관계가 성립되면 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 건물과 그 대지 및 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 설립되는 단체이다.
 - 구분소유자는 자신의 의사와 상관없이 구분소유자가 되면 당연히 해당 집합건물의 관리단의 구성원이 된다.
- 관리단은 '관리단집회의 의결'을 통하여 집합건물관리에 관한 의사결정을 하게 된다. 관리단집회는 관리단의 최고 의사결정기관이다.
- 관리단집회는 회계종료 3개월 이내에 소집되는 정기 관리단집회와, 관리인이 필요하다고 인정할 때 및 구분소유자 등이 요구할 때 소집되는 임시 관리단집회로 구분된다.
 - 관리단집회는 관리단총회라고도 하며, 관리인이 소집한다.
 - 정기 관리단집회는 매년 회계연도 종료 후 3개월 이내에, 임시 관리단집회는 관리인이 필요하다고 인정할 때와 구분소유자의 5분의 1 이상이 회의의 목적 사항을 구체적으로 밝혀 청구한 경우에 소집된다.
 - 구분소유자의 5분의 1 이상은 관리인에게 관리단 집회의 소집을 청구할 수 있고, 관리인이 없는 경우에는 법원의 허가를 받아 직접 집회를 개최할 수 있다. 규약에서 5분의 1의 요건을 감경할 수 있다(법 제33조 제1항, 제3항).
 - 구분소유자 전원의 동의가 있으면 소집절차를 생략하고 관리단집회를 바로 소집할 수 있다.

- 관리단집회는 관리단의 최고 의사결정기관이기 때문에 관리단의 의사결정이 필요하다면 다음과 같은 이유 때문에 현실적으로 관리단 집회가 소집될 필요가 있다.
 - 첫째, 관리단집회를 소집함으로써 구분소유자와 입주민의 집합건물 관리에 대한 무관심을 억제할 수 있다.
 - 둘째, 관리단집회를 소집하여 의사결정을 함으로써 관리인이 독점적으로 집합건물을 부정 관리하는 일을 방지할 수 있다.
 - 셋째, 관리단집회에서 구분소유자 및 입주민 간의 의견을 조정함으로써 입주민 간의 분쟁을 예방할 수 있다.
 - 넷째, 관리단집회에서 의견 개진을 함으로써 불편사항을 보완하고, 보다 공정하게 집합건물이 관리 될 수 있다.
- 관리단집회의 의사는 구분소유자의 과반수 및 의결권의 과반수로 의결되는 것이 일반적이다.
 - 그러나 집합건물법 제38조에 의해서 법령과 규약에 따라 달라질 수 있다.
 - 관리단집회의 의장은 규약에서 특별하게 정한 바가 있거나, 관리단집회에서 다른 결의를 하지 않는 이상 관리인 또는 관리인집회를 소집한 구분소유자 중 연장자가 된다.
 - 관리단집회가 개최되면 의사록이 작성되어야 한다. 의사록에는 의사의 경과와 그 결과가 기재되어야 하며, 의장과 구분소유자 2인 이상이 서명 날인하여야 한다(법 제39조)
- 구분소유자는 직접 관리단집회에 출석하지 않고 대리인을 지정하여 출석하도록 할 수 있다(법 제38조 제2항).
 - 관리단 집회의 결의를 대신하여 서면이나 전자적 방법으로 의사결정을 하는 경우에 구분소유자들 중 1인을 대리인으로 정하여 관리단에 신고한 경우, 그 대리인이 구분소유자들을 대리하여 관리단 집회에 참석하거나 서면 또는 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다(법 제41조 제2항).
 - 대리인은 의결권을 행사하기 전에 의장에게 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다(시행령 제15조 제1항).
 - 법원에 결의취소의 소를 제기할 수 있는 경우로는, 1) 집회의 소집 절차나 결의 방법이 법령 또는 규약에 위반하거나 현저하게 불공정한 경우, 2) 결의내용이 법령 또는 규약에 위배되는 경우를 들 수 있다.
 - 위와 같은 경우에 해당할 때에는 집회 결의 사실을 안 날로부터 6개월 이내에, 또는 결의한 날로부터 1년 이내에 소를 제기할 수 있다.
- 관리단집회 소집 및 의결 절차를 표로 나타내면 아래와 같다.

순서	내용	근거 규정
1. 집회소집 통지	• 관리단집회 1주일 전에 구분소유자(공용부분의 관리 등 점유자가 의결권을 행사할 수 있는 경우에는 점유자까지 포함)에게 아래와 같은 사항이 포함된 통지서를 발송한다(규약으로 1주일 아닌 다른 기간을 정해놓은 경우에는 규약에 따름). (1) 집회일시, 장소, 집회 목적 및 의결할 사항 (2) 서면의결권 행사에 필요한 자료 (3) 전자투표에 필요한 기술적 사항 (4) 의결권 대리행사에 필요한 사항	집합건물법 제16조 제2항 집합건물법 제34조 집합건물법 제35조 집합건물법 제36조 집합건물법 시행령 제13조 집합건물법 시행령 제14조 집합건물법 시행령 제15조

순서	내용	근거 규정
2. 개의(開議)	• 통지에 의해 관리단집회가 열리고, 이렇게 열린 관리단집회에서 구분소유자들은 안건들에 대하여 결의한다. • 의결에 필요한 정족수는 다음과 같다. • 구분소유자의 과반수 이상 및 의결권 과반수 - 공용부분의 변경을 제외한 공용부분의 관리(단, 규약에서 정한 바가 있으면 정족수를 감경할 수 있다) • 구분소유자의 4/5 이상 및 의결권의 4/5 이상 1. 재건축 결의 2. 멸실된 공용부분의 복구 결의 • 구분소유자의 3/4 이상 및 의결권의 3/4 이상 1. 공용부분의 변경 2. 관리규약의 설정, 변경, 폐지 3. 의무위반자에 대한 사용금지 청구 4. 구분소유권의 경매 청구 5. 전유부분의 점유자에 대한 인도청구 등	집합건물법 제15조 집합건물법 제16조 집합건물법 제29조 집합건물법 제36조 집합건물법 제38조 집합건물법 제44조 집합건물법 제45조 집합건물법 제46조 집합건물법 제47조 집합건물법 제50조
3. 구분소유자의 의결권 행사	• 개의 이후 구분소유자는 아래와 같은 조건에서 의결권을 행사한다. 1. 구분소유자의 의결권의 지분은 전유부분의 면적 비율에 의한다. (규약에 정한 바가 있으면 규약에 따름) 2. 전유부분을 여럿이 공유하는 경우 공유자는 의결권을 행사할 1인을 정한다. 3. 구분소유자는 서면이나 전자적 방법 또는 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있다. 4. 집합건물법과 규약에 따라 구분소유자의 4/5 이상 및 의결권 4/5 이상 서면이나 전자적 방법 또는 서면과 전자적 방법으로 합의하면 관리단집회에서 결의한 것으로 본다. 5. 구분소유자들은 미리 그들 중 1인을 대리인으로 정하여 관리단에 신고한 경우에는 그 대리인은 그 구분소유자들을 대리하여 관리 단집회에 참석하거나 서면 또는 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있다.	집합건물법 제37조 집합건물법 제38조 집합건물법 제41조
4. 임차인(점유자)의 의결권 행사	• 공용부분의 관리나 관리인 선출, 관리위원 선출에 있어서 임차인도 구분소유자의 의결권을 대신 행사할 수 있다. 그러나 아래의 2가지 경우에는 임차인이 의결권을 행사할 수 없다. 1. 구분소유자와 임차인이 의결권 행사할 자를 달리 정하여 관리단에 통지하거나 구분소유자가 집회 이전에 직접 의결권을 행사할 것을 관리단에 통지한 경우 2. 구분소유자의 권리와 의무에 특별한 영향을 미치는 사항으로서 구분소유자로부터 사전에 동의를 받지 못한 경우 • 동일한 전유부분을 여러 임차인이 임차인 경우에는 임차인들 사이에 의결권을 행사할 1인을 정하여야 한다.	집합건물법 제16조 집합건물법 제37조
5. 임차인(점유자)의 의견진술	• 점유자가 집회목적과 관련하여 이해관계가 있는 때에는 집회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. • 이와 같이 점유자가 집회목적과 관련하여 이해관계가 있는 때에는 집회의 일시, 장소 및 목적사항을 게시하여야 한다.	집합건물법 제40조
6. 집회 의사록 작성	• 관리단집회에서는 의사의 경과와 그 결과에 대한 의사록을 작성한다. • 작성한 의사록에 의장과 구분소유자 2인 이상이 서명날인한다.	집합건물법 제39조

- 집합건물법상의 절차는 위와 같지만, 실제로는 1) 관리단집회 소집 통지를 위한 사전 준비, 2) 관리단집회 소집 통지, 3) 서면이나 전자적 방법에 다른 의결 수렴, 4) 관리단집회 개최의 순서로 진행된다.
 - ① 관리단집회가 개최되면 의장은 이 개회를 선언한다.
 - ② 개회선언 뒤 총무 또는 관리직원이 집회에 참석한 구분소유자 및 서면이나 전자결의를 한 구분소유자의 숫자를 보고한다.
 - ③ 성원 보고가 끝나면 안건을 상정하고, 의결정족수에 따라 결의한다.
 - ④ 결의가 끝나면 의장이 폐회선언을 하고 집회가 종료된다.

(2) 관리위원회

- 관리위원회는 구분소유자를 대표하는 대표자로 구성되며 관리인과 함께 규약이나 관리단 집회의 결의에 따라 관리에 업무에 관해서 의사결정을 하는 관리단의 기관이다.
 - 대규모 집합건물의 경우에는 관리단집회의 개최를 위해서 많은 시간과 비용이 소모되고, 관리인 1인이 결정권을 독점하면 권한을 남용할 우려가 있기 때문에, 관리위원회를 통해 적정수의 구분소유자 대표인 관리위원들이 관리에 관한 의사를 결정하게 된다.
 - 관리위원회는 관리인이 관리에 관한 업무를 집행함에 있어서 규약의 정함이 있거나 관리단집회의 결의가 있으면 관리인의 업무수행에 필요한 의사결정을 하게 된다.
 - 관리위원회를 설치하기 위해서는 규약에 관리위원회에 관한 규정을 마련해야 한다. 규약의 정함이 없다면 관리위원회를 설치할 수 없다.
 - 관리위원회의 위원은 원칙적으로 구분소유자 중에서 관리단집회의 결의에 의하여 선출된다 (집합건물법 제26조의3). 그러나 현실적으로 관리위원은 선거구별로 선출된다. 즉 총별로 혹은 라인별로 선출되는 것이 일반적이다(시행령 제7조 제1항).
 - 법인인 구분소유자도 관리위원이 될 수 있다. 이 때는 법인의 대표이사가 관리위원이 된다. 단, 부득이 국외출장 병원 입원 등으로 인해 관리위원회 참석할 수 없을 경우에는, 임직원을 대리 하여 권한행사를 할 수 있다.
 - 관리위원회는 관리인의 사무 집행을 감독하는 역할을 맡는다.
 - 관리위원회를 둔 경우 관리인은 집합건물법 제25조의 관리행위를 하려면 관리위원회의 결의를 거쳐야 한다. 단, 규약에 따로 정한 바가 있으면 규약에 의한다.
 - 관리위원회의 구성방법에 대하여 시행령 제7조에서 정하고 있으며 각 집합건물의 자체규약에서는 구성원의 수, 임기, 중임여부 등에 대한 규정을 둘 수 있다.
- ※ 서울특별시 오피스텔 표준관리규약은 관리위원회를 구성하는 방법을 다음과 같이 규정하고 있다.

제65조 (관리위원회의 구성)

① 관리위원회를 구성하는 선거구별 대표자는 구분소유자 중에서 시행령 제7조제1항에 따라 다음 각 호의 선거구별로 총 ○○명의 정원을 선출한다(선거구별 관리위원후보가 단일후보인 경우, 구분소유자 등의 과반수 서면동의로 선출된다. 선거구별로 관리위원후보가 2명 이상인 경우, 해당 선거구 구분소유자 등의 과반수 이상이 투표하고, 관리위원후보 중 다득표자가 선출된다).

1. 제1 선거구 : 1명 (예 : ○층 ~ ○층)
2. 제2 선거구 : 1명 (예 : ○층 ~ ○층)
3. 제3 선거구 : 1명 (예 : ○층 ~ ○층)
4. 제4 선거구 : 1명 (예 : ○층 ~ ○층)
5. 제5 선거구 : ~

② 제1항의 규정에도 불구하고 관리단집회에서 관리위원회의 관리위원을 직접 선출하기로 정한 경우에는 관리위원은 관리단집회의 과반수 결의로 선출된다.

③ 관리위원회는 다음 각 호의 임원을 둔다.

- 위원장 1명
- 감사 ○명(1명 이상)
- 이사 ○명(2명 이상)

- 관리위원회 위원은 구분소유자 중에서 선출되는데, 다음의 결격사유(시행령 제8조)가 있는 경우에는 관리위원이 될 수 없다.

1. 미성년자 및 피성년후견인
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람(과실범 제외)
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람(과실범 제외)
5. 집합건물의 관리와 관련하여 벌금 100만 원 이상의 형을 선고받은 후 5년이 지나지 아니한 사람
6. 관리위탁계약 등 관리단의 사무와 관련하여 관리단과 계약을 체결한 자 또는 그 임직원
7. 관리단에 매달 납부하여야 할 분담금을 3개월 연속하여 체납한 사람

- 관리위원회의 소집은 관리위원회의 위원장이 한다.
 - 위원장은 1) 필요하다고 인정될 때, 2) 관리위원회 위원 5분의 1 이상이 청구하는 경우, 3) 관리인이 청구하는 경우, 4) 그 밖에 규약에서 정하는 경우에 관리위원회를 소집할 수 있다.

- 소집의 청구가 있을 후 관리위원회의 위원장이 청구일로부터 2주일 이내의 날을 회의일로 하는 소집통지 절차를 1주일 이내에 진행하지 않으면 소집을 청구한 사람이 집합건물법 시행령 제9조에 따라 관리위원회를 소집할 수 있다.
- 관리위원회의 의사는 규약에서 달리 정한 바가 없으면 관리위원회 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
 - 관리위원회의 위원은 집합건물법 시행령 제10조에 따라, 질병, 해외체류 등 부득이한 사유가 있는 경우가 아닌 이상, 서면이나 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 없다.

4. 관리규약

- 관리규약은 관리단의 기본규범으로서 집합건물과 집합건물이 속한 대지, 부속시설의 관리 또는 사용에 관한 구분소유자들 사이의 사항을 정한다.
 - 집합건물법은 민간의 자율성을 보장하기 위해 집합건물의 관리에 관한 내용을 구체적으로 규정하고 있지 않고, 이 관리규약에서 구체적으로 정하여 집합건물의 상황에 맞게 다양한 사항을 각자 규칙으로 정함으로써 효율적으로 집합건물 관리가 이루어질 수 있도록 하고 있다.
- 집합건물법 제28조 제4항에 따라 시, 도지사가 표준규약을 마련하도록 하고 있고, 서울특별시도 이 조항에 따라 표준관리규약을 마련하고 있다.
 - 서울특별시 표준관리규약은 강제성을 가지지 않기 때문에 표준관리규약을 그대로 규약으로 채택할 수도 있지만, 각 집합건물의 실태에 맞추어 수정하여 규약으로 제정할 수도 있다.
- 관리규약의 설정, 변경 및 폐지는 관리단집회에서 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 찬성을 얻어야 한다.
 - 이러한 경우에는 집합건물법 제29조에 따라 규약의 설정, 변경 및 폐지가 일부 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다.
- 관리규약은 관리인 또는 구분소유자나 그 대리인으로서 건물을 사용하고 있는 사람 중 1인이 보관하여야 한다.
- 구분소유자는 집합건물법 제42조의2에 따라, 규약을 설정하는 데 있어서 집회의 소집 절차나 결의 방법이 법령에 위반되거나 현저하게 불공정한 경우에는 규약설정의 결의취소의 소를 법원에 제기할 수 있다.

5. 관리비와 사용료

- 관리비는 집합건물을 적정하게 유지하고 관리하기 위하여 징수되는 것을 말한다.
 - 집합건물법은 관리비의 세부항목에 대해서 규정을 두고 있지 않지만 공동주택관리법은 관리비에 대한 세부항목을 상세하게 규정하고 있다(제3장 집합건물관리실무의 회계관리 참조).
 - 관리비는 통상적으로 일반관리비, 청소비, 경비비, 소독비, 승강기유지비, 냉난방비, 수선유지비, 위탁관리수수료 등으로 구성된다. 집합건물의 유형에 따라 관리비 항목에 차이가 있다. 예를 들어 아파트의 경우에는 냉방비가 관리비에 포함되어 있지 않다. 아파트에서는 공동으로 난방을 하거나 지역난방을 활용하는 경우는 있지만 공동냉방을 하는 경우는 거의 없기 때문이다.
 - 각 공유자는 규약에 달리정하는 바가 없으면, 그 지분의 비율에 따라 공용부분의 관리비용과 그 밖의 의무를 부담하며 공용부분에서 생기는 이익을 취한다(법 제17조)

- 사용료는 관리단이 구분소유자를 대신하여 제3자에게 납부하는 비용을 말한다. 전기료, 수도료, 가스사용료, 지역난방의 경우에 난방비, 정화조오물수수료, 생활폐기물수수료, 건물전체를 대상으로 하는 보험료 등이 사용료에 포함된다.
 - 지역난방의 경우에 세대별 난방비는 지역난방공사에 지급하기 때문에 사용료에 해당한다. 그러나 중앙난방방식의 경우에는 난방비가 관리에 포함된다.
- 관리비와 관련하여 장기수선충당금이라는 것이 있다.
 - 장기수선충당금이란 집합건물의 경제적 가치를 적정하게 유지하기 위해서 관리비와 별도로 예치하는 금액을 말한다.
 - 장기수선충당금은 소유자가 부담해야 하지만 통상적으로 임차인이 먼저 납부한 후에 이사나 갈 때 소유자로부터 반환받는다.
 - 장기수선을 위한 공사에는 외벽도장공사, 옥상 방수공사, 급수관 및 배수관 수리공사 등이 있다.
 - 공동주택관리법에서는 장기수선충당금의 적립에 관한 규정이 있어 의무화되어 있으나, 집합건물법에서는 장기수선충당금에 관한 명문의 규정은 없다.
 - 단, 서울특별시 오피스텔 표준관리규약에서는 다음과 같이 장기수선충당금에 대해서 규정하고 있다.

제80조(장기수선충당금)

- ① 관리인은 장기수선계획이 수립된 경우, 구분소유자로부터 관리대상물의 주요시설 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 적립하여야 한다. 이 경우 징수한 장기수선충당금은 관리비와는 별도 계좌로 관리하여야 한다.
- ② 장기수선충당금은 대지, 공용부분 등에 대한 구분소유자의 공유지분 비율에 따라 산출한다.
- ③ 구분소유자를 대위하여 점유자가 장기수선충당금을 납부한 경우에는 구분소유자가 점유자에게 그 납부금액을 지급하여야 한다.
- ④ 관리인은 점유자가 장기수선충당금의 납부 확인을 요구하는 경우에는 지체 없이 확인서를 발급해 주어야 한다.
- ⑤ 장기수선충당금은 대지, 공용부분 등과 관련하여 관리단집회의 결의를 거쳐 다음 각 호의 용도로 사용할 수 있다.
 1. 관리단이 자체 수립한 수선계획에 따른 조사 및 수선공사(보수, 교체 및 개량공사)
 2. 자연재해 등 예상하지 못했던 사유로 인하여 필요하게 된 수선공사
 3. 제1호, 제2호의 용도로 사용하기 위하여 빌린 돈의 변제
- ⑥ 관리인은 제5항에도 불구하고 안전사고 등 긴급한 경우에는 먼저 공사를 실시하고 구분소유자 등이 잘 알 수 있도록 게시판과 통합정보마당(구분소유권 수가 150 이상일 경우에 한정함)에 공개하고 이후 개최되는 관리위원회 및 관리단집회에서 그 공사 내용을 추인을 받아야 한다.
- ⑦ 관리인은 직전연도 12월 31일을 기준으로 장기수선계획에 따라 적립해야하는 장기수선충당금, 실제로 적립한 장기수선충당금, 집행금액(공사명 및 지출금액 등을 포함한다) 및 잔액을 구분소유자 등이 잘 알 수 있도록 게시판에 정기관리단집회 개최 전까지 공개하여야 하며, 정기관리단집회 개최 시 이를 보고하여야 한다.

- 관리인은 월 1회 서면으로 관리비 세부명세를 실거주자에게 공개하여야 한다.
 - 구분소유자 등 이해관계인은 관리비 명세에 대해 열람을 청구하거나 자기 비용으로 등본의 교부를 청구할 수 있다.
 - 만약 관리인이 관리비 명세에 대한 열람 청구를 거부한 때에는 분쟁조정위원회에 조정을 신청하거나 법원에 소송을 제기할 수 있다.
- 관리비를 연체한 경우에 그에 대한 벌칙으로 단전단수를 하는 경우가 있다. 단전, 단수와 같은 조치를 하게 된 제반 사정, 즉 규약에 그와 관련된 규정이 있고, 동기와 목적, 수단과 방법, 조치에 이르게 된 경위, 그로 인하여 입주자가 입게 된 피해의 정도 등을 종합하여 사회통념상 허용될 만한 정도의 상당성이 있는 경우에는 위법하지 아니하다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2004다3598).

6. 건축물대장 등록

- 건축물대장이란 건축물의 구조나 용도, 층수 등 건축물의 표시에 관한 사항과 건축물 소유자의 성명, 주소, 소유권 지분 등 소유자 현황에 관한 사항을 등록하여 관리하는 대장을 말한다.
 - 집합건물은 일반건축물대장이 아닌 집합건축물대장이며, 집합건물법에서 그 내용에 대하여 규정하고 있다.
- 집합건물을 신축하거나 건축물대장에 기록된 사항이 변경된 경우 소유자는 1개월 이내에 건축물등록신청을 하여야 한다.
 - 소유자가 변경된 때에는, 변경된 날로부터 1개월 이내에 새로운 소유자가 신청하여야 한다.
 - 1개월 이내에 신청하지 않는 등 건축물등록신청을 게을리한 경우, 신청자는 집합건물법 제66조에 따라서 100만원 이하의 과태료를 내야 한다.
- 집합건물의 건축물대장을 관리하는 소관청은 구청 건축과이고, 집합건물법 제59조에 따라 건축물대장의 등록 시 소속 공무원에게 건축물 표시에 관한 사항을 조사하게 할 수 있다.
 - 소관청인 구청 건축과는, 집합건물법 제60조에 따라 조사한 결과 신고 내용이 부당하다고 인정될 때에는 그 취지를 적어 정정할 것을 명하고, 신고 내용을 정정하여도 건물의 상황이 규정에 맞지 않을 때에는 등록을 거부하고 건물 전체를 하나의 건물로 하거나, 일반건축물대장에 등록해야 한다.
 - 이 경우 소관청은 일반건축물대장에 등록한 날부터 7일 이내에 신고인에게 등록거부 사유를 서면으로 통지하여야 한다.

7. 하자담보책임

- 하자담보책임이란 매매 등의 유상계약에서 그 목적물 자체에 매수인 등의 수령자가 과실 없이 알지 못하는 하자가 있는 경우에 매도인 등의 인도자가 부담하는 담보책임을 의미한다.
 - 집합건물의 분양계약은 매매계약이지만 집합건물법은 하자담보책임에 관한 도급계약에 관한 민법 제667조 및 제668조를 준용하고 있다.
 - 집합건물법 제9조에서는 분양자와 시공자의 담보책임에 관하여 집합건물법과 민법에서 규정한 것보다 매수인에게 불리한 특약은 효력이 없다고 규정하고 있다.

02. 집합건물법의 연혁

- 구분소유자가 하자담보책임에 관한 권리를 행사할 수 있는 기간은 집합건물법 제9조의2에서 규정하고 있으며 하자의 종류에 따라 2년, 3년, 5년, 10년으로 구분하고 있다.
- 하자담보책임의 가산시점은 전유부분과 공용부분이 차이가 있다.
 - 전유부분의 가산시점은 최초 분양시 또는 구분소유자에게 인도한 날이다.
 - 공용부분은 임시사용승인일(집합건물 전부에 대하여 임시사용승인을 받은 경우), 공동주택 관리법에 따른 분할사용검사일 또는 동별 사용검사일, 건축법에 따른 사용승인일을 가산시점으로 한다.
- 하자로 인하여 건물이 멸실되거나 훼손된 경우에는 건물이 멸실되거나 훼손된 날로부터 1년 이내에 권리를 행사하여야 한다.

1. 주택건설촉진법 및 공동주택관리령(집합건물법 제정 이전)

- 우리나라에서는 주택법의 전신인 주택건설촉진법 및 공동주택관리령이 집합건물법보다 앞서 입법이 되었다.
 - 이 주택건설촉진법 및 공동주택관리령은 한국전쟁 직후 전쟁으로 삶의 터전을 잃은 무주택자들을 위한 주택건설의 사회적 요구에 부응하기 위하여 만들어진 공영주택법이 그 모태이다.
 - 이 법에서 공영주택의 관리 및 운영을 위한 단 한 개의 조문이 들어있었는데, 그것이 이후 공동주택관리령으로 발전하였다.
 - 당시의 공동주택관리령은 어디까지나 주택난 해소를 위한 공동주택 건설의 촉진을 주된 목적으로 하였던 주택건설촉진법의 하위실행법령에 불과하여, 대규모 주택건설기조를 유지하기 위한 규제적 공동관리를 목적으로 하였고 구분소유자의 권리 보호를 목적으로 한 것은 아니다.
- 1980년대에 집합건물이 증가하면서, 구분소유자의 권리의 내용 및 그 보장을 직접적 목적으로 하는 집합건물법의 제정 필요성이 제기되어 입법에 이르렀다.
 - 하지만 두 법 사이에 규율의 중복 및 이에 따른 충돌이 문제점으로 제기되었다.
 - 예를 들어 관리의 주체와 관련하여 공영주택의 입주자단체에 뿌리를 둔 주택법상의 입주자대표회의와 전체 구분소유자로 구성된 집합건물법상의 관리단이 양립하여 권한과 적용범위에 관한 혼란이 발생하였다.
 - 그리고 하자담보책임의 내용 및 그 존속기간과 같이 실체적 권리의 구체적 내용까지 집합건물법과 주택법이 달리 규정함으로써 더욱 혼란스럽게 되었다.

2. 집합건물법 제정

- 집합건물법은 1984년 4월 15일 법률 제3725호로 공포되고, 부칙 제1조에 따라 공포 후 1년 뒤인 1985년 4월 15일부터 시행되었다.
 - 집합건물법이 제정된 배경은 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률안 제안이유에 잘 설명되어 있다.

1960년대 후반 이후의 경제발전과 인구의 도시집중으로 인하여 서울 등 대도시에서 아파트 등 공동주택이 급격히 증가하여 1981년 현재 전국의 주택 총호수의 11.7퍼센트인 65만 3천호에 이르고 있고, 이와 같은 현상은 앞으로 더 확대될 추세이며, 이에 수반하여 고층건물의 소유와 이용의 형태는 종래와는 달라서 한 채의 건물을 수십 백의 구분소유와 공동이용이라는 새로운 형태로 발전하고 있음에 반하여 이러한 새로운 생활관계를 규율할 민법 및 부동산등기법 등 제규정은 불비하여 구분소유권의 대상과 한계, 구분소유자 상호간의 법률관계, 구분소유권과 그 공동이용부분 및 그 대지에 대한 소유이용관계가 불분명하고 구분건물 및 그 대지에 대한 현행 등기방법도 매우 복잡하여 이를 개선할 목적으로 단행법을 제정하여 일반국민에게 법적 안정성과 거래의 편의를 제공하려는 것임.

3. 제1차 개정(1986. 5. 12.)

- 1986년 5월의 집합건물법 제1차 개정은 부칙 제4조를 개정하였다.
 - 부칙 제4조의 개정 취지는 다음과 같다.

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률은 아파트 등 집합건물의 전유부분과 그 대지사용권을 서로 분리하여 매매등 처분할 수 없도록 하되, 이를 시행하기 위한 등기부정리를 위하여 2년간 동분리처분금지규정의 적용을 유예하고 있는 바 등기부정리작업이 예정보다 빨리 진척되어 가까운 時日안에 완료될 것이 확실시되므로 등기부정리가 끝난 기존집합건물의 경우에는 2년안에라도 본래의 취지에 따라 전유부분과 대지사용권을 분리하여 처분할 수 없도록 하려는 것임

4. 제2차 개정(2003. 7. 18.)

- 제2차 개정은 구분소유권의 성립요건을 변경하는 개정이기 때문에 중요한 의미를 갖는다.
 - 구분소유권이 성립하기 위해서 그 객체가 되는 건물부분이 구조상 · 이용상 독립성을 있을 것을 요구하고 있다. 만약에 일정한 건물부분이 구조적으로 독립되어 있지 않다면 물적 범위를 확정할 수 없기 때문에 이를 하나의 물건처럼 취급할 수 없다. 또한 구조적으로 물적 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 그것이 하나의 물건처럼 사용되지 않는다면 역시 하나의 물건으로 취급할 필요가 없다.
 - 그렇기 때문에 집합건물법 제1조는 구조상 · 이용상 독립성이 있는 건물부분만이 구분소유권의 객체가 될 수 있도록 규정하였다.
- 집합건물법상 문제가 발생하는 것은 구조상의 독립성 요건이다.
 - 구조상의 독립성이라는 것은 소유권의 물적 범위를 확정할 수 있도록 구분소유권의 객체가 되려는 건물부분이 공간적으로 건물의 다른 공간과 구분되어 있다는 것을 말한다.

- 일반적으로 격벽에 의해서 공간적으로 구분되어 있다면 구조상 독립성이 있는 것으로 볼 수 있다. 그런데 구조상 독립성과 관련해서 어느 정도 공간적으로 독립되어 있어야 하는가 하는 문제가 발생한다. 판례(대법원 1999. 11. 9. 선고 99다46096 판결)는 집합건물법이 구조상 독립성을 요구하는 취지를 엄격하게 해석하였고, 구조상 독립성을 갖지 못한 건물부분은 구분소유권의 객체가 될 수 없다는 입장을 취하였다.
- 판례와 같이 구조상의 독립성을 엄격하게 요구하는 것은 상가용 집합건물의 경우에 부당한 결과를 가져올 수 있다는 문제점이 있다.
 - 상가용 건물의 점포 소유자들은 구조상의 독립성을 갖추는 것을 원하지 않는 경우가 많기 때문이다.
 - 점포가 구조적으로 독립성을 유지하기 위해서는 격벽으로 외부와 차단되어야 한다. 그런데 많은 점포들이 입점해있는 상가용 집합건물의 경우에는 각각의 점포가 격벽에 의해서 차단된 다면 한 층이 답답한 느낌을 주게 되고 상가를 찾는 고객들이 점포를 찾기도 어렵게 된다.
 - 이와 같이 상가 건물의 구분소유자들은 격벽에 의해서 전유부분이 외부와 차단되는 것을 원하지 않는 경우가 많다. 그럼에도 불구하고 구분소유를 위해서 격벽을 설치하도록 하는 것은 불필요한 목적을 위한 불필요한 비용의 지출을 부담하도록 만드는 것이다.
 - 그렇다고 점포를 구분소유하지 않게 되면 이를 독립한 거래의 객체로 할 수도 없고 담보로 제공할 수도 없다.
 - 이러한 문제점을 해결하기 위해서 상가건물의 경우에 특별히 구조상 독립성이 없는 경우에도 구분소유가 가능하도록 집합건물법이 개정되었다. 개정안의 취지는 다음과 같다.

상가 등의 집합건물안의 개별점포 등은 독립하여 거래되고 있는 것이 사회적 현실임에도 현행법상 구분소유권의 목적이 되지 않고 전체 건물에 대한 지분등기만이 허용되고 있어 집합건물안 개별점포의 소유자의 소유권 행사에 제약요인이 되고 있고, 이로 인하여 금융기관 등이 담보제공 받기를 꺼리고 있으며, 등기부등본 발급 시 집합건물 전체에 대하여 등기부등본을 발급해야 하는 등의 낭비가 초래되고 있음.

또한, 법 해석상으로도 상급법원인 대법원과 하급법원사이에 해석의 논란이 있는바 구분소유권의 객체가 될 수 있는 요건을 사회 경제적 현실에 맞게 규정함으로써 상가 등의 집합건물안의 개별점포가 구분소유권의 대상이 되게 하고 이를 통하여 부동산등기법에 의한 단독소유형태의 소유권등기가 가능하도록 하려는 것임.

- 이러한 취지에 따라 집합건물법이 개정되었고, 제2차 개정을 통해서 집합건물법 제1조의2가 신설되었다.

집합건물법 제1조의2 (상가건물의 구분소유)

- ① 1동의 건물 중 다음 각호에 해당하는 방식으로 수개의 건물부분이 이용상 구분된 경우에 그 건물부분(이하 "구분점포"라고 한다)은 이 법이 정하는 바에 따라 각각 소유권의 목적으로 할 수 있다.
 1. 구분점포의 용도가 건축법 제2항 제2항 제6호의 판매 및 영업시설일 것
 2. 1동의 건물 중 구분점포를 포함한 제1호의 판매 및 영업시설 용도에 해당하는 바닥면적의 합계가 1천평방미터 이상일 것
 3. 경계를 명확하게 식별할 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것
 4. 구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 부착할 것
- ② 제1항의 규정에 의한 경계표지 및 건물번호표지에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

5. 제3차 개정(2005. 5. 26.)

- 집합건물법은 집합건물의 하자담보책임에 대해서 민법상 도급계약의 하자담보책임을 준용하고 있다(집합건물법 제9조 제1항).
 - 도급계약상 견고한 건물 등에 대한 하자담보책임 기간은 원칙적으로 10년이다. 따라서 집합건물의 하자담보책임 기간도 10년이다.
 - 집합건물법의 규정과 별도로 주택법에서는 하자보수에 관한 규정을 두고 있으며 기간에 대한 별도의 규정을 두고 있었다.
- 하자담보책임기간에 대한 집합건물법과 주택법의 관계에 대해서 여러 견해가 있었지만, 대법원은 2004. 1. 27. 선고 2001다24891 판결은 집합건물법과 주택법의 관계를 명확히 하였다.
 - 이 판결에 결론적으로 공동주택의 하자에 대해서는 주택법상의 담보책임기간이 경과하더라도 집합건물법에 따라 10년의 담보책임기간이 경과하지 않았다면 구분소유자는 분양자에게 하자의 보수를 청구할 수 있고, 손해배상도 청구할 수 있다는 것이다.
 - 이 판결에 대해서 건설업계는 강력하게 반발했다. 건설업계는 이 대법원의 판결에 의해서 하자에 대한 소송이 폭증할 것이며, 벽지나 문짝에 대해서도 시행사가 10년의 담보책임을 지게 되었다는 비판을 하였다.
 - 이러한 건설업계의 비판에 국회는 신속하게 반응하여 다음 해인 2005년 주택법이 개정되었다.
- 주택법의 개정 내용은 공동주택의 하자보수에 대해서는 집합건물법 제9조에도 불구하고 주택법의 규정이 우선적으로 적용된다는 것이었다.
 - 그런데 공동주택의 하자에 대해서 집합건물법보다 주택법이 우선적으로 적용되는 것으로 주택법이 개정되더라도 집합건물법 부칙 제6조에 의해서 주택법의 규정은 집합건물법에 따른 구분소유자의 권리를 해하지 않는 범위에서만 유효하게 되기 때문에 주택법을 개정할 의미가 없게 된다.

- 따라서 주택법 개정안이 실제로 효력이 있도록 하기 위해서 집합건물법 부칙 제6조까지 개정해야 한다는 의견이 있었으며, 이 의견을 받아들여 집합건물법이 개정된 것이다.
- 그리하여 집합건물법 부칙 제6조에는 “다만, 공동주택의 담보책임 및 하자보수에 관하여는 「주택법」 제46조의 규정이 정하는 바에 따른다”는 단서가 신설되었다.

6. 제4차 개정(2012. 12. 18.)

- 제4차 개정은 휴양콘도미니엄의 공용부분 변경을 위한 결의의 요건을 완화하고 건축법의 개정에 따른 용어를 정비하기 위한 것이었다.
 - 휴양콘도미니엄의 경우에 구분소유자들은 주택과 달리 전유부분을 소유한다는 개념이 약하며 전유부분에 계속적으로 거주하지도 않는다.
 - 따라서 휴양콘도미니엄을 개량할 필요성이 있더라도 관리단 집회가 개최되어 구분소유자 및 의결권의 3분의 4의 동의를 얻거나 서면에 의한 의결을 하기 위해서 구분소유자 및 의결권의 4분의 5의 동의를 얻는 것이 쉽지 않다.
 - 이러한 문제를 해결하여 관광산업의 경쟁력과 콘도 이용객들의 편의를 높이기 위해서 개정안은 관리단 집회의 통상의 결의에 의해서 공용부분을 변경할 수 있도록 하였다.
 - 그리고 서면에 의한 결의요건도 완화하여 구분소유자 및 의결권의 과반수 동의가 있다면 서면에 의한 결의가 성립할 수 있도록 하였다.

1. 주택건설촉진법 및 공동주택관리법(집합건물법 제정 이전)

- 집합건물법과 혼동하기 쉬운 법으로 공동주택관리법과 유통산업발전법이 있다.
 - 집합건물법과 공동주택관리법, 유통산업발전법을 비교하여 정리하면 아래의 표와 같다. 유통산업발전법은 2017. 9. 개정되었고 2018. 3. 시행예정인 법의 내용을 기준으로 한다.

구분	집합건물법	공동주택관리법	유통산업발전법
법영역	민법	행정법	행정법
적용대상	모든 집합건물	20세대 이상의 공동주택	대규모점포 및 준대규모점포
의무관리대상	• 해당 없음	• 300세대 이상 • 150세대 이상 승강기 설치, 중앙난방식(지역난방 포함) • 150세대 이상 주택과 주택 이외의 건축물이 포함된 주상복합건물의 공동주택	• 해당 없음
대표기구	• 관리단(구분소유자 전원) • 관리위원회(위원장 1인)	• 입주자대표회의(동별 대표자, 4인 이상) : 회장 1명, 감사 2명 이상, 이사 1명 이상	관련 규정 없음

03. 집합건물법과 공동주택관리법 및 유통산업발전법의 관리제도 비교

구분	집합건물법	공동주택관리법	유통산업발전법
관리주체	• 규정없음	• 관리사무소장 또는 주택관리업자가 관리주체가 됨 (공동주택관리법 제2조 제10호)	• 규정없음
관리인, 관리주체 또는 대규모점포등 관리자의 업무	〈관리인〉 • 공용부분의 보존·관리 및 변경을 위한 행위 • 분담금액과 비용을 각 구분소유자에게 청구·수령하는 행위 및 그 금원을 관리하는 행위 • 관리단을 대표하여 하는 재판상 또는 재판 외의 행위 • 그 밖에 규약에 정하여진 행위	• 공용부분의 유지, 보수, 안전관리 • 공동주택의 경비, 소독, 쓰레기수거 등 • 관리비 징수, 공과금 납부대행 • 장기수선충당금의 징수, 적립 및 관리 • 관리규약, 임대가 정한 사항	〈대규모점포등 관리자〉 • 대규모점포등을 유지·관리하기 위하여 필요한 업무 • 정관 또는 자치규약으로 정한 사항
집회 또는 총회	• 관리단집회는 관리단의 최고 의사결정기관	• 입주자들이 규약 등에 관해서 의사결정을 하지만 입주자총회에 관한 규정은 없음	관련 규정 없음
관리시작시점	• 50%이상 이전등기 후 3개월 이내	• 입주예정자의 과반수 입주 시로부터 1개월 이내	관련 규정 없음
신고의무	관련 규정 없음	• 관리방법 및 주택관리사의 배치신고(시장, 군수, 구청장)	대규모점포등개설자 신고(입점상인 상인 3분의 20이상 동의)
비용지원 및 교육	관련 규정 없음	• 자치단체는 관리 비용을 지원할 수 있음 • 입대의 구성원에게 교육을 할 수 있음	관련 규정 없음
규약	• 시·도지사가 표준 규약 마련	• 시·도지사가 관리규약의 준칙 마련	• 시도지사가 관리에 관한 사항에 한정하여 표준관리규정 마련
관리비 등 정보공개	• 월 1회 서면 보고	• 관리주체가 관련 서류를 5년간 보관하고 요청을 받을 시 공개해야 함	• 대규모점포등관리자가 관리비 등에 관한 정보를 월 1회 서면으로 통지해야 함
회계 감사	• 관련 규정은 없고, 관리 규약에만 있음	• 300세대 이상(의무) • 300세대 미만(임대 의결 또는 입주자의 1/10 이상 요구시)	• 의무적으로 회계감사를 받아야 함
관리비 내용	• 관련 규정은 없고, 관리 규약에만 있음 • 규약에 없으면 그 지분의 비율에 따라 공용부분의 관리비용과 그 밖의 의무를 부담	• 관리비, 사용료 등 세부 항목 열거 • 전기료, 수도료, 가스사용료 등은 공개(국토교통부 K-apl 사이트)	• 관리비와 사용료의 세부 항목을 열거함

구분	집합건물법	공동주택관리법	유통산업발전법
안전 점검	• 관련 규정 없음	• 의무시행(반기마다 적용) - 16층 이상은 시행령에 따른 자가 관리	• 관련 규정 없음
관리에 대한 감독	• 관련 규정 없음	• 지방자치단체의 장이 입대, 관리주체에 업무 보고 및 자료제출 요구 권한이 있음	• 지방자치단체의 장이 대규모점포관리자의 관리 현황을 점검하고 감독함
장기수선계획	• 표준관리규약에 수선 적립금으로 규정되어 있음	• 300세대 이상, 승강기, 중앙 난방식의 경우 의무 적용 • 공동주택으로서 승강기가 있거나 중앙, 지역난방식의 경우, 300세대 이상 공동 주택 또는 건축법 제11조에 따른 주상복합 의무 적용	• 관련 규정 없음
위탁관리업체 기준	• 관련 규정 없음	• 등록기준 및 절차 등 세부 기준 마련	• 관련 규정 없음
분쟁조정위원회	• 특별시·광역시·도에 분쟁조정위원회 설치	• 시·군·구에 분쟁조정 위원회 설치 • 국토교통부 중앙분쟁조정 위원회 설치	• 시·도에 유통분쟁조정 위원회 설치

1. 법영역

- 집합건물법은 민법의 영역이고, 공동주택관리법과 유통산업발전법은 행정법의 영역이다.
 - 따라서 집합건물법은 민법의 기본원칙인 사적 자치의 원칙이 적용되기 때문에, 기본적으로 국가나 지방자치단체가 집합건물 관리에 관여할 수 없다.
 - 그러나 공동주택관리법과 유통산업발전법은 행정법의 영역이기 때문에, 국가나 지방자치 단체가 150세대 이상의 공동주택이나 대규모 점포 등의 관리에 관여할 수 있다.

2. 적용대상

- 집합건물법이 적용되는 건축물과 공동주택관리법, 유통산업발전법이 적용되는 건축물은 세대 수와 용도로 구별할 수 있다.
 - 집합건물법은 모든 용도와 상관없이 모든 집합건물에 적용된다.
 - 공동주택관리법은 20세대 이상의 공동주택에 적용되며 그 중에서 의무관리대상 공동주택은 300세대 이상이거나 150세대 이상이면서 승강기가 설치되어 있거나 중앙난방이나 지역난방 방식의 공동주택을 말한다.
 - 유통산업발전법은 집합건물 중에서 상시 운영되는 매장의 면적이 3,000㎡인 집합건물에 적용된다. 우리가 주변에서 흔히 볼 수 있는 대형마트, 백화점, 쇼핑센터가 대표적인 대규모 점포에 해당된다.

3. 의무관리대상

- 집합건물법과 유통산업발전법은 일단 법의 적용영역에 포함되면 규모에 따라 달리 관리방법을 규정하고 있지 않다. 그러나 공동주택관리법은 공동주택의 규모에 따라 의무관리대상과 비의무 관리대상을 구분하고 있다.
 - 공동주택관리법에서는 300세대 이상이거나, 150세대 이상 승강기 설치, 중앙난방식(지역 난방 포함), 150세대 이상 주택과 주택이외의 건축물이 포함된 주상복합건물의 공동주택인 경우에 의무관리대상이 된다.

4. 관리단의 기관

- 집합건물법의 관리단의 기관에는 관리인, 관리위원회, 관리단집회가 있다. 공동주택관리법에는 입주자단체라는 용어를 사용하지 않고 있으며, 입주자대표회의와 회장이 관리업무를 담당하는 입주자단체의 기관이 된다. 유통산업발전법은 대규모점포관리자가 대규모점포를 관리한다는 점만을 규정하고 있으며 대규모 점포의 구성원리, 기관에 대해서는 규정을 두고 있지 않다.

5. 관리주체

- 공동주택관리법은 관리사무소장이나 위탁관리업체를 관리주체로 정의하고 있다(공동주택관리 법 제2조 제10호). 집합건물법이나 유통산업발전법에서는 관리사무소장이나 위탁관리업체에 대해서 규정을 두고 있지 않다.

6. 관리주체의 업무

- 공동주택관리법에서는 관리사무소장이나 위탁관리업체인 관리주체에게 상당한 권한을 부여 하고 있으며 그에 따라 엄격한 의무도 부과하고 있다. 관리주체의 업무는 다음과 같다(공동주택 관리법 제63조 제3항).

- 공동주택의 공용부분의 유지·보수 및 안전관리
- 공동주택단지 안의 경비·청소·소독 및 쓰레기 수거
- 관리비 및 사용료의 징수와 공과금 등의 납부대행
- 장기수선충당금의 징수·적립 및 관리
- 관리규약으로 정한 사항의 집행
- 입주자대표회의에서 의결한 사항의 집행

공동주택관리법은 관리주체에 대한 엄격한 통제를 통하여 아파트 관리의 투명성, 공정성을 달성 하려고 한다.

집합건물법이나 유통산업발전법은 관리사무소장이나 위탁관리업체에 관한 규정을 두고 있지 않다.

7. 집회와 총회

- 집합건물법상의 관리단집회의 권한으로는 공용부분 변경, 규약의 설정, 변경 및 폐지, 관리인 선임 등이 있다.
- 공동주택관리법은 입주자단체의 총회나 집회에 관한 규정을 두고 있지 않다. 그러나 공동주택의 관리에 관한 중요한 사항은 입주자들이 결정하도록 함으로써 사실상 입주자집회나 총회가 최고의사결정기관이 된다.
 - 공동주택관리법은 중요한 사항을 제외하면 관리에 관한 사항을 주로 입주자대표회의가 결정한다.
 - 유통산업발전법에서는 단체법적 원리에 대해서 규정하고 있지 않기 때문에 의사결정기구에 대해서도 규정하고 있지 않다.

8. 관리의 시작

- 집합건물의 관리를 개시하기 위해서는 관리단이 조직되어야 한다.
 - 집합건물법에 따르면 구분소유자의 50% 이상이 이전등기가 이루어지면 3개월 이내에 관리단 집회를 개최하여 관리인을 선임하고 규약을 제정해야 한다. 분양자가 이 과정을 주도적으로 해야 하며(집합건물법 제9조의3 제3항) 관리단이 조직되기 전까지는 분양자가 집합건물을 관리해야 한다.
 - 공동주택관리법에 따르면 의무관리대상의 경우에 입주예정자의 과반수가 입주하면 사업 주체는 입주자등에게 입주자대표회의의 구성을 요구해야 하고 입주자등은 3개월 이내에 입주자대표회의를 구성해야 한다.
 - 유통산업발전법에서는 관리개시에 관한 명문의 규정은 없다.

9. 신고의무

- 집합건물법상으로는 관리단과 관련하여 신고의무에 관한 규정이 없다.
 - 공동주택관리법상에서는 시장, 군수, 구청장에게 관리방법 및 주택관리사의 배치 신고를 하도록 규정하고 있다.
 - 유통산업발전법 제12조 제3항에 따라 대규모점포관리자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·시장·군수·구청장에게 신고를 해야 한다.

10. 비용지원 및 교육

- 집합건물법이나 유통산업발전법에서는 집합건물의 관리에 관한 비용지원이나 교육에 관한 규정은 없다.
 - 공동주택관리법에서는 지방자치단체가 공동주택 관리 비용을 지원할 수 있고, 입주자대표회의의 구성원에게 교육을 할 수 있는 근거 규정이 마련되어 있다.

11. 규약

- 집합건물법상으로는 시, 도지사가 표준규약을 마련하도록 하고 있다.
 - 표준규약의 내용으로는 관리비 산정방법, 관리비의 징수, 지출, 적립 내용, 회계처리 기준 및 관리, 감사에 관한 사항이 있다.
- 공동주택관리법상으로는 시, 도지사가 관리규약의 준칙을 마련하도록 규정하고 있다.
- 유통산업발전법에서는 시도지사가 관리에 관한 사항에 한정하여 표준관리규정을 마련하도록 규정하고 있다.

12. 관리비 등 정보공개

- 집합건물법에서는 관리비 등에 관하여 월 1회 서면 보고를 하도록 규정하고 있다.
- 공동주택관리법과 유통산업발전법에서는 관리비 등의 정보를 홈페이지나 게시판에 공개하도록 규정하고 있다(공동주택관리법 제23조 제4항, 유통산업발전법 제12조의3 제4항).

13. 회계 감사

- 집합건물법상에서는 회계 감사에 대해 별도의 규정은 없고, 규약에서만 관련 규정을 두고 있다.
- 공동주택관리법에서는 300세대 이상은 의무로 하고, 300세대 미만은 입주자대표회의 의결 또는 입주자의 10분의 1 이상 요구시에 회계 감사를 하도록 하고 있다.
- 유통산업발전법상에서는 의무적으로 회계감사를 받도록 규정하고 있다. 다만 입점상인 2/3의 동의를 있으면 회계감사를 받지 않을 수 있다(유통산업발전법 제12조의5 제1항).

14. 관리비 내용

- 집합건물법에서는 관리비 내용에 관한 규정은 없고, 규약에서 자체적으로 관리비의 세부 항목을 정하도록 되어 있다.
- 공동주택관리법에서는 집합건물법과 달리, 관리비, 사용료 등 세부 항목을 열거하고, 국토교통부 K-apt 사이트에서 전기료, 수도료, 가스사용료 등을 공개하고 있다.
- 유통산업발전법상에서는 관리비와 사용료의 내역을 시행령에서 상세하게 정하도록 규정하고 있다(유통산업발전법 제12조3 제2항, 제3항).

15. 안전점검

- 집합건물법과 유통산업발전법에서는 집합건물의 안전점검에 관한 규정이 없다.
- 반면에 공동주택관리법에서는 반기마다 의무적으로 안전점검을 시행하도록 되어 있고, 16층 이상은 시행령에 따른 자가 관리하도록 되어 있다.

16. 관리에 대한 감독

- 집합건물법에서는 집합건물 관리에 대한 감독 규정을 두지 않고 있다.
- 공동주택관리법에서는 지방자치단체의 장이 입주자대표회의, 관리주체로부터 업무 보고 및 자료제출을 요구할 수 있는 근거 규정을 두고 있다.
 - 지방자치단체의 장이 업무 보고 및 자료제출을 요구할 수 있는 경우에는 1) 분쟁 조정이 필요한 때, 2) 안전관리가 필요한 때, 3) 기타 그 밖에 관리를 위해 필요한 때를 들고 있다.
- 유통산업발전법에서는 산업통상자원부장관이나 시장, 군수, 구청장이 대규모점포관리의 현황을 점검하고 감독할 수 있다(유통산업발전법 제44조의2 제1항).

17. 장기수선계획

- 집합건물법과 유통산업발전법에는 장기수선계획에 대하여 명문의 규정은 없다.
- 공동주택관리법에서는 승강기, 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방방식의 공동주택, 300세대 이상의 공동주택이거나 건축법 11조에 따른 주상복합건축을 건설·공급하는 사업주체 또는 주택법 제66조 제1항 및 제2호에 따라 리모델링을 하는 자는 장기수선계획을 수립하여 사용검사권자에게 제출하고 사용검사권자는 이를 관리주체에게 인계하여야 한다.

18. 분쟁조정위원회

- 집합건물법에서는 집합건물에 관련된 분쟁을 조정하는 분쟁조정위원회를 특별시, 광역시, 도에 설치하도록 규정하고 있다.
- 공동주택관리법에서는 시, 군, 구에 분쟁조정위원회를 설치하고, 국토교통부에 중앙분쟁조정위원회를 설치하도록 규정하고 있다.
- 유통산업발전법에서는 유통분쟁조정위원회에서 대규모점포관리자의 업무수행에 관한 분쟁을 조정한다(유통산업발전법 제36조 제1항 제4호).

※ 분쟁조정위원회 조정대상 및 절차 등 p40~41 참고하시기 바람

04. 집합건물 관리 해외사례 : 일본

1. 일본의 집합건물법제의 구성

- 일본에서는 집합건물 전반을 적용대상으로 하는 「구분소유 등에 관한 법률」(구분소유법)과, 주거용 집합건물인 맨션(マンション)만을 적용대상으로 하는 「맨션관리적정화법」의 두 가지 법률을 정비하고 있다.
 - 「구분소유 등에 관한 법률」은 1동의 건물에서의, 복수의 소유관계에 대한 권리, 의무관계를 정한 법률로서 민법의 특별법이고, 「맨션관리적정화법」은 맨션관리사 제도의 자격을 정하고, 맨션관리업의 등록제도를 실시하여, 맨션의 양호한 거주 환경을 확보하는 것을 목적으로 하는 법률로서, 행정법의 하나이다.
 - 여기서 맨션이란 1) 구분소유자가 2명 이상 있고, 2) 주거용으로 제공되는 전유부분이 있으며, 3) 건물의 부지 및 부속시설도 가지고 있는 집합건물을 말한다.
 - 「맨션관리적정화법」은 그 정의에서도 알 수 있듯이, 한국의 주택관리사에 해당하는 맨션관리사의 자격 취득, 업무 등 맨션관리사 제도를 정비하고 있는 것이 특징이다.
- 「구분소유 등에 관한 법률」과 「맨션관리적정화법」은, 한국의 집합건물법과 공동주택관리법과 유사한 관계에 있다.
 - 그러나 공동주택관리법이 20세대 이상의 공동주택으로 적용대상을 한정하고 있는데 반하여, 맨션관리적정화법은 세대의 숫자를 특정하지 않는다는 점에서 큰 차이가 있다.

2. 「건물의 구분소유 등에 관한 법률」(구분소유법) 해설

- 일본은 「건물의 구분소유 등에 관한 법률」(建物の区分所有等に関する法律)(이하 구분소유법)에 근거하여 집합건물을 관리하고 있다.

(1) 총칙 및 구분소유의 정의(제1조)

- 집합건물은 1동의 건물에 구조상 구분된 여러 개의 부분에 독립된 주거, 점포, 사무소 및 창고 기타 건축물의 용도로 사용할 수 있는 경우에는, 그 부분을 각각의 소유권의 목적으로 하는 건물을 말한다(제1조).

(2) 각 용어들의 정의(제2조)

- 구분소유법 제2조에서는 집합건물과 관련된 용어의 정의를 열거하고 있다.
 - 구분소유권이라는 것은 건물의 구분소유를 목적으로 하는 소유권을 말한다.
 - 전유부분은 구분소유권의 목적이 되는 집합건물의 부분을 말한다.
 - 공용부분은 전유부분을 제외한 건물의 부분 및 전유부분에 속하지 아니한 건물의 부분 및 구분소유법 제4조 제2항의 규정에 의해 규약으로 공용부분이라고 정해진 부분을 말한다.
 - 건물의 부지라 함은 건물이 소재하는 토지 및 규약에 의해 토지의 일체로서 관리 및 사용되는 정원, 도로 기타 토지를 말하며 집합건물법의 대지에 해당한다.
 - 부지이용권은 전유부분을 소유하기 위해 건물의 부지에 관한 권리를 말하며, 집합건물법의 대지이용권에 해당한다.

(3) 관리자

- 구분소유자는 규약에 별도로 정한 바가 없으면 집회(총회)의 결의에 따라 관리자(우리나라의 “관리인”에 해당)를 선임하거나 해임할 수 있다(제25조 제1항).
 - 만약 관리자가 부정행위 기타 직무 위반을 하는 경우에는 각 구분소유자가 그 해임을 법원에 청구할 수 있다(제25조 제2항).
- 관리자는 공용부분과 건물의 부지 등을 보존하고, 집회의 결의를 실행하는 의무를 가지고, 또한 규약을 정하는 권리가 있다(제26조 제1항).
 - 선임된 관리자는 관리 업무에 대하여 구분소유자를 대리한다.
 - 관리자는 집회에 매년 1회 일정 시기에 관리 사무에 관한 보고의무가 있다(제43조).
 - 손해보험계약에 기초하여 보험금액 및 공용부분에서 발생한 손해배상금 및 부당이득 반환금의 청구 및 수령도 구분소유자를 대리한다(제26조 제2항).
 - 관리자는 규약 또는 집회의 의결에 의해 그 직무, 즉 관리에 관하여 구분소유자를 위해 원고 또는 피고가 될 수 있다(제26조 제4항).
 - 위와 같이 규약 또는 집회의 의결에 의해 원고 또는 피고가 된 경우에는 구분소유자에게 지체 없이 원고 또는 피고가 된 사실을 알리고, 그 절차는 소집절차를 준용한다(제26조 제5항).
 - 관리자는 규약에 특별하게 정한 바가 있는 경우, 공용부분을 소유할 수 있다(제27조).

(4) 관리규약

- 구분소유법 제30조는 건물 및 그 부지, 부속시설의 관리 및 사용에 관한 구분소유자 상호간에 지킬 사항을 구분소유법에서 정한 것 외에 규약으로 정할 수 있다고 하고 있다.
 - 일부 공용부분에 관한 사항으로 구분소유자 전원의 이해관계가 없는 사항은 구분소유자 전원의 규약에 정한 바가 있는 것을 제외하고, 이것을 공용부분 소유자의 규약으로 따로 정하는 것이 가능하다(제30조 제2항).
 - 전유부분 및 공용부분, 건물의 부지, 부속시설에 대해 면적, 위치, 형태, 사용목적 및 이용상황, 구분소유자가 지불한 대가 기타 사항을 종합적으로 고려하여 구분소유자간의 이해관계가 형평에 맞도록 정하여야 한다(제30조 제3항).
 - 규약은 서면 및 전자문서로 작성되어야 한다(제30조 제5항).
- 규약의 설정, 변경 또는 폐지는 구분소유자 및 의결권의 각 4분의 3 이상에 의한 집회의 결의로 한다(제31조 제1항 전단).
 - 이 경우에 규약의 설정, 변경 및 폐지가 일부 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 특별한 영향을 받는 구분소유자에게 그 승낙을 얻어야 한다(제31조 제1항 후단).
 - 이렇게 일부 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미치는 경우에 구분소유자 전원의 규약의 설정, 변경, 폐지는 당해 일부 공용부분 소유자의 규약에 따라 구분소유자의 4분의 1을 넘는 자 또는 그 의결권의 4분의 1을 넘는 의결권을 가진 자가 반대하는 때에는 할 수 없다(제31조 제3항).
- 공증서에 의한 규약 설정도 가능하다.
 - 처음에 건물의 전유부분 전부를 소유하는 자는, 공증서에 의해 규약을 설정하는 것이 가능하다(제32조).
- 규약은 관리자가 보관하여야 한다. 단, 관리자가 없는 때에는, 건물을 사용하고 있는 구분소유자 또는 구분소유자의 대리인이 규약 또는 집회의 결의로 지정된 자가 보관하여야 한다(제33조 제1항).

- 이렇게 규약을 보관하는 자는 이해관계인의 청구가 있을 때에는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 규약의 열람 청구를 거부할 수 없다(제33조 제2항).
- 규약을 보관하는 장소는 집합건물 내에 누구나 알기 쉬운 장소여야 한다(제33조 제3항).

(5) 집회

- 집회는 관리단집회를 의미한다.
 - 집회는 관리자가 소집한다(제34조 제2항).
 - 구분소유자의 5분의 1 이상과 의결권의 5분의 1 이상일 때에 관리자에 대하여, 회의의 목적이 되는 사항을 제시하고, 집회의 소집을 청구할 수 있다. 단, 이 정족수는 규약에서 감경하여 정할 수 있다(제34조 제3항).
 - 만약 구분소유자들이 청구한 경우에는, 관리자는 2주 이내에 그 청구일로부터 4주간 내의 날짜를 회의일로 하여 집회를 소집한다는 통지를 하여야 한다(제34조 제4항).
 - 관리자가 없는 경우에는 구분소유자의 5분의 1 이상과 의결권의 5분의 1 이상을 가진 자는 집회를 소집할 수 있다. 이 경우에 정족수는 규약에서 감경하여 정할 수 있다(제34조 제5항).
- 집회 소집의 통지는 회의일로부터 적어도 1주일 전에 회의의 목적과 사항을 밝혀 제시하여 각 구분소유자에게 알려야 한다. 단, 이 기간은 규약에서 따로 정한바가 있으면 그에 따를 수 있다(제35조 제1항).
 - 전유부분이 여러 명의 공유로 되어 있는 때에는, 통지는 구분소유법 제40조의 규정에 의해 정한 바에 의해 의결권을 행사하는 자 또는 의결권을 행사하는 자가 정해져 있지 않으면 공유자 중 한 사람에게 하면 그것으로 충분하다(제35조 제2항).
 - 이 통지는 구분소유자가 관리자에게 통지를 받을 장소를 통지한 때에는 그 장소에서, 통지 받을 장소를 알리지 않은 경우에는 구분소유자가 소유하는 전유부분이 소재하는 장소에서 통지하면 된다. 이 경우 통지는 통상 통지가 도달한 때에 도달한 것으로 본다(제35조 제3항).
- 이와 같은 집회 소집 절차는 구분소유자 전원의 동의가 있으면 소집 절차를 생략하고 열 수도 있다(제36조).
- 집회의 의결권은 규약으로 정한 바가 없으면 전유부분의 면적에 비례한다(제38조).
 - 집회의 의사결정은 구분소유법 또는 규약에서 특단의 규정이 없는 한 구분소유자 및 의결권의 각 과반수에 의해서 결정된다(제39조 제1항).
 - 의결권은 서면 또는 대리인에 의해 행사될 수 있다(제39조 제2항).
 - 구분소유자는 규약 또는 집회의 결의에 의해 서면에 의한 의결권 행사를 대신하여 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다(제39조 제3항).
 - 전유부분이 여러 명의 공유자로 되어 있을 때는, 공유자는 의결권을 행사할 1인을 정해야 한다(제40조).
- 구분소유법이나 규약에 의해 소집된 집회의 의결권 행사는 구분소유자 전원의 승낙이 있을 때에는 서면 또는 전자적 방법에 의해 결의할 수 있다(제45조 제1항 전단).
 - 전자적 방법에 의한 결의는 법무성령에서 정하는 방식에 의하여야 한다(제45조 제1항 후단).
- 의장은 규약에 정한 경우나 특단의 결의가 없는 경우에는 관리자 또는 집회를 소집한 구분소유자 중 1인이 의장이 된다(제41조).
- 의사록은 의장이 서면 또는 전자문서로 작성한다(제42조 제1항).

- 의사록에는 의사결정의 경과 및 결과를 기재하여야 한다(제42조 제2항).
- 의사록이 서면으로 작성된 경우에는 의장 및 집회에 출석한 구분소유자의 2인이 서명날인하여야 한다(제42조 제3항).
- 의사록이 전자문서로 작성된 경우에는 당해 전자문서에 기록된 정보에 관하여 의장 및 집회에 출석한 구분소유자 2인이 법무성령에서 정하는 전자서명에 갈음하는 조치에 따라야 한다(제42조 제4항).
- 구분소유자가 아닌 임차인과 같은 점유자에게 의견진술권이 부여된다.
 - 구분소유자의 승낙을 얻어 전유부분을 점유하는 자는, 회의의 목적과 관련된 사항에 이해관계가 있는 경우에는 집회에 출석하여 의견을 제시할 수 있다(제44조 제1항).
- 규약 및 집회의 결의는 구분소유자 뿐만 아니라, 구분소유자의 특정승계인에 대해서도 효력이 발생한다(제46조 제1항).
 - 점유자는 건물 및 그 부지, 부속시설의 사용방법에 대하여 구분소유가 규약 또는 결의에서 정한 의무와 동일한 의무를 진다(제46조 제2항).

(6) 관리조합법인

- 구분소유법 제47조에 의하여, 구분소유자로 구성된 단체는 구분소유자와 의결권의 4분의 3 이상의 집회의 의결에 의하여 관리조합을 법인화하는 결의를 할 수 있다.
 - 이와 같은 결의에 의하여 설립된 법인을 관리조합법인이라 한다.
 - 이 결의에서 법인으로 한다는 취지와 법인의 명칭, 사무소를 정하고, 사무소의 소재지를 등기에 올려야 한다.
 - 관리조합법인의 명칭이나 사무소와 같이 등기하여야 할 사항은 등기한 후에야 비로소 제3자에게 효력이 있다(제47조 제4항).
 - 관리조합법인의 명칭에는 반드시 관리조합법인이라는 단어를 사용해야 하고, 관리조합법인이 아닌 자는 관리조합법인이라는 명칭을 사용할 수 없다(제48조).
 - 이와 같이 성립된 관리조합법인은 일반사단법인 또는 일반재단법인에 관한 법률, 파산법, 법인세법, 소비세법의 적용을 받는다(제47조 제10항, 제13항, 제14항).
 - 관리조합법인 설립 전의 집회의 의결, 규약 및 관리자의 직무 범위 내의 행위에 관한 효력은 관리조합법인에 승계된다(제47조 제5항).
- 관리조합법인은 관리 사무에 있어서 구분소유자를 대리한다.
 - 구분소유법에서 인정하는 구분소유자를 대리하는 사무로써 공용부분 관리에서 발생한 손해 보험금 및 부당이득반환금 대리 수령이 있다.(제47조 제6항)
 - 또한 규약 또는 집회의 의결에 의하여 관리 사무에 관하여 구분소유자를 위해 원고 또는 피고가 될 수 있다(제47조 제8항).
- 관리조합법인에서는 “관리자”가 규약을 보관하지 않고, “이사가 관리조합법인의 사무소에” 보관하도록 하고 있다.
 - 즉, 관리조합법인이 있는 경우 관리규약 보관에 관한 규정(제33조 제1항 단서)은 관리조합법인에는 적용되지 않는다.
 - 관리조합법인이 성립되면 공용부분 등을 보존하고 집회의 결의를 실행하여 규약으로 정하는 관리인자 직무(제26조 제1항)는 법인의 기관인 이사의 직무가 된다.

- 관리조합법인 성립 후에는 이사와 법인 성립 전의 관리자가 동시에 존재할 수 없다.
 - 따라서 관리자의 권한(제26조)은 관리조합법인의 성립과 동시에 당연히 소멸한다.
 - 공용부분의 관리자에 의한 관리소유(제27조) 역시 소멸한다.
 - 소송 대리에 관한 권한은 관리조합법인에 이전된다.
- 관리조합법인은 이사를 반드시 두어야 한다(제49조).
 - 이사가 여러 명일 경우에는 관리규약에 특단의 규정이 없으면 관리조합법인의 사무는 이사의 과반수로 결의한다.
 - 이사는 관리조합법인을 대표한다.
 - 이사가 여러 명일 경우에는 이사 각자가 관리조합법인을 대표한다.
 - 이사가 여러명 일 경우에는, 관리규약 또는 집회의 결의에 의하여 관리조합법인을 대표할 이사(이사장)를 정하거나, 여러 명의 이사가 공동으로 관리조합법인을 대표하도록 정하거나, 관리규약이 정하는 바에 기초하여 이사의 호선(互選)에 의하여 관리조합법인을 대표하는 이사(이사장)를 정해야 한다.
 - 이사의 임기는 2년으로 한다. 단, 관리규약에서 3년 이내의 범위에서 별도로 정한 기간이 있으면 그 기간을 이사의 임기로 한다.
 - 이사가 없어 사무에 지장 및 손해가 발생할 우려가 있는 경우에는 법원은 이해관계인 또는 검찰관의 청구에 의해 가이사(假理事)를 선임하여야 한다. 가이사의 선임에 관한 사건은 관리조합법인 사무소의 주 소재지를 관할하는 지방법원이 담당한다.
 - 이사가 없는 경우 또는 관리규약에서 정한 이사의 정원이 충족되지 않은 경우에는, 임기 만료 또는 사임에 의해 퇴임한 이사가 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 직무를 수행한다.
 - 이사는 관리규약 또는 집회의 결의에서 금지되지 않은 범위 내에서 특정 행위의 대리를 타인에게 위임할 수 있다(제49조의3).
- 관리조합법인의 사무는 집합건물법에서 정한 바에 의하여야 하고, 또한 모두 집회의 결의에 의한 다(제52조).
 - 집합건물법에서 정하는 관리조합법인의 사무는 1) 개별적으로 집회의 결의사항으로 정한 사항과, 2) 집합건물법에서 집회에서 정하지 못하고 관리규약으로만 정하도록 되어 있는 사항으로 나뉜다.
 - 각각의 항목은 다음과 같다.

<개별적으로 집회의 결의사항으로 정한 사항>

1. 공용부분의 변경(제17조 제1항 본문)
2. 공유에 속하는 부지, 부속시설의 변경(제21조, 제17조 제1항 본문)
3. 관리규약의 설정, 변경, 폐지(제31조 제1항 전단)
4. 관리조합의 법인화(제47조 제1항)
5. 관리조합법인의 해산(제55조 제1항 3호, 제2항)
6. 의무위반자에 대한 사용금지 등의 청구(제58조, 제59조, 제60조)
7. 대규모 일부 멸실 복구(제61조 제5항)
8. 재건축(제62조 제1항)
9. 단지의 관리규약을 정할 때 각 동의 승인(제68조 제1항 제2호)
10. 단지 내의 건물의 재건축 승인결의(제69조 제1항 및 제7항)
11. 단지 전체의 재건축 결의(제70조 제1항)
12. 공용부분 관리에 관한 사항(제18조 제1항 본문)
13. 공유에 속하는 부지, 부속시설의 관리에 관한 사항(제21조, 제18조 제1항 본문)
14. 의장의 선임(제41조)
15. 이사, 감사의 선임 및 해임(제49조 제8항, 제50조 제4항, 제25조 제1항)
16. 이사가 여러 명인 경우의 대표이사의 선임 또는 공동대표의 결정(제49조 제3항)
17. 공동이익배반행위의 정지 등의 청구(제57조 제2항 및 제4항)
18. 소규모 일부 멸실 복구(제61조 제3항)

<집합건물법에서 집회에서 정하지 못하고 관리규약으로만 정하도록 되어 있는 사항>

1. 관리규약상의 공용부분(제4조 제2항)
2. 관리규약상의 부지(제5조 제1항)
3. 공용부분의 지분 분할(제14조 제4항)
4. 공용부분 등의 부담 또는 이익 수취의 분배(제19조, 제21조)
5. 집회 소집청구권 등의 구분소유자의 의결정족수 하향 조정(제34조 제3항 및 제5항)
6. 의결권 분배(제38조)
7. 집회의 보통결의 요건(제39조 제1항)
8. 이사의 호선에 의한 대표이사의 결정(제49조 제5항 후단)
9. 해산한 관리조합법인의 잔여재산의 귀속 분배(제56조)
10. 소규모 일부 멸실에 대한 처치(61조 제4항)

- 관리조합법인은 감사를 두어야 한다(제50조)
 - 감사의 선임은 별도의 규정이 없는 한 집회의 결의에 의한다. 이 결의는 보통결의, 즉 구분소유자와 의결권의 과반수로 선임된다.
 - 감사는 이사 또는 관리조합법인의 사용인을 겸하여서는 안 된다.
 - 감사는 총 4가지의 직무를 수행한다.

1. 관리조합법인의 재산 상황을 감사
2. 이사의 업무 집행 상황을 감사
3. 재산의 상황 및 이사의 업무 집행 상황에 관해 법령 또는 관리규약에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있다고 인정되는 때에는 집회에 보고
4. 위와 같은 경우로 집회에 보고할 필요가 있을 때 집회를 소집

- 관리조합법인과 이사와의 이익이 상반되는 사항에 대하여는 감사가 관리조합법인을 대표한다(제51조).
- 관리조합법인이 성립된 때에 구분소유자는 다음과 같은 책임을 진다(제53조).
 - 관리조합법인의 재산을 가지고 채무를 완전 변제할 수 없는 경우에는 구분소유자는 전유부분 면적에 따라 채무 변제의 책임이 있다.
 - 관리조합법인의 재산에 대하여 강제집행이 있는 때에도 전유부분의 면적에 따라 책임을 진다.
 - 위의 두 경우는 구분소유자가 관리조합법인이 자력이 있고, 그 재산을 가지고 채무를 변제할 수 있다는 것을 증명한 경우에는 제외된다.
- 관리조합법인은 3가지 사유에 의해서 해산될 수 있다(제55조).
 - 해산 사유는 다음과 같다.

1. 건물(일부 공용부분을 공용해야 하는 구분소유자로 구성된 관리조합법인에서는 그 공용부분)의 전부 멸실
2. 건물의 전유부분이 없어진 경우
3. 집회의 결의

- 이 때 해산에 관한 집회의 결의는, 구분소유자와 의결권 각각 4분의 3 이상의 다수결에 의한다.
- 해산 절차는 청산 절차에 의한다(제55의3 – 제56조의 5).

(7) 의무위반자에 대한 조치

- 구분소유자 중 일부가 공동의 이익에 반하는 행위를 한 경우에는, 공동의 이익에 반하는 행위를 하지 않은 구분소유자 전원 또는 관리조합법인(구분소유자 4분의 3과 의결권 4분의 3 이상의 결의로 설립된 법인)이 구분소유자의 이익을 위해 그 공동의 이익에 반하는 행위를 정지하거나 결과를 제거, 또는 행위를 예방하기 위해 필요한 조치를 할 것을 청구할 수 있다(제57조 제1항).
 - 이와 같은 분쟁에 기초하여 소송을 제기할 경우에는 집회의 의결을 거쳐야 한다(제57조 제2항).
 - 관리자 또는 집회가 지정한 구분소유자는 집회의 의결에 의해 다른 구분소유자들 전원을 위하여 대표하여 소송을 제기할 수 있다(제57조 제3항).
- 만약 구분소유자 중 일부가 공동의 이익에 반하는 행위를 하여 구분소유자의 공동생활상 현저한 장애가 발생한 경우에는 상당기간 공동의 이익에 반하는 행위를 한 자의 전유부분 사용 금지를 청구할 수 있다.
 - 즉, 구분소유자 전원 또는 관리조합법인의 청구에 의하여 그 장애를 제거하여 공용부분의 이용 확보 기타 구분소유자의 공동생활 유지를 꾀하기 곤란한 경우에는 다른 구분소유자 전원 또는 관리조합법인은 집회의 결의에 기초하여 소송을 제기하여, 상당기간 공동의 이익에 반하는 행위를 한 자의 전유부분 사용 금지를 청구할 수 있다(제58조 제1항).
 - 이렇게 사용정지를 청구하기 위해서는 구분소유자 4분의 3 이상, 의결권 4분의 3 이상의 결의가 필요하다(제58조 제2항).
 - 이렇게 사용정지를 결의할 때에는 공동의 이익에 반하는 행위를 한 구분소유자에게 의무위반을 한 이유를 해명할 기회를 주어야 한다(제58조 제3항).
- 구분소유자의 공동의 이익에 반하는 행위로 인해 발생한 장애가 현저하고, 다른 방법으로는 그 장애를 제거할 수 없는 경우에는 구분소유자의 구분소유권 및 부지이용권의 경매를 청구할 수 있다.
 - 즉, 전유부분의 사용 정지 등의 방법으로 공동생활의 유지가 곤란한 때에는 다른 구분소유자의 전원 또는 관리조합법인은 집회의 결의에 기초하여 법원에 소송을 제기하여 공동의 이익에 반하는 행위를 한 구분소유자의 구분소유권 및 부지이용권의 경매를 청구할 수 있다(제59조 제1항).
 - 이 때 경매를 청구하기 위해서는 구분소유자 4분의 3 이상, 의결권 4분의 3 이상의 결의가 필요하다(제59조 제2항).
 - 경매의 신청은 그 판결이 확정된 날로부터 6개월이 경과하지 않으면 할 수 없다(제59조 제3항).
- 공동생활을 방해하는 자가 점유자로, 구분소유자의 공동생활을 현저하게 방해하는 경우에도 조치를 취할 수 있다.
 - 즉, 점유자의 공동생활 방해가 다른 수단으로는 그 장애를 제거하여 공동생활의 유지를 확보하기 곤란한 때에는 구분소유자 전원 또는 관리조합법인은 집회의 결의에 따라 법원에 당해 행위를 한 점유자가 점유하는 전유부분의 사용 또는 수익을 목적으로 한 계약의 해제 및 전유부분의 인도를 청구할 수 있다(제60조 제1항).
 - 이 때 인도청구, 계약 해제 등을 법원에 청구하기 위해서는 구분소유자 4분의 3 이상, 의결권 4분의 3 이상의 결의가 필요하다(제60조 제2항).
 - 청구가 인용된 때에는 판결에 기초하여 전유부분의 인도를 받는 자는 지체없이 그 전유부분을 점유하는 권원(權原)을 가진 자에게 인도하여야 한다(제60조 제3항).

3. 한국과 일본의 집합건물법제 비교

- 한국의 집합건물법과 일본의 구분소유법의 구조를 비교하면 아래의 표와 같다.

장	집합건물법(한국)	구분소유법(일본)
제1장	건물의 구분소유	건물의 구분소유
	총칙(제1절)	총칙(제1절)
	공용부분(제2절)	공용부분 등(제2절)
	대지사용권(제3절)	부지이용권(제3절)
	관리단 및 관리단의 기관(제4절)	관리자(제4절)
제2장	규약 및 집회(제5절)	규약 및 집회(제5절)
	의무위반자에 대한 조치(제6절)	의무위반자에 대한 조치(제7절)
	재건축 및 복구(제7절)	복구 및 재건축(제8절)
제2장의 2	단지	단지
제3장	집합건물분쟁조정위원회	
제3장	구분건물의 건축물대장	별칙
제4장	벌칙	

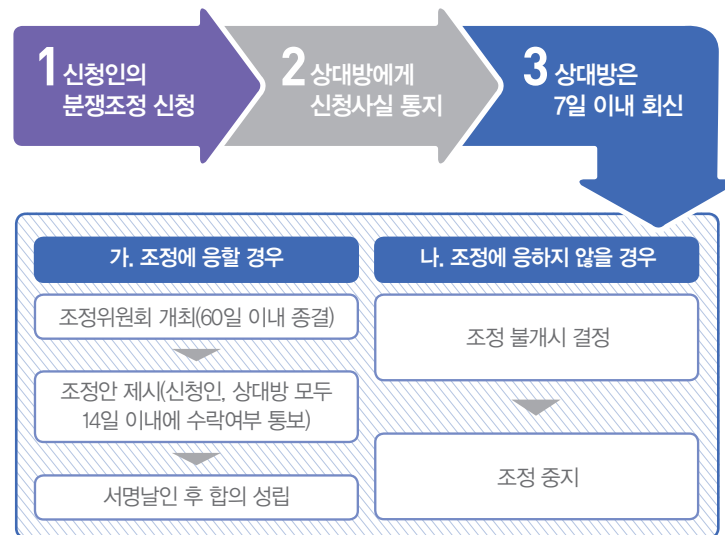
- 한국의 집합건물법과 일본의 구분소유법은 구조에서 많은 유사점을 가진다. 그러나 세부적으로는 다음과 같은 차이점이 있다.
 - 첫째, 관리조합법인의 유무이다. 한국의 집합건물법에서는 구분소유자들의 결의에 의해 법인을 만드는 제도가 존재하지 않는다. 반면에 일본의 구분소유법은 제1장 제6절에 관리조합법인 제도를 규정하고 있다.
 - 둘째, 집합건물분쟁조정위원회의 유무이다. 한국의 집합건물법은 제2장의2에 집합건물분쟁 조정위원회에 대해 규정하여 집합건물 관련 분쟁을 광역시도에 설치된 집합건물분쟁 조정위원회가 조정할 수 있도록 규정하고 있다. 반면에 일본은 이러한 분쟁조정위원회가 없어, 법원에만 분쟁 조정을 위한 소송을 제기할 수 있다.
 - 셋째, 구분건물의 건축물대장의 유무이다. 한국의 집합건물법 내에서 구분건물의 건축물대장에 관한 근거규정을 두고 있다. 반면에 일본의 구분소유법 내에는 구분건물의 건축물대장에 관한 근거규정이 없다.

| 분쟁의 내용 |

분쟁조정위원회에서 심의·조정하는 분쟁은 다음과 같습니다(법 제52조의 2).

- ① 집합건물의 하자에 관한 분쟁
- ② 관리인·관리위원의 선임·해임 또는 관리단·관리위원회의 구성·운영에 관한 분쟁
- ③ 공용부분의 보존·관리 또는 변경에 관한 분쟁
- ④ 관리비의 징수·관리 및 사용에 관한 분쟁
- ⑤ 규약의 제정·개정에 관한 분쟁
- ⑥ 재건축과 관련된 철거, 비용분담 및 구분소유권 귀속에 관한 분쟁
- ⑦ 그 밖에 대통령령으로 정한 분쟁(건물의 대지와 부속시설의 보존·관리 또는 변경에 관한 분쟁, 규약에서 정한 전유부분의 사용방법에 관한 분쟁, 관리비 외에 관리단이 얻은 수입의 징수·관리 및 사용에 관한 분쟁, 관리위탁계약 등 관리단이 체결한 계약에 관한 분쟁, 집합건물분쟁조정위원회가 분쟁의 조정이 필요하다고 인정하는 분쟁)

| 분쟁조정 절차 |



조정위원회는 신청자로부터 조정신청을 받은 뒤 바로 그 내용을 상대방에게 전달하게 되고, 통지를 받은 상대방은 7일 이내에 조정에 응할 것인지에 관한 의사를 조정위원회에 통지하여야 합니다. 조정위원회는 이 같은 절차를 60일 이내(조정위원회의 의결로 30일의 범위 내에서 한차례 연장 가능)에 마쳐야 하고, 절차를 마친 후 조정안을 작성하여 각 당사자에게 제시하여야 합니다. 당사자들은 조정안을 통지받은 날로부터 14일 이내에 수락여부를 조정위원회에 통보하여야 하는데, 당사자가 그 기간 내에 조정안에 대한 수락 여부를 통보하지 않을 경우 조정안을 수락한 것으로 보게 됩니다. 조정안을 양 당사자가 수락한 경우 위원장과 당사자의 서명날인을 통해 합의가 성립됩니다. 당사자가 조정에 응하지 않을 의사를 통지하거나 조정안을 거부한 경우 및 당사자 중 일방이 소를 제기한 경우 조정은 중지됩니다.

질문있어요!



Q 상대방이 분쟁조정안을 거부할 땐 어떡하죠?

A 분쟁조정은 소송 이전에 시간과 비용을 절약하기 위해 분쟁조정위원회가 당사자 간의 원만한 합의를 이끌어내는 갈등해결기구입니다. 분쟁조정안은 당사자들의 자기결정권을 보장하고 자유로운 합의형성을 유도하기 위해 강제성이 없기 때문에 당사자 중 한쪽이라도 거부하게 된다면 효력을 발휘할 수 없게 됩니다. 따라서 상대방이 분쟁조정안을 거부하였을 경우 그것을 강제로 받아들이게 할 수 없으며 결국 소제기를 통해 소송으로 문제를 해결하여야 할 것입니다.

알아두면 유용한 제도

서울시 집합건물 분쟁조정위원회

1. 신청방법

서울시청 1층 민원실 방문 및 우편접수,
또는 서울시 집합건물 통합정보마당(<http://openab.seoul.go.kr>)
접속하여 '집합건물 분쟁조정 신청서' 작성 후 등록



2. 내용

- 조정 당사자 : 신청인 및 상대방의 주소, 연락처
- 분쟁대상 건물의 소재지
- 조정 받고자 하는 내용
- 분쟁조정 신청사유
- 기타의견 및 증빙자료

포털사이트에서 **집합건물 통합정보마당** 검색 을 검색하여
이용하시면 편리합니다.

05. 서울시 집합건물 현황

- 국토교통부, 건축데이터 민간개방 시스템 건축물대장 정보를 이용하여 분석한 서울시의 건축물 현황은 아래와 같다.

| 참 고 |

1. 서울시 건축물 현황

(단위 : 동)

구분	2017년 10월 기준						총계 (D)=A+B+C
	일반건축물 (A)	집합건물 (B)	공동주택(12,31)				
			계 (C)	20세대 미만	20~149 세대	의무관리 대 상	
서울시	486,657	9,671	128,828	108,869	3,773	16,186	625,156
종로구	24,303	429	2,783	2,537	163	83	27,515
중구	19,779	411	1,295	1,087	39	169	21,485
용산구	22,025	437	3,496	3,043	113	340	25,958
성동구	16,871	294	2,578	1,876	68	634	19,743
광진구	20,783	152	4,646	4,295	103	248	25,581
동대문구	27,449	315	3,309	2,661	118	530	31,073
중랑구	24,338	153	4,316	3,721	149	446	28,807
성북구	32,527	249	5,191	4,195	136	860	37,967
강북구	21,591	178	5,575	5,112	130	333	27,344
도봉구	11,319	226	4,325	3,564	146	615	15,870
노원구	9,350	414	4,183	2,616	127	1,440	13,947
은평구	22,785	322	10,743	9,940	157	646	33,850
서대문구	19,672	294	4,881	4,304	130	447	24,847
마포구	20,717	503	6,015	5,196	122	697	27,235
양천구	13,150	302	6,563	5,475	192	896	20,015
강서구	16,530	508	9,218	7,960	268	990	26,256
구로구	17,262	580	5,320	4,242	327	751	23,162
금천구	12,634	313	2,851	2,471	154	226	15,798
영등포구	26,723	602	2,519	1,819	82	618	29,844
동작구	21,565	265	5,518	4,810	120	588	27,348
관악구	25,774	493	6,370	5,749	188	433	32,637
서초구	12,746	533	5,781	4,655	212	914	19,060
강남구	17,290	900	6,349	4,754	165	1,430	24,539
송파구	14,406	440	9,832	8,563	104	1,165	24,678
강동구	15,068	358	5,171	4,194	260	717	20,597

※ 국토교통부, 건축데이터 민간개방 시스템 건축물대장 정보를 이용하여 분석

- 2017년 10월 서울시 공동주택은 총 128,828동이며, 공동주택을 제외한 집합건물은 9,671동이다.
 - 공동주택 중에서 공동주택관리법이 적용되는 150세대 이상의 공동주택(공동주택관리법상의 의무관리대상 공동주택)을 제외하면 집합건물법이 적용되는 공동주택은 총 112,642동이다.

- 공동주택 중 가장 많은 세대별 유형은 20세대 미만의 소규모 공동주택이다. 20세대 미만의 소규모 공동주택은 총 108,869동으로, 서울시 집합건물(주거용) 중 약 84.5%를 차지한다.
- 공동주택이 제일 많이 분포되어 있는 기초지방자치단체는 은평구로, 총 10,743동이고, 그 중에 9,940동이 20세대 미만의 소규모 공동주택이다.

| 참 고 |

2. 서울시 집합건물 현황('17년 10월 기준)

(단위 : 동)

구분	총계	판매시설	업무시설	근린생활시설	기타
서울시	9,671	593	2,661	5,184	1,233
종로구	429	23	107	261	38
중구	411	86	110	193	22
용산구	437	10	45	349	33
성동구	294	15	53	165	61
광진구	152	11	62	68	11
동대문구	315	19	79	181	36
중랑구	153	14	34	77	28
성북구	249	9	39	171	30
강북구	178	11	17	135	15
도봉구	226	13	59	123	31
노원구	414	22	35	223	134
은평구	322	4	116	176	26
서대문구	294	20	53	214	7
마포구	503	6	162	243	92
양천구	302	12	56	171	63
강서구	508	18	231	212	47
구로구	580	37	133	296	114
금천구	313	29	70	111	103
영등포구	602	40	280	232	50
동작구	265	6	31	186	42
관악구	493	16	229	218	30
서초구	533	38	176	269	50
강남구	900	70	295	452	83
송파구	440	46	104	247	43
강동구	358	18	85	211	44

- 국토교통부, 건축데이터 민간개방 시스템 건축물대장 정보를 이용하여 분석한 서울시의 건축물 현황 중 공동주택을 제외한 집합건물의 통계는 위의 표와 같다.
 - 공동주택을 제외한 집합건물의 용도 중 가장 많이 활용되는 용도로는 근린생활시설로, 숫자는 총 5,184동이며, 약 53.6%를 차지한다.
 - 근린생활시설 다음으로는 업무시설(2,661동, 약 27.6%), 기타(1,233동, 약 12.7%), 판매시설(593동, 약 6.1%) 순으로 활용되고 있다.

2장

집합건물법 해설

01 건물의 구분소유	46
02 단지	120
02-2 집합건물 분쟁조정 위원회	121
03 구분건물의 건축물대장	127
04 벌칙	134

2장

집합건물법 해설

제1장 건물의 구분소유

제1절 총칙

제1조(건물의 구분소유)

1동의 건물 중 구조상 구분된 여러 개의 부분이 독립한 건물로서 사용될 수 있을 때에는 그 각 부분은 이 법에서 정하는 바에 따라 각각 소유권의 목적으로 할 수 있다.

(1) 구분소유의 의의

- 한 동의 건물은 일물일권주의에 따라 하나의 물건이며 하나의 소유권이 성립한다. 그러나 민법 제215조는 하나의 건물에 여러 개의 소유권이 성립할 수 있는 가능성을 인정하고 있으며, “집합 건물의 소유 및 관리에 관한 법률”(이하 “집합건물법” 또는 “법”) 제1조는 “구조상 구분된 여러 개의 부분이 독립한 건물로서 사용될 수 있을 때”에 각 부분을 하나의 물건으로 인정하여 각각 소유권의 목적으로 할 수 있음을 규정하고 있다. 이러한 소유권을 구분소유권이라고 하며, 구분소유권의 대상이 되는 건물부분을 전유부분이라고 한다. 전유부분이 되기 위해서는 구조상·이용상 독립성을 가져야 한다.

(2) 구조상 독립성

- 구조상의 독립성이란 해당 건물부분이 격벽과 바닥, 천정에 의해서 다른 건물부분과 분리되어 있다는 것을 의미한다. 격벽, 바닥, 천정은 견고한 물질에 의해서 만들어져야 하며, 쉽게 제거나 변경이 가능하다면 구조상 독립성이 인정되지 않을 수도 있다. 그러나 전유부분이 격벽에 의해서 사방이 막혀 있어야 구조상의 독립성이 인정되는 것은 아니다. 전유부분의 한 면에 격벽이 없더라도 셔터가 있고 전유부분을 특정할 수 있다면 구조상 독립성을 인정할 수 있다.

대법원 1993. 3. 9. 선고 92다41214 판결(점유방해금지)

건물의 일부분이 구분소유권의 객체가 될 수 있으려면 그 부분이 구조상으로나 이용상으로 다른 부분과 구분되는 독립성이 있어야 하는 것이고(당원 1992.4.24. 선고 92다3151 판결; 1983.6.14. 선고 81다317 판결 등 참조) 그 건물의 주택, 점포, 차고 등으로의 이용 상황 내지 이용형태에 따라 그구조상의 독립성 판단의 엄격성에 차이가 있을 수 있으나 그 구조상의 독립성은 주로 소유권의 목적이 되는 객체에 대한 물적지배의 범위를 명확히 할 필요성 때문에 요구된다고 할 것이므로 그 구조상의 구분에 의하여 구분소유권의 객체범위를 확정할 수 없는 경우에는 구조상의 독립성이 있다고 할 수 없다 할 것이다.

- 전유부분이 구조상 독립성을 갖추지 못하였다면 건축물대장에 독립한 구분건물로 등재되고 등기부상에 구분소유권의 목적으로 등기되었으며, 경매절차에서 이를 낙찰받아서 등기를 마쳤다고 하더라도 그러한 등기는 무효이며 낙찰자는 소유권을 취득할 수 없다(대법원 1999. 11. 9. 선고 99다46096 판결).
- 격벽이 제거됨으로써 구조상 독립성이 상실된다고 구분소유권이 곧바로 소멸하는 것은 아니다. 전유부분의 위치와 면적을 특정할 수 있고 경계벽의 제거가 일시적이며 복원이 용이하다면 구분소유권은 소멸하지 않으며 등기도 유효하다(대법원 1999. 6. 2. 선고 98마1438 결정).

(3) 이용상 독립성

- 이용상 독립성은 건물의 일부가 독립한 경제적 가치를 보유하기 때문에 거래상 이를 하나의 물건으로 취급해야 할 필요성이 있음을 의미한다. 따라서 비록 구조상 독립성이 인정되더라도 해당 건물부분에 출입하기 위한 출입구나 통행로를 확보할 수 없다면 이용상 독립성이 인정될 수 없으므로 구분소유권이 성립하지 않는다.

제1조의2(상가건물의 구분소유)

- ① 1동의 건물이 다음 각 호에 해당하는 방식으로 여러 개의 건물부분으로 이용상 구분된 경우에 그 건물부분(이하 "구분점포"라 한다)은 이 법에서 정하는 바에 따라 각각 소유권의 목적으로 할 수 있다.
 1. 구분점포의 용도가 「건축법」 제2조제2항제7호의 판매시설 및 같은 항 제8호의 운수 시설(집배송시설은 제외한다)일 것
 2. 1동의 건물 중 구분점포를 포함하여 제1호의 판매시설 및 운수시설(이하 "판매시설"이라 한다)의 용도에 해당하는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상일 것
 3. 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것
 4. 구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 붙일 것
- ② 제1항에 따른 경계표지 및 건물번호표지에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

【시행령】 제2조(경계표지)

- ① 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제1조의2제1항제3호에 따른 경계표지는 바닥에 너비 3센티미터 이상의 동판, 스테인리스강판, 석재 또는 그 밖에 쉽게 부식·손상 또는 마모되지 아니하는 재료로서 구분점포의 바닥재료와는 다른 재료로 설치하여야 한다.
- ② 경계표지 재료의 색은 건물바닥의 색과 명확히 구분되어야 한다.

【시행령】 제3조(건물번호표지)

- ① 법 제1조의2제1항제4호에 따른 건물번호표지는 구분점포 내 바닥의 잘 보이는 곳에 설치하여야 한다.
- ② 건물번호표지 글자의 가로규격은 5센티미터 이상, 세로규격은 10센티미터 이상이 되어야 한다.
- ③ 구분점포의 위치가 표시된 현황도를 건물 각 층 입구의 잘 보이는 곳에 견고하게 설치하여야 한다.
- ④ 건물번호표지의 재료와 색에 관하여는 제2조를 준용한다.

(1) 구분점포의 의미

- 전유부분으로 인정되기 위해서는 구조상 · 이용상 독립성이 있어야 한다. 그런데 상가의 경우에는 수익증대를 위해서 보행자에게 상가의 존재가 노출될 필요가 있으며, 경계벽은 개방성을 저해하는 요소로 작용할 수 있다. 따라서 상가의 경우에는 이용상 독립성을 중심으로 구분소유권을 인정할 필요가 있으며, 법 제1조의2는 구조상 독립성이 없는 경우에도 구분소유권이 인정될 가능성을 열어두고 있다. 이용상의 독립성만으로 구분소유권이 인정될 수 있는 건물부분을 “구분점포”라고 한다.
- 모든 경우에 구분점포가 인정되는 것은 아니고 해당 건물이 판매시설이거나 운수시설이어야 하고 면적이 1,000㎡ 이상이어야 한다(법 제1조의2 제1항 제1호, 제2호).
- 운수시설은 여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설을 말하며, 운수시설 내에서 구분점포를 인정할 필요가 있기 때문에 법 제1조의2 제1항 제1호는 판매시설 뿐만 아니라 운수시설도 포함하고 있다.

(2) 경계표지와 건물번호표지

- 이용상의 독립성이 있다면 구분점포로 인정될 수 있지만, 구분소유권의 목적이 되기 위해서는 여전히 해당 전유부분의 물적 범위가 명확히 표시될 필요가 있다. 따라서 구분점포가 되기 위해서는 경계표지와 건물번호표지를 설치해야 한다(법 제1조의2 제1항 제3호, 제4호 및 시행령 제2조, 제3조).

제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "구분소유권"이란 제1조 또는 제1조의2에 규정된 건물부분[제3조제2항 및 제3항에 따라 공용부분(共用部分)으로 된 것은 제외한다]을 목적으로 하는 소유권을 말한다.
2. "구분소유자"란 구분소유권을 가지는 자를 말한다.
3. "전유부분"〔專有部分〕이란 구분소유권의 목적인 건물부분을 말한다.
4. "공용부분"이란 전유부분 외의 건물부분, 전유부분에 속하지 아니하는 건물의 부속물 및 제3조제2항 및 제3항에 따라 공용부분으로 된 부속의 건물을 말한다.
5. "건물의 대지"란 전유부분이 속하는 1동의 건물이 있는 토지 및 제4조에 따라 건물의 대지로 된 토지를 말한다.
6. "대지사용권"이란 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리를 말한다.

1. 대법원 2000. 11. 16. 선고 98다 45652, 45669 전원합의체 판결, 이 판결과 동일한 취지의 판결에는 대법원 2006. 3. 10. 선고 2004다742 판결이 있다. 이 판결은 대법원 2001. 1. 30. 선고 2000다 10741 판결을 참조하도록 하고 있다. 이 전원합의체 판결이 있기 전에는 단순히 대지지분에 대한 소유권이전등기청구권을 갖고 있다고 해서 그것이 대지사용권에 해당하지 않는다고 보았다. 따라서 전유부분을 경락받은 매수인에 대해서 대지지분을 갖고 있는 자는 건물의 철거를 청구할 수 있기 때문에 시가에 따른 전유부분의 매수를 청구할 수 있다고 판단하였다(대법원 1996. 12. 20. 선고 96다 14661 판결).

(1) 구분소유권

- 구조상 · 이용상 독립성이 있는 건물부분을 목적으로 하는 소유권을 구분소유권이라고 한다. 다만 구조상 · 이용상 독립성이 있더라도 규약으로 이를 공용부분으로 정할 수도 있고, 구분소유자가 전유부분 전부를 소유하는 경우에는 공정증서에 의해서 공용부분으로 할 수 있다(법 제3조 제2항, 제3항). 이 경우에 구조상 · 이용상 독립성이 있는 건물부분은 전유부분이 아니라 공용부분이 될 수 있다.

(2) 구분소유자

- 구분소유자란 구분소유권을 가지는 자를 말한다. 공동주택관리법에서는 “입주자”란 표현을 사용하고 있는데, 입주자는 구분소유자보다 좀 더 넓은 개념이다.
– 공동주택의 입주자 = 구분소유자 + 구분소유자를 대리하는 배우자 및 직계존비속(공동주택관리법 제2조 제5호)

(3) 전유부분

- 전유부분은 구분소유권의 목적이 되는 건물부분, 즉 구조상 · 이용상 독립성이 있으면서 규약이나 공정증서로 공용부분으로 정해지지 않는 건물부분을 말한다.

(4) 공용부분

- 공용부분이란 전유부분 이외의 건물부분을 말한다. 전유부분에 속하지 않는 배관 등 부속물도 공용부분에 해당한다. 그리고 구조상 · 이용상 독립성이 있는 건물부분도 규약이나 공정증서에 의해서 공용부분이 될 수 있다. 공용부분의 정의 및 전유부분과 공용부분의 구분에 대해서는 법 제3조를 참조.

(5) 건물의 대지

- 집합건물이 있는 토지를 “건물의 대지”라고 한다. 1필지 위에 집합건물이 있으면 그 1필지가 “건물의 대지”가 된다. 여러 필지 위에 집합건물이 걸쳐 있으면 모든 필지가 “건물의 대지”가 된다. 집합건물이 있는 대지가 아니더라도 집합건물과 하나로 관리되거나 사용되는 토지도 대지(규약 대지)가 될 수 있다.

(6) 대지사용권

- 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위해서 대지에 대해서 갖고 있는 권리를 대지사용권이라고 한다. 통상적으로 대지사용권은 대지에 대한 소유권인 경우가 일반적이다. 예를 들어 A, B, C, D 네 명의 구분소유자가 있는 집합건물의 대지를 각각 1/4의 지분으로 공유하는 경우에 그 공유지분이 대지사용권이 된다.
- 대지사용권은 통상 소유권이지만 지상권, 전세권, 임차권도 대지사용권이 될 수 있다. 대지에 대해서 아무런 권리를 갖지 못한 전유부분의 매수인이 매매계약에 따라서 대지를 점유 · 사용할 수 있는 점유사용권도 대지사용권이 될 수 있다. 즉 전유부분의 매수인이 매매계약에 기초하여 대지를 점유, 사용할 권리는 단순한 점유권이 아닌 대지사용권에 해당한다.¹⁾
- 대지권은 집합건물법 상의 용어는 아니고 부동산등기법에서 사용되는 용어이다. 부동산등기법에서는 대지사용권 중에서 건물과 분리하여 처분할 수 없는 것을 대지권이라고 정의하고 있다(부동산등기법 제40조 제3항).

- 구분소유자들의 대지사용권은 동일한 권리이어야 하는가? 토지의 일부에 대해서 임차권이 성립한 경우가 아니라면 하나의 토지 위에 임차권과 소유권이 동시에 성립할 수는 없다. 따라서 일부의 구분소유자들은 임차권을 갖고 있고 나머지 구분소유자는 소유권을 갖고 있는 경우는 생각할 수 없다. 마찬가지로 일부의 구분소유자가 임차권을 갖고 있고 나머지 구분소유자가 지상권을 갖고 있는 경우도 생각할 수 없다. 그러나 대지에 대해서 공유지분을 갖고 있지 못한 구분소유자가 그 대지의 지분권자에게 사용료를 지급하고 전유부분을 소유하는 경우에 그러한 계약상의 권리가 대지사용권이 될 수도 있다.

제2조의2(다른 법률과의 관계)

집합주택의 관리 방법과 기준, 하자담보책임에 관한 「주택법」 및 「공동주택관리법」의 특별한 규정은 이 법에 저촉되어 구분소유자의 기본적인 권리를 해치지 아니하는 범위에서 효력이 있다.

(1) 법 제2조의2가 신설된 연혁

- 본 조는 아파트 또는 공동주택이라고 부르는 집합주택에 관한 공동주택관리법과 집합건물법의 관계를 정하고 있는 규정이다. 이 규정은 2012년에 신설된 규정이다.
- 그 전에는 이와 유사한 내용이 부칙에 규정되어 있었다. 2005년 집합건물법이 개정되기 이전에는 부칙 〈법률 제3725호, 1984.4.10〉 제6조에서 공동주택의 관리방법과 기준에 대해서는 주택건설촉진법(현 공동주택관리법)이 구분소유자의 기본적인 권리를 해치지 않는 범위 내에서 적용된다고 규정하고 있었다.
- 그런데 2005년에 하자담보책임에 관한 주택법의 규정이 개정되면서 이 부칙도 개정되어 공동주택의 관리방법과 기준에 대해서는 여전히 구분소유자의 권리를 해치지 않는 범위 내에서 주택법이 적용되지만, 공동주택의 담보책임 및 하자보수에 대해서는 주택법 제46조의 규정이 우선적으로 적용되었다.
- 공동주택도 집합건물이기 때문에 하자담보책임기간에 대해서는 집합건물법상의 10년이 적용되어야 한다는 2003년의 대법원 판결이 공동주택의 하자담보책임에 있어서 상당한 논란을 야기했다. 당시의 주택법령은 하자의 종류에 따라서 1년, 2년, 3년 등 단기의 하자담보책임기간을 규정하고 있는 2003년의 대법원 판결에 의해서 주택법령의 규정이 무의미하게 되었기 때문이었다.
- 이러한 비판을 고려하여 2005년 집합건물법 부칙 제6조를 개정하여 하자담보책임에 대해서는 주택법이 우선 적용된다고 규정하였다. 하지만 이러한 부칙의 개정은 문제를 해결하는 것이 아니라 문제를 더욱 복잡하게 만들었다. 주택법령의 하자담보책임에 관한 규정은 하자의 보수에 대해서만 규정하고 손해배상이나 계약의 해지에 대해서는 규정하고 있지 않았으며, 하자발생기간²이라는 표현을 사용했기 때문이었다.
- 이 문제를 해결하기 위해서 2013년 개정된 집합건물법은 하자담보책임에 관한 제9조의2를 신설하면서 구분소유의 권리와 관련하여 공동주택의 하자에 대해서도 원칙적으로 집합건물법이 우선적으로 적용됨을 분명히 하였다.

2. 하자는 발생하는 것이 아니라 발견되는 것이다. 그리고 하자가 언제 발견되는가 하는 점은 원칙적으로 하자로 인한 담보책임의 기간에 영향을 주지 않는다.

(2) 구분소유자의 기본권적인 권리

- 관리방법이나 하자담보책임에 있어서 공동주택관리법의 내용이 구분소유자의 기본적인 권리를 침해하는 경우는 없기 때문에 원칙적으로 공동주택의 관리나 하자담보책임에 있어서 주택법이나 공동주택관리법은 효력이 있다. 따라서 법 제2조의2는 공동주택관리법을 적용함에 있어서 집합건물법에서 보장하고 있는 구분소유자의 구분소유권을 침해하지 않아야 한다는 의미가 더 크다.
- 다만 공동주택의 구분소유자는 공동주택관리법에 따른 권리를 주장할 수 있을 뿐만 아니라 집합건물법에 따른 권리를 주장할 수 있다. 예를 들어 공동주택관리법은 시공자의 하자보수의무를 규정하고 있지만(공동주택관리법 제36조), 손해배상책임은 규정하고 있지 않다. 하지만 집합건물법은 시공자의 손해배상책임에 대해서 규정하고 있다(법 제9조 제1항). 따라서 구분소유자는 공동주택관리법에 따라서는 시공자에게 손해배상을 청구할 수 없지만, 집합건물법에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

제3조(공용부분)

- ① 여러 개의 전유부분으로 통하는 복도, 계단, 그 밖에 구조상 구분소유자 전원 또는 일부의 공용(共用)에 제공되는 건물부분은 구분소유권의 목적으로 할 수 없다.
- ② 제1조 또는 제1조의2에 규정된 건물부분과 부속의 건물은 규약으로써 공용부분으로 정할 수 있다.
- ③ 제1조 또는 제1조의2에 규정된 건물부분의 전부 또는 부속건물을 소유하는 자는 공정증서(公正證書)로써 제2항의 규약에 상응하는 것을 정할 수 있다.
- ④ 제2항과 제3항의 경우에는 공용부분이라는 취지를 등기하여야 한다.

(1) 법정공용부분 또는 당연공용부분

- 공용부분은 법정공용부분과 규약공용부분으로 구분된다. 법정공용부분은 본질적으로 모든 구분소유자의 이용을 전제로 하는 건물의 특정한 부분을 말한다. 현관, 복도, 계단, 외벽, 옥상, 지붕이 법정공용부분에 해당한다(제1항). 법정공용부분은 당연공용부분이라고도 부른다.
- 건물의 부속물도 모든 구분소유자의 공용에 제공되거나 건물에 필수적이라면 법정공용부분에 해당한다. 건물의 배관이나 소방시설 등이 법정공용부분에 해당한다. 특히 하수관(下水管) 또는 배수관(排水管), 우수관(雨水管), 오수관(汚水管) 등의 배관은 공용부분이므로 배관의 결함으로 인한 손해는 공용부분의 하자로 인한 손해이므로 공용부분의 관리책임이 있는 구분소유자 또는 관리단은 배관의 결함으로 인한 손해에 대해서 배상책임을 지게 된다.
- 구조상 공용부분은 등기능력이 없다. 즉 등기부에 기재되지 않는다. 그리고 구분소유권의 목적이 될 수 없으며, 구분소유자가 공유하게 된다.

(2) 규약공용부분

- 구조상 구분되어 독립한 건물로서 사용될 수 있는 건물부분도 구분소유자 전원 또는 일부를 위해서 사용될 필요성이 있는 경우에는 규약에 의해서 이를 공용부분으로 만들 수 있다. 부속의

건물도 이를 공용부분으로 만들 수 있다. 집합건물법 제1조의2의 구분점포도 공용부분으로 만들 수 있다. 이렇게 규약에 의한 공용부분을 규약공용부분이라고 한다. 그런데 규약에 의해서 공용 부분이 되기 위해서는 해당 건물부부나 부속건물을 구분소유자들이 공유하고 있거나 해당 건물부분을 소유하는 자의 동의를 얻어야 한다. 다른 사람이 소유하는 전유부분이나 부속건물을 구분소유자들이 규약에 의해서 일방적으로 공용부분으로 만들 수는 없기 때문이다.

- 규약이란 관리단의 기본질서를 정한 규범이기 때문에 집합건물의 구분소유자가 1명인 경우에는 규약을 제정할 수 없다. 그러나 구분소유자가 자신의 전유부분을 처분하여 구분소유관계가 성립하기 전이라도 규약공용부분을 미리 설정해 둘 수 있는 가능성을 인정할 필요가 있다. 따라서 이 경우에는 공정증서에 의해서 규약공용부분을 설정할 수 있다.
- 공정증서란 법률행위나 그 밖에 사권(私權)에 관한 사실에 대해서 공증인이 작성하는 문서를 의미한다. 규약공용부분 이외에도 규약대지를 정할 때 구분소유자가 1명이면 공정증서로 규약에 상응하는 것을 정하도록 규정하고 있다(법 제4조제2항 참조).

(3) 공용부분이라는 취지의 등기

- 공용부분이 되면 그 전유부분과 공용부분에 대한 지분은 분리할 수 없게 된다. 구조상공용부분은 등기가 되지 않으므로 처분 자체가 불가능하다. 그런데 규약공용부분도 전유부분과 분리해서 독자적으로 처분할 수는 없다. 따라서 제3자는 규약공용부분에 대해서만 권리를 취득할 수 없는데, 이렇게 되면 제3자가 예상하지 못한 손해를 입을 수 있다.
- 제3자가 예측하지 못한 손해를 입지 않도록 법 제3조 제4항은 규약공용부분으로 만들 건물부분이 전유부분에 해당한다면 공용부분인 취지를 등기하도록 규정하고 있다. 이 경우에 등기는 해당 전유부분의 소유자가 신청해야 한다(부동산등기법 제47조제1항). 만약에 공용부분으로 한다는 규약이 폐지되면 해당 공용부분의 소유권을 취득하게 될 자가 소유권보존등기를 신청해야 한다(부동산등기법 제47조 제2항).
- 공용부분인 취지의 등기를 하지 않으면 규약공용부분임을 제3자에게 주장할 수 없다. 규약공용부분이라는 등기를 하게 되면 해당 전유부분의 표제부에 규약공용부분이라는 취지가 기재되고, 갑구관과 을구관의 권리에 관한 등기는 말소된다(부동산등기규칙 제104조 제3항). 규약공용부분으로 등기하기 위해서는 당연히 그러한 내용을 정하는 규약이나 공정증서를 첨부해서 등기를 신청해야 한다(부동산등기규칙 제104조 제1항).

제4조(규약에 따른 건물의 대지)

- ① 통로, 주차장, 정원, 부속건물의 대지, 그 밖에 전유부분이 속하는 1동의 건물 및 그 건물이 있는 토지와 하나로 관리되거나 사용되는 토지는 규약으로써 건물의 대지로 할 수 있다.
- ② 제1항의 경우에는 제3조제3항을 준용한다.
- ③ 건물이 있는 토지가 건물이 일부 멸실함에 따라 건물이 있는 토지가 아닌 토지로 된 경우에는 그 토지는 제1항에 따라 규약으로써 건물의 대지로 정한 것으로 본다. 건물이 있는 토지의 일부가 분할로 인하여 건물이 있는 토지가 아닌 토지로 된 경우에도 같다.

- 집합건물의 대지도 공용부분과 마찬가지로 당면대지와 규약대지로 구분된다. 당면대지는 법 제2조 제5호에 규정되어 있다.
- 당면대지가 아니더라도 집합건물과 함께 관리될 필요가 있는 대지는 규약에 의해서 집합건물의 대지로 만들 수 있다. 규약대지로 된다면 구분소유자들이 규약대지에 대해서 갖는 권리는 법 제20조의 대지사용권이 된다. 따라서 전유부분과 분리해서 처분할 수도 없고, 전유부분이 양도되면 대지사용권도 함께 양도된다. 집합건물을 1인이 소유한 경우에는 규약을 제정할 수 없으므로 공정증서에 의해서 규약대지로 정할 수 있다(법 제4조 제3항).
- 다만 당면대지의 등기부에 해당 토지가 집합건물의 대지라는 취지를 등기하지 않으면 전유부분과 분리하여 당면대지에 대해서만 소유권이나 저당권을 취득한 선의의 제3자에게 대항할 수 없다(법 제20조 제3항).

제5조(구분소유자의 권리·의무 등)

- ① 구분소유자는 건물의 보존에 해로운 행위나 그 밖에 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 공동의 이익에 어긋나는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ② 전유부분이 주거의 용도로 분양된 것인 경우에는 구분소유자는 정당한 사유 없이 그 부분을 주거 외의 용도로 사용하거나 그 내부 벽을 철거하거나 파손하여 증축·개축하는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ③ 구분소유자는 그 전유부분이나 공용부분을 보존하거나 개량하기 위하여 필요한 범위에서 다른 구분소유자의 전유부분 또는 자기의 공유(共有)에 속하지 아니하는 공용부분의 사용을 청구할 수 있다. 이 경우 다른 구분소유자가 손해를 입었을 때에는 보상하여야 한다.
- ④ 전유부분을 점유하는 자로서 구분소유자가 아닌 재(在)하 "점유자"라 한다)에 대하여는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

(1) 공동의 이익에 어긋나는 행위의 의미

- 구분소유자의 공동의 이익에 어긋나는 행위는 여러 요소를 고려하여 사안마다 구체적으로 판단해야 한다.
- 외벽이나 복도와 같은 공용부분을 배타적으로 사용하는 행위도 구분소유자의 공동의 이익에 어긋나는 행위에 해당하며(대법원 2011다12163 판결), 이 경우에 원상회복을 청구하는 행위가 보존행위에 해당한다면 관리단이 또는 각 구분소유자는 원상회복을 청구할 수 있다.

(2) 용도변경

- 사무실 용도의 집합건물에서 독서실을 개설하여 건물의 개폐시간, 승강기 운행시간, 냉난방가동 시간 연장, 화재나 도난발생의 위험 등이 발생한다면 전유부분에 독서실을 개설하는 것이 공동의 이익에 반하는 행위가 될 수 있다(대법원 86다카2478 판결).
- 그러나 구분소유자가 단독으로 전유부분의 용도변경을 하는 것이 당연히 구분소유자의 공동의 이익에 반하는 행위가 되는 것은 아니다(대법원 2005두17201 판결).
- 용도변경이 공용부분의 변경에 해당하는 경우에 대해서는 제15조 해설 참조.

(3) 내부벽의 철거나 파손

- 제2항에서는 공동주택의 내부벽을 철거하거나 파손하지 못하도록 규정하고 있다. 제2항은 제1항의 행위를 예시한 것으로 볼 수 있다. 이와 관련하여 공동주택관리법 제35조 제1항은 공동주택을 파손하거나 훼손하거나 시설의 전부 또는 일부를 철거하기 위해서는 시장, 군수, 구청장의 허가를 받도록 규정하고 있다. 공동주택관리법 시행령 제35조 제1항에 따른 [별표3]에서는 비내력벽을 철거하는 경우에는 구조안전에 이상이 없다고 시장, 군수, 구청장이 인정하고 입주자나 사용자의 1/2 이상의 동의를 얻도록 규정하고 있다. 내력벽은 당연히 철거하거나 훼손할 수 없다.
- 공동주택 이외의 경우에도 공용부분인 내부벽을 철거하거나 훼손한다면 그러한 행위는 구분소유자의 공동의 이익에 반하는 행위가 된다. 또한 구분소유자가 공유하는 공용부분에 대한 침해에도 해당한다. 따라서 관리단이나 구분소유자는 보존행위로서 원상회복을 청구할 수 있다.

(4) 공동의 이익에 반하는 행위에 대한 제재

- 법 제5조 제1항에서 규정하는 공동의 이익에 반하는 행위를 한 경우에는 그 행위의 정지나 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있고, 전유부분의 사용을 금지하거나 그 위반행위의 정도가 중한 경우에는 경매를 청구할 수도 있다. 이에 대해서는 법 제43조에서 제46조의 규정 참조.

(5) 구분소유자의 수인의무(受認義務)

- 집합건물에서는 전유부분이 서로 인접해 있기 때문에 전유부분이나 공용부분을 보존하거나 개량하기 위해서 다른 사람의 전유부분이나 일부공용부분을 사용해야 하는 경우가 있다. 이를 위해서 해당 전유부분의 사용을 청구할 수 있으며 그 전유부분의 구분소유자는 이를 허용해 주어야 한다. 만약 허용해 주지 않는다면 법원에 승낙을 해 달라는 취지의 소송을 제기할 수 있으며 법원의 판결로서 승낙에 갈음할 수 있다. 다만 이러한 사용으로 인해서 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상해 주어야 한다.

(6) 임차인의 권리와 의무

- 전유부분의 임차인도 공동의 이익에 반하는 행위를 하지 않아야 할 의무를 부담하고 타인의 전유부분이나 일부공용부분을 이용할 수 있는 권리를 갖는다(제4항).

제6조(건물의 설치·보존상의 흠 추정)

전유부분이 속하는 1동의 건물의 설치 또는 보존의 흠으로 인하여 다른 자에게 손해를 입힌 경우에는 그 흠은 공용부분에 존재하는 것으로 추정한다.

- 집합건물법 제6조는 공작물책임에 대해서 규정하고 있는 민법 제758조 제1항과 연관되어 있다.

제758조(공작물등의 점유자, 소유자의 책임)

① 공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 공작물점유자가 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 점유자가 손해의 방지에 필요한 주의를 해태하지 아니한 때에는 그 소유자가 손해를 배상할 책임이 있다.

- 민법 제758조에 따라 전유부분의 설치 또는 보존의 하자로 인해서 타인에게 손해가 발생하였다면 해당 전유부분의 점유자나 구분소유자가 손해배상의 책임이 있다. 그러나 공용부분의 하자로 인해서 손해가 발생하였다면 관리단이나 모든 구분소유자가 손해배상의 책임을 지게 된다.
- 하자가 전유부분에 존재하는지 공용부분에 존재하는지 불분명하다면 그 하자는 공용부분에 존재하는 것으로 추정된다. 따라서 공용부분을 공유하면서 점유하고 있는 전체 구분소유자들이 그 하자로 인한 손해를 배상해야 한다.
- 예를 들어 건물의 결함으로 인해서 누수가 발생하였고 그로 인해서 구분소유자, 임차인 또는 제3자에게 손해가 발생한 경우에 그 누수는 공용부분에 있는 것으로 추정되고 구분소유자 전원이 그 손해를 배상해야 한다.
- 이 규정은 추정규정이다. 따라서 구분소유자들이 집합건물의 설치 또는 보존의 하자가 전유부분에 존재하였다는 점을 입증한다면 해당 전유부분의 점유자 또는 구분소유자가 하자로 인한 손해의 배상책임을 부담하게 된다.

제7조(구분소유권 매도청구권)

대지사용권을 가지지 아니한 구분소유자가 있을 때에는 그 전유부분의 철거를 청구할 권리를 가진 자는 그 구분소유자에 대하여 구분소유권을 시가(時價)로 매도할 것을 청구할 수 있다.

- 집합건물법 제20조에 의해서 전유부분의 소유권과 대지사용권은 일체화되어 있지만 다음과 같은 이유에서 분리될 수 있다.
 - 첫째, 규약이나 공정증서에 의해서 대지사용권을 전유부분과 분리하여 처분할 수 있다(법 제20조 제2항 단서, 제3항).
 - 둘째, 대지사용권을 전유부분과 분리하여 처분할 수 없지만 대지권의 등기가 되어 있지 않았기 때문에 제3자가 대지사용권임을 알지 못하였다면 대지에 대한 권리를 취득할 수 있다.
 - 셋째, 지상권이나 임차권이 대지사용권이었는데, 차임의 연체 등을 이유로 지상권이나 임차권이 소멸할 수 있다.
- 이와 같은 경우에 대지에 대해서 소유권을 갖고 있는 자는 대지사용권을 갖고 있지 못한 구분소유자를 상대로 전유부분의 철거를 청구할 수 있다.

대법원 2011. 9. 8. 선고 2010다15158 판결

집합건물 부지의 소유자가 대지사용권을 갖지 아니한 구분소유자에 대하여 철거를 구하는 것이 당연히 권리남용에 해당한다고 볼 수 없고, 피고가 구분소유한 전유부분만의 철거가 사실상 불가능하다고 하더라도 이는 집행개시의 장애요건에 불과할 뿐이어서 원고의 철거청구를 기각할 사유에 해당하지 아니하므로, 이를 구할 소의 이익이 없다고 볼 수 없다.

- 전유부분을 철거하는 것이 사실상 불가능하다고 하지만 실무상으로는 전유부분 내부의 시설을 철거하는 경우도 있다. 하지만 철거가 바람직하지 않을 수도 있기 때문에 집합건물법 제7조는 철거를 청구하지 않고 해당 전유부분을 시가로 매도할 것을 청구할 수 있다. 대지에 대해서 소유권을 갖고 있는 자가 매도를 청구하게 되면 대지사용권을 갖고 있지 못한 구분소유자와 대지사용권에 대해서 매매계약이 성립하게 된다. 즉 매도청구권은 형성권이며, 매도청구권의 행사에 의해서 매매계약이 성립하게 된다.
- 대지사용권을 갖고 있지 않은 구분소유자에게 철거를 청구하기 위해서 먼저 매수청구권을 행사할 필요는 없다. 즉 매수청구권을 행사하지 않고 곧바로 철거를 청구할 수도 있다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다23125 판결).

제8조(대지공유자의 분할청구 금지)

대지 위에 구분소유권의 목적인 건물이 속하는 1동의 건물이 있을 때에는 그 대지의 공유자는 그 건물 사용에 필요한 범위의 대지에 대하여는 분할을 청구하지 못한다.

- 집합건물이 공유지 위에 있다면 그 대지의 공유자는 대지의 분할을 청구하지 못한다. 이 규정은 공유물분할을 제한하는 규정이다. 대지의 분할을 제한함으로써 집합건물의 존립의 기초를 확보하기 위한 규정이다. 대지라고 해서 분할이 완전히 금지되지 않으며 건물의 사용에 필요한 범위의 대지에 대해서만 분할을 청구하지 못한다. “건물의 사용에 필요한 범위”의 의미에 대해서는 아래의 판결 참조.

대법원 2007. 12. 27. 선고 2005다66374 판결

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률(이하 '집합건물법'이라고 함) 제8조는 “대지 위에 구분소유권의 목적인 건물이 속하는 1동의 건물이 있을 때에는 그 대지의 공유자는 그 건물의 사용에 필요한 범위 내의 대지에 대하여는 분할을 청구하지 못한다”라고 규정하고 있고, 그 입법 취지는 1동의 건물로서 개개의 구성부분이 독립한 구분소유권의 대상이 되는 집합건물의 존립 기초를 확보하려는 데 있는바, 집합건물의 대지는 그 지상의

구분소유권과 일체성 내지 불가분성을 가지는데 일반의 공유와 같이 공유지분권에 기한 공유물 분할을 인정한다면 그 집합건물의 대지사용관계는 파탄에 이르게 되므로 집합건물의 공동생활관계의 보호를 위하여 분할청구가 금지된다.

따라서 집합건물 대지의 공유자가 분할을 청구하는 부분이 집합건물법 제8조 소정의 ‘건물의 사용에 필요한 범위 내의 대지’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 위 제8조의 입법 취지가 우선 고려되어야 하고, 나아가 집합건물법상 ‘건물의 대지’에 관한 정의(같은 법 제2조 제5호, 제3조 제3항, 제4조 참조), 그리고 분할청구 부분 및 집합건물, 전체 대지와와의 상호 이용관계 등이 유기적으로 함께 고려될 수 있을 것이다. 한편, ‘건물의 사용’이라는 개념과 관련하여, 집합건물과 분할청구 토지 부분 및 전체 대지 등의 분할청구 당시 현황은 물론 이들의 과거 이용관계와 장래 예상되는 상호관계, 또한 대지의 분할이 이루어질 경우 집합건물의 사용자들이나 그 분할된 토지 부분 및 나머지 토지 부분 등에 미치는 영향, 그 분할이 향후 전체 대지의 이용가치 내지 경제적 가치에 미치는 효과 등도 그 판단 기준이 될 수 있다고 본다.

- 집합건물법 제8조에 해당하더라도 공동주택의 경우에 복리시설이 근린생활시설이나 주민공동시설에 해당하지 않는다면, 요건을 갖춘 경우에 공유토지분할에 관한 특례법 제3조 제2항에 의해서 복리시설의 소유자는 대지의 분할을 청구할 수 있다.

제9조(담보책임)

- ① 제1조 또는 제1조의2의 건물을 건축하여 분양한 자(이하 "분양자"라 한다)와 분양자와의 계약에 따라 건물을 건축한 자로서 대통령령으로 정하는 자(이하 "시공자"라 한다)는 구분소유자에 대하여 담보책임을 진다. 이 경우 그 담보책임에 관하여는 「민법」 제667조 및 제668조를 준용한다.
- ② 제1항에도 불구하고 시공자가 분양자에게 부담하는 담보책임에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 시공자는 그 법률에서 정하는 담보책임의 범위에서 구분소유자에게 제1항의 담보책임을 진다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 시공자의 담보책임 중 「민법」 제667조제2항에 따른 손해배상 책임은 분양자에게 회생절차개시 신청, 파산 신청, 해산, 무자력(無資力) 또는 그 밖에 이에 준하는 사유가 있는 경우에만 지며, 시공자가 이미 분양자에게 손해배상을 한 경우에는 그 범위에서 구분소유자에 대한 책임을 면(免)한다.
- ④ 분양자와 시공자의 담보책임에 관하여 이 법과 「민법」에 규정된 것보다 매수인에게 불리한 특약은 효력이 없다.

[시행령] 제4조(시공자의 범위)

법 제9조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 건물의 전부 또는 일부를 시공하여 완성한 자
2. 제1호의 자로부터 건물의 시공을 일괄 도급받은 자(제1호의 자가 담보책임을 질 수 없는 경우로 한정한다)

(1) 집합건물의 하자담보책임

- 집합건물법 제9조는 분양된 집합건물의 하자담보책임에 대해서 규정하고 있다. 원칙적으로 분양계약은 매매계약이다. 따라서 분양된 집합건물의 하자에 대해서는 민법 제580조가 적용된다. 하지만 집합건물법은 분양자와 시공자로 하여금 견고한 건물을 짓도록 유도하고 부실하게 건축된 집합건물의 구분소유자를 보호하기 위해서 분양자의 하자담보책임에 관하여 민법상 도급인의 담보책임에 관한 규정을 준용하고 있다(대법원 2007다83908 판결 참조). 이러한 분양자와 시공자의 책임은 분양계약에 따른 책임이 아니라 법에서 특별히 정하고 있는 책임이기 때문에 분양계약의 당사자가 아닌 구분소유자도 집합건물의 하자로 인한 구제수단을 행사할 수 있다.
- 하자에는 주관적 하자와 객관적 하자가 있다.
 - 주관적 하자는 분양계약에서 예정한 품질이나 성능을 갖추지 못한 하자를 말한다. 신문광고나 모델하우스를 이용한 견본매매의 경우에 광고의 실제로 공급된 전유부분이 광고나 모델하우스와 다르다면 하자가 인정될 수 있다.
 - 객관적 하자는 통상적으로 건물이 갖추어야 하는 품질이나 성능을 갖추지 못한 하자를 말한다.
 - 집합건물법에서 말하는 하자는 객관적인 하자와 주관적인 하자를 포함한다. 하지만 시공자가 부담하는 담보책임에 있어서는 주관적인 하자는 제외된다고 보아야 한다. 분양계약에서 분양자와 수분양자의 합의한 내용에 대해서 객관적으로 하자가 없는 부분에 대해서도 시공자에게 책임을 부담하도록 할 수는 없기 때문이다.
- 오시공이나 미시공 또는 사용검사나 사용승인 이전에 발생한 하자도 법 제9조에서 말하는 하자에 해당한다. 물건이 갖추어야 할 통상적인 품질이나 성능을 갖추지 못하면 하자가 인정되며, 그 하자가 사용검사나 사용승인 이후에 발생하였다는 점이나 설계도와 달리 시공되었거나 설계도에 따른 시공이 없었던 경우라고 해서 달리 취급되지 않는다.

(2) 담보책임의 당사자

- 법 제9조에서 말하는 분양자는 집합건물을 분양하는 시행사를 의미한다. 시공자는 분양자와 도급계약을 체결하고 실제로 시공하는 자를 의미한다. 분양자와 분양계약을 체결한 수분양자를 매수인이라고 부른다(법 제9조 제4항). 매수인으로부터 전유부분을 양수한 구분소유자는 법 제9조 제4항에서 말하는 매수인은 아니다.
- 하자로 인한 구제수단을 행사할 수 있는 자는 구분소유자이다. 집합건물법 제9조의 담보책임은 구분소유자를 보호하기 위해서 특별히 인정된 책임이기 때문에 분양계약의 당사자가 아닌 구분소유자도 하자에 대한 보수청구나 손해배상청구를 할 수 있다.

- 따라서 수분양자가 전유부분을 양도하면 양수인에게 하자로 인한 손해배상청구권도 귀속된다. 다만 수분양자가 손해배상청구권을 자신에게 유보하고 전유부분을 양도하는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 기존의 수분양자에게 손해배상청구권이 귀속된다(대법원 2016. 7. 22. 선고 2013다95070 판결 참조).
- 하자담보책임을 부담하는 주체는 원칙적으로 집합건물을 분양한 분양자(시행사)이다. 시행사와 도급계약을 체결하고 실제로 시공하는 시공자도 담보책임을 부담한다.
- 하자보수청구에 있어서는 시행자와 시공자의 책임이 동일하다. 그러나 손해배상청구에 있어서는 분양자가 손해배상책임을 이행할 수 없는 경우(예를 들어 분양자가 파산하거나 무자력이거나 회생절차에 들어간 경우 등)에만 책임을 지게 된다. 그리고 시공자가 분양자에게 건물의 하자에 대한 손해배상을 이행한 경우에는 그 범위 내에서 구분소유자에 대한 손해배상책임을 면하게 된다(제3항).

(3) 담보책임의 내용

- 담보책임의 내용에 대해서 집합건물법은 직접적인 규정을 두고 있지 않고 민법 제667조와 제668조를 준용하고 있다.
- 민법 제667조는 하자보수청구권과 손해배상청구권에 대해서 규정하고 있다. 이 규정에 따르면 구분소유자는 시행자나 시공사에게 원칙적으로 하자의 보수를 청구할 수 있다. 그러나 하자의 보수에 과다한 비용이 요구되거나, 하자가 중요하지 않은 경우에는 하자의 보수를 청구할 수는 없고 손해배상만을 청구할 수 있다.
- 하자의 보수에 과다한 비용이 요구되어 하자보수를 청구할 수 없다면 하자를 보수하기 위한 손해배상은 청구할 수 없고 하자로 인해서 가치가 감소한 부분에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.
- 민법 제668조는 계약해제에 대해서 규정하고 있다. 그러나 집합건물법 제9조의 담보책임은 분양계약의 당사자가 아닌 구분소유자도 추궁할 수 있으며, 민법 제668조 단서에는 건물의 경우에는 계약을 해제할 수 없다고 규정하고 있기 때문에 민법 제668조의 준용은 큰 의미가 없다.

【민법】 제667조(수급인의 담보책임)

- ① 완성된 목적물 또는 완성전의 성취된 부분에 하자가 있는 때에는 도급인은 수급인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구할 수 있다. 그러나 하자가 중요하지 아니한 경우에 그 보수에 과다한 비용을 요할 때에는 그러하지 아니하다.
- ② 도급인은 하자의 보수에 갈음하여 또는 보수와 함께 손해배상을 청구할 수 있다.
- ③ 전항의 경우에는 제536조의 규정을 준용한다.

제668조(동전-도급인의 해제권) 도급인이 완성된 목적물의 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 때에는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 건물 기타 토지의 공작물에 대하여는 그러하지 아니하다.

(4) 강행규정성

- 분양자와 시공자의 담보책임에 관하여 집합건물법이나 민법에 규정된 내용보다 수분양자에게 불리한 특약은 효력이 없다(법 제9조제4항).

(5) 공동주택관리법에 따른 하자보수청구

- 공동주택관리법에서는 공동주택의 하자에 대한 보수청구권에 대해서 별도의 규정을 두고 있다.
- 먼저 전유부분에 하자가 발생한 경우에 입주자는 사업주체(시공자 포함)에게 하자의 보수를 청구할 수 있다(공동주택관리법 시행령 제38조제2항제1호). 이 경우에 입주자는 하자보수의 청구를 관리주체가 대행하도록 할 수 있다(공동주택관리법 시행령 제38조제1항). 입주자는 입주자대표회의, 입주자대표회의를 대행하는 관리주체, 집합건물 관리단체에 하자의 보수를 청구할 수도 있다(공동주택관리법 시행령 제38조제2항제2문).
- 공용부분에 하자가 발생한 경우에는 입주자대표회의, 입주자대표회의를 대행하는 관리주체, 집합건물 관리단이 사업주체(시공자 포함)에게 하자의 보수를 청구할 수 있다(공동주택관리법 시행령 제38조제2항제2호).
- 공동주택관리법도 손해배상에 대한 규정을 두고 있으며, 민법 제667조를 준용하고 있다(공동주택관리법 제37조제2항). 그런데 사업주체(시공자 포함)가 손해배상의무가 있음을 규정하고 있지만, 누가 손해배상을 청구할 수 있는지에 대해서는 규정하고 있지 않다.

제9조의2(담보책임의 존속기간)

- ① 제9조에 따른 담보책임에 관한 구분소유자의 권리는 다음 각 호의 기간 내에 행사하여야 한다.
 1. 「건축법」 제2조제1항제7호에 따른 건물의 주요구조부 및 지반공사의 하자: 10년
 2. 제1호에 규정된 하자 외의 하자: 하자의 중대성, 내구연한, 교체가능성 등을 고려하여 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간
- ② 제1항의 기간은 다음 각 호의 날부터 기산한다.
 1. 전유부분: 구분소유자에게 인도한 날
 2. 공용부분: 「주택법」 제49조에 따른 사용검사일(집합건물 전부에 대하여 임시 사용승인을 받은 경우에는 그 임시 사용승인일을 말하고, 「주택법」 제49조제1항 단서에 따라 분할 사용검사나 동별 사용검사를 받은 경우에는 분할 사용검사일 또는 동별 사용검사일을 말한다) 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인일
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 제1항 각 호의 하자로 인하여 건물이 멸실되거나 훼손된 경우에는 그 멸실되거나 훼손된 날부터 1년 이내에 권리를 행사하여야 한다.

[시행령] 제5조(담보책임의 존속기간)

법 제9조의2제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다.

1. 법 제9조의2제2항 각 호에 따른 기산일 전에 발생한 하자: 5년

3. 하지만 사이기둥, 최하층 바닥, 작은 보, 처량, 옥외계단 등의 경우에 건축물의 구조상 중요하지 아니한 부분은 주요 구조부에서 제외된다(주택법 제2조 제7호 단서).

2. 법 제9조의2제2항 각 호에 따른 기산일 이후에 발생한 하자: 다음 각 목의 구분에 따른다.
 - 가. 대지조성공사, 철근콘크리트공사, 철골공사, 조적(組積)공사, 지붕 및 방수공사의 하자 등 건물의구조상 또는 안전상의 하자: 5년
 - 나. 「건축법」 제2조제1항제4호에 따른 건축설비 공사(이와 유사한 설비공사를 포함한다), 목공사, 창호공사 및 조경공사의 하자 등 건물의 기능상 또는 미관상의 하자: 3년
 - 다. 마감공사의 하자 등 하자의 발견·교체 및 보수가 용이한 하자: 2년

(1) 담보책임의 존속기간의 의의

- 법 제9조의2는 담보책임의 존속기간에 대해서 규정하고 있다. 이 기간은 제척기간이기 때문에 이 기간 내에 하자의 보수를 청구하거나 손해배상을 청구해야 한다. 그러나 이 기간 내에 반드시 소송을 제기할 필요는 없으며, 소송 이외의 방법으로 청구를 할 수도 있다.

(2) 담보책임의 기산점

- 담보책임기간의 기산점은 원칙적으로 인도한 날이다. 인도받은 날부터 물건에 하자가 있는지 여부를 알 수 있기 때문이다. 따라서 법 제2항 제1호에서는 전유부분의 하자에 관한 기산점을 인도한 날로 규정하고 있다. 그런데 공용부분의 경우에는 구분소유자들이 동시에 인도받기 어렵기 때문에 사용승인일이나 사용검사일을 기산점으로 규정하고 있다.

(3) 담보책임의 존속기간

- 하자로 인해서 건물이 멸실되거나 훼손된 경우에는 곧바로 하자의 존재를 확인할 수 있으므로 이 경우에는 멸실이나 훼손된 시점으로부터 1년 이내에 하자의 보수나 손해배상을 청구할 수 있다(제3항).
- 건물의 주요구조부나 지반공사의 하자에 대한 담보책임기간은 10년이다. 건물의 주요구조부는 건축법 제2조 제7호에서 정하고 있다. 내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀, 주계단을 주요구조부라고 한다(건축법 제2조 제7호).³
- 대지조성공사, 철근콘크리트공사, 철골공사, 조적공사, 지붕 및 방수공사의 하자와 같이 건물의 구조 또는 안전에 관련된 하자의 경우에는 담보책임기간이 5년이다(시행령 제5조제2호가목). 철근콘크리트 공사 또는 철골공사, 조적공사로 인해서 건물의 주요구조부에 하자가 발생하였다면 담보책임기간은 5년이 아니라 10년이 된다.
- 건물의 기능과 미관에 관련된 하자의 경우에는 담보책임기간이 3년이다. 주로 건축설비, 목공사, 창호공사, 조경공사 등의 하자가 건물의 기능과 미관에 관련된 하자에 해당한다.
- 마감공사의 하자와 같이 발견이나 교체가 용이한 하자의 담보책임기간은 2년이다.
- 집합건물법 시행령은 담보책임의 기산점 이전과 이후에 발생한 하자를 구분하여 담보책임기간을 규정하고 있다. 그런데 하자발생기간이라는 개념을 사용할 필요가 없으며, 하자발생시점에 따라 담보책임기간을 달리 규정할 필요가 없다는 점을 고려한다면 기산점 이전에 발생한 담보책임기간에 관한 규정은 불필요한 규정이다.

제9조의3(분양자의 관리의무 등)

- ① 분양자는 제23조제1항에 따른 관리단이 관리를 개시(開始)할 때까지 선량한 관리자의 주의로 건물과 대지 및 부속시설을 관리하여야 한다.
- ② 분양자는 제28조제4항에 따른 표준규약을 참고하여 공정증서로써 규약에 상응하는 것을 정하여 분양계약을 체결하기 전에 분양을 받을 자에게 주어야 한다.
- ③ 분양자는 예정된 매수인의 2분의 1 이상이 이전등기를 한 날부터 3개월 이내에 구분소유자가 규약 설정 및 관리인 선임(選任)(제24조제1항의 경우에만 해당한다)을 하기 위한 관리단집회를 소집하지 아니하는 경우에는 자체 없이 이를 위한 관리단집회를 소집하여야 한다.

- 집합건물이 분양된 경우에 구분소유자로 당연히 관리단이 구성되지만, 실제로 관리단이 조직되어 관리업무를 수행하기 위해서는 시간이 걸릴 수밖에 없다. 이 기간 동안에 집합건물의 관리가 소홀해 질 수 있음을 고려하여 관리단이 관리업무를 개시하기 전까지 분양자가 관리하도록 규정하고 있다.
- 매수인의 1/2 이상이 소유권이전등기를 하면 분양자는 관리단 집회를 소집하여 관리인을 선임하고 규약을 제정해야 한다. 만약 관리위원회에서 관리인을 선출하도록 규약에서 정하고 있다면 별도로 규약만을 제정하고 관리위원회를 선출하도록 하는 절차까지만 분양자가 수행하면 된다.
- 제2항은 분양자가 규약공용부분이나 규약대지에 관하여 공정증서로서 정한 것이 있는 경우에는 분양할 때 구분소유자에게 제공하도록 규정하고 있다. 그리고 규약에 상응하는 것을 정할 때에는 표준규약을 참고하여 정하여야 한다.
- 공동주택관리법과 달리 이 규정을 위반한 분양자에 대해서는 별도의 벌칙규정이 없으므로 강제력은 없다. 그러나 이 규정에 위반한 경우에는 분양자의 분양계약에 따른 계약책임을 부담할 수는 있다. 제9조의3에서 정하는 의무는 분양계약의 당사자인 분양자가 부담하는 의무이기 때문이다.

제2절 공용부분

제10조(공용부분의 귀속 등)

- ① 공용부분은 구분소유자 전원의 공유에 속한다. 다만, 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공되는 것이면 명백한 공용부분(이하 "일부공용부분"이라 한다)은 그들 구분소유자의 공유에 속한다.
- ② 제1항의 공유에 관하여는 제11조부터 제18조까지의 규정에 따른다. 다만, 제12조, 제17조에 규정한 사항에 관하여는 규약으로써 달리 정할 수 있다.

(1) 공용부분의 의의

- 공용부분은 전체공용부분과 일부공용부분으로 구분해 볼 수 있다. 일부공용부분은 이를 공유하는 구분소유자들 이외의 구분소유자들에 대한 관계에서는 전유부분과 같이 취급된다. 따라서 구분소유자의 공용부분에 대한 지분권을 산정할 때 일부공용부분은 해당 구분소유자의 전유부분의 면적에 합산하게 된다(법 제12조 제2항).

(2) 일부공용부분

- 판례는 일부공용부분인지 여부에 대해서 다음과 같이 판단기준을 제시하고 있다.

대법원 2016. 5. 27. 선고 2015다77212 판결 [건물명도]

한편 집합건물 중 여러 개의 전유부분으로 통하는 복도, 계단, 그 밖에 구조상 구분소유자의 전원 또는 일부의 공용에 제공되는 건물부분은 공용부분으로서 구분소유권의 목적으로 할 수 없다. 이때 건물의 어느 부분이 구분소유자의 전원 또는 일부의 공용에 제공되는지 여부는 소유자들 사이에 특단의 합의가 없는 한 그 건물의 구조에 따른 객관적인 용도에 의하여 결정된다(대법원 1995. 2. 28. 선고 94다9269 판결 등 참조).

- 일부공용부분인지 여부가 문제되는 경우는 다음과 같다.
 - 첫째, 해당 공용부분을 관리하거나 변경할 수 있는 권한이 누구에게 있는지 여부가 문제된다. 예를 들어 층별 복도가 해당 층 구분소유자의 일부공용부분이라면 복도의 사용방법이나 변경에 관해서는 해당 층 구분소유자가 결정하게 된다. 그러나 전체공용부분이라면 전체구분소유자들이 결정해야 한다.
 - 둘째, 해당 공용부분의 보존이나 개량의 비용을 누가 부담해야 하는지 여부가 문제될 수 있다. 일부공용부분이라면 이를 공유하는 구분소유자들이 부담해야 한다.
- 일부공용부분인지 여부를 사전에 명확하게 알 수 없는 경우가 많기 때문에 일부공용부분이 문제된다면 소송을 통해서 일부공용부분 여부가 정해질 수밖에 없다. 설계도서 작성단계와 분양단계에서 일부공용부분 여부가 분명하게 정해지도록 하고 나중에 관리단이 성립한 이후에도 설계도서에서 정해진 대로 일부공용부분 여부가 정해지도록 법제도를 개선할 필요가 있다.

(3) 공용부분에 관한 규정

- 공용부분에 대해서는 제11조부터 제18조의 규정이 적용된다. 그러나 공용부분에 대한 지분비율(법 제12조)과 공용부분의 부담·수익의 비율(법 제17조)에 대해서는 규약으로 달리 정할 수 있다.

제11조(공유자의 사용권)

각 공유자는 공용부분을 그 용도에 따라 사용할 수 있다.

- 원칙적으로 공유자는 지분비율에 따라서 공유물을 사용·수익할 수 있다(민법 제263조). 그러나 집합건물의 공용부분은 각 구분소유자들이 지분권(전유부분의 면적)과 상관없이 그 용도에 따라 사용할 수 있다. 다만 공용부분에서 발생하는 이익은 지분비율에 따라 구분소유자들에게 귀속된다(법 제17조).

제12조(공유자의 지분권)

- ① 각 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 면적 비율에 따른다.
- ② 제1항의 경우 일부공용부분으로서 면적이 있는 것은 그 공용부분을 공용하는 구분소유자의 전유부분의 면적 비율에 따라 배분하여 그 면적을 각 구분소유자의 전유부분 면적에 포함한다.

- 각 공유자의 지분권은 전유부분의 면적 비율에 따른다. 그리고 일부공용부분이 있는 경우에 이를 공용하는 구분소유자의 전유부분의 면적에 합산하여 공용부분의 지분권을 정한다.
- 공용부분에 대한 지분권은 공용부분의 부담·수익의 비율을 정하거나(법 제17조) 관리단 집회의 의결권(법 제37조)을 정하는 기준으로 활용되기도 한다. 따라서 관리단 집회에서 의결권을 산정할 때에는 각 전유부분의 면적뿐만 아니라 일부공용부분의 면적도 고려하여야 한다. 그러나 전체 공용부분과 일부공용부분의 구분이 분명하지 않기 때문에 실무적으로 일부공용부분까지 고려해서 의결권을 산정하기는 쉽지 않다.

제13조(전유부분과 공용부분에 대한 지분의 일체성)

- ① 공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따른다.
- ② 공유자는 그가 가지는 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분을 처분할 수 없다.
- ③ 공용부분에 관한 물권의 득실변경(得失變更)은 등기가 필요하지 아니하다.

- 공용부분의 지분권은 전유부분과 분리할 수 없고, 전유부분의 처분에 따른다. 공용부분에 관한 물권을 취득하기 위해서는 등기할 필요가 없다. 구조상 공용부분은 등기부에 기재될 수 있는 방법도 없기 때문에, 즉 등기능력이 없기 때문에 공용부분에 관한 물권의 득실변경을 등기할 방법도 없다.
- 그리고 규약공용부분은 공용부분인 취지가 해당 표제부에 기재가 되면 갑구관과 을구관의 권리에 관한 등기는 말소되며(부동산등기규칙 제104조 제3항), 전유부분과 별도로 규약공용부분에 대한 득실변경을 등기할 필요는 없다.

제14조(일부공용부분의 관리)

일부공용부분의 관리에 관한 사항 중 구분소유자 전원에게 이해관계가 있는 사항과 제29조제2항의 규약으로써 정한 사항은 구분소유자 전원의 집회결의로써 결정하고, 그 밖의 사항은 그것을 공용하는 구분소유자만의 집회결의로써 결정한다.

- 일부공용부분의 관리에 관한 사항은 원칙적으로 이를 공용하는 구분소유자들의 집회결의로 정하게 된다. 그러나 다음과 같은 경우에는 전체 관리단 집회의 결의로 정하게 된다.
 - 첫째, 구분소유자 전원에게 이해관계가 있는 사항이다.
 - 둘째, 구분소유자 전원에게 이해관계가 있는 사항이 아니더라도 규약에서 전체 관리단 집회의 결의로 정하도록 규정할 수 있다. 그러나 그 규약에 대해서 일부공용부분을 공용하는 구분소유자의 1/4을 초과하는 구분소유자가 반대하거나, 반대하는 일부구분소유자의 의결권이 전체 의결권의 1/4을 초과하는 경우에는 규약으로 일부공용부분의 관리를 전체 관리단 집회에서 결정하도록 할 수 없다.

제15조(공용부분의 변경)

- ① 공용부분의 변경에 관한 사항은 관리단집회에서 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 결의로써 결정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제38조제1항에 따른 통상의 집회결의로써 결정할 수 있다.
 1. 공용부분의 개량을 위한 것으로서 지나치게 많은 비용이 드는 것이 아닐 경우
 2. 「관광진흥법」 제3조제1항제2호나목에 따른 휴양 콘도미니엄업의 운영을 위한 휴양 콘도미니엄의 공용부분 변경에 관한 사항인 경우
- ② 제1항의 경우에 공용부분의 변경이 다른 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다.

(1) 공용부분 변경의 의의

- 공용부분의 변경을 위해서는 구분소유자 및 의결권의 3/4 동의를 필요하다. 구분소유자의 전유부분 소유권이나 대지사용권 기타 권리관계에 별다른 변동은 일으키지 아니하는 공용부분의 용도 및 형상 등의 단순한 변경은 공용부분의 변경에 해당한다.

대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다86597 판결

공용부분의 변경은 기존의 공용부분의 외관과 구조를 변경하거나, 그 기능과 용도를 변경함으로써 공용부분의 형상 또는 효용을 실질적으로 변경시키는 것으로서 변경이 되는 부분과 그 범위, 변경의 방식이나 태양, 변경 전과 변경 후의 외관이나 용도에 있어서 동일성 여부, 그 밖에 변경에 소요되는 비용 등을 고려하여 판단하여야 한다.

(2) 리모델링과 공용부분의 변경

- 집합건물의 리모델링도 공용부분의 변경에 해당할 수 있다. 그러나 리모델링으로 인해서 구분소유관계나 대지사용권에 변경이 발생하는 경우에는 이를 공용부분의 변경에 포함시킬 수 없다. 예를 들어서 리모델링을 하면서 집합건물을 증축하는 행위는 공용부분의 변경에 해당하지 않기 때문에 구분소유자 및 의결권의 3/4 이상의 동의가 있었다고 하더라도 리모델링을 추진할 수 없다.

대법원 2014. 9. 4. 선고 2013두25955 판결

이 사건 증축에 따라 이 사건 상가 옥상에 신설되는 3개 층의 판매시설은 그 완공 시점의 구조와 객관적 용도에 비추어 구분소유자들의 공용(공용)에 제공된다고 할 수 없으므로 전유부분에 해당한다고 봄이 타당하고, 집합건물 구조의 변경에 수반되는 이러한 전유부분의 신설로 말미암아 기존 구분소유자의 기존 전유부분에 대한 대지사용권에 영향을 미치고 신설된 전유부분에 대한 지분권이 신설되는 등 구분소유자들의 권리에 변동을 일으킨다. 따라서 이 사건 증축은 이 사건 조항에서 정한 '공용부분의 변경'을 넘는 것으로서 그에 해당하지 아니하므로, 이 사건 증축에 대하여는 공용부분의 변경에 관한 관리단집회의 결의만으로는 부족하고, 민법 제264조에 따라 구분소유자 전원의 동의 및 대지사용권자 전원의 승낙이 있어야 한다.

(3) 결의요건의 완화

- 두 가지 경우에는 구분소유자 및 의결권의 1/2 이상의 동의로 공용부분 변경의 결의를 할 수 있다.
 - 첫째, 공용부분의 변경이 집합건물의 개량을 위해서 이루어지고 많은 비용이 들지 않는 경우이다(법 제15조제1항제1호). 원칙적으로 공용부분의 개량은 공용부분의 관리에 포함되며 통상 집회결의로 충분하다. 그리고 공용부분의 개량이 공용부분의 변경을 가져오더라도 지나치게 많은 비용이 들지 않는다면 통상집회결의로 공용부분의 변경을 결정할 수 있다. 아파트에서 개별난방 시스템을 지역난방 시스템으로 변경하는 것은 전유부분뿐만 아니라 공용부분도 개량하는 행위이지만, 지나치게 많은 비용이 들어가기 때문에 통상집회결의로 결정할 수 없다.
 - 둘째, "관광진흥법"에 따른 휴양 콘도미니엄의 공용부분의 변경도 통상집회결의로 결정할 수 있다(법 제15조제1항제2호). 콘도미니엄은 일반 주택과 달리 소유의 개념이 약하기 때문에 구분소유자들의 집회 참석이나 서면결의를 기대하기 어렵다. 따라서 제2호는 공용부분의 변경이나 리모델링의 필요성이 있더라도 변경이 자체될 수밖에 없다는 점을 고려한 규정이다. 제2호에 해당하는 공용부분의 변경은 통상집회결의로 결정할 수 있지만, 서면으로 결의하는 경우에도 구분소유자 및 의결권의 4/5 이상이 아닌 과반수 합의만 있으면 된다.

(4) 공용부분의 변경과 특별한 영향

- 공용부분의 변경이 특정한 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 주는 경우에는 그 구분소유자의 승낙이 있어야 한다. 특별한 영향이란 다른 구분소유자들이 받지 않는 불이익을 받는 경우를 한다. 따라서 모든 구분소유자들도 동일한 영향을 받는다면 주관적인 사정이 있다고 해서 특별한 영향이 인정되지는 않는다.

대법원 2014. 9. 4. 선고 2013두25955 판결

이처럼 집합건물법이 공용부분의 변경에 관하여 다수결에 의한 결의를 규정하면서 그 권리에 특별한 영향을 받는 구분소유자의 개별적인 승낙을 별도로 받도록 한 취지는, 다수결에 의한 결의만으로는 정당화될 수 없는 일부 소수 구분소유자들의 '특별한 희생'을 따로 배려하도록 한 것이다. 따라서 이때 특별한 영향을 받는 구분소유자란, 공용부분의 변경으로 인하여 다른 구분소유자는 받지 않는 불이익을 차별적으로 받게 되는 자를 말한다고 할 것이므로, 공용부분의 변경에 필요한 공사비용 등을 구분소유자들이 지분별로 부담하는 경우와 같이 공용부분의 변경이 모든 구분소유자에게 동일하게 영향을 미치는 경우는 여기에 해당하지 아니한다.

제16조(공용부분의 관리)

- ① 공용부분의 관리에 관한 사항은 제15조제1항 본문의 경우를 제외하고는 제38조제1항에 따른 통상의 집회결의로써 결정한다. 다만, 보존행위는 각 공유자가 할 수 있다.
- ② 구분소유자의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자는 제1항 본문에 따른 집회에 참석하여 그 구분소유자의 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 구분소유자와 점유자가 달리 정하여 관리단에 통지한 경우에는 그러하지 아니하며, 구분소유자의 권리·의무에 특별한 영향을 미치는 사항을 결정하기 위한 집회인 경우에는 점유자는 사전에 구분소유자에게 의결권 행사에 대한 동의를 받아야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에 규정된 사항은 규약으로써 달리 정할 수 있다.
- ④ 제1항 본문의 경우에는 제15조제2항을 준용한다.

(1) 공용부분 관리의 의미

- 법 제16조에서 말하는 관리는 공용부분의 보존, 이용, 개량을 의미한다. 관리를 위해서는 통상집회결의가 필요하다. 그러나 보존행위는 관리행위에 해당하지만 각 구분소유자가 단독으로 할 수 있다.

(2) 공용부분의 배타적 사용과 공용부분의 관리

- 공용부분을 배타적으로 사용하는 것도 관리에 포함되는가? 공용부분에 시설물을 설치하여 배타적으로 이용하는 것은 공용부분의 변경에 해당할 수도 있고 관리에 해당할 수도 있다(대법원 2010. 2. 25. 선고 2008다73809 판결 참조). 공용부분의 변경을 수반하지 않는 배타적 사용의 경우에는 관리에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 따라서 구분소유자 및 의결권의 과반수 결의가 있으면 구분소유자가 복도 등의 공용부분을 배타적으로 사용할 수도 있다. 민법에 따르면 공유물의 경우에는 지분의 과반수 결의로 관리방법을 정할 수 있으며 배타적 사용도 공유물의 관리에 해당한다.
- 다만 민법과 달리 배타적 사용으로 인해서 특정한 구분소유자들에게 특별한 영향을 미치는 경우에는 관리단 집회의 결의 이외에도 해당 구분소유자의 동의를 얻어야 한다(법 제16조제4항). 예를 들어 복도에 해당하는 공용부분의 배타적인 사용으로 인해서 특정 전유부분의 구분소유자가 통로를 확보하지 못하거나 전유부분에 접근하는데 불편이 발생한다면 특별한 영향을 인정할 수 있다.

(3) 임차인의 관리참여

- 임차인도 공용부분의 관리에 관한 집회의 결의에 참여할 수 있다. 그러나 임차인이 독자적으로 의결권을 갖는 것은 아니며, 구분소유자의 의결권을 대신 행사할 수 있을 뿐이다. 임차인이 구분소유자의 의결권을 대신 행사한다고 해서 구분소유자의 동의가 필요한 것은 아니다.
- 구분소유자가 관리에 관한 의결권을 스스로 행사하기 위해서는 임차인과 이를 정해서 관리단에 통지해야 한다. 그리고 구분소유자의 권리와 의무에 영향을 미치는 사항에 대해서는 임차인이 구분소유자의 동의를 얻은 경우에만 의결권을 행사할 수 있다(제2항 단서).
- 규약에서 임차인의 의결권을 제한할 수 있다.

(4) 관리를 위한 집회의 결의와 특별한 영향

- 공용부분의 관리에 관한 집회의 결의가 특정한 구분소유자에게 특별한 영향을 주는 경우에는 그 구분소유자의 동의를 얻어야 한다(법 제16조제4항).

(5) 관리의 주체

- 공용부분의 관리에 관한 업무는 관리인이 수행하게 된다. 관리위원회가 존재하는 경우에 관리인은 관리단 집회와 관리위원회의 결의 및 규약에 따라 관리업무를 수행해야 한다.
- 관리에 관한 권리와 의무는 관리단에 귀속된다(전체구분소유자에게 총유적으로 귀속된다).
- 공동주택관리법에서는 관리주체라는 표현을 사용하고 있다. 집합건물법의 관점에서 본다면 위탁관리의 경우에 위탁관리업체나 자치관리의 경우에 관리단이 고용한 관리사무소장이 관리주체에 해당하는다. 공동주택관리법에서 말하는 “관리주체”는 집합건물법에서 말하는 관리인이나 관리단이 아니다.

(6) 관리의 위탁

- 관리단은 관리에 관한 업무를 관리업체에게 위탁할 수 있다. 위탁관리계약은 위임계약과 유사한 계약이며, 계약에 달리 정하지 않았다면 관리단은 언제든지 위탁관리계약을 해지할 수 있다. 위탁관리업체는 관리사무소를 설치하고 소장을 임명하여 위탁관리업무를 수행한다.
- 관리비채권은 관리단에 귀속되지만, 관리단이 관리를 위탁하였다면 관리비에 관한 소송을 제기할 수 있는 권한도 수여한 것으로 볼 수 있다(이를 임의적 소송신탁이라고 한다).

대법원 2016. 12. 15. 선고 2014다87885 판결

집합건물의 관리단이 관리비의 부과·징수를 포함한 관리업무를 위탁관리회사에 포괄적으로 위임한 경우에는, 통상적으로 관리비에 관한 재판상 청구를 할 수 있는 권한도 함께 수여한 것으로 볼 수 있다. 이 경우 위탁관리회사가 관리업무를 수행하는 과정에서 체납 관리비를 추심하기 위하여 직접 자기 이름으로 관리비에 관한 재판상 청구를 하는 것은 임의적 소송신탁에 해당한다. 그러나 다수의 구분소유자가 집합건물의 관리에 관한 비용 등을 공동으로 부담하고 공용부분을 효율적으로 관리하기 위하여 구분소유자로 구성된 관리단이 전문 관리업체에 건물 관리업무를 위임하여 수행하도록 하는 것은 합리적인 이유와 필요가 있고, 그러한 관리방식이 일반적인 거래현실이며, 관리비의 징수는 그 업무 수행에 당연히 수반되는 필수적인 요소이다. 또한 집합건물의 일종인 일정 규모 이상의

공동주택에 대해서는 주택관리업자에게 관리업무를 위임하고 주택관리업자가 관리비에 관한 재판상 청구를 하는 것이 법률의 규정에 의하여 인정되고 있다.

[구 주택법(2015. 8. 11. 법률 제13474호로 개정되기 전의 것) 제43조 제2항, 제5항, 제45조 제1항]. 이러한 점 등을 고려해 보면 관리단으로부터 집합건물의 관리업무를 위임받은 위탁관리회사는 특별한 사정이 없는 한 구분소유자 등을 상대로 자기 이름으로 소를 제기하여 관리비를 청구할 당사자적격이 있다고 할 것이다.

- 관리단은 관리에 관한 업무를 관리업체에게 위탁하는 경우도 있지만, 입주자대표회의나 상가번영회에 위탁할 수도 있다. 예를 들어 공동주택에서 입주자대표회의가 주도하여 관리에 관한 사항이나 공용부분의 변경에 관한 서면결의가 이루어진 경우에는 입주자대표회의에게 공용부분의 관리나 변경에 관한 업무를 입주자대표회의에게 위탁한 것으로 볼 수 있다. 이 경우에 입주자대표회의는 공용부분의 관리나 변경에 관한 비용을 징수할 수도 있고 입주자대표회의의 명의로 소송을 제기할 수도 있다.

대법원 2017. 3. 16. 선고 2015다3570 판결

㉠ 집합건물의 공용부분 변경에 관한 업무는 구분소유자 전원으로 법률상 당연히 성립하는 관리단에 귀속되고, 그 변경에 관한 사항은 관리단집회에서 구분소유자 및 의결권의 각 4분의 3 이상의 결의(집합건물법 제15조 제1항) 또는 구분소유자 및 의결권의 각 5분의 4 이상의 서면이나 전자적 방법 등에 의한 합의(집합건물법 제41조 제1항)로써 결정하는 것이므로, 집합건물의 관리단은 위와 같은 방법에 의한 결정으로 구분소유자들의 비용 부담 아래 공용부분 변경에 관한 업무를 직접 수행할 수 있음은 물론, 타인에게 위임하여 처리할 수 있고, 집합건물이 일정 규모 이상의 공동주택에 해당하여 입주자대표회의가 구성되어 있는 경우라면 그 입주자대표회의에 위임하여 처리할 수도 있다고 할 것이다. 따라서 집합건물의 구분소유자 및 의결권의 각 5분의 4 이상이 난방방식의 변경과 같이 공용부분 변경에 해당하는 공사에 동의한다는 내용의 서면동의서를 입주자대표회의의 앞으로 제출하고 이에 따라 입주자대표회의가 그 업무를 처리한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 집합건물의 관리단이 집합건물법 제41조 제1항에서 정한 구분소유자들의 서면동의로써 입주자대표회의에 그 공용부분 변경에 관한 업무를 포괄적으로 위임한 것으로 보아야 한다.

㉡ 집합건물의 관리단이 집합건물법 제15조 제1항에서 정한 특별결의나 집합건물법 제41조 제1항에서 정한 서면이나 전자적 방법 등에 의한 합의의 방법으로 입주자대표회의에 공용부분 변경에 관한 업무를 포괄적으로 위임한 경우에는, 공용부분 변경에 관한 업무처리로 인하여 발생하는 비용을 최종적으로 부담하는 사람이 구분소유자들이라는 점을 고려해 보면 통상적으로 그 비용에 관한 재판상 또는 재판외의 청구를 할 수 있는 권한도 함께 수여한 것으로 볼 수 있다. 이 경우 입주자대표회의가 공용부분

변경에 관한 업무를 수행하는 과정에서 채납된 비용을 추상하기 위하여 직접 자기 이름으로 그 비용에 관한 재판상 청구를 하는 것은 임의적 소송신탁에 해당한다. 임의적 소송신탁은 원칙적으로는 허용되지 않지만, 민사소송법 제87조에서 정한 변호사 대리의 원칙이나 신탁법 제6조에서 정한 소송신탁의 금지 등을 회피하기 위한 탈법적인 것이 아니고, 이를 인정할 합리적인 이유와 필요가 있는 경우에는 예외적·제한적으로 허용될 수 있다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다87474 판결, 대법원 2016. 12. 15. 선고 2014다87885, 87892 판결 등 참조).

그런데 구분소유자들의 비용 부담 아래 그 구분소유자들로 구성되는 집합건물의 관리단이 입주자대표회의에 위임하여 공용부분 변경에 관한 업무를 수행하도록 하는 데에는 합리적인 이유와 필요가 있고, 그러한 업무처리방식이 일반적인 거래현실이며, 공용부분 변경에 따른 비용의 징수는 그 업무수행에 당연히 수반되는 필수적인 요소라고 할 것이고, 공동주택에 대해서는 주택관리업자에게 관리업무를 위임하고 주택관리업자가 관리비에 관한 재판상 청구를 할 수 있는 것이 법률의 규정에 의하여 인정되고 있다(구 주택법(2015. 8. 11. 법률 제13474호로 개정되기 전의 것) 제43조 제2항, 제5항, 제45조 제1항).

이러한 점 등을 고려해 보면, 집합건물법 제15조 제1항에서 정한 특별결의나 집합건물법 제41조 제1항에서 정한 서면이나 전자적 방법 등에 의한 합의의 방법으로 집합건물의 관리단으로부터 공용부분 변경에 관한 업무를 위임받은 입주자대표회의는 특별한 사정이 없는 한 구분소유자들을 상대로 자기 이름으로 소를 제기하여 공용부분 변경에 따른 비용을 청구할 권한이 있다고 할 것이다.

- 관리단이 일시적으로 분양회사에게 관리를 위탁하는 경우도 있다. 이 경우에 분양회사가 가스사용료를 연체한 경우에 집합건물의 관리에 관한 권한 및 책임은 종국적으로 관리단에 귀속되기 때문에 관리단은 연체사용료를 납부해야 한다(대법원 1997. 8. 29. 선고 97다19625 판결).

제17조(공용부분의 부담·수익)

각 공유자는 규약에 달리 정한 바가 없으면 그 지분의 비율에 따라 공용부분의 관리비용과 그 밖의 의무를 부담하며 공용부분에서 생기는 이익을 취득한다.

- 민법에서는 공용부분에 관해서 발생하는 부담을 전유부분의 가액에 비례하여 부담한다고 규정하고 있다(민법 제215조제2항). 그러나 집합건물법 제17조에서는 지분의 비율에 따라서 공용부분의 관리비용과 그 밖의 의무를 부담한다고 규정하고 있다.
- 규약으로 민법과 같이 전유부분의 가액에 비례하여 의무를 부담하도록 하거나 이익을 취득하도록 할 수 있다.

- 관리에 관한 비용은 원칙적으로 지분비율에 따라서 부담해야 하지만, 수익자부담의 원칙에 따라서 실제로 관리로 인해서 얻는 이익을 고려해야 한다. 예를 들어 1층 소유자에게 전체공용부분인 엘리베이터의 유지비를 징수할 수는 있지만 운행비를 징수하는 것은 부당하다(제3장 관리실무 중 “회계관리” 참조).

제18조(공용부분에 관하여 발생한 채권의 효력)

공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여도 행사할 수 있다.

- 공용부분에 관해서 발생한 채권이란 공용부분의 유지·관리를 위해서 소요되는 비용에 관한 채권을 말한다. 적절한 유지·관리를 위해서는 관리에 관한 비용을 특별승계인도 부담하도록 할 필요가 있기 때문에 법 제18조에 의해서 특별승계인은 승계인사 유무와 관계없이 전 구분소유자의 공용부분에 대한 채무를 승계하게 된다.
- 관리비 중에서 일반관리비, 장부기장료, 위탁수수료, 화재보험료, 청소비, 수선유지비, 소독비 등은 승계되는 공용부분 관리비채무에 포함된다.
- 관리비 연체료는 위약벌의 일종이기 때문에 승계되는 채무에 포함되지 않는다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2004다3598 판결). 중앙집중식 난방방식에 있어서 세대별 난방비, 일괄계약에 의한 유선방송료도 승계되는 관리비채무에 포함되지 않는다(의정부지법 2007. 7. 25. 선고 2006가단74938 판결)
- 특별승계인이 전유부분을 제3자에게 양도하였다고 해서 승계된 채무를 면하지 않는다. 이 경우에 관리비채무를 부담하는 구분소유자, 특별승계인 등은 연체된 관리비에 대해서 연대채무를 부담한다(이를 부진정연대채무라고 한다).
- 법 제18조는 공유자가 특별승계인에 대해서 채권을 행사할 수 있다고 규정하고 있지만, 집합건물 관리단, 입주자대표회의, 대규모점포관리자도 공유자에 준하는 지위를 갖고 있다. 따라서 관리단 등도 특별승계인에게 승계된 공용부분의 관리비채권을 행사할 수 있다. 그러나 전유부분의 관리비는 승계되지 않으므로 그에 관한 채권을 특별승계인에 대해서 행사할 수는 없다.

대법원 2001. 9. 20. 선고 2001다8677 전원합의체 판결

관리단은 집합건물법 제18조가 규정한 공유자는 아니라고 할지라도, 원래 각 공유자는 민법의 공유관계 규정에 따라 공용부분을 관리하여야 하고 자기 지분을 넘는 비용을 지출한 공유자는 그렇지 아니한 다른 공유자에 대하여 이를 청구할 수 있는데 (민법 제266조 참조), 집합건물의 구분소유자의 단체인 피고와 같은 관리단 등이 행사하는 공용부분에 대한 관리비 징수권은 위와 같은 각 공유자의 청구권에 기초하여 부여된 것이라고 할 것이므로, 피고는 집합건물법 제18조 소정의 채권을 행사할 수 있는 공유자에 준한 지위를 가진다고 보아도 무방할 것이다.

대법원 2011. 10. 13. 선고 2007다83427 판결

공동주택의 입주자대표회의에게 집합건물법 제18조 소정의 채권을 행사할 수 있는 공유자에 준한 지위가 인정되는 점을 함께 고려하면, 유통산업발전법에 근거하여 대규모점포의 관리업무에 관하여 관리주체의 지위를 갖는 대규모점포관리자에게도 집합건물법 제18조 소정의 채권을 행사할 수 있는 공유자에 준한 지위가 인정된다고 봄이 상당하고, 전 구분소유자의 특별승계인에게 전 구분소유자의 공용 부분에 관한 채납관리비를 승계하도록 정한 대규모점포관리자의 관리규약은 집합건물법 제18조의 규정에 터잡은 것으로 유효하다 할 것이다.

제19조(공용부분에 관한 규정의 준용)

건물의 대지 또는 공용부분 외의 부속시설(이들에 대한 권리를 포함한다)을 구분소유자가 공유하는 경우에는 그 대지 및 부속시설에 관하여 제15조부터 제17조까지의 규정을 준용한다.

- 건물의 대지 또는 부속시설을 구분소유자들이 공유하는 경우에 그 대지와 부속시설에 관해서는 공용부분의 변경, 관리, 부담과 수익에 관한 규정이 준용된다.
- 부속시설이 규약상 공용부분이라면 직접적으로 법 제15조에서 제17조의 규정이 적용된다. 그러나 부속시설이 단순히 구분소유자의 공유이며 규약상 공용부분으로 되지 않은 경우에 본조가 적용되어 법 제15조에서 제17조의 규정이 준용된다.

제3절 대지사용권

제20조(전유부분과 대지사용권의 일체성)

- ① 구분소유자의 대지사용권은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따른다.
- ② 구분소유자는 그가 가지는 전유부분과 분리하여 대지사용권을 처분할 수 없다. 다만, 규약으로써 달리 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제2항 본문의 분리처분금지는 그 취지를 등기하지 아니하면 선의(善意)로 물건을 취득한 제3자에게 대항하지 못한다.
- ④ 제2항 단서의 경우에는 제3조제3항을 준용한다.

- 제20조는 전유부분과 대지사용권의 일체성에 관해서 규정하고 있다.
- 제1항은 전유부분을 처분하는 경우에 대지사용권도 함께 처분됨을 규정하고 있다. 따라서 전유부분에 대해서 매매계약을 계약을 체결한 경우에 대지사용권을 매매계약의 대상에 포함시키지 않았더라도 전유부분의 소유권을 취득한 자는 법 제20조제1항에 의해서 대지사용권도 취득하게 된다. 경매절차에서 대지사용권이 매각물건에 포함되지 않았다고 하더라도 매수인(경락인)은 전유부분뿐만 아니라 대지사용권도 함께 취득한다. 그리고 비록 대지사용권에 대한 대가를 지불하지 않았다고 해서 대지사용권을 취득한 것이 부당이득에 해당하지 않는다.
- 제2항은 대지사용권만을 전유부분과 분리해서 처분한 경우에 그러한 처분은 무효임을 규정하고 있다.
- 전유부분과 대지사용권은 분리될 수 없지만, 규약으로 정하는 경우에는 전유부분만을 처분하거나, 대지사용권만을 분리해서 처분할 수 있다. 법 제20조에서는 제2항의 경우에만 규약으로 분리처분이 가능하다고 규정하고 있지만, 제1항의 경우에도 규약으로 분리처분이 가능하다고 해석해야 한다. 즉 전유부분이 처분되더라도 대지사용권이 함께 처분되지 않도록 규약에서 달리 정할 수 있다.
- 구분소유자가 1인이기 때문에 규약을 제정할 수 없는 경우에는 공정증서로서 규약에 상응하는 것을 정할 수 있다.
- 집합건물의 대지에 대해서 대지권인 취지가 등기가 있다면 더 이상 대지사용권만을 전유부분과 분리해서 처분할 수 없으며, 대지에 대해서만 소유권이전등기, 저장권설정등기, 그 밖에 이와 관련이 있는 등기를 할 수 없다(부동산등기법 제61조제4항).

제21조(전유부분의 처분에 따르는 대지사용권의 비율)

- ① 구분소유자가 둘 이상의 전유부분을 소유한 경우에는 각 전유부분의 처분에 따르는 대지사용권은 제12조에 규정된 비율에 따른다. 다만, 규약으로써 달리 정할 수 있다.
- ② 제1항 단서의 경우에는 제3조제3항을 준용한다.

- 본 조는 두 개의 이상의 전유부분을 소유하고 있는 구분소유자가 전유부분의 일부를 처분한 경우에 적용된다. 예를 들어 대지에 4/10의 지분을 갖고 있는 구분소유자가 면적 비율이 3:1인 A B 두 개의 전유부분을 소유하고 있으며, 이 중에서 A를 처분한 경우에 양수인은 3/10의 대지지분권을 취득하게 된다. B의 양수인은 1/10의 대지지분권을 취득한다.
- 다만 그 비율은 규약으로 달리 정할 수 있다. 그리고 구분소유자가 1명인 경우에는 공정증서에 의해서 규약에 상응하는 것을 정할 수 있다.

제22조(「민법」 제267조의 적용 배제)

제20조제2항 본문의 경우 대지사용권에 대하여는 「민법」 제267조(같은 법 제278조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 적용하지 아니한다.

- 민법 제267조는 “공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망한 때에는 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다”고 규정하고 있다.
- 이 규정은 우리나라의 집합건물법과 달리 대지사용권의 수반성을 규정하고 있지 않은 일본에서는 의미가 있는 규정이나 대지사용권의 수반성을 규정하고 있는 우리나라에서는 별 의미가 없는 규정이다.

제4절 관리단 및 관리단의 기관

제23조(관리단의 당연 설립 등)

- ① 건물에 대하여 구분소유 관계가 성립되면 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 건물과 그 대지 및 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 관리단이 설립된다.
- ② 일부공용부분이 있는 경우 그 일부의 구분소유자는 제28조제2항의 규약에 따라 그 공용부분의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 관리단을 구성할 수 있다.

(1) 관리단의 의의

- 구분소유관계가 성립하면 구분소유자를 구성원으로 하는 관리단이 당연히 성립하게 된다. 관리단은 권리능력없는 사단에 해당한다. 상가변영회가 집합건물 관리단의 실질을 갖추었다면 명칭과 상관없이 관리단으로 인정될 수 있다.
- 입주자대표회의는 집합건물 관리단에 해당하지 않는다. 공동주택관리법에 규정은 없지만 입주자로 구성된 입주자단체가 집합건물 관리단에 상응하는 개념이다.

대법원 1996. 8. 23. 선고 94다27199 판결

집합건물의소유및관리에관한법률(이하 법이라 한다.) 제23조 제1항은 “건물에 대하여 구분소유관계가 성립되면 구분소유자는 전원으로써 건물 및 그 대지와 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 관리단을 구성한다.”고 규정하고 있는바, 관리단은 어떠한 조직행위를 거쳐야 비로소 성립되는 단체가 아니라 구분소유관계가 성립하는 건물이 있는 경우 당연히 그 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 성립되는 단체라 할 것이고(당원 1995. 3. 10. 선고 94다49687, 94다 49694 판결 참조), 구분소유자로 구성되어 있는 단체로서 법 제23조 제1항의 취지에 부합하는 것이면 그 존립형식이나 명칭에 불구하고 관리단으로서의 역할을 수행할 수 있으며, 구분소유자와 구분소유자가 아닌 자로 구성된 단체라 하더라도 구분소유자만으로 구성된 관리단의 성격을 겸유 할 수도 있다고 할 것이다.

(2) 관리단의 구성원

- 전유부분을 분양받아 분양대금을 모두 납부하였지만 분양자의 사정으로 소유권이전등기를 마치지 못한 경우에는 구분소유자에 준하는 지위를 인정할 수 있고, 관리단 집회에서 의결권도 행사할 수 있다(대법원 2005.12.16. 자 2004다515 결정 참조). 미분양 전유부분은 분양자의 소유이므로 분양자도 구분소유자가 될 수 있으며, 관리단 집회의 구성원이 될 수 있다. 다만 공동주택관리법과 마찬가지로 분양자가 집합건물의 관리에 참여하는 것은 바람직하지 않다.
- 임차인은 관리단의 구성원이 될 수 없다. 다만 공용부분의 관리 또는 관리인이나 관리위원의 선출에 있어서 임차인은 구분소유자의 의결권을 행사할 수 있으며, 의결권을 행사할 수 있는 임차인 또는 집회의 목적사항에 대해서 이해관계가 있는 임차인은 관리단 집회에 출석하여 의견을 진술할 수도 있다.

(3) 일부공용부분 관리단

- 일부공용부분을 공유하는 구분소유자는 이를 관리하기 위해서 일부공용부분 관리단을 구성할 수 있다. 주상복합아파트의 경우에 상가를 위한 일부공용부분이 인정된다면 상가구분소유자들은 일부공용부분관리단에 해당하는 상가관리단을 구성할 수 있다.

제23조의2(관리단의 의무)

관리단은 건물의 관리 및 사용에 관한 공동이익을 위하여 필요한 구분소유자의 권리와 의무를 선량한 관리자의 주의로 행사하거나 이행하여야 한다.

- 공용부분은 구분소유자들이 공유하고 있지만, 관리단은 공용부분의 관리를 위해서 구분소유자의 권리와 의무를 대신 행사할 수 있다. 예를 들어 공용부분을 불법점유한 자가 있는 경우에 관리단의 명의로 공용부분의 반환과 원상회복을 청구할 수 있다.
- 본조는 관리단이 집합건물의 관리의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 될 수 있다는 점도 밝히고 있다.

제24조(관리인의 선임 등)

- ① 구분소유자가 10인 이상일 때에는 관리단을 대표하고 관리단의 사무를 집행할 관리인을 선임하여야 한다.
- ② 관리인은 구분소유자일 필요가 없으며, 그 임기는 2년의 범위에서 규약으로 정한다.
- ③ 관리인은 관리단집회의 결의로 선임되거나 해임된다. 다만, 규약으로 제26조의2에 따른 관리위원회의 결의로 선임되거나 해임되도록 정한 경우에는 그에 따른다.
- ④ 구분소유자의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자는 제3항 본문에 따른 관리단집회에 참석하여 그 구분소유자의 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 구분소유자와 점유자가 달리 정하여 관리단에 통지하거나 구분소유자가 집회 이전에 직접 의결권을 행사할 것을 관리단에 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 관리인에게 부정한 행위나 그 밖에 그 직무를 수행하기에 적합하지 아니한 사정이 있을 때에는 각 구분소유자는 관리인의 해임을 법원에 청구할 수 있다.

(1) 관리인의 의의

- 구분소유자가 10인 이상이면 관리인을 선출해야 한다. 관리인은 대외적으로 관리인을 대표하며, 내부적으로 관리업무를 수행한다.
- 관리위원은 구분소유자이어야 하지만, 관리인은 구분소유자일 필요가 없다. 그리고 법인도 관리인이 될 수 있다(통설). 법인이 관리자로 선임되면 실제로 법인의 대표자가 관리인의 역할을 하게 된다. 그런데 관리인의 책임을 분명히 하기 위해서 법인이 관리인이 될 수 있다는 결론은 검토의 필요성이 있다. 집합건물 관리의 충실성을 위해서는 자연인만이 관리인이 될 수 있고 그 관리인에게 권한과 의무를 부과하는 것이 합리적이다. 그리고 비영리법인의 경우에는 법인이 이사가 될 수 없다고 보는 것이 통설이라는 점, 상법의 경우에도 법인이 이사가 될 수 있는지에 관해서 논란이 있다는 점, 우리나라의 관리인은 관리단이라는 권력능력없는 사단의 대표자라는 점을 고려한다면 법인은 관리인이 될 수 없다고 해석하는 것이 타당하다.
- 관리인은 실무적으로 관리단회장, 관리단대표 등으로 불리는 경우가 많다. 그러나 명칭과 상관없이 관리단을 대표하고 관리단의 사무를 집행하는 자는 관리인에 해당한다.
 - 관리인이 주는 어감 때문에 관리사무소장을 “관리인”이라고 부르는 경우가 종종 있는데 법적으로는 정확한 표현이 아니다. 특히 대규모 집합건물이 많은 우리나라에서 관리인은 관리단의 대표자에 해당한다.
- 관리사무소장은 관리인의 지시를 받아서 관리단의 사무를 집행하는 사람을 말한다. 관리사무소장은 관리단이 직접 고용할 수도 있고, 위탁관리의 경우에는 위탁관리업체에서 고용할 수도 있다.

(2) 관리인의 자격

- 시행령 제8조에서는 관리위원의 자격을 제한하고 있지만 관리인의 자격을 제한하는 규정은 없다. 하지만 규약에 의해서 관리인의 자격을 정할 수 있고 집합건물표준관리규약에서는 관리인의 자격을 다음과 같이 규정하고 있다.

- ① 미성년자, 파성년후견인
- ② 파산선고를 받은 자로서 복권되지 않은 사람
- ③ 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 사람 (과실범은 제외한다)
- ④ 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 않은 사람 (과실범은 제외한다)
- ⑤ 단지건물의 관리와 관련하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받은 후 5년이 지나지 않은 사람
- ⑥ 관리위탁계약 등 단지관리단의 사무와 관련하여 단지관리단과 계약을 체결한 자 또는 그 임직원
- ⑦ 단지관리단에 매달 납부하여야 할 분담금을 3개월 연속하여 체납한 사람

(3) 관리인의 선임과 해임

- 관리인은 원칙적으로 관리단 집회의 결의에 의해서 선임되고 해임된다. 그러나 규약의 정함이 있다면 관리위원회의 결의로 선임되거나 해임될 수 있다. 규모가 큰 집합건물의 경우에 관리단 집회를 개최하여 관리인을 선임하는 것이 쉽지 않다는 점을 고려하여 관리위원회에서 관리인을 선임할 수 있도록 하였다.
- 법 제24조제3항 단서가 신설되기 이전에 관리인은 관리단 집회의 결의에 의해서 선임되거나 해임된다고 규정하고 있었으므로 이와 달리 관리위원회에서 관리인을 선출할 수 있다는 규약은 무효라고 보았다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2009다45320 판결). 그러나 2013년 집합건물법 개정에 의해서 단서가 신설되었으므로 이러한 규약은 유효하게 되었다.
- 공용부분의 관리를 위한 결의와 마찬가지로 관리인을 선임하는 결의에서 임차인은 구분소유자의 의결권을 대신 행사할 수 있다. 의결권을 행사할 때마다 구분소유자의 동의를 얻을 필요도 없다. 다만 구분소유자가 의결권을 행사할 것으로 정하여 관리단에 통지한 경우에는 구분소유자가 의결권을 행사할 수 있다.
- 관리인이 부정한 행위를 하거나 직무를 수행하기 적합하지 않은 경우에 각 구분소유자는 법원에 해임을 청구할 수 있다. 법원에 해임을 청구하는 경우에 관리단과 관리인을 모두 피고로 해야 한다(고유필수적 공동소송). 부정한 행위나 직무를 수행하기 적합하지 않은 사정에 관해서 집합건물 표준관리규약 제52조는 다음과 같이 규정하고 있다.
 - 고의 또는 중대한 과실로 관리대상물을 멸실·훼손하여 구분소유자 등에게 손해를 가한 경우
 - 관리비, 수선적립금 등 관리단의 수입을 횡령한 경우
 - 위탁관리회사 등의 선정 과정에서 입찰정보를 누설하는 등 입찰의 공정을 훼손하거나 금품을 수수한 경우
 - 그 밖에 관리인에게 부정한 행위나 직무를 수행하기에 적합하지 아니한 사정이 있는 경우
- 관리인을 해임하는 소 또는 선임무효확인 소를 제기한 경우에 관리인을 상대로 직무집행 정지 가처분 신청을 할 수 있다. 이 경우에 당사자의 신청이 있다면 직무대행자가 선임되기도 한다.

(4) 관리인의 임기

- 관리인의 임기는 2년이다. 따라서 2년마다 집회를 개최하여 관리인을 다시 선임해야 한다. 연임에 대한 제한은 없지만 규약에서 연임을 제한할 수는 있다.

제25조(관리인의 권한과 의무)

- ① 관리인은 다음 각 호의 행위를 할 권한과 의무를 가진다.
 1. 공용부분의 보존·관리 및 변경을 위한 행위
 2. 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용을 각 구분소유자에게 청구·수령하는 행위 및 그 금원을 관리하는 행위
 3. 관리단의 사업 시행과 관련하여 관리단을 대표하여 하는 재판상 또는 재판 외의 행위
 4. 그 밖에 규약에 정하여진 행위
- ② 관리인의 대표권은 제한할 수 있다. 다만, 이로써 선의의 제3자에게 대항할 수 없다.

제26조(관리인의 보고의무 등)

- ① 관리인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 1회 이상 구분소유자에게 그 사무에 관한 보고를 하여야 한다.
- ② 이해관계인은 관리인에게 제1항에 따른 보고 자료의 열람을 청구하거나 자기 비용으로 등본의 교부를 청구할 수 있다. <신설 2012.12.18>
- ③ 이 법 또는 규약에서 규정하지 아니한 관리인의 권리의무에 관하여는 「민법」의 위임에 관한 규정을 준용한다.

[시행령] 제6조(관리인의 보고의무)

- ① 법 제26조제1항에 따라 관리인이 보고해야 하는 사무는 다음 각 호와 같다.
 1. 법 제23조에 따른 관리단(이하 "관리단"이라 한다)의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법, 징수 · 지출 · 적립내역에 관한 사항
 2. 제1호 외에 관리단이 얻은 수입 및 그 사용 내역에 관한 사항
 3. 관리위탁계약 등 관리단이 체결하는 계약의 당사자 선정과정 및 계약조건에 관한 사항
 4. 법 제28조에 따른 규약(이하 "규약"이라 한다) 및 규약에 기초하여 만든 규정의 설정 · 변경 · 폐지에 관한 사항
 5. 관리단 임직원의 변동에 관한 사항
 6. 건물의 대지, 공용부분 및 부속시설의 보존 · 관리 · 변경에 관한 사항
 7. 관리단을 대표한 재판상 행위에 관한 사항
 8. 그 밖에 규약, 규약에 기초하여 만든 규정이나 관리단집회의 결의에서 정하는 사항
- ② 관리인은 규약에 달리 정한 바가 없으면 월 1회 구분소유자에게 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법을 서면으로 보고하여야 한다.
- ③ 관리인은 법 제32조에 따른 정기 관리단집회에 출석하여 관리단이 수행한 사무의 주요 내용과 예산 · 결산 내역을 보고하여야 한다.

(1) 관리인의 보고의무의 의의

- 구분소유자가 집합건물의 관리에 참여하여 구분소유자들의 이익에 부합하게 건물의 관리가 이루어지기 위해서는 관리단의 업무에 관한 정보가 투명하게 구분소유자들에게 제공되어야 한다. 특히 관리비의 부과기준과 명세 및 관리비의 지출명세에 관한 정보가 제공되어 구분소유자들이 자신이 지불하는 관리비가 적절하게 징수되고 지출되고 있는지 알 수 있도록 해야 한다. 본조는 관리단의 업무에 관한 정보가 구분소유자들에게 투명하게 제공될 수 있도록 하는 규정이다.

(2) 보고해야 하는 정보의 내용

- 구분소유자에게 보고해야 하는 내용에 대해서는 시행령 제6조에서 규정하고 있으며, 제1항은 정기관리단집회나 임시관리단집회에서 보고해야 할 사항이다. 그리고 제2항은 매월 부과되는 관리비에 관한 정보제공의무이다.

(3) 위탁관리회사의 정보제공의무

- 관리인이 구분소유자에게 관리업무에 관하여 보고해야 할 의무를 부담하지만, 위탁관리의 경우에는 현실적으로 위탁관리회사가 관리비의 부과기준, 부과내역, 징수내역, 지출내역을 보관하는 경우가 많다. 구분소유자들이 위탁관리회사에 관리비에 관한 정보의 제공을 요구하는 경우에 위탁관리회사는 종종 그 내역이 위탁관리회사의 영업비밀이라는 이유로 공개하지 않는 경우가 있다.
- 관리인은 관리단의 대표자로서 구분소유자들을 위해서 위탁관리회사가 관리업무에 관한 정보를 구분소유자에게 제공하도록 해야 한다. 그리고 위탁관리회사가 이러한 정보를 구분소유자들에게 제대로 제공하지 않는다면 위탁관리계약의 위반에 대한 책임을 추궁해야 한다. 만약 이러한 조치를 취하지 않는다면 관리인은 스스로 구분소유자들에 대한 보고의무를 이행하지 않은 것이 된다. 이것은 관리인에게 책임을 물을 수 있는 사유가 된다.

(4) 이해관계인의 정보제공청구

- 본조 제2항에서 말하는 이해관계인은 구분소유자가 아닌 동거가족이나 전유부분의 매수인, 저장권자, 임차인, 전세권자 등을 말한다.

제26조의2(관리위원회의 설치 및 기능)

- ① 관리단에는 규약으로 정하는 바에 따라 관리위원회를 둘 수 있다.
- ② 관리위원회는 이 법 또는 규약으로 정한 관리인의 사무 집행을 감독한다.
- ③ 제1항에 따라 관리위원회를 둔 경우 관리인은 제25조제1항 각 호의 행위를 하려면 관리위원회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 규약으로 달리 정한 사항은 그러하지 아니하다.

(1) 관리위원회의 의의

- 집합건물의 규모가 커지게 되면 수시로 관리단 집회가 개최되기 어렵게 된다. 그렇다고 관리인에게 관리업무에 관한 권한을 위임하는 것도 적절하지 않다. 관리인 개인의 자의적인 판단이 개입될 수 있으며, 관리단 집회가 개최되기 어렵기 때문에 관리단 집회가 관리인을 직접 통제하는 것도 쉽지 않다. 따라서 일정 규모 이상의 집합건물의 경우에는 관리인이 단독으로 업무집행을 하는 것이 아니라 관리인과 구분소유자들의 대표자로 구성된 관리위원회가 함께 관리에 관한 업무를 수행하도록 할 필요가 있다.

(2) 임의기관

- 관리위원회는 임의기관이다. 따라서 반드시 관리위원회를 설치해야 하는 것은 아니다. 소규모 집합건물의 경우에는 관리인만을 선출하여 건물을 관리할 수 있다. 그러나 중대(中大)규모의 집합건물의 관리를 위해서는 통상적으로 관리위원회가 구성된다.
- 관리위원회라는 관리단의 기관은 임의기관이지만, 규약의 정함이 있는 경우에만 관리위원회를 둘 수 있으며, 규약에 따라 관리위원회가 구성되는 경우에 집합건물법의 규정에 따라서 관리위원회가 구성되고 운영되어야 한다.

(3) 관리위원회의 권한

- 관리위원회는 관리인의 업무를 감독하는 기관이다. 만약 관리위원회에서 관리인을 선임하였다면 관리인이 부적절하게 업무를 수행하는 경우에 관리인을 해임할 수도 있다. 관리단 집회에서 관리인이 직접 선출되는 경우에는 관리인이 부적절하게 관리 사무를 집행한다면 관리위원회는 관리인 해임에 대한 안건을 관리단 집회에서 발의할 수도 있다.
- 관리위원회는 관리인과 함께 관리에 관한 업무를 집행한다. 즉 관리위원회는 관리인의 업무집행에 관한 사항을 결의할 수 있고(법 제26조의2 제3항), 관리인은 이 결의에 따라서 관리업무를 수행하게 된다.
- 관리위원회는 관리단 집회나 규약에서 위임받은 사항에 대해서 관리업무를 수행하기 위한 의사 결정을 할 수 있다. 관리단 집회가 개최되기 어려운 사정을 고려하여 규약의 정함이 있다면 규약이나 관리단 집회의 결의가 있는 경우에 관리위원회는 관리단 집회에 갈음하여 관리업무에 관한 사항을 정할 수 있다.
- 관리위원회는 규약의 정함이 있다면 관리인이나 관리단의 임원을 선출할 수 있다.

(4) 관리위원회와 입주자대표회의의 관계

- 관리위원회와 입주자대표회의의 공통점
 - 집합건물법의 관리위원회와 공동주택관리법의 입주자대표회의는 법적 성격이 유사하고 경우에 따라서는 양자를 동일하게 볼 수도 있다. 그 이유는 다음과 같다.
 - ▶ 첫째, 한 동의 아파트는 집합건물에 해당하기 때문에 집합건물법 제23조 제1항에 따라서 구분소유자로 구성된 관리단이 당연히 성립하게 된다. 이러한 한 동의 아파트에서 선출된 동별대표자는 법 제26조의3제1항 및 제2항의 요건을 충족한다면 관리위원으로 인정될 수 있으며, 이 경우에 동별대표자로 구성된 입주자대표회의는 집합건물 관리단의 관리위원회로 인정될 수 있다.
 - ▶ 둘째, 관리위원회가 설치되기 위해서는 규약의 정함이 있어야 한다(법제26조의2제1항). 통상적으로 아파트가 분양되면 시행사는 공동주택관리규약준칙을 토대로 관리규약을 작성하여 입주과정에서 대부분의 입주자들의 동의서를 받는다. 그러한 동의서는 집회에 갈음하는 서면에 의한 결의(규약설정의 결의)라고 볼 수 있다. 따라서 아파트의 관리규약이 집합건물법에 따른 규약성립요건을 충족하고 집합건물법에 반하지 않는다면 집합건물 관리단의 규약으로 인정될 수 있다. 또한 이 경우에 한 동의 아파트의 관리규약에 입주자대표회의에 대한 규정이 있다면 그러한 규정은 관리위원회 설치에 관한 관리단 규약으로 볼 수 있다.
 - ▶ 셋째, 입주자대표회의를 구성하는 동별대표자는 선거구별로 선출된다. 집합건물의 관리위원은 원칙적으로 관리단 집회에서 선출되지만 규약의 정함이 있으면 동별대표자와 마찬가지로 선거구별로 선출될 수 있다(법제26조의3제1항단서).
 - ▶ 넷째, 동별대표자를 선출함에 있어서 임차인도 참여할 수 있다. 관리위원을 선출함에 있어서도 임차인은 구분소유자의 의결권을 대신 행사할 수 있다(제26조의3제2항).
- 관리위원회와 입주자대표회의의 차이점
 - 관리위원회와 입주자대표회의를 동일하게 볼 수 있는 가능성이 있지만 다음과 같은 이유로 관리위원회와 입주자대표회의를 언제나 동일하게 볼 수 없다.

- ▶ 첫째, 입주자만이 동별대표자가 될 수 있는데, 입주자는 구분소유자뿐만 아니라 구분소유자의 배우자 또는 직계존비속을 포함한다. 즉 구분소유자의 배우자도 동별대표자가 될 수 있다. 그런데 집합건물법에 따르면 구분소유자만이 관리위원이 될 수 있다(법 제26조의3제1항). 따라서 구분소유자의 배우자는 관리위원이 될 수 없다.
- ▶ 둘째, 공동주택의 관리규약은 입주시점에서는 대부분의 입주자의 동의를 얻어서 제정되지만, 그 이후에는 과반수 서면동의에 의해서 개정된다. 반면에 집합건물 관리단 규약을 개정하기 위해서는 구분소유자 및 의결권의 3140이상의 동의가 필요하다. 따라서 과반수 서면동의에 의해서 정해진 규약의 동별대표자에 대한 규정은 집합건물 관리단의 규약으로 볼 수 없다.
- ▶ 셋째, 입주자대표회의는 권리능력없는 사단이다. 그러나 집합건물법에서는 관리단이 권리능력없는 사단이며, 관리위원회는 관리단의 기관에 불과하다.

- 관리위원회와 입주자대표회의의 법적 성격이 다르더라도 관리단은 그 업무를 입주자대표회의에게 위탁하여 수행할 수도 있다. 예를 들어 입주자대표회의가 공용부분의 관리나 변경에 관한 업무를 수행하도록 집합건물 관리단 집회의 결의가 있었다면 관리단은 공용부분에 관한 업무를 입주자대표회의에 위탁한 것으로 볼 수 있다(대법원 2017. 3. 16. 선고 2015다3570 판결 참조).

제26조의3(관리위원회의 구성 및 운영)

- ① 관리위원회의 위원은 구분소유자 중에서 관리단집회의 결의에 의하여 선출한다. 다만, 규약으로 관리단집회의 결의에 관하여 달리 정한 경우에는 그에 따른다.
- ② 관리위원회 위원의 임기 및 점유자의 의결권 행사에 관하여는 제24조제2항 및 제4항을 준용한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 관리위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[시행령] 제7조(관리위원회의 구성)

- ① 법 제26조의2제1항에 따른 관리위원회(이하 "관리위원회"라 한다)의 위원은 선거구별로 선출할 수 있다. 이 경우 선거구 및 선거구별 관리위원회 위원의 수는 규약으로 정한다.
- ② 법 제26조의3제1항 단서에 따라 규약으로 관리위원회의 위원 선출에 대한 관리단집회의 결의에 관하여 달리 정하는 경우에는 구분소유자의 수 및 의결권의 비율을 합리적이고 공정하게 고려하여야 한다.
- ③ 관리위원회에는 위원장 1명을 두며, 위원장은 관리위원회의 위원 중에서 선출하되 그 선출에 관하여는 법 제26조의3제1항을 준용한다.
- ④ 관리위원회의 위원은 규약에서 정한 사유가 있는 경우에 해임할 수 있다. 관리위원회 위원의 해임 방법에 관하여는 제1항 및 법 제26조의3제1항을 준용하며, 이 경우 "선출"은 "해임"으로 본다.

[시행령] 제8조(관리위원회 위원의 결격사유)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 관리위원회의 위원이 될 수 없다.

1. 미성년자, 피성년후견인
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람(과실범은 제외한다)
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람(과실범은 제외한다)
5. 집합건물의 관리와 관련하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받은 후 5년이 지나지 아니한 사람
6. 관리위탁계약 등 관리단의 사무와 관련하여 관리단과 계약을 체결한 자 또는 그 임직원
7. 관리단에 매달 납부하여야 할 분담금을 3개월 연속하여 체납한 사람

[시행령] 제9조(관리위원회의 소집)

- ① 관리위원회의 위원장은 필요하다고 인정할 때에는 관리위원회를 소집할 수 있다.
- ② 관리위원회의 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관리위원회를 소집하여야 한다.
 1. 관리위원회 위원 5분의 1 이상이 청구하는 경우
 2. 관리인이 청구하는 경우
 3. 그 밖에 규약에서 정하는 경우
- ③ 제2항의 청구가 있는 후 관리위원회의 위원장이 청구일부터 2주일 이내의 날을 회의일로 하는 소집통지 절차를 1주일 이내에 밟지 아니하면 소집을 청구한 사람이 관리위원회를 소집할 수 있다.
- ④ 관리위원회를 소집하려면 회의일 1주일 전에 회의의 일시, 장소, 목적사항을 구체적으로 밝혀 각 관리위원회 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 이 기간은 규약으로 달리 정할 수 있다.
- ⑤ 관리위원회는 관리위원회의 위원 전원이 동의하면 제4항에 따른 소집절

[시행령] 제10조(관리위원회의 의결방법)

- ① 관리위원회의 의사(議事)는 규약에 달리 정한 바가 없으면 관리위원회 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ② 관리위원회 위원은 질병, 해외체류 등 부득이한 사유가 있는 경우 외에는 서면이나 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 없다. 이를 거치지 아니하고 소집할 수 있다.

[시행령] 제11조(관리위원회의 운영)

- ① 규약에 달리 정한 바가 없으면 다음 각 호의 순서에 따른 사람이 관리위원회의 회의를 주재한다.

1. 관리위원회의 위원장
2. 관리위원회의 위원장이 지정한 관리위원회 위원
3. 관리위원회의 위원 중 연장자
- ② 관리위원회 회의를 주재한 자는 관리위원회의 의사에 관하여 의사록을 작성·보관하여야 한다.
- ③ 이해관계인은 제2항에 따라 관리위원회의 의사록을 보관하는 자에게 관리위원회 의사록의 열람을 청구하거나 자기 비용으로 등본의 발급을 청구할 수 있다.

(1) 관리위원의 자격

- 법 제26조의3 제1항은 관리위원의 자격을 구분소유자로 한정하고 있다. 따라서 입주자대표회의의 동별대표자와 달리 구분소유자의 배우자, 직계존비속은 관리위원이 될 수 없다.
- 구분소유자가 법인인 경우에는 법인의 대표자가 관리위원의 피선거권을 갖는다. 공동주택의 경우에도 법인이 입주자인 경우에 법인의 대표자가 동별 대표자로 선출될 수 있음을 규정하고 있다(공동주택관리법 제14조제3항). 관리위원이 선거구별로 선출되는 경우에 법인이 각 선거구에 전유부분을 소유하는 경우를 생각해 볼 수 있다. 이 경우에 법인은 각 선거구마다 서로 다른 대표자를 내 세워 관리위원으로 출마하도록 할 수는 없다. 그렇게 되면 사실상 해당 법인이 관리위원회를 장악할 수 있기 때문이다. 따라서 법인의 대표자가 관리위원으로 출마할 수 있다고 하더라도 하나의 선거구에서만 관리위원으로 출마할 수 있다. 구분소유자가 각 선거구에 전유부분을 소유하고 있다고 해서 각 선거구마다 관리위원으로 출마할 수 없는 것과 마찬가지이다.
- 하나의 전유부분을 여러 명이 공유하는 경우에 공유자들은 지분의 과반수에 의해서 관리위원으로 출마할 자를 정할 수 있다. 관리위원으로 선출되는 것도 결국 공유물의 관리행위에 해당하기 때문이다(민법 제265조).
- 관리위원의 자격에 대해서는 시행령 제8조제1호에서 제7호가 규정하고 있다.

(2) 관리위원의 선출

- 원칙적으로 관리위원은 관리단 집회의 결의에 의해서 선출한다(법 제26조의3 제1항). 원칙적으로 구분소유자가 관리위원을 선출하지만 관리위원회는 주로 관리 사무를 수행하는 기관이라는 점, 임차인의 관리참여가 허용된다는 점, 현실적으로 구분소유자들이 관리위원의 선임에 무관심한 경우가 있다는 점 등을 고려하여 관리위원 선임에 있어서 임차인도 의결권을 행사할 수 있다(법 제26조의3제2항)
- 법 제26조의3 제2항은 제24조 제4항을 준용하고 있기 때문에 임차인의 의결권 행사에 대한 예외를 규정하고 있는 제24조 제4항 단서도 준용되며, 구분소유자가 자신이 스스로 의결권을 행사할 의사를 관리단에 통지하면 임차인 등은 관리위원의 선임을 위한 의결권을 행사할 수 없다.
- 관리위원의 선출주체는 언제나 구분소유자 또는 임차인이 되어야 한다. 종종 관리인이나 관리위원회가 관리위원을 선출할 수 있도록 규약에서 정하는 경우가 있는데, 그러한 규약은 무효이다.

(3) 선거구별 선출

- 관리위원은 원칙적으로 관리단 집회에서 선출된다. 통상적으로 정기관리단집회에서 관리위원을 선출하게 된다(법 제26조의3 제1항). 그러나 집합건물의 규모가 큰 경우에는 관리위원의 선출을 위해서 총회를 개최하는 것이 쉽지 않다. 그러한 경우에는 관리단 집회에서 관리위원을 선출하는 것보다는 선거구별로 관리위원을 선출하는 것이 합리적이다. 따라서 규약에 정함이 있으면 선거구별로 관리위원을 선출할 수 있다.
- 관리단 집회가 아닌 선거구별로 관리위원을 선출하기 위해서는 규약에서 선거구와 선거구별 관리위원을 수를 정해야 한다. 그런데 집합건물의 전유부분의 면적이 유사하고 각 층별 구분소유자의 수도 유사하다면 각 층별로 선거구의 확정과 선거구별 관리위원의 수를 정하는 것이 크게 문제되지 않는다. 그러나 층별로 전유부분의 면적이 다르고 구분소유자의 수도 다른 경우에는 선거구의 확정과 선거구별 관리위원 수를 합리적이고 공정하게 결정해야 한다. 시행령 제7조제2항은 선거구와 선거구별 관리위원의 수를 규약에서 정하는 경우에 전체 구분소유자의 수 및 각 구분소유자의 전유부분 면적 비율 등을 합리적이고 공정하게 고려하도록 규정하고 있다. 선거구의 확정과 선거구별 관리위원의 수가 합리적이고 공평한지 여부의 판단은 각 집합건물에 따라 달라질 수 있다.

(4) 관리위원의 해임

- 관리위원이 관리단 집회에서 선출되었다면 관리단 집회에서 해임될 수 있다. 그리고 선거구별로 선출되었다면 선거구별로 해임될 수도 있다(시행령 제7조제4항).

(5) 관리위원의 임기

- 관리위원의 임기는 2년이다(법 제26조의3 제2항). 공동주택의 동별대표자의 임기는 2년이며 1차에 한하여 연임할 수 있다(서울시 공동주택관리규약준칙 제18조). 하지만 법 제26조의2 제3항에서는 관리위원의 연임을 제한하지 않았다. 규모가 크지 않은 집합건물의 경우에 관리위원을 할 수 있는 구분소유자가 많지 않기 때문에 연임을 제한한다면 사실상 관리위원이 선출되지 않을 수 있기 때문이다.

(6) 관리위원회 소집

- 관리위원회의 소집절차에 대해서는 시행령 제9조가 규정하고 있다. 관리위원회는 위원장이 소집한다(시행령 제9조제1항). 위원장은 관리위원의 1/5 이상이 청구하거나, 관리인이 청구하거나, 규약에서 정하는 사유가 있는 경우에 관리위원회를 소집해야 한다(시행령 제9조제2항). 만약 위원장이 요청을 받았음에도 불구하고 2주 이내의 날을 잡아서 관리위원회를 소집하지 않는다면 소집을 요청한 관리인이나 관리위원이 관리위원회를 소집할 수 있다(시행령 제9조 제3항).
- 관리위원회를 소집하기 위해서는 회의일 1주일 전에 일시, 장소, 목적사항을 구체적으로 밝혀서 각 관리위원에게 통지해야 한다. 하지만 통지해야 하는 기간은 규약으로 달리 정할 수 있다. 따라서 관리위원회 회의의 빈도수에 따라 1주일보다 기간을 길게 하거나 짧게 하는 것도 가능하다(시행령 제9조 제4항).
- 모든 관리위원이 동의한 경우에는 소집절차를 거치지 않고 관리단 집회를 개최할 수 있다(시행령 제9조 제5항).

(7) 관리위원회의 의사(議事)

- 관리위원회는 관리위원회의 재적 과반수의 찬성에 의결한다. 그러나 의결정족수는 규약으로 달리 정할 수 있다(시행령 제10조제1항). 예를 들어 집합건물 내의 하나의 전유부분의 면적이 전체 면적의 1/2에 해당하거나 1인의 구분소유자가 전체 전유부분 면적의 1/2를 소유하는 경우를 생각해 볼 수 있다. 이 경우에 1/2의 면적을 소유한 구분소유자가 관리위원이 될 수 있다고 하더라도 관리위원 1인에 해당할 뿐이다. 넓은 면적을 소유하고 있다고 하더라도 관리위원 2인으로 취급될 수는 없다. 하지만 예를 들어 소수면적의 전유부분을 소유하고 있는 구분소유자들이 선출한 관리위원이 5명이라면 관리위원회의 결의는 언제나 넓은 전유부분을 소유한 구분소유자에게 불리하게 이루어질 수밖에 없다. 따라서 이러한 불합리한 점을 해소하기 위하여 각 관리위원이 선출된 선거구별 면적을 관리위원회의 결의에 있어서 고려할 수 있다.

- 관리위원은 관리단의 사무집행을 위해서 구분소유자에 의해서 선출된 자에 해당한다. 따라서 관리위원은 해당 선거구와 모든 구분소유자를 대표하여(관리단의 대표자는 아니다) 업무를 수행해야 한다. 그리고 관리위원은 관리위원회에서 해당 안전에 대한 토론을 통하여 의결권을 행사할 필요가 있다. 따라서 관리위원의 의결권 행사는 관리위원이 직접 행사해야 하는 것이 원칙이다. 하지만 관리위원이 질병, 해외체류 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 서면이나 대리인을 통해서 의결권을 행사할 수는 있다(시행령 제10조제2항).
- 부득이한 사유가 있는지 여부는 개별적인 사안에 따라 달리 판단되어야 한다. 중요한 사안이라면 결의에 참여할 수 없는 부득이한 사유가 있어야 하며, 단순히 개인적인 업무나 가정사를 이유로 참여할 수 없는 경우는 부득이한 사유에 해당한다고 볼 수 없다.
- 부득이한 사유가 인정되어 관리위원이 서면이나 대리인에 의해서 의결권을 행사하는 경우에 관리위원회의 결의가 성립되기 전에 서면이나 대리인에 의해서 의결권이 행사되어야 한다. 사후에 의결권을 행사할 수 있다면 관리위원회에서 결의가 이루어졌더라도 그 결의가 바뀔 수 있고 결의의 결과가 왜곡될 수 있기 때문이다.
- 서면에 의해서 의결권을 행사하는 경우에는 관리위원의 의사가 서면을 통해서 전달되는 것이므로 관리위원이 책임있는 결정을 한 것으로 볼 수 있다. 그러나 대리인을 통하여 의결권을 행사하는 경우에 관리위원이 포괄적으로 대리인에게 의결권 행사를 위임하는 것은 관리위원의 책임있는 의결권 행사로 볼 수 없다.
- 관리위원회를 주재하는 사람, 의사록의 작성 및 보관, 의사록의 열람에 대해서는 시행령 제11조가 규정하고 있다.

(8) 관리위원회 위원장

- 관리위원회에는 위원장 1명을 둔다(시행령 제7조 제3항). 관리위원회 위원장은 관리위원회를 소집하고 관리위원회 회의의 의장이 된다. 위원장의 자격에 대해서는 별도의 규정이 없지만 위원장이 되기 위해서는 관리위원이어야 한다. 따라서 관리위원의 자격을 상실하게 되면 위원장의 자격도 상실하게 된다.
- 규약에서 관리위원 중에서 관리인을 호선하도록 규정하고 있으며, 관리위원회 위원장도 관리위원들이 호선하도록 규정하고 있는 경우에 관리인과 관리위원회 위원장을 별도로 선출하는 것은 비효율적이다. 따라서 관리위원이 관리인을 호선하는 경우에는 관리인이 관리위원회 위원장을 겸임할 수 있다.

- 하지만 관리인을 관리위원 중에서 선출하지 않거나 관리위원회에서 관리인을 선출하지 않고 관리단 집회에서 관리인을 직접 선출하는 경우에는 관리위원회 위원장을 별도로 선출하는 것이 바람직하다.
- 관리위원회 위원장 선출에 대해서는 법 제26조의3제1항을 준용하고 있다. 따라서 관리단 집회에서 관리위원과 더불어 관리위원회 위원장을 선출할 수도 있다. 물론 규약의 정함이 있다면 관리단 집회에서는 관리위원만 선출하고 관리위원회 위원장은 관리위원들이 호선하는 것으로 정할 수 있다.
- 관리단 집회가 수시로 개최되기 어렵기 때문에 관리위원이 선거구별로 선출된다는 점을 고려한다면 관리위원이 선거구별로 선출되는 경우에는 관리위원 중에서 다시 관리위원회 위원장을 선출하기 위해서 관리단 집회를 개최하도록 하는 것은 비효율적이다. 따라서 관리위원이 선거구별로 선출되도록 규약의 정함이 있는 경우에는 관리위원회 위원장을 관리위원들이 호선하도록 규약에서 정할 필요가 있다. 집합건물 표준규약(제62조 제4항)에서는 위원장이 관리단 집회에서 선출되지 않은 경우에 관리위원들이 호선하도록 규정하고 있다.

제27조(관리단의 채무에 대한 구분소유자의 책임)

- ① 관리단이 그의 재산으로 채무를 전부 변제할 수 없는 경우에는 구분소유자는 제12조의 지분비율에 따라 관리단의 채무를 변제할 책임을 진다. 다만, 규약으로써 그 부담비율을 달리 정할 수 있다.
- ② 구분소유자의 특별승계인은 승계 전에 발생한 관리단의 채무에 관하여도 책임을 진다.

- 관리단이 무자력인 자나 관리비를 미납한 구분소유자로 인해서 제3자에 대하여 채무를 변제할 수 없게 되었다면 구분소유자 전원은 지분비율에 따른 분할변제책임이 있다.
- 제1항의 따른 구분소유자의 책임은 특별승계인도 부담하게 된다. 즉 특별승계인은 승계 전에 발생한 관리단의 채무에 대해서 책임을 진다. 이 경우에 특별승계인은 관리단의 채무가 전유부분에 관한 것이든, 공용부분에 관한 것이든 상관없이 책임을 져야 한다(대법원 2001. 9. 20. 선고 2001다8677 전원합의체 판결).

제5절 규약 및 집회

제28조(규약)

- ① 건물과 대지 또는 부속시설의 관리 또는 사용에 관한 구분소유자들 사이의 사항 중 이 법에서 규정하지 아니한 사항은 규약으로써 정할 수 있다.
- ② 일부공용부분에 관한 사항으로써 구분소유자 전원에게 이해관계가 있지 아니한 사항은

구분소유자 전원의 규약에 따로 정하지 아니하면 일부공용부분을 공용하는 구분소유자의 규약으로써 정할 수 있다.

③ 제1항과 제2항의 경우에 구분소유자 외의 자의 권리를 침해하지 못한다.

④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 이 법을 적용받는 건물과 대지 및 부속시설의 효율적이고 공정한 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 표준규약을 마련하여 보급하여야 한다.

[시행령] 제12조(표준규약)

법 제28조제4항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)가 마련해야 하는 표준규약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 구분소유자의 권리와 의무에 관한 사항
2. 규약의 설정·변경·폐지에 관한 사항
3. 구분소유자 공동의 이익과 관련된 전유부분의 사용에 관한 사항
4. 건물의 대지, 공용부분 및 부속시설의 사용 및 보존·관리·변경에 관한 사항
5. 관리위탁계약 등 관리단이 체결하는 계약에 관한 사항
6. 관리단집회의 운영에 관한 사항
7. 관리인의 선임 및 해임에 관한 사항
8. 관리위원회에 관한 사항
9. 관리단의 임직원에 관한 사항
10. 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법, 징수·지출·적립내역에 관한 사항
11. 제10호 외에 관리단이 얻은 수입의 사용방법에 관한 사항
12. 회계처리기준 및 회계관리·회계감사에 관한 사항
13. 의무위반자에 대한 조치에 관한 사항
14. 그 밖에 집합건물의 관리에 필요한 사항

(1) 규약의 의의

- 건물과 대지 또는 부속시설의 관리 또는 사용에 관한 사항 중에서 집합건물법에 규정되어 있지 않은 사항은 규약으로 이를 정할 수 있다(집합건물법 제28조 제1항). 집합건물법에서는 다음과 같은 사항을 규약으로 정할 수 있다고 규정한다.
 - 규약공용부분(법 제3조 제2항)
 - 규약대지(법 제4조 제1항)
 - 구분소유자의 공용부분에 대한 지분·지분에 따른 공용부분의 수익, 부담은 규약으로 달리 정할 수 있음(법 제10조 제2항)
 - 공용부분의 관리를 위한 요건(법 제16조 제2항)
 - 전유부분과 대지사용권의 분리처분여부(법 제20조 제2항)

- 전유부분의 처분에 따른 대지사용권의 비율은 원칙적으로 전유부분의 면적비율에 의하지만 규약으로 달리 정할 수 있음(법 제21조 제1항)
- 관리인의 권한과 의무(법 제25조 제1항 제4호)
- 관리단의 채무에 대한 구분소유자의 책임비율은 원칙적으로 지분비율에 따르지만 규약에서 부담비율을 달리 정할 수 있음(법 제27조 제1항)
- 관리인에게 위임한 관리단 사무의 내용(법 제31조)
- 구분소유자의 1/5 이상, 의결권의 1/5 이상을 가진 자가 회의의 임시관리단집회의 소집을 요구할 수 있지만 그 정수는 규약으로 감경할 수 있음(법 제33조 제2항)
- 관리단집회의 소집을 위해서는 1주일 전에 통지를 해야 하지만 규약에서 달리 정할 수 있음(법 제34조 제1항)
- 집회소집의 통지장소를 제출하지 않은 구분소유자에 대해서 건물 내의 적당한 장소에 게시함으로써 소집통지에 갈음할 수 있음을 규약에서 정할 수 있음(법 제34조 제4항)
- 법에서 특별히 정수가 정해진 사항 이외의 사항에 대해서는 통지하지 않더라도 규약에서 정함이 있으면 결의할 수 있음(법 제36조 제2항)
- 의결권의 비율은 전유부분의 면적에 따르지만 규약에서 달리 정할 수 있음(법 제37조)
- 관리단집회의 議事は 구분소유자 및 의결권의 과반수로 의결하지만 규약에서 이와 다른 규정을 둘 수 있음(법 제38조 제1항)
- 관리단집회의 의장은 규약이 별도로 정할 수 있음(법 제39조 제1항)
- 건물의 일부멸실과 복구에 관한 사항은 규약에서 별도로 정할 수 있음(법 제50조 제3항)

(2) 규약의 효력

- 집합건물법에 따라 제정된 규약은 관리단 구성원인 구분소유자 전원을 구속한다. 관리단은 집합건물법은 집합건물의 소유와 관리에 관한 범위 내에서만 규약을 정할 수 있다. 집합건물의 소유와 관리에 관한 사항이 아닌 사항까지 규약의 내용에 포함시킬 수는 없으며 그러한 규약의 내용은 효력이 없다.
- 규약은 강행법규에 위반되지 않아야 하고 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되지 않아야 한다. 따라서 규약이 단체법적 원리에 따라서 일부 구분소유자의 구분소유권을 제한하는 경우에 그 제한이 과도하거나 방법이 적절하지 않은 경우에는 무효로 될 수 있다.
- 규약에서 관리위원회에 전유부분의 전체 내지 상당부분에 관한 임대차계약의 체결 여부 및 계약내용의 확정에 관한 권한을 부여하고 해당 구분소유자가 관여할 수 없다고 정하고 있다면, 그러한 규약의 내용은 전유부분에 대한 구분소유자 사이의 조정의 범위를 초과하여 전유부분에 대한 사용제한을 설정한 것이다. 또한 구분소유권을 필요하고 합리적인 범위를 벗어나 과도하게 침해하거나 제한한 것이므로 무효이다(대법원 2009. 4. 9. 선고 2009다242 판결).
- 규약은 당연히 구분소유자를 구속한다. 또한 구분소유자의 승계인도 구속한다(집합건물법 제42조 제1항). 규약이 구분소유자의 승계인도 구속한다는 것은 비록 승계인이 규약의 제정에 참여하지 않았다고 하더라도 특별승계인에 대해서도 규약이 효력이 있다는 것을 의미한다. 그러나 규약이 구분소유자 이외의 제3자의 권리를 해할 수는 없다(집합건물법 제28조 제3항).

(3) 관리비채무의 승계와 규약

- 전유부분에 관한 관리비를 새로운 구분소유자에게 부담시키는 규약은 법 제28조제3항에 따라 무효이다. 그러나 법 제18조를 고려하여 공용부분에 관한 관리비를 새로운 구분소유자에게 부담시키는 규약은 유효하다.

대법원 2007.2.22. 선고 2005다65821 판결

관리규약으로 전 입주자의 체납관리비를 양수인에게 승계시키도록 하는 것은 입주자 이외의 자들과 사이의 권리·의무에 관련된 사항으로서 입주자들의 자치규범인 관리규약 제정의 한계를 벗어나는 것이고, 개인의 기본권을 침해하는 사항은 법률로 특별히 정하지 않는 한 사적 자치의 원칙에 반한다는 점 등을 고려하면, 특별승계인이 그 관리규약을 명시적, 묵시적으로 승인하지 않는 이상 그 효력이 없다고 할 것이며, 집합건물법 제42조 제1항의 규정은 공동주택의 입주자들이 공동주택의 관리·사용 등의 사항에 관하여 관리규약으로 정한 내용은 그것이 승계 이전에 제정된 것이라고 하더라도 승계인에 대하여 효력이 있다는 뜻으로서, 관리비와 관련하여서는 승계인도 입주자로서 관리규약에 따른 관리비를 납부하여야 한다는 의미일 뿐, 그 규정으로 인하여 승계인이 전 입주자의 체납관리비까지 승계하게 되는 것으로 해석할 수는 없다. 다만, 집합건물의 공용부분은 전체 공유자의 이익에 공여하는 것이어서 공동으로 유지·관리해야 하고 그에 대한 적절한 유지·관리를 도모하기 위하여는 소요되는 경비에 대한 공유자 간의 채권은 이를 특히 보장할 필요가 있어 공유자의 특별승계인에게 그 승계이사의 유무에 관계없이 청구할 수 있도록 집합건물법 제18조에서 특별규정을 두고 있는바, 위 관리규약 중 공용부분 관리비에 관한 부분은 위 규정에 터잡은 것으로서 유효하다고 할 것이므로, 집합건물의 특별승계인은 전 입주자의 체납관리비 중 공용부분에 관하여는 이를 승계하여야 한다고 봄이 타당하다.

(4) 업종제한과 규약

- 구분소유자들의 과다경쟁을 방지하고 공동의 이익을 도모하기 위하여 업종을 제한하고, 이를 위반한 경우에는 구분소유권의 본질적 내용을 침해하지 아니하는 범위 내에서 자율적인 제재조치를 취할 수 있도록 하는 규약은 유효하다(대법원 2004. 5. 13. 선고 2004다2243 판결). 다만 그러한 제재조치는 합리적인 기준에 따라 취해져야 하고, 구분소유자가 제재를 피할 수 있는 기회를 가져야 하며, 구분소유자의 피해를 최소화할 수 있도록 규정되어야 한다.
- 분양계약에 업종제한에 관한 내용이 포함되어 있다면 수분양자들은 묵시적으로 업종제한의 의무를 부담한다는 동의를 한 것으로 볼 수 있다. 그리고 수분양자의 지위를 양수한 자 그리고 전유부분의 임차인도 묵시적으로 업종제한에 동의한 것으로 볼 수 있다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2011다79258 판결). 이러한 업종제한에 관한 질서는 집합건물 관리단의 규약에 의해서 설정될 수도 있다.

대법원 2012. 11. 29. 선고 2011다79258 판결

관리단의 설립 이후에는 집합건물법 제28조의 관리단 규약을 통하여 위와 같은 업종 제한을 새로 설정하거나 변경할 수도 있는데, 이러한 업종 제한에는 기본적으로 수분양자 또는 구분 소유자에게 해당 업종에 관한 독점적 운영권을 보장하는 의미가 내포되어 있으므로 이를 사 후에 변경하기 위해서는 임차인 등의 제3자가 아닌 수분양자나 구분소유자들 스스로의 합의가 필요하다. 다만 관리단 규약의 제·개정을 위한 구분소유자의 의결권 행사는 대리인 을 통하여서도 할 수 있고(집합건물법 제38조 제2항), 업종 제한의 변경에 관한 구분소유자 나 수분양자의 동意的 의사표시도 마찬가지라고 보아야 하며, 이러한 의결권의 위임이나 대 리권의 수여가 반드시 개별적·구체적으로 이루어져야만 한다고 볼 근거도 없으므로, 구분 소유자나 수분양자가 임차인 등에게 사전적·포괄적으로 상가건물의 관리에 관한 의결권을 위임하거나 업종 제한 변경의 동의에 관한 대리권을 수여한 경우에는 위 임차인 등이 참여한 결의나 합의를 통한 업종 제한의 설정이나 변경도 가능하다고 할 것이다.

- 업종제한은 수분양자나 구분소유자의 합의에 의해서 정해지므로, 구분소유자가 아닌 임차인 과 제3자의 합의에 의해서 변경될 수는 없다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2003다45496 판결).

(5) 일부공용부분 관리단의 규약

- 일부공용부분의 관리에 관한 사항이 구분소유자 전원에게 이해관계가 있다면 일부공용부분을 위한 구분소유자의 규약으로 관리에 관한 사항을 정할 수 없다.
- 그리고 구분소유자 전원에게 이해관계가 있는 사항이 아니더라도 전체관리단의 규약에서 일부 공용부분의 관리에 관한 사항을 정하고 있다면 역시 일부공용부분 관리단의 규약으로 관리에 관 한 사항을 정할 수 없다. 다만 일부공용부분을 공용하는 구분소유자의 4분의 1을 초과하는 자 또 는 의결권의 4분의 1을 초과하는 의결권을 가진 자가 그러한 규약에 반대할 때에는 전체 관리단 의 규약으로 정할 수 없다.
- 위 두 가지 경우에 해당하지 않는다면 일부공용부분을 공용하는 구분소유자들은 관리를 위한 별 도의 규약을 만들 수 있다.

(6) 표준규약

- 시·도지사는 건물과 대지 및 부속시설의 효율적이고 공정한 관리를 위하여 표준규약을 작성하 여 배포하여야 한다. 표준규약은 각 지방자치단체 홈페이지에서 받아볼 수 있다.
- 표준규약에 포함되어야 할 내용에 대해서는 시행령 제12조가 규정하고 있다.

제29조(규약의 설정·변경·폐지)

- ① 규약의 설정·변경 및 폐지는 관리단집회에서 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 찬성을 얻어서 한다. 이 경우 규약의 설정·변경 및 폐지가 일부 구분소 유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다.
- ② 제28조제2항에 규정한 사항에 관한 구분소유자 전원의 규약의 설정·변경 또는 폐지는 그 일부공용부분을 공용하는 구분소유자의 4분의 1을 초과하는 자 또는 의결권의 4분의 1을 초과하는 의결권을 가진 자가 반대할 때에는 할 수 없다.

- 규약을 설정하기 위해서는 관리단집회에서 구분소유자 및 의결권의 각 4분의 3 이상의 찬성이 있 어야 한다(법 제29조 제1항). 그러나 규약이 일부 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 주는 경우 에는 그 구분소유자의 승낙을 얻어야 한다(법 제29조 제1항 단서).

대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다36004 판결

집합건물법 제29조 제1항 후문은 '관리단 규약의 설정·변경 및 폐지가 일부의 구분소유 자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 얻어야 한다.'고 규정하 고 있으나, 이 사건에서처럼 새로이 업종제한에 대한 관리단 규약을 설정하는 경우 그로 인 하여 소유권 행사에 다소 제약을 받게 되는 등 구분소유자의 권리에 영향을 미친다고 하더 라도 이는 모든 구분소유자들에게 동일하게 영향을 미치는 것으로, 결국 '전체의 구분소유 자'의 권리에 관한 것이지 특별한 사정이 없는 한 '일부의 구분소유자'에게만 특별한 영향을 미치는 것이라고는 할 수 없으므로

- 구분소유자 전원에게 이해관계가 있는 사항이 아닌 경우에도 전체 규약으로 일부공용부분의 관 리에 관한 사항을 정할 수 있는데 이 경우에 일부구분소유자의 4분의 1을 초과하는 자 또는 의결 권의 4분의 1을 초과하는 의결권을 가진 자가 반대하면 전체 규약으로 일부공용부분에 관한 규 약의 설정·변경·폐지를 할 수 없다(법 제29조제2항).

제30조(규약의 보관 및 열람)

- ① 규약은 관리인 또는 구분소유자나 그 대리인으로서 건물을 사용하고 있는 자 중 1인이 보관하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 규약을 보관할 구분소유자나 그 대리인은 규약에 다른 규정이 없으면 관리 단집회의 결의로써 정한다.
- ③ 이해관계인은 제1항에 따라 규약을 보관하는 자에게 규약의 열람을 청구하거나 자기 비 용으로 등본의 발급을 청구할 수 있다.

- 관리단 규약은 관리단의 근본규칙으로 구분소유자 뿐만 아니라 구분소유자로부터 전유부분을 양수한 자, 임차인과 같은 점유자가 그 내용을 쉽게 알 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서 집합건물법은 규약의 보관과 열람에 관한 별도의 규정을 두고 있다.
- 규약은 관리인이나 구분소유자, 또는 그 대리인(예를 들어 임차인)으로서 건물을 사용하고 있는 자 중에서 1인이 이를 보관하여야 한다(법 제30조 제1항). 규약을 보관할 자는 관리단 집회의 결의로 정한다(법 제30조 제2항). 이해관계인은 규약을 보관하는 자에게 규약의 열람을 청구하거나 자신이 비용을 부담하면서 등본의 교부를 청구할 수 있다.

제31조(집회의 권한)

관리단의 사무는 이 법 또는 규약으로 관리인에게 위임한 사항 외에는 관리단집회의 결의에 따라 수행한다.

- 관리단 집회는 관리단의 최고 의사결정기구이기 때문에 집합건물법이나 규약에서 관리인에게 위임한 사항 이외의 모든 사항에 대해서 의결할 수 있다(법 제36조 제1항).
- 관리단 집회의 결의가 있기 위해서는 관리단 집회가 현실적으로 개최되어야 하는 것은 아니다. 관리단 집회의 결의사항 중에서 구분소유자 및 의결권의 4/5 이상의 서면에 의한 합의가 있다면 관리단집회의 결의가 있는 것으로 보기 때문이다(법 제41조 제1항).
- 그리고 관리단 집회는 반드시 집합건물 관리단이라는 명목으로 이루어져야 하는 것도 아니다. 상가변영회도 그것이 집합건물 관리단의 기능을 할 수 있고, 집합건물법의 요건을 갖추었다면 상가변영회의 결의사항은 집합건물 관리단 집회의 결의사항으로 볼 수도 있다(제23조 해설 참조).

제32조(정기 관리단집회)

관리인은 매년 회계연도 종료 후 3개월 이내에 정기 관리단집회를 소집하여야 한다.

- 관리인은 년 1회 일정한 시기에 정기관리단집회를 소집해야 한다. 일정한 시기는 규약에 정해져 있다면 규약에 따라야 한다. 그러나 시기의 정함이 없다면 회계연도가 종료한 후 3개월 이내에 관리인이 정기관리단 집회를 소집하면 된다.
- 관리인은 정기관리단 집회에서 관리단이 수행한 사무의 주요 내용과 예산·결산 내역을 보고해야 한다(시행령 제6조제3항).
- 관리인이 정기관리단 집회를 소집하지 않으면 구분소유자는 관리인에게 집회의 소집을 청구할 수 있다. 임시관리단 집회와 달리 정기관리단 집회의 개최는 관리인의 의무이기 때문에 임시관리단 집회의 소집을 청구하는 경우와 달리 구분소유자가 단독으로 관리인에게 정기관리단집회의 소집을 청구할 수 있다.

제33조(임시 관리단집회)

- ① 관리인은 필요하다고 인정할 때에는 관리단집회를 소집할 수 있다.
- ② 구분소유자의 5분의 1 이상이 회의의 목적 사항을 구체적으로 밝혀 관리단집회의 소집을 청구하면 관리인은 관리단집회를 소집하여야 한다. 이 정수(定數)는 규약으로 감경할 수 있다.
- ③ 제2항의 청구가 있는 후 1주일 내에 관리인이 청구일부터 2주일 이내의 날을 관리단집회일로 하는 소집통지 절차를 밟지 아니하면 소집을 청구한 구분소유자는 법원의 허가를 받아 관리단집회를 소집할 수 있다.
- ④ 관리인이 없는 경우에는 구분소유자의 5분의 1 이상은 관리단집회를 소집할 수 있다. 이 정수는 규약으로 감경할 수 있다.

- 관리인은 필요하다고 인정할 때에 관리단 집회를 소집할 수 있다. 그리고 구분소유자의 1/5 이상이 동의하는 경우에는 관리인에게 관리단 집회의 소집을 청구할 수 있다. 2013년 개정 이전에는 의결권도 1/5 이상이 되어야 임시관리단집회의 소집을 청구할 수 있었지만, 관리단 집회의 개최를 원활하게 하기해서 의결권의 요건은 제외하고 구분소유자의 수(數)만을 기준으로 하였다.
- 관리인이 없는 경우에는 구분소유자의 1/5 이상이 관리단 집회를 개최할 수 있다. 그러나 관리인이 있는 경우에 일단 구분소유자의 1/5 이상은 관리인에게 집회의 소집을 청구해야 하고 관리인이 소집통지 절차를 밟지 않으면 소집을 청구한 자는 법원의 허가를 받아서 관리단 집회를 소집할 수 있다. 소수의 구분소유자가 자신들의 이익을 위해서 임시관리단 집회의 개최를 무리하게 요구하는 현상을 방지하기 위해서 법원의 허가를 받아서 관리단 집회를 소집하도록 규정하고 있다.

제34조(집회소집통지)

- ① 관리단집회를 소집하려면 관리단집회일 1주일 전에 회의의 목적사항을 구체적으로 밝혀 각 구분소유자에게 통지하여야 한다. 다만, 이 기간은 규약으로 달리 정할 수 있다.
- ② 전유부분을 여럿이 공유하는 경우에 제1항의 통지는 제37조제2항에 따라 정하여진 의결권을 행사할 자(그가 없을 때에는 공유자 중 1인)에게 통지하여야 한다.
- ③ 제1항의 통지는 구분소유자가 관리인에게 따로 통지장소를 제출하였으면 그 장소로 발송하고, 제출하지 아니하였으면 구분소유자가 소유하는 전유부분이 있는 장소로 발송한다. 이 경우 제1항의 통지는 통상적으로 도달할 시기에 도달한 것으로 본다.
- ④ 건물 내에 주소를 가지는 구분소유자 또는 제3항의 통지장소를 제출하지 아니한 구분소유자에 대한 제1항의 통지는 건물 내의 적당한 장소에 게시함으로써 소집통지를 갈음할 수 있음을 규약으로 정할 수 있다. 이 경우 제1항의 통지는 게시한 때에 도달한 것으로 본다.
- ⑤ 회의의 목적사항이 제15조제1항, 제29조제1항, 제47조제1항 및 제50조제4항인 경우에는 그 통지에 그 의안 및 계획의 내용을 적어야 한다.

- 본조는 관리단 집회를 소집하기 위한 통지절차에 대해서 규정하고 있다. 집회일 1주일 전에 통지해야 하는데, 이 기간은 규약으로 달리 정할 수 있다.
- 통지를 할 때는 목적사항을 기재하여 통지해야 한다. 따라서 통지에서 밝히지 않은 사항에 대해서는 관리단 집회에서 결의할 수 없다(법 제36조 제1항). 그러나 구분소유자 전원이 동의한다면 통지하지 않은 사항에 대해서도 결의할 수 있다.
- 만약 결의사항이 공용부분의 변경, 규약의 설정·변경·폐지, 재건축, 일부멸실의 복구인 경우에는 안건의 내용 및 계획을 기재해야 한다. 예를 들어 규약의 개정이 안건이라면, 개정에 대한 취지, 개정의 내용 등을 통지서에 기재해야 한다. 공용부분의 변경이라면 변경의 내용, 공사의 개요, 공사비 등을 기재해야 한다. 그리고 의결권이 서면이나 전자적 방법, 대리인에 의해서 행사될 수도 있다는 점과 구체적인 의결권 행사방법도 통지서에 기재되어야 한다(법 제38조제3항)
- 통지는 개별적으로 해야 하지만 규약의 정함이 있는 경우에는 건물 내의 게시판에 게시하는 방법으로 통지할 수도 있다. 그러나 이 경우에도 당해 집합건물 이외의 장소를 통지장소로 관리단에 신고한 구분소유자에 대해서는 별도로 통지해야 한다(제4항).
- 통지는 집회일 일주일 전에 각 구분소유자에게 도달해야 한다. 일주일 전에 발송했다고 해서 기간을 준수한 것은 아니다. 예를 들어 3월 10일이 집회 개최일이라면 초일을 산입하지 않으므로 3월 9일부터 일주일 전인 3월 3일 이전까지 통지가 도달해야 한다. 즉 3월 2일 자정까지는 통지가 도달해야 한다.
- 전유부분을 공유하는 경우에는 공유자 중에서 의결권을 행사할 1인을 정하여야 하는데(법 제37조 제2항), 이 경우에 의결권을 행사할 공유자에게 통지하면 된다. 다만 의결권을 행사할 자를 정하지 않았다면 공유자 중 1인에게 발송해도 된다.

제35조(소집절차의 생략)

관리단집회는 구분소유자 전원이 동의하면 소집절차를 거치지 아니하고 소집할 수 있다.

- 구분소유자 전원의 동의가 있다면 관리단 집회의 소집절차가 거치지 않더라도 관리단 집회를 소집할 수 있다.

제36조(결의사항)

- ① 관리단집회는 제34조에 따라 통지한 사항에 관하여만 결의할 수 있다.
- ② 제1항의 규정은 이 법에 관리단집회의 결의에 관하여 특별한 정수가 규정된 사항을 제외하고는 규약으로 달리 정할 수 있다.
- ③ 제1항과 제2항은 제35조에 따른 관리단집회에 관하여는 적용하지 아니한다.

- 관리단 집회에서는 법 제34조에 따라서 통지된 사항에 관해서만 결의할 수 있다. 그리고 공용부분의 변경을 위한 결의를 하는 경우에 통지가 있었다고 하더라도 법 제34조제5항에 따라 공용부분의 변경에 관한 내용, 공사의 개요, 공사비 등을 통지서에 기재하지 않았다면 공용부분의 변경에 관한 결의를 할 수도 없다. 규약의 설정·변경·폐지, 재건축, 일부멸실의 복구인 경우에도 안건의 내용이나 계획을 기재하지 않으면 결의를 할 수 없다.
- 그러나 규약의 정함이 있다면 통지하지 않은 내용에 대해서도 결의할 수 있다. 그렇지만 다음과 같이 집합건물법에서 특별한 정족수를 규정하고 있는 경우에는 규약의 정함이 있더라도 통지를 해야 한다.
 - 구분소유자 및 의결권의 3/4
 - ▶ 공용부분의 변경
 - ▶ 규약의 설정·변경·폐지
 - ▶ 구분소유자의 전유부분 사용금지 청구
 - ▶ 구분소유자의 전유부분 및 대지사용권의 경매를 명하는 법원의 결정의 청구
 - ▶ 전유부분의 점유자에 대한 인도청구
 - 구분소유자 및 의결권의 4/5
 - ▶ 재건축
 - ▶ 건물 가격의 2분의 1을 초과하는 건물의 멸실에 대한 복구여부

제37조(의결권)

- ① 각 구분소유자의 의결권은 규약에 특별한 규정이 없으면 제12조에 규정된 지분 비율에 따른다.
- ② 전유부분을 여럿이 공유하는 경우에는 공유자는 관리단집회에서 의결권을 행사할 1인을 정한다.
- ③ 구분소유자의 승낙을 받아 동일한 전유부분을 점유하는 자가 여럿인 경우에는 제16조 제2항, 제24조제4항 또는 제26조의3제2항에 따라 해당 구분소유자의 의결권을 행사할 1인을 정하여야 한다.

(1) 결의정족수

- 집합건물법은 관리단 집회의 결의를 위해서 구분소유자와 의결권을 모두 요건으로 하고 있다. 따라서 많은 면적을 소유한 구분소유자가 적은 면적을 소유하고 있는 다수의 구분소유자들의 의견을 무시할 수 없으며, 반대로 적은 면적을 소유한 다수의 구분소유자들은 많은 면적을 소유한 소수의 구분소유자의 의견을 무시할 수 없다. 이와 같은 두 가지 기준은 집합건물에서 공동생활을 하는 구분소유자의 단체라는 측면과 건물이라는 재산권의 측면을 모두 고려한 것이다. 그러나 적은 면적을 소유한 다수의 구분소유자와 많은 면적을 소유한 소수의 구분소유자가 대립하게 되면 관리단 집회에서 아무 것도 결의할 수 없는 상황이 발생하기도 한다.

(2) 하나의 전유부분을 여러 명이 공유하는 경우

- 하나의 전유부분을 여러 명의 공유자가 공유하는 경우에는 공유자는 지분의 과반수에 의해서(민법 제265조) 의결권을 행사할 1인을 정하여야 한다.

대법원 2008. 3. 27. 자 2007마1734 결정

관리단집회의 의결에 있어서 구분소유자의 수가 문제되는 경우 전유부분이 수인의 공유에 속하는 때라도 그 공유자 전원을 하나의 구분소유자로 계산하도록 하는 강행규정이라고 할 것이다. 따라서 전유부분의 공유자는 서로 협의하여 공유자 중 1인을 관리단집회에서 의결권을 행사할 자로 정하여야 하고, 협의가 이루어지지 않을 경우 공유물의 관리에 관한 민법 제265조에 따라 전유부분 지분의 과반수로써 의결권 행사자를 정하여야 하며(또는 공유자 중 전유부분 지분의 과반수를 가진 자가 의결권 행사자가 된다), 의결권 행사자가 의결권을 행사한 경우 집합건물법 제38조 제1항에 의하여 당해 구분소유자의 수는 1개로 계산되지만 의결권에 대하여는 집합건물법 제37조 제1항에 따라 규약에 특별한 규정이 없는 경우에는 같은 법 제12조에 의하여 당해 전유부분의 면적 전부의 비율에 의한다고 할 것이고, 한편 지분이 동등하여 의결권 행사자를 정하지 못할 경우에는 그 전유부분의 공유자는 의결권을 행사할 수 없으며, 의결권 행사자가 아닌 공유자들이 지분비율로 개별적으로 의결권을 행사할 수도 없다고 할 것이다.

(3) 하나의 전유부분을 여러 명의 임차인에 임대한 경우

- 하나의 전유부분에 여러 명의 임차인이 있는 경우에 임차인들은 의결권을 행사할 1명을 정하여야 한다(법 제37조제3항).
- 제3항의 규정은 구분소유자가 전유부분을 점유하면서 전유부분의 일부를 여러 명의 임차인에게 임대한 경우에는 적용되지 않는다. 이 경우에는 구분소유자만이 의결권을 행사할 수 있다.
- 예를 들어 구분소유자가 4개의 방이 있는 전유부분을 모두 4명의 임차인에게 임대한 경우에는 제3항이 적용된다. 즉 4명의 임차인은 의결권을 행사할 1인을 정해야 한다. 그러나 구분소유자가 전유부분 내의 1개의 방을 점유·사용하면서 나머지 3개의 방을 3명의 임차인에게 임대한 경우에는 제3항이 적용되지 않는다. 이러한 경우에는 구분소유자만이 의결권을 행사할 수 있다.

(4) 구분소유자가 여러 개의 전유부분을 소유한 경우

- 여러 개의 전유부분을 소유한 구분소유자는 구분소유자 1인으로 취급된다.

대법원 2011. 10. 13. 선고 2009다65546 판결

위 규정에서 정한 구분소유자의 서면 결의의 수를 계산함에 있어서 한 사람이 그 집합건물 내에 수 개의 구분건물을 소유한 경우에는 이를 1인의 구분소유자로 보아야 한다.

(5) 구분소유자가 소유한 여러 개의 전유부분을 임대한 경우

- 여러 개의 전유부분을 소유한 1인의 구분소유자가 전유부분을 여러 명의 임차인에게 임대한 경우에 누가 의결권을 행사할 것인가? 다음의 두 가지 경우를 구분해야 한다.
- 첫째, 여러 개의 전유부분을 소유한 구분소유자가 하나의 전유부분을 점유·사용하면서 나머지 전유부분을 여러 명의 임차인에게 임대한 경우에는 그 구분소유자만이 관리단 집회에서 의결권을 행사할 수 있다. 즉 이 경우에 임차인은 의결권을 행사할 수 없다. 원칙적으로 구분소유자만이 관리단의 구성원이며 관리단 집회에서 의결권을 행사할 수 있는 자이다. 구분소유자가 소유하는 여러 개의 전유부분을 임대하였다고 하더라도 구분소유자가 자신이 소유하고 있는 전유부분 중의 하나 이상을 점유·사용하고 있다면 그 구분소유자가 의결권을 행사하도록 하는 것이 타당하다. 구분소유자가 여러 개의 전유부분을 소유하더라도 관리단 집회에서 의결권을 행사할 1인으로 취급되기 때문에, 구분소유자가 하나의 전유부분이라도 점유하면서 사용하는 경우에는 그 구분소유자만이 의결권을 행사할 수 있다.
 - 예를 들어 5개의 전유부분을 소유한 구분소유자가 1개의 전유부분은 직접 점유·사용하면서 나머지 4개는 임대한 경우에 그 구분소유자만이 의결권을 행사할 수 있고, 임차인은 의결권을 행사할 수 없다.
- 둘째, 구분소유자가 여러 개의 전유부분을 소유하고 있으며, 이를 모두 임대한 경우에는 어느 임차인이 구분소유자가 갖고 있는 의결권을 행사할 것인가? 구분소유자가 여러 개의 전유부분을 소유하고 있더라도 관리단 집회의 결의에서 구분소유자 1인으로 취급된다. 따라서 각각의 임차인이 모두 관리단 집회에서 구분소유자의 의결권을 행사하도록 할 수는 없다. 그렇게 되면 구분소유자 1인이 행사할 의결권을 여러 명의 임차인이 복수로 행사하게 되는 결과가 되기 때문이다. 따라서 여러 개의 전유부분을 소유한 구분소유자가 전유부분을 모두 임대하였다면 임차인들은 의결권을 행사할 1인을 정하여야 한다. 여러 명의 임차인이 하나의 전유부분을 임차한 경우에도 의결권을 행사할 구분소유자 1인을 정하도록 규정한 법 제37조제3항이 이 경우에 유추적용되어야 한다.
 - 예를 들어 5개의 전유부분을 갖고 있는 구분소유자가 5개의 전유부분을 5명의 임차인에게 각각 임대한 경우에 임차인이 의결권을 행사할 수 있는 사안에서 임차인들은 의결권을 행사할 1인을 정해야 한다.

(6) 임차인이 여러 개의 전유부분을 동시에 임차한 경우

- 여러 명의 구분소유자가 한 명의 임차인과 임대차계약을 체결하였고, 임차인이 의결권을 행사하는 경우에 그 임차인은 구분소유자 1명으로 취급해야 한다. 한 명의 구분소유자가 여러 개의 전유부분을 소유한 경우와 형평성을 유지하기 위한 필요가 있다. 그러나 여러 명의 구분소유자 중에서 스스로 의결권을 행사하기를 원하는 경우에는 그 구분소유자는 별도로 구분소유자 수에 포함시켜야 한다.
 - 예를 들어 10명의 구분소유자가 각각 소유한 전유부분을 1명의 임차인에게 임대해 준 경우에 그 임차인이 구분소유자의 의결권을 대신 행사하는 경우에 1명의 구분소유자로 취급하게 된다. 그런데 10명의 구분소유자 중에서 1명의 구분소유자가 임차인과 합의하여 스스로 의결권을 행사하겠다고 관리단에 통지한 경우에 나머지 9명의 의결권을 행사하는 임차인은 구분소유자 1명으로 취급하고, 스스로 의결권을 행사하는 구분소유자도 구분소유자 1명으로 취급된다.

제38조(의결 방법)

- ① 관리단집회의 의사는 이 법 또는 규약에 특별한 규정이 없으면 구분소유자의 과반수 및 의결권의 과반수로써 의결한다.
- ② 의결권은 서면이나 전자적 방법(전자정보처리조직을 사용하거나 그 밖에 정보통신기술을 이용하는 방법으로서 대통령령으로 정하는 방법을 말한다. 이하 같다)으로 또는 대리인을 통하여 행사할 수 있다.
- ③ 제34조에 따른 관리단집회의 소집통지나 소집통지를 갈음하는 게시를 할 때에는 제2항에 따라 의결권을 행사할 수 있다는 내용과 구체적인 의결권 행사 방법을 명확히 밝혀야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 의결권 행사를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[시행령] 제13조(전자적 방법에 의한 의결권 행사)

- ① 법 제38조제2항에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 다음 각 호의 방법을 말한다.
 1. 「전자서명법」 제2조제3호에 따른 공인전자서명 또는 같은 조 제8호에 따른 공인인증서를 통하여 본인 확인을 거쳐 의결권을 행사하는 방법
 2. 규약에서 「전자서명법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 제출하는 방법 등 본인 확인 절차를 완화된 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 제1호와 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따른 방법
- ② 법 제38조제1항에 따른 전자적 방법(이하 "전자투표"라 한다)으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 경우에는 관리단집회의 소집통지에 다음 각 호의 사항을 구체적으로 밝혀야 한다.
 1. 전자투표를 할 인터넷 주소
 2. 전자투표를 할 기간
 3. 그 밖에 전자투표에 필요한 기술적인 사항
- ③ 전자투표는 규약 또는 관리단집회의 결의로 달리 정한 바가 없으면 관리단집회일 전날 까지 하여야 한다.
- ④ 관리단은 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 본인 확인 등 의결권 행사 절차의 운영을 위탁할 수 있다.

[시행령] 제14조(서면에 의한 의결권 행사)

- ① 관리단집회의 소집통지를 할 때에는 서면에 의하여 의결권을 행사하는데 필요한 자료를 첨부하여야 한다.
- ② 서면에 의한 의결권 행사는 규약 또는 관리단집회의 결의로 달리 정한 바가 없으면 관리단집회의 결의 전까지 할 수 있다.

[시행령] 제15조(대리인에 의한 의결권 행사)

- ① 대리인은 의결권을 행사하기 전에 의장에게 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.
- ② 대리인 1인이 수인의 구분소유자를 대리하는 경우에는 구분소유자의 과반수 또는 의결권의 과반수 이상을 대리할 수 없다.

(1) 통상결의

- 관리단 집회의 결의는 원칙적으로 구분소유자 및 의결권의 과반수결의로 의결할 수 있다(제1항). 이를 통상결의라고 한다. 통상결의의 요건에 대해서는 규약으로 달리 정할 수 있다. 의결권은 서면이나 전자적 방법 또는 대리인을 통해서 행사할 수 있다(제2항).

(2) 전자적 방법에 의한 의결권 행사

- 전자적 방법의 의의
 - 전자적 방법에는 전자투표에 의한 방법(시행령 제3조제1항제1호)과 전자문서를 제출하는 방법(시행령 제3조제1항제2호)이 있다.
- 전자투표
 - 전자투표는 구분소유자들이 관리단 집회에 참석하지 않고 컴퓨터의 온라인 시스템을 통하여 의결권을 행사하는 투표를 말한다.
 - 전자투표 프로그램에 의해서 의결권을 행사하는 경우에는 온라인에 접속하여 의결권을 행사하는 자가 구분소유자인지 여부를 확인할 필요가 있다. "전자서명법" 제2조제3호에 따른 공인전자서명 또는 같은 조 제8호에 따른 공인인증서를 통하여 본인인증을 해야 한다.
 - 전자서명이나 공인인증서를 통한 본인인증이 없더라도 규약의 정함이 있다면 전자적 방법에 의한 의결권 행사가 가능하다. 규모가 크지 않은 집합건물의 경우, 구분소유자인지 여부를 쉽게 확인할 수 있는 경우에는 전자서명이나 공인인증서를 통한 본인 확인절차가 생략될 수도 있다(시행령 제13조 제1항 제2호).
 - ▶예를 들어 규약에 정함이 있다면 전자투표를 하면서 단순히 아이디와 비밀번호에 의해서 본인확인을 하고 투표를 하는 방식도 가능하다. 그리고 역시 규약의 정함이 있다면 전자투표 이외에 구분소유자의 의사가 담긴 한글문서를 미리 관리단에 등록된 구분소유자의 전자우편(e-mail) 주소를 발송주소로 하여 발송하는 것도 가능하다.
- 전자문서의 제출 등
 - 전자적 방법에 의해서 의결권을 행사하는 방법에는 전자투표 이외에도 구분소유자의 의사가 담긴 전자우편(e-mail)이나 이동식 저장장치를 제출하는 방식도 있다. 전자투표 방식은 언제나 허용되지만, 전자우편(e-mail) 등을 활용한 의결권 행사는 규약의 정함이 있어야 한다.
- 전자적 방법에 의한 의결권 행사와 집회 소집통지
 - 전자투표 프로그램을 통하여 의결권 행사를 허용하는 경우에는 관리단 집회 소집통지서에 전자투표를 할 인터넷 주소, 전자투표기간, 그 밖에 전자투표를 위해서 필요한 기술적인 사항을 기재하여야 한다.
 - 원칙적으로 전자투표는 관리단 집회 전날까지 해야 한다(시행령 제13조제3항). 그러나 규약으로 이 기간을 달리 정할 수 있다.
 - ▶예를 들어 규약에서 관리단 집회 전날 이전의 시점을 전자투표 종료시점으로 정하거나 관리단 집회 직전을 종료시점으로 정할 수 있다. 그러나 관리단 집회의 결의 이후의 시점을 전자투표 종료시점으로 정할 수는 없다. 만약 관리단 집회 결의 이후의 시점을 종료시점으로 한다면 관리단 집회에서 관리단 집회의 결의가 성립했는지 여부를 확정할 수 없기 때문이다.

그리고 관리단 집회 결의 이후에도 전자투표를 허용하게 되면 관리단 집회의 결의 자체가 사후적으로 변경될 수 있는 문제점이 있다.

- 그 밖에 전자투표를 위해서 필요한 기술적인 사항이라 함은 본인인증 절차 또는 회원가입 절차, 전자투표 프로그램 설치를 위한 절차 또는 보안프로그램을 다운로드할 수 있는 방법 등을 말한다.
- 관리단은 전자투표를 위해서 전자투표 프로그램을 운영하는 업체에게 의결권의 행사절차, 본인 확인 등에 관한 업무를 위탁할 수 있다.

(3) 서면에 의한 의결권 행사

- 서면에 의한 의결권을 행사하게 되면 관리단 집회에 참석할 수 없는 사정이 있음에도 불구하고 의결권을 행사할 수 있게 된다. 하지만 서면에 의해서 의결권을 행사하게 되면 관리단 집회에 직접 참석하지 않기 때문에 의안의 내용, 의안에 대한 토론, 의안에 대한 설명자료 제공 등이 생략된 상태에서 의결권을 행사하게 된다. 의안에 대한 정보가 제공되지 않는다면 구분소유자들은 자신의 의사에 맞게 의결권을 행사하지 못할 수 있다.
- 이 점을 고려하여 서면에 의해서 의결권을 행사하는 경우에 구분소유자의 의사가 적절하게 의결권 행사에 반영될 수 있도록 의결권 행사에 필요한 자료를 소집통지서 첨부해야 한다(시행령 제14조).
- 의결권 행사에 필요한 자료는 의안의 내용, 의안에 대한 설명자료, 결의가 향후 건물의 관리에 미치는 영향 등에 관한 자료이다. 관리단 집회에서 구분소유자들에게 제공되는 자료뿐만 아니라 구두로 설명하게 될 내용도 자료의 형태로 구분소유자들에게 제공되어야 한다.
- 제공되어야 할 자료 속에는 구분소유자가 의결권을 행사하는 서면의 양식도 포함되어야 한다. 즉 구분소유자가 어느 안건에 찬성하는지 여부를 표시할 수 있도록 서면의 양식도 집회 소집통지서에 포함되어야 한다.
- 원칙적으로 서면에 의한 의결권 행사는 관리단 집회 결의 전까지 할 수 있다(시행령 제14조제2항). 그러나 규약이나 관리단 집회의 결의가 있다면 결의 전달 또는 그 이전의 시점을 서면에 의한 의결권 행사기한으로 설정할 수도 있다. 하지만 전자적 방법에 의한 의결권 행사와 마찬가지로 관리단 집회가 종료한 이후의 시점을 서면결의에 의한 의결권 행사기한으로 정할 수는 없다. 만약 관리단 집회가 종료한 후에 서면에 의한 의결권 행사를 허용한다면 관리단 집회에서 결의가 이루어진 후에 그 결의의 결과가 바뀔 수 있기 때문이다.

(4) 대리인에 의한 의결권 행사

- 의결권은 대리인에 의해서 행사될 수 있다. 구분소유자를 대리하여 의결권을 행사하려는 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다(시행령 제15조 제1항).
 - 임차인이 의결권을 행사할 수 있는 경우에 임차인은 구분소유자의 대리인으로 의결권을 행사하는 것이 아니기 때문에 대리권을 증명하는 서면을 제출할 필요는 없고, 자신이 임차인임을 증명하는 서면을 제출하면 된다.
- 대리인 1인이 수인의 구분소유자를 대리하는 경우에 구분소유자의 과반수 또는 의결권의 과반수 이상을 대리할 수 없다(시행령 제15조 제2항). 이 규정은 많은 관리인이나 특정한 구분소유자가 다수의 구분소유자로부터 대리권을 수여받아 사실상 1인의 의사(意思)에 의해서 관리단 집회의 결의가 이루어지는 현상을 방지하기 위한 목적을 갖고 있다.

- 예를 들어 관리단 집회의 소집 통지서를 발송하면서 관리인에게 의결권을 위임한다는 내용의 위임장을 동봉하여 발송하는 경우가 있다. 관리단 집회에 참석할 수 없는 구분소유자는 별도로 대리인을 선임하는 수고를 하는 대신에 관리인에게 의결권을 위임하게 된다. 만약 관리인이 많은 구분소유자를 대리하여 의결권을 행사하게 되면 사실상 관리인 개인의 의사에 의해서 건물의 관리가 이루어질 수 있다. 따라서 구분소유자의 과반수 또는 의결권의 과반수 이상을 특정인이 대리할 수는 없도록 할 필요가 있다. 시행령 제15조 제2항이 특정인에 의사에 의해서 관리단 집회의 결의가 이루어지는 것을 방지하는 규정임을 고려한다면 대리권 제한을 좀 더 엄격하게 규약에서 정할 수 있을 것이다. 예를 들어 특정한 구분소유자 또는 대리인이 전체 구분소유자의 1/4 또는 의결권의 1/4을 초과하여 대리하지 못하도록 규약에서 정할 수 있을 것이다.
- 대리인 1인이 구분소유자의 과반수 또는 의결권의 과반수를 대리한 경우에는 결의취소사유가 존재하는 것이다. 따라서 구분소유자들은 결의 취소의 소를 제기할 수 있다.

(5) 관리단소집통지와 의결방법

- 관리단 집회의 개최를 위한 소집통지서에는 전자적 방법, 서면, 대리인에 의해서 의결권이 행사될 수 있다는 점과 그 구체적인 방법을 통지서에 기재해야 한다(제3항). 전자적 방법을 통한 의결권 행사방법을 사용하지 않는 경우에는 전자적 방법에 관해서 통지서에 기재할 필요가 없다.

제39조(집회의 의장과 의사록)

- ① 관리단집회의 의장은 관리인 또는 집회를 소집한 구분소유자 중 연장자가 된다. 다만, 규약에 특별한 규정이 있거나 관리단집회에서 다른 결의를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 관리단집회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
- ③ 의사록에는 의사의 경과와 그 결과를 적고 의장과 구분소유자 2인 이상이 서명날인하여야 한다.
- ④ 의사록에 관하여는 제30조를 준용한다.

- 원칙적으로 관리인이 관리단 집회의 의장이 된다. 그런데 구분소유자도 임시관리단 집회를 개최할 수 있는데(법 제33조 제3항, 제4항) 이 경우에는 집회의 개최에 동의한 구분소유자 중에서 연장자가 관리단 집회의 의장이 된다(제1항).
- 관리단 집회가 개최되면 의사록이 작성되어야 하고(제2항) 의장과 구분소유자 2명 이상이 의사록에 서명·날인하여야 한다(제3항). 의사록에 관해서는 제30조가 준용된다. 따라서 의사록은 관리인, 구분소유자 또는 구분소유자의 대리인으로서 건물을 사용하고 있는 자가 보관하여야 한다. 구분소유자와 그 대리인이 보관하는 경우에는 규약의 정함이 있거나 관리단 집회의 결의가 있어야 한다(제4항).
- 이해관계인은 의사록을 보관하는 자에게 의사록의 열람이나 등본의 발급을 청구할 수 있다(제4항).

제40조(점유자의 의견진술권)

- ① 구분소유자의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자는 집회의 목적사항에 관하여 이해 관계가 있는 경우에는 집회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ② 제1항의 경우 집회를 소집하는 자는 제34조에 따라 소집통지를 한 후 지체 없이 집회의 일시, 장소 및 목적사항을 건물 내의 적당한 장소에 게시하여야 한다.

- 임차인이 관리단에 통지를 하였는지 여부와 상관없이 집회 당일 집회에 참여하여 임차인임을 증명하고, 구분소유자를 대신하여 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우에 당연히 임차인은 관리단 집회에서 의견을 진술할 수 있다.
- 따라서 본조는 임차인이 의결권을 행사할 수 없는 경우에 적용된다. 즉 구분소유자가 의결권을 행사하는 것으로 정해서 관리단에 통지한 경우, 또는 공용부분의 변경 등 임차인이 의결권을 행사할 수 없는 경우에 임차인은 집회에 참석하여 의견을 진술할 수 있다. 이 경우에 임차인이 참석할 수 있도록 집회를 소집하는 자는 집회의 일시, 장소, 목적사항을 건물 내의 적당한 장소에 게시하여야 한다(제2항).

제41조(서면 또는 전자적 방법에 의한 결의 등)

- ① 이 법 또는 규약에 따라 관리단집회에서 결의할 것으로 정한 사항에 관하여 구분소유자의 5분의 4 이상 및 의결권의 5분의 4 이상이 서면이나 전자적 방법 또는 서면과 전자적 방법으로 합의하면 관리단집회에서 결의한 것으로 본다. 다만, 제15조제1항제2호의 경우에는 구분소유자의 과반수 및 의결권의 과반수가 서면이나 전자적 방법 또는 서면과 전자적 방법으로 합의하면 관리단집회에서 결의한 것으로 본다.
- ② 구분소유자들은 미리 그들 중 1인을 대리인으로 정하여 관리단에 신고한 경우에는 그 대리인은 그 구분소유자들을 대리하여 관리단집회에 참석하거나 서면 또는 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.
- ③ 제1항의 서면 또는 전자적 방법으로 기록된 정보에 관하여는 제30조를 준용한다.

(1) 관리단 집회에 갈음하는 서면 또는 전자적 방법에 의한 결의

- 제1항은 구분소유자 및 의결권의 4/5이상의 서면결의가 있는 경우 관리단 집회의 결의와 동등한 효력을 부여하고 있다. 집합건물법 제41조의 서면결의의 경우에 합의의 절차, 형식 등에 관해서 아무런 규정을 두고 있지 않다. 만약 구분소유자들이 안건의 내용을 충분히 인식하고 이를 서면으로 동의하였다면 제1항의 서면결의가 인정될 수 있다.

대법원 2014. 9. 4. 선고 2013두25955 판결

집합건물법 제41조 제1항은 관리단집회에서 결의할 것으로 정해진 사항에 관하여 구분소유자 및 의결권의 각 5분의 4 이상의 서면이나 전자적 방법 등에 의한 합의가 있는 때에는 관리단집회의 결의가 있는 것으로 본다고 규정하고 있다. 그런데 집합건물법은 서면에 의한 합의의 절차, 합의서·결의서의 형식 및 내용 등에 관하여 아무런 제한을 두고 있지 않으므로, 구분소유자들이 서면에 의한 합의의 구체적 내용을 충분히 인식하고 그 합의에 이르렀다는 사정이 인정된다면 그 합의는 유효하다고 할 것이다.

- 집합건물법에서 공용부분의 변경이나 규약설정 등과 같이 집합건물의 관리에 관한 중요사항은 구분소유자의 3/4이상 및 의결권의 3/4이상의 특별다수의 집회결의를 요하고 있으나, 집합건물의 규모가 큰 경우에는 구분소유자가 일시에 한 장소에 모인다는 것이 사실상 불가능한 경우가 많다. 이를 고려하여 서면합의로 관리단 집회의 결의를 갈음하는 경우가 많다. 예를 들어 공용부분의 변경하거나 재건축의 결의를 하는 경우에 서면결의가 사용되는 경우도 있다.
- 서면에 의해서 결의가 이루어지기 위해서는 특별결의뿐만 아니라 통상결의의 경우에도 언제나 4/5 동의를 갖추어야 한다.
- 구분소유자 및 의결권의 4/5 동의라는 서면결의의 요건은 규약으로 달리정할 수도 없다. 다만 법 제15조제1항제2호의 휴양 콘도미니엄의 경우에는 구분소유자 및 의결권의 과반수가 서면으로 합의하면 관리단 집회의 결의가 있었던 것으로 취급된다.
- 전자적 방법에 의해서 구분소유자 및 의결권의 4/5 동의를 얻은 경우에도 관리단 집회의 결의와 동일한 효력이 있다. 그리고 서면에 의한 방법과 전자적 방법을 동시에 사용하여 구분소유자 및 의결권의 4/5 동의를 얻은 경우에도 마찬가지이다(이하 “서면결의”로 부름).
- 다만 서면결의는 의안에 대한 설명과 토론이 생략되기 때문에 구분소유자 사이에 의견교환이 불가능하다. 따라서 서면에 의한 결의는 필요한 경우에만 이용되어야 한다. 그리고 서면결의가 있는 경우에도 관리단 집회의 통지와 유사하게 서면동의서를 받을 때 구분소유자들에게 안건의 내용을 알려주어야 한다. 만약 안건의 내용을 제대로 알려주지 않은 상태에서 서면동의를 얻었다면 그러한 동의서는 효력이 없다.

(2) 구분소유자의 대리인

- 구분소유자는 대리인을 통해서 의결권을 행사할 수 있다. 그리고 임차인도 구분소유자의 권리를 대신 행사할 수 있다. 이 경우에는 법 제38조 제2항이 적용된다.
- 본조 제2항은 구분소유자가 관리단 집회 이전에 미리 정하여 관리단에 신고한 대리인이 의결권을 행사하는 경우를 말한다. 즉 법 제38조 제2항은 일회적인 경우이기 때문에 의결권을 행사할 때마다 임차인이라는 점 또는 대리인이라는 점을 증명해야 한다. 그러나 본조 제2항의 대리인은 대리인의 신분만 증명되면 위임장을 지참하지 않아도 관리단 집회에 참석하여 구분소유자를 대신하여 의결권을 행사할 수 있다.

(3) 서면과 전자적 정보의 보관

- 서면결의가 있었던 경우에 서면과 전자적 정보는 법 제30조에 따라 규약이나 의사록을 보관하듯이 보관해야 한다.

제42조(규약 및 집회의 결의의 효력)

- ① 규약 및 관리단집회의 결의는 구분소유자의 특별승계인에 대하여도 효력이 있다.
- ② 점유자는 구분소유자가 건물이나 대지 또는 부속시설의 사용과 관련하여 규약 또는 관리단집회의 결의에 따라 부담하는 의무와 동일한 의무를 진다.

- 규약과 관리단 집회의 결의는 구분소유자의 특별승계인에 대해서도 효력이 있다(법 제42조제1항). 그러나 규약이나 관리단 집회의 결의가 특별승계인의 권리를 침해할 수는 없다. 예를 들어 관리비를 납부해야 하는 규약의 규정은 특별승계인을 구속한다. 그러나 규약에서 전 소유자의 전 유부분 관리비를 특별승계인이 승계하게 된다는 규정을 둔다면 그러한 규정은 특별승계인의 권리를 침해하기 때문에 무효이다.

대법원 2001. 9. 20. 선고 2001다8677 전원합의체 판결

집합건물법 제42조 제1항의 각 규정은 공동주택의 입주자들이 공동주택의 관리, 사용 등의 사항에 관하여 관리규약으로 정한 내용은 그것이 승계 이전에 제정된 것이라고 하더라도 승계인에 대하여 효력이 있다는 뜻으로서, 관리비와 관련하여서는 승계인도 입주자로서 관리규약에 따른 관리비를 납부하여야 한다는 의미일 뿐, 그 규정으로 인하여 승계인이 전 입주자의 체납관리비까지 승계하게 되는 것으로 해석할 수는 없다 할 것이다.

- 임차인은 구분소유자가 건물, 대지, 부속시설에 대해서 규약이나 관리단 집회의 결의에 의해서 부담하는 의무와 동일한 의무를 부담한다.

제42조의2(결의취소의 소)

구분소유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 집회 결의 사실을 안 날부터 6개월 이내에, 결의한 날부터 1년 이내에 결의취소의 소를 제기할 수 있다.

1. 집회의 소집 절차나 결의 방법이 법령 또는 규약에 위반되거나 현저하게 불공정한 경우
2. 결의 내용이 법령 또는 규약에 위배되는 경우

(1) 결의취소의 소의 의의

- 관리단 집회의 결의가 법령에 위반되거나 절차의 흠결이 있는 경우에 결의의 부존재 또는 무효에 관한 확인의 소를 제기해야 한다. 그런데 절차상의 하자있거나 결의의 내용이 법령이나 규약에 위반했다고 해서 부존재나 무효의 확인을 구할 수 있는 것은 아니다.
- 본조에 의해서 결의의 부존재 또는 무효에 이르지 않았다고 하더라도 결의의 하자로 인한 취소의 소를 제기할 수 있다.
- 결의취소의 소는 관리단 집회의 결의의 효력을 무효로 만드는 형성의 소에 해당한다. 관리단 집회의 소집절차가 법령이나 규약에 반하는 경우에도 그러한 결의가 부존재하거나 무효가 아니라면 결의취소의 소를 통해서만 결의를 무효로 만들 수 있으며 그 전까지 결의는 유효하다.

(2) 결의취소 사유

- 결의의 내용이나 절차에 중대한 하자가 있는 경우에는 결의 무효나 부존재 확인소송을 제기할 수 있다. 하지만 결의의 내용이나 절차에 중대한 하자가 없는 경우에는 결의취소의 소를 제기하여 승소판결을 받아야 결의를 무효로 할 수 있다.
- 구체적으로 일부의 구분소유자에게 소집통지가 이루어지지 않은 경우, 관리단집회 소집권이 없는 자가 집회를 소집한 경우, 의결권이 없는 자가 의결권을 행사한 경우, 소집통지서에 기재되지 않은 안건에 대해서 결의한 경우, 집회의 의장이 될 수 없는 자가 의장이 되어 의사를 진행한 경우 등의 사유가 발생한 경우에 결의취소소송을 제기할 수 있다.

(3) 당사자

- 결의취소의 소는 구분소유자가 제기할 수 있으며, 상대방은 관리단이 된다.

(4) 제척기간

- 결의취소의 소를 장기간 행사할 수 있다면 관리단 집회의 결의의 효력이 불안정하게 된다. 따라서 관리단 집회의 효력이 조속히 확정될 수 있도록 관리단집회 결의 사실을 안 날로부터 6개월, 결의한 날로부터 1년 이내에 결의취소의 소를 제기해야 한다.
- 제척기간이 경과하더라도 관리단 집회의 결의가 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하거나, 강행법규에 위반하는 경우에는 집회결의 무효확인 소를 제기할 수 있다. 그리고 관리단 집회에 대한 소집통지 없이 관리단 집회가 개최되고 결의가 이루어졌거나 관리단 집회에서 의결정족수를 충족하지 못한 경우에는 결의부존재 확인의 소를 제기할 수 있다.

(5) 결의효력정지가처분

- 결의취소의 소에서 승소하더라도 결의가 집행된다면 이를 되돌리기 어렵다. 따라서 결의취소의 소를 제기하기 전에 구분소유자는 결의의 집행을 막기 위한 가처분을 신청할 수 있다.
- 결의효력정지가처분의 신청인은 구분소유자가 되는데, 상대방은 결의의 내용에 따라 달라진다. 예를 들어 임원선임결의의 취소의 소는 관리단을 상대로 제기해야 하지만, 임원의 업무집행정지 가처분은 임원을 상대방으로 해야 한다. 반면에 공용부분의 변경에 관한 공사에 있어서는 공사중 지가처분의 상대방도 관리단이고 결의취소의 소의 상대방도 관리단이 된다.

제6절 의무위반자에 대한 조치

제43조(공동의 이익에 어긋나는 행위의 정지청구 등)

- ① 구분소유자가 제5조제1항의 행위를 한 경우 또는 그 행위를 할 우려가 있는 경우에는 관리인 또는 관리단집회의 결의로 지정된 구분소유자는 구분소유자 공동의 이익을 위하여 그 행위를 정지하거나 그 행위의 결과를 제거하거나 그 행위의 예방에 필요한 조치를 할 것을 청구할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 소송의 제기는 관리단집회의 결의가 있어야 한다.
- ③ 점유자가 제5조제4항에서 준용하는 같은 조 제1항에 규정된 행위를 한 경우 또는 그 행위를 할 우려가 있는 경우에도 제1항과 제2항을 준용한다.

- 만약 구분소유자가 건물의 보존에 해로운 행위 기타 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자의 공동의 이익에 반하는 행위를 하거나 그렇게 할 우려가 있다면 관리인이나 관리단집회의 결의에 의해서 지정된 구분소유자⁴는 그러한 행위를 정지하거나 그 행위의 결과를 제거하거나 그 행위의 예방에 필요한 취할 것을 청구할 수 있다(법 제43조제1항).
- 법 제5조제2항에서 금지된 행위를 하는 경우에는 그러한 행위의 정지나 결과제거, 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있는가? 법 제43조는 제5조제1항만을 언급하고 있다. 그러나 법 제5조제2항의 내용은 제1항의 내용의 한 종류라고 볼 때 제2항의 행위를 하였거나 할 염려가 있는 경우에도 법 제43조제1항의 조치를 취할 것을 청구할 수 있다고 보아야 한다. 따라서 주거용으로 분양된 전유부분을 주거 이외의 용도로 변경하거나 내부벽을 철거, 파손하여 증축, 개축하는 행위를 하는 경우에 관리인이나 대표로 지정된 구분소유자는 그 행위의 정지나 결과의 제거, 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있다.
- 관리인이나 대표로 지정된 구분소유자가 소송을 제기하기 위해서는 관리단집회의 결의가 필요하다(법 제43조제2항). 공동의 이익에 반하는 행위를 하는 구분소유자에 대해서 이러한 조치를 취할 수 있지만, 공동의 이익에 반하는 행위를 한 점유자에 대해서도 이러한 조치를 취할 수 있다(법 제43조제3항).

제44조(사용금지의 청구)

- ① 제43조제1항의 경우에 제5조제1항에 규정된 행위로 구분소유자의 공동생활상의 장애가 현저하여 제43조제1항에 규정된 청구로는 그 장애를 제거하여 공용부분의 이용 확보나 구분소유자의 공동생활 유지를 도모함이 매우 곤란할 때에는 관리인 또는 관리단집회의 결의로 지정된 구분소유자는 관리단집회의 결의에 근거하여 소(訴)로써 적당한 기간 동안 해당 구분소유자의 전유부분 사용금지를 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 결의는 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상으로 결정한다.
- ③ 제1항의 결의를 할 때에는 미리 해당 구분소유자에게 변명할 기회를 주어야 한다.

4. 관리인이 있다고 하더라도 관리단집회에서 이러한 조치를 취할 구분소유자를 별도로 선임할 수 있다(대법원 1987. 5. 26. 선고 86다카2478 판결). 이 판결에서 피고는 집합건물법 제43조에 의한 법률관계의 주체는 관리단이고 구분소유자 개개인은 관리단 대표로서 소송수행권을 가질 뿐이며 별도의 당사자적격을 갖는 것이 아니라고 주장하였지만 이러한 주장은 받아들여지지 않았다.

- 구분소유자가 건물의 보존에 해로운 행위를 하거나 공동의 이익에 반하는 행위를 하는 경우에도 그로 인해서 공동생활상의 장애가 현저하고, 그 장애를 제거하여 공용부분의 이용의 확보나 공동생활의 유지를 도모함이 심히 곤란한 때에는 관리인 또는 관리단집회에서 선출된 구분소유자는 당해 구분소유자에 대해서 전유부분의 사용금지를 청구할 수 있다(법 제44조제1항).
- 사용금지는 최후적인 수단으로 이용되어야 한다. 따라서 공동의 이익에 반하는 행위의 금지를 청구하거나 결과의 제거를 청구할 수 있다면 사용금지를 청구할 수는 없다. 행위의 금지나 결과의 제거를 청구하였음에도 불구하고 그러한 방법에 의해서 장애를 제거할 수 없거나 공용부분의 이용의 확보나 공동생활의 유지가 상당히 곤란하게 되는 경우에만 사용금지를 청구할 수 있다. 사용금지의 청구는 소송상 청구에 의해서만 행사할 수 있다.
- 사용금지를 청구하기 위해서는 관리단 집회의 결의가 필요하다. 이 결의는 전유부분의 소유권을 제한하는 것이기 때문에 통상정족수가 아니라 구분소유자 및 의결권의 3/4 이상의 다수의 결의가 필요하다(법 제44조제2항). 물론 이러한 조치를 취하기 전에 당해 구분소유자에게 변명의 기회를 주어야 한다(법 제44조제3항). 만약 변명의 기회를 주지 않으면 사용금지청구의 요건을 충분히 갖추지 못한 것으로 될 수도 있다.

제45조(구분소유권의 경매)

- ① 구분소유자가 제5조제1항 및 제2항을 위반하거나 규약에서 정한 의무를 현저히 위반한 결과 공동생활을 유지하기 매우 곤란하게 된 경우에는 관리인 또는 관리단집회의 결의로 지정된 구분소유자는 해당 구분소유자의 전유부분 및 대지사용권의 경매를 명할 것을 법원에 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 청구는 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 관리단집회 결의가 있어야 한다.
- ③ 제2항의 결의를 할 때에는 미리 해당 구분소유자에게 변명할 기회를 주어야 한다.
- ④ 제1항의 청구에 따라 경매를 명한 재판이 확정되었을 때에는 그 청구를 한 자는 경매를 신청할 수 있다. 다만, 그 재판확정일부터 6개월이 지나면 그러하지 아니하다.
- ⑤ 제1항의 해당 구분소유자는 제4항 본문의 신청에 의한 경매에서 경락인이 되지 못한다.

- 구분소유자가 법 제5조제1항이나 제2항에 위반하였거나, 규약에서 정한 의무에 현저히 위반한 결과 공동생활의 유지가 심히 곤란하게 된 때에는 관리인 또는 관리단집회의 의결에 의하여 지정된 구분소유자는 당해 구분소유자의 전유부분 및 대지사용권의 경매를 명할 것을 법원에 청구할 수 있다(법 제45조제1항). 만약 경매를 명하는 재판이 확정되면 그 청구를 한 자는 6개월 이내에 경매를 신청할 수 있다. 6개월이 경과하게 되면 경매를 청구할 수 없게 된다(법 제45조제4항).
- 경매를 청구하기 위해서는 구분소유자 및 의결권의 각 4분의 3 이상의 찬성이 있어야 한다(법 제45조 제2항). 그리고 경매를 청구하기 전에는 반드시 당해 구분소유자에게 변명의 기회를 주어야 한다(법 제45조 제3항). 이 경매절차에서 당해 구분소유자는 매수인이 될 수 없다(법 제45조제5항).

제46조(전유부분의 점유자에 대한 인도청구)

- ① 점유자가 제45조제1항에 따른 의무위반을 한 결과 공동생활을 유지하기 매우 곤란하게 된 경우에는 관리인 또는 관리단집회의 결의로 지정된 구분소유자는 그 전유부분을 목적으로 하는 계약의 해제 및 그 전유부분의 인도를 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 경우에는 제44조제2항 및 제3항을 준용한다.
- ③ 제1항에 따라 전유부분을 인도받은 자는 지체 없이 그 전유부분을 점유할 권원(權原)이 있는 자에게 인도하여야 한다.

- 임차인이 법 제5조제1항의 행위를 하였거나 그러한 행위를 할 염려가 있는 경우에는 구분소유자와 동일하게 그 행위의 정지를 청구하거나 그 결과의 제거를 청구하거나 그 행위의 예방에 필요한 조치를 취할 것을 청구할 수 있다(법 제43조제3항).
- 만약 임차인의 점유자의 행위로 인해서 공동생활의 유지가 심히 곤란하게 된 경우에는 관리인 또는 관리단집회의 결의에 의하여 지정된 구분소유자는 임대차계약을 해지하고 그 전유부분의 인도를 청구할 수 있다. 이 전유부분을 인도받은 자는 지체없이 그 전유부분을 점유할 권원을 가진 재대표적으로 소유자에게 이를 인도해야 한다(법 제46조제3항). 물론 이러한 경우에도 점유자에게 변경의 기회를 주어야 하고, 관리단집회에서 구분소유자 및 의결권의 4분의 3의 동의를 있어야 한다(법 제46조제2항).

제7절 재건축 및 복구

제47조(재건축 결의)

- ① 건물 건축 후 상당한 기간이 지나 건물이 훼손되거나 일부 멸실되거나 그 밖의 사정으로 건물 가격에 비하여 지나치게 많은 수리비·복구비나 관리비용이 드는 경우 또는 부근 토지의 이용 상황의 변화나 그 밖의 사정으로 건물을 재건축하면 재건축에 드는 비용에 비하여 현저하게 효용이 증가하게 되는 경우에 관리단집회는 그 건물을 철거하여 그 대지를 구분소유권의 목적이 될 새 건물의 대지로 이용할 것을 결의할 수 있다. 다만, 재건축의 내용이 단지 내 다른 건물의 구분소유자에게 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다.
- ② 제1항의 결의는 구분소유자의 5분의 4 이상 및 의결권의 5분의 4 이상의 결의에 따른다.
- ③ 재건축을 결의할 때에는 다음 각 호의 사항을 정하여야 한다.
 1. 새 건물의 설계 개요

2. 건물의 철거 및 새 건물의 건축에 드는 비용을 개략적으로 산정한 금액
3. 제2호에 규정된 비용의 분담에 관한 사항
4. 새 건물의 구분소유권 귀속에 관한 사항
- ④ 제3항제3호 및 제4호의 사항은 각 구분소유자 사이에 형평이 유지되도록 정하여야 한다.
- ⑤ 제1항의 결의를 위한 관리단집회의 의사록에는 결의에 대한 각 구분소유자의 찬반 의사를 적어야 한다.

(1) 재건축의 의의

- 집합건물의 재건축에 대한 결의를 하기 위해서는 재건축의 필요성이 있어야 한다. 재건축이 필요한 경우라 함은 건물의 건축 후 상당한 기간이 경과되어 건물이 훼손되거나 일부 멸실되거나 그 밖의 사정에 의해서 건물의 가격에 비해서 과다한 수선비나 복구비, 관리비용이 소요되는 경우를 말한다. 그 밖에도 부근토지의 이용현황의 변화나 그 밖의 사정에 의하여 건물을 재건축하면 그에 소요되는 비용에 비하여 현저한 효용의 증가가 있는 경우에도 재건축이 가능하다(법 제47조 제1항).
- 집합건물법은 재건축의 필요성에 대해서 상당히 추상적으로 규정하고 있을 뿐이며 구체적인 기준을 제시하고 있지 않다. 반면에 도시 및 주거환경정비법(이하 "도시 정비법") 제2조 3호에서는 재건축이 필요한 건물에 대해서 좀 더 구체적인 기준을 제시하고 있다. 집합건물법이 재건축의 필요성에 대해서 이렇게 추상적으로 규정할 수밖에 없는 이유는 건물의 종류, 구조, 규모 등에 따라서 집합건물이 천차만별이기 때문이다. 이러한 다양한 집합건물의 재건축을 위한 구체적인 기준을 통일적으로 제시하게 되면 오히려 불합리한 결과를 가져올 수 있다.
- 재건축의 결의를 함에 있어서 단지의 경우에 만약 재건축으로 인해서 다른 건물의 구분소유자가 특별한 영향을 받는다면 그 구분소유자의 승낙을 얻어야 한다(법 제47조 제1항 단서). 이 단서는 원칙적으로 여러 동의 집합건물이 한 필지의 대지위에서 존재하는 경우를 대상으로 하고 있다. 그러나 반드시 한 필지의 대지 위에 존재하는 경우만을 대상으로 하는 것은 아니다. 하나의 단지의 집합건물이 비록 각각 한 필지를 대지로 갖고 있다고 하더라도 서로 밀접한 관계를 갖고 있다면 단서에 따라서 다른 집합건물의 구분소유자의 동의를 얻어야 한다고 보아야 한다. 실제로 단지 중에 하나의 집합건물만 재건축을 결의하는 경우는 거의 없다. 그리고 만약 그러한 경우가 존재한다면 당연히 대부분의 경우에 다른 집합건물의 구분소유자의 동의를 얻어야 할 것이다. 재건축 자체는 인접한 집합건물의 구분소유자에게 당연히 특별한 영향을 미치지 때문이다.
- 법 제47조 제1항 단서는 하나의 단지 내에서 재건축을 결의하지 않은 집합건물이 있는 경우에 적용된다. 따라서 재건축을 하기 위해서 하나의 단지 내에서 재건축을 결의하지 않은 집합건물의 구분소유자가 특별한 영향을 받는 경우에 그 구분소유자의 동의를 얻어야 한다. 하지만 인근에 있는 다른 단지의 구분소유자에게 법 제47조 제1항 단서에 의해서 동의를 얻어야 하는 것은 아니다(대법원 2005. 6. 24. 선고 2003다55455 판결).

(2) 재건축의 결의

- 집합건물을 재건축하기 위해서는 관리단집회에서 재건축에 대한 결의를 해야 한다. 이러한 결의를 위해서 구분소유자 및 의결권의 각 4/5 이상이 찬성해야 한다(법 제47조 제2항). 원칙적으로 관리단 집회를 개최하여 결의하는 경우에는 관리단 집회가 개최되기 일주일 전에 그러한 사항을 기재한 통지서가 발송되어야 한다(법 제34조 제1항). 그러한 통지가 없다면 재건축에 관한 결의를 할 수 없다(법 제36조 제1항). 하지만 재건축결의는 서면을 통해서 이루어질 수도 있으며 서면으로 결의하는 경우에는 관리단 집회를 개최할 필요도 없으며, 사전에 이를 통지하는 절차도 필요없게 된다. 재건축결의를 할 때에는 다음의 네 가지 사항도 함께 정해야 한다(법 제47조 제3항 제1호 내지 제4호).
 - 신건물의 설계의 개요 : 설계 개요는 건축비용의 산정이 가능해야 하고, 건축면적, 연면적, 각 층의 면적, 건폐율, 구조, 전유부분의 배치 및 설비 개요 등이 포함되어야 한다.
 - 건물의 철거 및 신건물의 건축에 요되는 비용의 개산액(概算額) : 기존 건물의 철거와 신건물의 건축에 소요되는 개략적인 금액을 정해야 한다. 그러나 전체적인 비용은 어느 정도 변동할 수밖에 없기 때문에 합리적인 범위 내에서 실제 비용이 결의된 개산액을 초과하더라도 재건축결의가 무효로 되는 것은 아니다.
 - 소요되는 비용의 분담에 관한 사항 : 소요되는 비용의 분담에 관한 사항은 재건축 결의의 가장 중요한 요소이다. 구분소유자들은 자신들이 부담하게 될 비용을 가늠하여 재건축 여부를 결정하기 때문이다. 비용의 분담에 관한 사항이 반드시 분담액을 말하는 것은 아니다. 따라서 분담액을 명시하지 않더라도 구체적인 산출기준이나 방법을 결의하는 것도 가능하다. 액을 명시하지 않더라도 구체적인 산출기준이나 방법을 결의하는 것도 가능하다. 비용의 분담에 관한 산출기준이나 방법은 재건축의 실행단계에서 다시 비용분담에 관해서 합의를 하지 않아도 될 정도로 정해져야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2003다62781 판결 참고)
 - 신건물의 구분소유권의 귀속에 관한 사항 : 새롭게 건축된 건물의 전유부분의 소유권의 귀속에 관한 기준을 정해야 한다. 그리고 재건축에 의해서 전유부분의 수가 증가한 경우에는 그 증가분의 매각에 관한 사항도 정해야 한다.
- 재건축의 결의요건을 갖추지 못한 경우에는 나중에 그 요건을 갖추었다고 하여 재건축결의의 하자가 치유되는 것은 아니다. 따라서 관리단 집회가 소집되어 재건축의 결의를 하였지만 결의정족수가 충족되지 않았기 때문에 결의가 효력이 없다면 재건축에 찬성하지 않은 사람이 추후에 찬성했다고 해서 재건축결의가 유효하게 되는 것은 아니다.

대법원 2002. 9.27. 선고 2000다10048 판결

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제48조 소정의 구분소유자 등의 매도청구권은 재건축의 결의가 유효하게 성립하여야 비로소 발생하는 것이므로, 재건축의 결의가 같은 법 제47조 제2항 소정의 정족수를 충족하지 못하였다면 유효한 재건축의 결의가 있다고 할 수 없어 매도청구권을 행사할 수 없고(대법원 2000. 11. 10. 선고 2000다24061 판결 참조), 매도청구권 행사에 따른 소송 중에 재건축불참자 일부가 재건축 결의에 찬성함으로써 정족수를 충족하였다고 하더라도 정족수의 하자가 치유되어 무효인 종전의 재건축 결의가 소급하여 유효하게 되는 것은 아니다.

- 재건축에 찬성하지 않은 사람이 추후에 찬성하였다고 해서 무효인 재건축 결의가 유효로 될 수는 없다. 하지만 관리단 집회에서 재건축 결의가 이루어지는 경우에 그 결의는 통상적으로 서면에 의한 동의의 형식으로 이루어진다. 그런데 관리단 집회에서 구분소유자 및 의결권의 4/5 이상의 서면동의를 얻지 못하였다면 그 후에 다른 구분소유자의 재건축 결의에 대한 서면동의를 받아서 구분소유자의 4/5 이상의 동의를 얻은 경우에는 서면에 의한 결의가 있는 것으로 볼 수 있다.
 - 예를 들어 관리단 집회에서 구분소유자 및 의결권의 3/5만이 서면으로 재건축에 동의하였고, 집회가 종료된 이후에 구분소유자 및 의결권의 1/5이 추가적으로 재건축에 서면으로 동의한 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우에 관리단 집회에서 이루어진 재건축 결의는 효력이 없다. 그러나 전체적으로 구분소유자 및 의결권의 4/5 이상이 서면으로 재건축에 동의한 것이므로 서면결의에 관한 법 제41조 제1항에 의해서 서면에 의한 재건축 결의가 있는 것으로 볼 수 있다.

대법원 2006. 2. 23. 선고 2005다19552 판결

당초 무효인 재건축결의가 그 후의 일부 구분소유자의 재건축에 대한 추가동의로 유효하게 될 수 없음은 상고이유로 주장하는 바와 같으나, 재건축에 동의할 것인가는 구분소유자들로서는 쉽게 결정할 수 없는 사안이라는 점과 반드시 서면에 의한 동의가 강제되는 것은 아니더라도 실무상 비법인사단으로서의 재건축조합 설립을 통한 재건축의 경우 서면에 의하여 재건축 동의를 의사표시가 이루어지고 있다는 점에 비추어, 유효한 재건축결의가 있었는지의 여부는 반드시 최초의 관리단집회에서의 결의에만 한정하여 볼 것은 아니고 비록 최초의 관리단집회에서의 재건축동 의자가 재건축에 필요한 정족수를 충족하지 못하였다고 하더라도 그 후 이를 기초로 하여 재건축 추진과정에서 구분소유자들이 재건축에 동의하는 취지의 서면을 별도로 제출함으로써 재건축결의 정족수를 갖추게 된다면 그래서 관리단집회에서의 결의와는 별도의 재건축결의가 유효하게 성립한다고 보아야 할 경우가 있고, 그와 같은 서면결의를 함에 있어서는 따로 관리단집회를 소집·개최할 필요가 없다 할 것이다(대법원 1999. 8. 20. 선고 98다17572 판결, 2005. 6. 24. 선고 2003다55455 판결 등 참조).

- 재건축 결의에 있어서 비용의 분담에 관한 사항은 구분소유자들이 재건축에 참가할 것인가 아니면 구분소유권을 매도할 것인가를 결정하는 중요한 기준이 된다. 따라서 분담액 또는 산출기준이 명확하게 정해져야 하고 그러한 내용이 정해지지 않은 재건축결의는 무효이다(대법원 2006. 7. 4. 선고 2004다7408 판결). 이러한 재건축결의는 무효이지만 재건축의 실행단계에서 조합원총회에 의해서 그 비용의 분담에 관한 사항을 결의할 수도 있다. 이러한 경우에는 재건축 결의시의 특별다수 정족수를 준용하여 구분소유자 4/5의 다수에 의한 결의가 필요하다고 보아야 한다(대법원 2006. 7. 4. 선고 2004다7408 판결). 그리고 이러한 결의가 있다고 하더라도 구분소유자 사이에 형평이 유지되도록 해야 한다(대법원 1998. 6. 26. 선고 98다15996 판결 참조).

(3) 구분소유자간의 형평성

- 재건축에 관한 결의를 함에 있어서 비용의 부담이나 신축될 건물의 구분소유권의 귀속에 관한 사항이 포함되어야 한다. 이러한 사항에 대해서 결의를 함에 있어서는 구분소유자 간에 형평이 유지되도록 해야 한다(법 제47조 제4항). 이 규정은 다수의 결의에 의해서 일부 구분소유자에게 재건축에 있어서 불이익을 주는 것을 방지하기 위한 규정이다. 따라서 재건축 결의에 있어서 구분소유자 사이에 비용의 부담에 관해서 형평성이 유지되지 않거나 신축될 건물의 귀속에 관하여 불이익이 있다면 그러한 재건축 결의는 무효이다.

대법원 2005. 6. 9. 선고 2005다11404 판결

- ㉑ 집합건물의소유및관리에관한법률 제47조 제3항, 제4항에 의하면 재건축의 결의를 할 때에는 건물의 철거 및 신건물의 건축에 소요되는 비용의 부담에 관한 사항과 신건물의 구분소유권의 귀속에 관한 사항을 정하여야 하고, 위와 같은 사항은 각 구분소유자 간의 형평이 유지되도록 정하지 아니하면 아니 된다고 규정하고 있으므로, 재건축의 결의가 위와 같은 사항에 관하여 각 구분소유자 간의 형평에 현저히 반하는 경우에는 이러한 재건축 결의는 특별한 사정이 없는 한 무효라고 할 것이다.
- ㉒ 원심이 적법하게 인정한 사실에 의하더라도, ○○아파트 상가의 위치 이전으로 피고가 분양받을 3개 점포 중 2개 점포(104호·105호)는 기존 다른 건물에 ○○아파트 단지 앞 외부도로에서 보이지 않게 된다는 것이므로, 그 재산적 가치의 하락 및 영업손실을 족히 예상할 수 있다고 할 것이고, 이는 재건축으로 인한 이익은 피고를 제외한 구분소유자 모두가 향유하는 반면 그것을 가능하게 한 기존 상가의 위치 이전으로 인한 손실은 피고가 부담하게 되는 결과가 되므로 구분소유자들과의 형평에 현저히 어긋날 여지가 있다고 할 것이다.

대법원 2006.11.23. 선고 2005다68769 판결

법 제47조 제3항에 의하면 재건축의 결의를 할 때에는 건물의 철거 및 신건물의 건축에 소요되는 비용의 부담에 관한 사항과 신건물의 구분소유권의 귀속에 관한 사항을 정하여야 한다고 규정하고 있는바, 위 재건축비용의 부담에 관한 사항은 구분소유자들로 하여금 상당한 비용을 부담하면서 재건축에 참가할 것인지, 아니면 시기에 의하여 구분소유권 등을 매도하고 재건축에 참가하지 않을 것인지를 선택하는 기준이 되는 것이므로, 재건축의 실행단계에서 다시 비용분담에 관한 합의를 하지 않아도 될 정도로 그 부담액 또는 산출기준을 정하면 족하다고 할 것이다(대법원 1998. 6. 26. 선고 98다15996 판결, 2006. 7. 4. 선고 2004다7408 판결 등 참조).

(4) 결의의 방법

- 재건축의 결의는 서면에 의해서 이루어질 수도 있다. 따라서 구분소유자 및 의결권의 4/5 이상의 서면에 의한 동의가 있으면 재건축 결의의 요건을 갖춘 것이다. 서면에 의한 결의가 아니라면 관리단 집회를 개최해서 결의를 해야 한다.

대법원 2006.11.23. 선고 2005다68769 판결

집합건물법 제41조 제1항, 제47조의 규정에 의하면, 제47조 소정의 재건축결의 역시 제41조 제1항에 의한 서면결의가 가능하고, 이에 따라 구분소유자 및 의결권의 각 5분의 4 이상의 서면에 의한 합의가 있는 때에는 관리단집회의 결의가 있는 것으로 보아야 할 것이고, 위와 같은 서면결의는 관리단집회가 열리지 않고도 관리단집회가 있는 것과 동일하게 취급하고자 하는 것이어서 그와 같은 서면결의를 함에 있어서는 관리단집회가 소집·개최될 필요가 없음은 당연하다고 할 것이고(대법원 1999. 8. 20. 선고 98다17572 판결, 2003. 5. 13. 선고 2003다2628 판결 등 참조),

- 집합건물 관리단의 결의가 반드시 관리단 집회라는 명목으로 개최된 집회에서만 이루어질 수 있는 것은 아니다. 관리단 집회가 아닌 재건축조합의 설립을 위해서 개최된 집회에서 이루어진 결의도 집합건물 관리단의 결의가 될 수 있다. 그러나 그러한 결의는 당연히 집합건물법의 요건에 적합해야 한다. 즉 사전에 회의의 목적사항이 통지가 되어야 하고 집합건물법상의 의결정족수를 충족해야 한다.
- 주택의 재건축의 경우에 도시정비법이 시행되기 이전에 주택건설촉진법에 의한 재건축을 하기 위해서 재건축조합의 설립과 재건축의 결의가 동시에 이루어지는 경우가 있었다. 이에 대해서 판례는 하나의 집회에서 이루어진 결의도 법률적으로 관리단 집회의 결의와 재건축조합의 설립행위로 구분할 수 있다고 보았다. 따라서 각각의 법률행위는 그 효력을 별도로 판단해야 하며 관리단 집회의 결의가 무효라고 해서 재건축조합의 설립행위가 무효인 것은 아니라고 보았다.

대법원 2007. 3.30. 선고 2005다45698 판결

집합건물의 구분소유자들이 재건축사업을 추진하는 과정에서 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제47조의 재건축결의를 위한 집회와 구 주택건설촉진법(2002. 12. 30. 법률 제 6852호로 개정되기 전의 것) 제44조의 재건축조합 설립을 위한 창립총회를 함께 개최하는 경우에는 외형상 1개의 집회로 보이더라도 거기서 이루어지는 결의는 법률적으로 각 건물별로 구성된 관리단집회가 개별로 한 재건축결의와 구분소유자들을 조합원으로 한 1개 재건축조합의 설립행위로 구분되는 것이고, 재건축결의가 재건축조합 설립행위의 일부를 이루는 것은 아니므로, 재건축 조합의 설립을 위한 창립총회의 소집절차에 관하여 재건축결의를 위한 관리단집회에 관한 규정이 적용될 수 없다.

(5) 결의내용의 변경

- 재건축의 결의 내용에는 재건축 추진에 관한 기본적인 사항들이 포함되어 있다. 그런데 재건축의 추진 과정에서 필요에 따라서 재건축의 추진 내용을 변경해야 하는 경우가 발생한다. 재건축 추진 내용이 재건축 결의의 내용에 포함된 경우에 재건축 추진 내용의 변경을 위해서는 재건축 결의의 내용을 변경해야 하는 문제가 발생한다. 특히 재건축 결의에 있어서 구분소유자들이 부담해야 할 비용도 결의의 내용에 포함된다. 물론 각 구분소유자들이 부담하게 될 금액을 정확히 결의해야 하는 것은 아니고 비용의 부담을 위한 산출기준이나 방법을 정하여 구분소유자들이 부담할 비용을 가늠할 수 있도록 하는 것도 가능하다.
- 그런데 재건축을 추진함에 있어서 비용이 증가하여 추가적으로 구분소유자들의 비용이 증가하는 경우가 있다. 이러한 경우에 구분소유자들이 부담하는 비용의 증가를 위해서 재건축 결의의 변경이 필요하다. 구분소유자들이 부담하는 비용은 재건축 결의의 내용이기 때문이다. 재건축 결의의 변경은 사실상 새로운 재건축 결의를 하는 것과 마찬가지이기 때문에 재건축 결의정족수와 마찬가지로 구분소유자 및 의결권의 4/5 이상의 동의를 얻어야 한다.

대법원 2006.11.23. 선고 2005다68769 판결

재건축결의의 내용을 변경함에 있어서는 그것이 구성원인 조합원의 이해관계에 미치는 영향에 비추어 재건축 결의시의 의결정족수를 규정한 같은 법 제47조 제2항을 유추적용하여 조합원 5분의 4 이상의 결의가 필요하다고 할 것이므로(대법원 2005. 4. 21. 선고 2003다4969 전원합의체 판결 등 참조), 보완결의나 새로운 결의의 경우에 있어서 그 의결정족수가 다르지 않을 뿐만 아니라 ……

대법원 2005. 6. 23. 선고 2004다3864 판결

내부마감시설의 선택사항을 조합원들에게 강제함으로써 조합원들에게 추가되는 경제적 부담은 기본형을 선택할 때의 경제적 부담과 비교하여 통상 합리적으로 예상할 수 있는 범위를 초과하여 조합원들에게 경제적 부담을 가중시키는 것으로 재건축결의의 변경에 해당한다고 할 것이므로 조합원의 5분의 4 이상의 결의가 필요하다.

- 그러나 구분소유자가 재건축을 위해서 부담하는 비용이 증가하더라도 반드시 재건축 결의를 변경해야 하는 것은 아니다. 통상 예견할 수 있는 범위 내의 비용의 증가는 구분소유자들이 예측할 수 있는 사항이기 때문이다.

대법원 2006.10.26. 선고 2004다17924 판결

물가의 변동 등 건축 경기의 상황변화에 따른 통상 예상할 수 있는 범위를 초과하지 않는 범위 내에서는 재건축결의에 해당하지 않는다고 봄이 상당하나, 위 범위를 넘는 주택의 공급가격의 변동은 철거 및 건축비용의 개산액과 비용분담에 관한 사항을 정한 재건축결의의 내용을 변경하는 것에 해당한다.

(6) 결의의 효력

- 재건축 결의는 반대한 구분소유자에 대해서도 효력이 있다. 하지만, 의사록에 찬반여부를 기재해야 한다(법 제47조 제5항). 당연히 구분소유권의 승계인에게도 재건축 결의의 효력이 미친다.

제48조(구분소유권 등의 매도청구 등)

- ① 재건축의 결의가 있으면 집회를 소집한 자는 자체 없이 그 결의에 찬성하지 아니한 구분소유자(그의 승계인을 포함한다)에 대하여 그 결의 내용에 따른 재건축에 참가할 것인지 여부를 회답할 것을 서면으로 촉구하여야 한다.
- ② 제1항의 촉구를 받은 구분소유자는 촉구를 받은 날부터 2개월 이내에 회답하여야 한다.
- ③ 제2항의 기간 내에 회답하지 아니한 경우 그 구분소유자는 재건축에 참가하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 것으로 본다.
- ④ 제2항의 기간이 지나면 재건축 결의에 찬성한 각 구분소유자, 재건축 결의 내용에 따른 재건축에 참가할 뜻을 회답한 각 구분소유자(그의 승계인을 포함한다) 또는 이들 전원의 합의에 따라 구분소유권과 대지사용권을 매수하도록 지정된 자(이하 "매수지정자"라 한다)는 제2항의 기간 만료일부터 2개월 이내에 재건축에 참가하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 구분소유자(그의 승계인을 포함한다)에게 구분소유권과 대지사용권을 시가로 매도할 것을 청구할 수 있다. 재건축 결의가 있는 후에 이 구분소유자로부터 대지사용권을 취득한 자의 대지사용권에 대하여도 또한 같다.
- ⑤ 제4항에 따른 청구가 있는 경우에 재건축에 참가하지 아니하겠다는 뜻을 회답한 구분소유자가 건물을 명도(明渡)하면 생활에 현저한 어려움을 겪을 우려가 있고 재건축의 수행에 큰 영향이 없을 때에는 법원은 그 구분소유자의 청구에 의하여 대금 지급일 또는 제공일부터 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 건물 명도에 대하여 적당한 기간을 허락할 수 있다.
- ⑥ 재건축 결의일부터 2년 이내에 건물 철거공사가 착수되지 아니한 경우에는 제4항에 따라 구분소유권이나 대지사용권을 매도한 자는 이 기간이 만료된 날부터 6개월 이내에 매수인이 지급한 대금에 상당하는 금액을 그 구분소유권이나 대지사용권을 가지고 있는 자에게 제공하고 이들의 권리를 매도할 것을 청구할 수 있다. 다만, 건물 철거공사가 착수되지 아니한 타당한 이유가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑦ 제6항 단서에 따른 건물 철거공사가 착수되지 아니한 타당한 이유가 없어진 날부터 6개월 이내에 공사에 착수하지 아니하는 경우에는 제6항 본문을 준용한다. 이 경우 같은 항 본문 중 "이 기간이 만료된 날부터 6개월 이내에"는 "건물 철거공사가 착수되지 아니한 타당한 이유가 없어진 것을 안 날부터 6개월 또는 그 이유가 없어진 날부터 2년 중 빠른 날까지"로 본다.

(1) 재건축 참가여부의 최고

- 재건축의 결의가 있는 경우에 집회를 소집한 자(관리인이 될 것이나 관리인이 없는 경우에는 집회를 소집한 자가 될 것이다)는 자체없이 결의에 찬성하지 아니한 구분소유자에게 결의 내용에 따른 재건축에의 참가여부를 회답할 것을 서면으로 최고해야 한다(법 제48조 제1항). 이 최고를 받은 구분소유자는 수령일로부터 2개월 이내에 회답해야 한다(법 제48조 제2항). 만약 이 기간 내에 회답하지 아니하면 참가를 거절한 것으로 본다(법 제48조 제3항).
- 재건축 참가여부의 최고는 구분소유권의 매도청구권을 행사하기 위한 전제조건이 된다.

대법원 2005. 6. 24. 선고 2003다55455 판결

집합건물법상 재건축결의에 찬성하지 아니하는 구분소유자에 대하여 매도청구권을 행사하기 위한 전제로서의 최고는 반드시 서면으로 하여야 하는바(집합건물법 제48조 제1항), 이는 최고를 받은 구분소유자가 재건축결의의 구체적 사항을 검토하여 재건축에 참가할지 여부를 판단하여야 하므로 최고서에는 재건축결의사항이 구체적으로 적시되어 있어야 하나, 다만 그러한 사항들이 재건축사업의 추진과정에서 총회의 결의나 재건축에의 참여 권유 또는 종용 등을 통하여 최고의 대상자들에게 널리 알려지고, 소송의 변론과정에서도 주장이나 입증 등을 통하여 그 내용이 알려짐에 따라 재건축 참가의 기회가 충분히 부여되었다면 그 참가 최고는 적법하다고 할 것이다(대법원 1999. 8. 20. 선고 98다17572 판결 참조).

(2) 매도청구권

- 재건축 결의에 찬성한 구분소유자, 찬성하지는 않았지만 재건축에 참가한 구분소유자, 또는 이들의 전원의 합의에 의해서 구분소유권 및 대지사용권을 매수하도록 지정된 자(매수지정자)는 재건축에 참가하지 않은 구분소유자의 구분소유권 및 대지사용권의 매도를 청구할 수 있다(법 제48조 제4항). 대부분의 경우에 매수지정자는 재건축조합이 된다.
- 위에서 언급된 자들은 재건축에 참가하지 않은 구분소유자가 재건축 참가여부의 최고를 수령한 시점으로부터 2개월이 경과한 때에 그 구분소유자에게 구분소유권 및 대지사용권을 시가에 따라 매도할 것을 청구할 수 있다. 이 매도청구권은 행사할 수 있는 시점으로부터 2개월 이내에 행사되어야 한다. 단지의 경우에 재건축 결의는 각 동별로 이루어져야 한다. 따라서 일부의 동에서 재건축 결의가 성립하지 않았다고 하더라도 재건축을 결의한 동에서는 집합건물법에 따라서 재건축 결의가 있는 것이므로 매도청구권을 행사할 수 있다.

대법원 2006.11.23. 선고 2005다68769 판결

하나의 단지 내에 있는 여러 동의 집합건물을 재건축하는 경우에 일부 동에 재건축 결의의 요건을 갖추지 못하였지만 나머지 동에 재건축결의의 요건을 갖춘 경우 그 나머지 동에 대하여는 적법한 재건축결의가 있었으므로 그 나머지 동의 구분소유자 중 재건축결의에 동의하지 아니한 구분소유자에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다고 할 것이다(대법원 2000. 6. 23. 선고 99다63084 판결, 2005. 6. 24. 선고 2003다55455 판결 등 참조).

- 매도청구권은 재건축 결의에 반대하였고 그 이후에도 재건축에 참가하지 않은 구분소유자에 대해서 행사할 수 있다. 재건축 결의가 있는 후에 이 구분소유자로부터 대지사용권을 취득한 자의 대지사용권에 대해서도 매도청구를 할 수 있다. 그리고 실질적으로 구분소유자가 분양받은 전유부분을 양도받아 사용하고 있다고 하더라도 아직 등기를 이전받지 못하였다면 법률상 소유자가 아니므로 그러한 경우에는 전유부분의 매도인인 등기부상의 소유자에게 매도청구권을 행사해야 한다.

대법원 2000. 6. 23. 선고 99다63084 판결

피고가 피고 ○○아파트를 이미 제3자에게 분양하여 그의 일부 잔대금 청산이 완결될 때까지 그의 소유권을 보유하고 있는 상태라고 하더라도 그의 소유권보존등기가 아직 피고 명의로 남아 있는 이상 피고는 대외적으로 그 아파트의 처분권을 갖고 있는 적법한 소유자라고 할 것이고, 집합건물의소유및관리에관한법률(아래에서는 '법'이라고 쓴다) 제48조에 정한 매도청구권은 대외적인 법률상의 처분권을 갖고 있는 등기부상 소유자에게 행사하여야 할 것이므로 원고가 이 사건에서 피고를 상대방으로 삼아 매도청구권을 행사한 것은 적법하며, 그로 인하여 피고가 수분양자들에게 대해 소유권이전등기무의 이행불능에 따른 손해배상책임을 부담하게 된다고 하더라도 그 매도청구권의 행사가 부동산등기특별조치법이나 사회질서에 반하거나 신의성실의 원칙에 위반한다고 할 수는 없다.

- 재건축에 참가하지 아니한 구분소유자가 건물을 명도함에 따라서 생활상 현저한 곤란을 받을 우려가 있거나 재건축의 수행에 심대한 영향이 없는 경우에 법원은 구분소유자의 청구에 따라 대금의 지급 또는 제공일로부터 1년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 건물의 명도에 관한 상당한 기간을 허용할 수 있다(법 제48조 제5항).

(3) 매도자의 재매수청구권

- 재건축의 결의일로부터 2년 이내에 건물철거의 공사가 착수되지 아니한 경우에 재건축 결의에 참가하지 아니한 구분소유자는 이 기간의 만료일로부터 6개월 이내에 매수인이 지급한 대금에 상당한 금액을 지급하고 다시 매수할 수 있다. 다만 결의일로부터 2년이 지났음에도 불구하고 건물철거의 공사가 착수되지 않은 것에 관해서 상당한 이유가 있는 경우에는 그렇게 할 수 없다(법 제48조 제6항).
- 상당한 이유가 없어졌음에도 불구하고 6개월 이내에 공사를 착수하지 아니한 경우에도 매수를 청구할 수 있다. 이 경우에 매수청구권은 상당한 이유가 없어졌음을 안 날로부터 6개월, 상당한 이유가 없어진 날로부터 2년 이내에 행사해야 한다(법 제48조 제7항).

제49조(재건축에 관한 합의)

재건축 결의에 찬성한 각 구분소유자, 재건축 결의 내용에 따른 재건축에 참가할 뜻을 회답한 각 구분소유자 및 구분소유권 또는 대지사용권을 매수한 각 매수지정자(이들의 승계인을 포함한다)는 재건축 결의 내용에 따른 재건축에 합의한 것으로 본다.

- 재건축의 결의에 찬성한 구분소유자, 재건축에 참가할 의사를 표시한 구분소유자, 매수지정자는 재건축의 결의의 내용에 따른 재건축에 합의한 것으로 본다(법 제49조).

제50조(건물이 일부 멸실된 경우의 복구)

- ① 건물가격의 2분의 1 이하에 상당하는 건물 부분이 멸실되었을 때에는 각 구분소유자는 멸실한 공용부분과 자기의 전유부분을 복구할 수 있다. 다만, 공용부분의 복구에 착수하기 전에 제47조제1항의 결의나 공용부분의 복구에 대한 결의가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항에 따라 공용부분을 복구한 자는 다른 구분소유자에게 제12조의 지분비율에 따라 복구에 든 비용의 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정은 규약으로 달리 정할 수 있다.
- ④ 건물이 일부 멸실된 경우로서 제1항 본문의 경우를 제외한 경우에 관리단집회는 구분소유자의 5분의 4 이상 및 의결권의 5분의 4 이상으로 멸실한 공용부분을 복구할 것을 결의할 수 있다.
- ⑤ 제4항의 결의가 있는 경우에는 제47조제5항을 준용한다.
- ⑥ 제4항의 결의가 있을 때에는 그 결의에 찬성한 구분소유자(그의 승계인을 포함한다) 외의 구분소유자는 결의에 찬성한 구분소유자(그의 승계인을 포함한다)에게 건물 및 그 대지에 관한 권리를 시가로 매수할 것을 청구할 수 있다.
- ⑦ 제4항의 경우에 건물 일부가 멸실한 날부터 6개월 이내에 같은 항 또는 제47조제1항의 결의가 없을 때에는 각 구분소유자는 다른 구분소유자에게 건물 및 그 대지에 관한 권리를 시가로 매수할 것을 청구할 수 있다.
- ⑧ 법원은 제2항, 제6항 및 제7항의 경우에 상환 또는 매수청구를 받은 구분소유자의 청구에 의하여 상환금 또는 대금의 지급에 관하여 적당한 기간을 허락할 수 있다.

(1) 멸실부분의 가격이 전체 건물가격의 2분의 1 이하인 경우

- 건물가격의 1/2 이하에 상당하는 건물부분이 멸실되었을 경우에 각 구분소유자는 자신의 전유부분과 공용부분을 복구할 수 있다. 만약 구분소유자가 단독으로 복구한 경우에 다른 구분소유자에 대해서 지분비율에 따라서 공용부분의 복구에 소요된 비용의 상환을 청구할 수 있다(법 제50조 제2항). 이 경우에 법원은 다른 구분소유자의 청구에 의하여 상환금의 지급에 관하여 상당한 기간을 유예시킬 수 있다(법 제50조 제8항).
- 관리단집회에서 재건축을 결의하거나 공용부분의 복구에 관한 결의가 있는 경우에는 그 결의에 따라야 한다(법 제50조 제1항 단서). 공용부분의 복구에 관한 결의는 공용부분의 변경에 준해서 3/4의 동의가 필요하다고 보아야 한다.

(2) 멸실부분의 가격이 전체 건물가격의 2분의 1 초과인 경우

- 멸실부분이 건물가격의 2분의 1을 초과하는 경우에는 관리단집회에서 구분소유자 및 의결권의 4/5 이상의 다수에 의한 결의에 의해서 멸실한 공용부분을 복구할 것을 결의할 수 있다.

- 복구를 위한 정족수를 엄격히 하였다면 것은 건물가격의 절반을 넘는 부분이 멸실되었음에도 불구하고 복구를 결정하는 것을 재건축결의에 준하는 것으로 보겠다는 것을 의미한다.
- 복구에 관한 결의를 하는 경우에 복구에 관한 찬반여부를 의사록에 기재해야 한다(법 제50조제5항). 이 결의에 찬성하지 않은 구분소유자는 결의에 찬성한 구분소유자에 대해서 건물 및 그 대지에 관한 권리(잔존건물 중의 찬공용부분과 대지사용권에 대한 권리)를 시가에 따라 매수할 것을 청구할 수 있다(법 제50조 제6항).
- 매수청구권은 결의에 찬성한 구분소유자 전원에 대해서 행사할 수도 있고, 결의에 찬성한 구분소유자 1인에 대해서도 할 수 있다. 이러한 매수청구권은 형성권에 해당한다.
- 매수청구를 받은 구분소유자는 대금의 지급에 대해서 법원에 상당한 기간을 유예해 줄 것을 청구할 수 있다(법 제50조 제8항).

(3) 결의가 없는 경우

- 건물이 멸실한 날로부터 6개월 이내에 재건축결의나 복구의 결의가 이루어지지 않은 경우에, 각 구분소유자는 다른 구분소유자에 대해서 건물 및 그 대지에 관한 권리를 시가에 따라 매수할 것을 청구할 수 있다. 이러한 매수청구를 받은 구분소유자는 법원에 대금의 지급에 대해서 상당한 기간의 유예를 청구할 수 있다(법 제50조 제8항).

제2장 단지

제51조(단지관리단)

- ① 한 단지에 여러 동의 건물이 있고 그 단지 내의 토지 또는 부속시설(이들에 관한 권리를 포함한다)이 그 건물 소유자(전유부분이 있는 건물에서는 구분소유자를 말한다)의 공동소유에 속하는 경우에는 이들 소유자는 그 단지 내의 토지 또는 부속시설을 관리하기 위한 단체를 구성하여 이 법에서 정하는 바에 따라 집회를 개최하고 규약을 정하며 관리인을 둘 수 있다.
- ② 한 단지에 여러 동의 건물이 있고 단지 내의 토지 또는 부속시설(이들에 관한 권리를 포함한다)이 그 건물 소유자(전유부분이 있는 건물에서는 구분소유자를 말한다) 중 일부의 공동소유에 속하는 경우에는 이들 소유자는 그 단지 내의 토지 또는 부속시설을 관리하기 위한 단체를 구성하여 이 법에서 정하는 바에 따라 집회를 개최하고 규약을 정하며 관리인을 둘 수 있다.
- ③ 제1항의 단지관리단은 단지관리단의 구성원이 속하는 각 관리단의 사업의 전부 또는 일부를 그 사업 목적으로 할 수 있다. 이 경우 각 관리단의 구성원의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상에 의한 관리단집회의 결의가 있어야 한다.

- 집합건물법은 단지라는 개념에 대해서 별도로 정의하고 있지 않다. 다만 집합건물법 제51조는 “한 단지 내에 수동(數棟)의 건물이 있고 그 단지 내의 토지 또는 부속시설(이들을 관한 권리를 포함한다)이 그 건물의 소유자(전유부분이 있는 건물에 있어서는 구분소유자)의 공동소유에 속하는 경우”에 단지관리단을 구성할 수 있다고 규정하고 있다. 이 규정에 의해서 수동(數棟)의 건물 소유자들이 대지나 부속시설을 공동으로 소유하고 있는 경우에 그 건물, 토지, 부속시설이 단지가 된다.
- 단지는 계획적 설계에 기하여 건축된 경우가 대부분이지만, 이론적으로는 계획적으로 설계되지 않은 경우에도 단지로 인정될 수 있다. 단지의 형태는 두 가지로 구분할 수 있다.
- 첫 번째는 한 필지의 대지 위에 수 개의 건물들이 존재하는 것이고, 그 소유자들이 한 필지의 대지를 공유하는 것이다. 두 번째는 각각의 건물들이 독립된 한 필지의 대지 위에 존재하며, 다만 도로나 특정한 부속시설을 공유하는 경우가 있을 수 있다.
- 단지관리단을 설립하기 위해서는 단지 내의 소유자들이 공유하는 토지나 건물이 전체 건물 소유자들의 공동의 이용목적을 갖고 있어야 한다. 건물소유자들이 토지나 건물을 공유하고 있지만, 그 토지나 건물이 소유자 전원의 공동의 이용목적을 갖지 않는다면 그 공유하는 토지나 건물은 일반 민법의 원칙에 의해서 규율되며 단지관리단이 이를 관리할 수 없다.
- 단지관리단은 단지 내의 토지 또는 부속시설의 관리를 위한 단체를 말한다. 단지관리단은 집합건물관리단과 마찬가지로 집회를 개최하고 규약을 정하고 관리인을 둘 수 있다(법 제51조 제1항). 집합건물관리단은 집합건물법에 의해서 당연히 성립하지만(법 제23조 제1항) 단지관리단은 당연히 성립하는 것은 아니고 관리단을 구성하기 위한 설립행위가 있어야 한다.
- 집합건물법상의 관리단은 법인격없는 사단에 해당하기 때문에 단지관리단도 법인격없는 사단에 해당한다. 따라서 단지관리단의 설립절차는 법인격을 전제로 하는 규정을 제외하고는 민법의 법인설립에 관한 규정들이 준용된다.

- 단지 내에 수동의 건물이 있고 단지 내의 토지 또는 부속시설이 그 건물의 소유자(집합건물인 경우에는 구분소유자)의 일부의 공동소유에 속하는 경우에는 이들 공유자는 해당 토지 또는 부속시설의 관리를 위해서 관리단과 같은 단체를 구성할 수 있으며, 집회를 개최하고 규약을 정하고 관리인을 둘 수 있다(법 제51조 제2항). 일부공용부분 관리단에 상응하는 관리단이다.

제52조(단지에 대한 준용)

제51조의 경우에는 제3조, 제23조의2, 제24조부터 제26조까지, 제26조의2, 제26조의3, 제27조부터 제42조까지 및 제42조의2를 준용한다.

- 단지의 각 건물이 집합건물인 경우에 단지관리단은 개별 건물의 관리단의 사업의 전부 또는 일부를 단지관리단의 사업으로 할 수 있다(법 제51조 제3항 본문). 그러나 개별 관리단의 사업을 단지관리단의 사업으로 하기 위해서는 개별 관리단의 구분소유자 및 의결권의 3/4 이상의 다수에 의한 관리단집회의 결의가 있어야 한다(법 제51조 제3항 단서).
- 단지관리단의 공용부분, 집회 등에 있어서 집합건물 관리단에 관한 규정들이 준용된다(법 제52조).

제2-2장 집합건물 분쟁조정 위원회

제52조의2(집합건물분쟁조정위원회)

- ① 이 법을 적용받는 건물과 관련된 분쟁을 심의·조정하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)에 집합건물분쟁조정위원회(이하 "조정위원회"라 한다)를 둔다.
- ② 조정위원회는 분쟁 당사자의 신청에 따라 다음 각 호의 분쟁(이하 "집합건물분쟁"이라 한다)을 심의·조정한다.
 1. 이 법을 적용받는 건물의 하자에 관한 분쟁 다만, 「공동주택관리법」 제36조 및 제37조에 따른 공동주택의 담보책임 및 하자보수 등과 관련된 분쟁은 제외한다.
 2. 관리인·관리위원의 선임·해임 또는 관리단·관리위원회의 구성·운영에 관한 분쟁
 3. 공용부분의 보존·관리 또는 변경에 관한 분쟁
 4. 관리비의 징수·관리 및 사용에 관한 분쟁
 5. 규약의 제정·개정에 관한 분쟁
 6. 재건축과 관련된 철거, 비용분담 및 구분소유권 귀속에 관한 분쟁
 7. 그 밖에 이 법을 적용받는 건물과 관련된 분쟁으로서 대통령령으로 정한 분쟁

[시행령] 제16조(집합건물분쟁조정위원회의 심의·조정사항)

법 제52조의2제2항제7호에서 "대통령령으로 정한 분쟁"이란 다음 각 호의 분쟁을 말한다.

1. 건물의 대지와 부속시설의 보존·관리 또는 변경에 관한 분쟁
2. 규약에서 정한 전유부분의 사용방법에 관한 분쟁
3. 관리비 외에 관리단이 얻은 수입의 징수·관리 및 사용에 관한 분쟁
4. 관리위탁계약 등 관리단이 체결한 계약에 관한 분쟁
5. 그 밖에 법 제52조의2제1항에 따른 집합건물분쟁조정위원회(이하 "조정위원회"라 한다)가 분쟁의 조정이 필요하다고 인정하는 분쟁

제52조의3(조정위원회의 구성과 운영)

- ① 조정위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다.
- ② 조정위원회의 위원은 집합건물분쟁에 관한 법률지식과 경험이 풍부한 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시·도지사가 임명하거나 위촉한다. 이 경우 제1호 및 제2호에 해당하는 사람이 각각 2명 이상 포함되어야 한다.
 1. 법학 또는 조정·중재 등의 분쟁조정 관련 학문을 전공한 사람으로서 대학에서 조교 수 이상으로 3년 이상 재직한 사람
 2. 변호사 자격이 있는 사람으로서 3년 이상 법률에 관한 사무에 종사한 사람
 3. 건설공사, 하자감정 또는 공동주택관리에 관한 전문적 지식을 갖춘 사람으로서 해당 업무에 3년 이상 종사한 사람
 4. 해당 시·도 소속 5급 이상 공무원으로서 관련 업무에 3년 이상 종사한 사람
- ③ 조정위원회의 위원장은 해당 시·도지사가 위원 중에서 임명하거나 위촉한다.
- ④ 조정위원회에는 분쟁을 효율적으로 심의·조정하기 위하여 3명 이내의 위원으로 구성되는 소위원회를 둘 수 있다. 이 경우 소위원회에는 제2항제1호 및 제2호에 해당하는 사람이 각각 1명 이상 포함되어야 한다.
- ⑤ 조정위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 소위원회는 재적위원 전원 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 조정위원회와 소위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항과 조정 절차에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

[시행령] 제17조(조정위원회의 구성)

- ① 조정위원회의 부위원장은 해당 시·도지사가 조정위원회의 위원장(이하 "위원장"이라 한다)의 추천을 받아 위원 중에서 임명하거나 위촉한다.
- ② 조정위원회 위원의 임기는 2년으로 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 조정위원회의 구성에 필요한 사항은 조정위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

[시행령] 제18조(조정위원회의 운영)

- ① 위원장은 회의를 소집하고 주재한다.
- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 부위원장이 직무를 대행하고, 조정위원회의 부위원장도 직무를 대행할 수 없는 경우에는 위원 중 연장자가 직무를 대행한다.
- ③ 위원장이 회의를 소집하려면 회의 개최 3일 전까지 회의의 일시·장소 및 안건을 각 위원에게 알려야 한다.
- ④ 위원 전원이 동의하면 제3항의 소집절차를 거치지 아니하고 조정위원회를 소집할 수 있다.
- ⑤ 법 제52조의9에 따른 비용을 제외한 조정 비용에 관하여 필요한 사항은 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도의 조례로 정한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 조정위원회의 운영에 필요한 사항은 조정위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

[시행령] 제19조(소위원회의 운영 등)

- ① 법 제52조의3제4항에 따른 소위원회(이하 "소위원회"라 한다)는 조정위원회의 의결로 위임한 분쟁을 심의·조정한다.
- ② 소위원회에 위원장 1명을 두며, 위원장은 해당 시·도지사가 위원장의 추천을 받아 소위원회 위원 중에서 임명하거나 위촉한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 소위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 조정위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제52조의4(위원의 제척 등)

- ① 조정위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사건의 심의·조정에서 제척(除斥)된다.
 1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 집합건물분쟁의 당사자가 되거나 그 집합건물분쟁에 관하여 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우
 2. 위원이 해당 집합건물분쟁의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
 3. 위원이 해당 집합건물분쟁에 관하여 진술이나 감정을 한 경우
 4. 위원이 해당 집합건물분쟁에 당사자의 대리인으로서 관여한 경우
 5. 위원이 해당 집합건물분쟁의 원인이 된 처분이나 부작위에 관여한 경우
- ② 조정위원회는 위원에게 제1항의 제척 원인이 있는 경우에는 직권이나 당사자의 신청에 따라 제척의 결정을 한다.

- ③ 당사자는 위원에게 공정한 직무집행을 기대하기 어려운 사정이 있으면 조정위원회에 해당 위원에 대한 기피신청을 할 수 있다.
- ④ 위원은 제1항 또는 제3항의 사유에 해당하면 스스로 그 집합건물분쟁의 심의·조정을 회피할 수 있다.

제52조의5(분쟁조정신청과 통지 등)

- ① 조정위원회는 당사자 일방으로부터 분쟁의 조정신청을 받은 경우에는 지체 없이 그 신청 내용을 상대방에게 통지하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 통지를 받은 상대방은 그 통지를 받은 날부터 7일 이내에 조정에 응할 것인지에 관한 의사를 조정위원회에 통지하여야 한다.
- ③ 제1항에 따라 분쟁의 조정신청을 받은 조정위원회는 분쟁의 성질 등 조정에 적합하지 아니한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 해당 조정의 불개시(不開始) 결정을 할 수 있다. 이 경우 조정의 불개시 결정 사실과 그 사유를 당사자에게 통보하여야 한다.

제52조의6(조정의 절차)

- ① 조정위원회는 제52조의5제1항에 따른 조정신청을 받으면 같은 조 제2항에 따른 조정 불응 또는 같은 조 제3항에 따른 조정의 불개시 결정이 있는 경우를 제외하고는 지체 없이 조정 절차를 개시하여야 하며, 신청을 받은 날부터 60일 이내에 그 절차를 마쳐야 한다.
- ② 조정위원회는 제1항의 기간 내에 조정을 마칠 수 없는 경우에는 조정위원회의 의결로 그 기간을 30일의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다. 이 경우 그 사유와 기한을 분명히 밝혀 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ④ 조정위원회는 제1항에 따른 절차를 마쳤을 때에는 조정안을 작성하여 지체 없이 각 당사자에게 제시하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 조정안을 제시받은 당사자는 제시받은 날부터 14일 이내에 조정안의 수락 여부를 조정위원회에 통보하여야 한다. 이 경우 당사자가 그 기간 내에 조정안에 대한 수락 여부를 통보하지 아니한 경우에는 조정안을 수락한 것으로 본다.

[시행령] 제20조(조정절차)

- ① 조정위원회는 조정을 효율적으로 하기 위하여 필요하다고 인정하면 사건들을 분리하거나 병합할 수 있다.
- ② 조정위원회는 제1항에 따라 사건들을 분리하거나 병합한 경우에는 당사자에게 지체 없이 서면으로 통보하여야 한다.

- ③ 조정위원회는 조정을 위하여 필요하다고 인정하면 당사자에게 증거서류 등 관련 자료의 제출을 요청하거나 당사자 또는 참고인에게 출석을 요청할 수 있다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 조정절차에 필요한 사항은 조정위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제56조의7(조정의 중지 등)

- ① 조정위원회는 당사자가 제52조의5제2항에 따라 조정에 응하지 아니할 의사를 통지하거나 제52조의6제5항에 따라 조정안을 거부한 경우에는 조정을 중지하고 그 사실을 상대방에게 서면으로 통보하여야 한다.
- ② 조정위원회는 당사자 중 일방이 소를 제기한 경우에는 조정을 중지하고 그 사실을 상대방에게 통보하여야 한다.
- ③ 조정위원회는 법원에 소송계속 중인 당사자 중 일방이 조정을 신청한 때에는 해당 조정 신청을 결정으로 각하하여야 한다.

제52조의8(조정의 효력)

- ① 당사자가 제52조의6제5항에 따라 조정안을 수락하면 조정위원회는 지체 없이 조정서 3부를 작성하여 위원장 및 각 당사자로 하여금 조정서에 서명날인하게 하여야 한다.
- ② 제1항의 경우 당사자 간에 조정서와 같은 내용의 합의가 성립된 것으로 본다.

제52조의9(하자 등의 감정)

- ① 조정위원회는 당사자의 신청으로 또는 당사자와 협의하여 대통령령으로 정하는 안전진단기관, 하자감정전문기관 등에 하자진단 또는 하자감정 등을 요청할 수 있다.
- ② 조정위원회는 당사자의 신청으로 또는 당사자와 협의하여 「공동주택관리법」 제39조에 따른 하자심사·분쟁조정위원회에 하자판정을 요청할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 당사자가 부담한다.

[시행령] 제21조(하자의 진단 및 감정 기관)

법 제52조의9제1항에서 "대통령령으로 정하는 안전진단기관, 하자감정전문기관 등"이란 다음 각 호의 기관을 말한다. 다만, 하자감정전문기관은 제1호부터 제4호까지의 기관만 해당한다.

1. 「고등교육법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 대학 및 산업대학의 주택 관련 부설 연구 기관(상설기관에 한정한다)
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 별표 제9호에 따른 한국건설기술연구원
3. 국립 또는 공립의 주택 관련 시험·검사기관
4. 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제25조에 따른 한국시설안전공단
5. 「건축사법」 제23조제1항에 따라 신고한 건축사
6. 「기술사법」 제6조제1항에 따라 등록된 기술사
7. 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제9조에 따라 등록된 건축 분야 안전진단전문기관
8. 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 신고한 해당 분야의 엔지니어링사업자

[시행령] 제22조(하자진단 등의 비용 부담)

법 제52조의9제1항 및 제2항에 따른 비용은 당사자 간의 합의로 정하는 비율에 따라 당사자가 미리 내야 한다. 다만, 당사자 간에 비용 부담에 대하여 합의가 되지 아니하면 조정위원회에서 부담 비율을 정한다.

• 조정절차

- 조정신청 : 신청서가 접수되면 위원회는 해당 신청이 분쟁조정위원회의 조정사항인지 여부, 신청인적격, 신청이익 등을 심사한다. 신청서류가 부적합한 경우에 보완을 요구하게 된다. 서류의 보완이 이루어지지 않으면 신청을 각하한다.
- 사건접수 : 신청이 적법하면 사건을 접수한다. 접수된 사건에는 사건번호가 부여된다.
- 의견수렴 : 신청이 접수된 경우에 조정위원회는 분쟁의 신속하고 효율적인 해결을 위해서 이해관계인 등의 의견을 청취할 수 있다. 예를 들어 집합건물의 하자에 관한 분쟁에서 하자 진단을 한 경우에 하자진단기관 등의 의견을 청취할 수 있다.
- 피신청인에 대한 통지 : 신청이 접수되면 신청서의 내용을 피신청인에게 통지하고 피신청인은 7일 이내에 조정에 응할 것인지 여부 통지해야 한다. 통지하지 않으면 조정은 종결된다.
- 조정개시결정 : 피신청인이 조정에 응하게 되면 조정이 개시된다.
- 위원회 회의개최 및 조정안 작성 : 위원회 회의를 개최하여 사실조사를 하고 당사자 및 이해관계인의 진술을 청취할 수 있다. 필요에 따라서 전문가의 의견을 청취할 수 있다. 사실조사의 결과에 따라서 조정안을 작성하여 당사자들에게 제시한다.
- 조정안의 수락여부 : 조정안을 제시받은 당사자는 14일 이내에 수락여부를 조정위원회에 통보해야 한다. 당사자가 모두 수락한 경우에 조정이 성립하게 되며, 그렇지 않으면 조정은 불성립으로 된다. 조정이 성립되면 당사자에게 조정서를 교부하게 되며, 이 경우 조정서와 같은 내용의 합의가 성립된 것으로 본다. 조정이 불성립되면 당사자들은 민사소송 등의 절차를 통해서 분쟁을 해결해야 한다.

제3장 구분건물의 건축물대장

- 조정의 효력
- 분쟁조정위원회의 조정이 성립하게 되면 당사자 사이에 조정서의 내용에 따른 합의가 성립된 것으로 본다. 즉 조정서의 내용에 따른 화해계약이 성립한 것과 동일한 효력이 있다(법 제52조의8 제2항).
- 조정이 성립하더라도 조정서의 내용에 따른 합의의 효력만 인정되기 때문에 조정서를 집행권원으로 여 강제집행을 할 수 없다. 그리고 조정서에 따른 의무를 당사자가 임의로 이행하지 않으면 별도로 소송을 제기해야 한다. 하지만 조정서는 공문서로서 진정성립이 추정되며(민사소송법 제356조), 조정서의 내용의 진정성이 추정된다.

제53조(건축물대장의 편성)

- ① 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 자치구의 구청장(이하 "소관청"이라 한다)은 이 법을 적용받는 건물에 대하여는 이 법에서 정하는 건축물대장과 건물의 도면 및 각 층의 평면도를 갖추어 두어야 한다.
- ② 대장은 1동의 건물을 표시할 용지와 그 1동의 건물에 속하는 전유부분의 건물을 표시할 용지로 편성한다.
- ③ 1동의 건물에 대하여는 각 1용지를 사용하고 전유부분의 건물에 대하여는 구분한 건물마다 1용지를 사용한다.
- ④ 1동의 건물에 속하는 구분한 건물의 대장은 1책에 편철하고 1동의 건물을 표시할 용지 다음에 구분한 건물을 표시할 용지를 편철한다.
- ⑤ 제4항의 경우에 편철한 용지가 너무 많을 때에는 여러 책으로 나누어 편철할 수 있다.

- 시장, 군수, 구청장은 집합건물법의 적용을 받는 건물에 대해서 건축물대장과 건물의 도면 및 각 층의 평면도를 비치해야 한다(제1항).
- 건축물대장은 1동의 건물을 표시할 용지와 그 1동의 건물에 속하는 전유부분의 건물을 표시할 용지로 구분하여 편성된다(법 제53조 제2항). “건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙”(이하 “건축물대장규칙”) 제5조 제2항에서는 집합건축물대장이 표제부와 전유부(專有部)로 나누어서 작성됨을 규정하고 있다.
- 1동의 건물에 대해서는 1용지를 사용하고, 각 전유부분에 대해서도 하나의 용지를 사용한다(법 제53조 제3항). 1동의 건물에 대한 용지와 전유부분에 대한 용지는 하나의 책(冊)에 편철하고

1동의 건물을 표시할 용지 다음에 전유부분을 표시할 용지를 편철한다(법 제53조 제4항). 만약 편철할 용지가 많을 경우에는 여러 책으로 나누어서 편철할 수 있다(법 제53조 제5항).

제54조(건축물대장의 등록사항)

- ① 1동의 건물을 표시할 용지에는 다음 각 호의 사항을 등록하여야 한다.
 1. 1동의 건물의 소재지와 지번(地番)
 2. 1동의 건물에 번호가 있을 때에는 그 번호
 3. 1동의 건물의 구조와 면적(구분점포가 있는 건물인 경우에는 판매시설 등의 용도에 해당하는 바닥면적의 합계를 포함한다)
 4. 1동의 건물에 속하는 전유부분의 번호
 5. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항
- ② 전유부분을 표시할 용지에는 다음 각 호의 사항을 등록하여야 한다.
 1. 전유부분의 번호
 2. 전유부분이 속하는 1동의 건물의 번호
 3. 전유부분의 종류, 구조와 면적
 4. 부속건물이 있을 때에는 부속건물의 종류, 구조, 면적
 5. 소유자의 성명 또는 명칭과 주소 또는 사무소, 이 경우 소유자가 둘 이상일 때에는 그 지분
 6. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항
- ③ 제2항제4호의 경우에 부속건물이 그 전유부분과 다른 별채의 건물이거나 별채인 1동의 건물을 구분한 것일 때에는 그 1동의 건물의 소재지, 지번, 번호, 종류, 구조 및 면적을 등록하여야 한다.
- ④ 제3항의 경우에 건물의 표시 및 소유자의 표시에 관한 사항을 등록할 때에는 원인 및 그 연월일과 등록연월일을 적어야 한다.
- ⑤ 제3조제2항 및 제3항에 따른 공용부분의 등록에 관하여는 제2항과 제4항을 준용한다. 이 경우 그 건물의 표시란에 공용부분이라는 취지를 등록한다.
- ⑥ 구분점포의 경우에는 전유부분 용지의 구조란에 경계벽이 없다는 뜻을 적어야 한다.

- 본 조는 건축물대장의 등록사항을 규정하고 있다.
- 규약공용부분의 경우, 즉 전유부분에 해당하지만 규약이나 공정증서에 의해서 공용부분으로 된 경우에는 전유부분에 준해서(법 제53조 제2항 내지 제4항에 따라서) 기재해야 한다. 전유부분과 다른 점은 표시란에 공용부분이라는 취지를 기재한다는 점이다.

제55조(건축물대장의 등록절차)

건축물대장의 등록은 소유자 등의 신청이나 소관청의 조사결정에 의한다.

- 집합건물의 건축물대장 등록은 소유자가 신청하거나 소관청의 조사결정에 의해서 이루어진다(법 제55조).

제56조(건축물대장의 신규 등록신청)

- ① 이 법을 적용받는 건물을 신축한 자는 1개월 이내에 1동의 건물에 속하는 전유부분 전부에 대하여 동시에 건축물대장 등록신청을 하여야 한다.
- ② 제1항의 신청서에는 제54조에 규정된 사항을 적고 건물의 도면, 각 층의 평면도(구분 점포의 경우에는 「건축사법」 제23조에 따라 신고한 건축사 또는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제39조제2항에서 정한 측량기술자가 구분점포의 경계표지에 관한 측량성과를 적어 작성한 평면도를 말한다)와 신청인의 소유임을 증명하는 서면을 첨부하여야 하며, 신청서에 적은 사항 중 규약이나 규약에 상당하는 공정증서로써 정한 것이 있는 경우에는 그 규약이나 공정증서를 첨부하여야 한다.
- ③ 이 법을 적용받지 아니하던 건물이 구분, 신축 등으로 인하여 이 법을 적용받게 된 경우에는 제1항과 제2항을 준용한다.
- ④ 제3항의 경우에 건물 소유자는 다른 건물의 소유자를 대위(代位)하여 제1항의 신청을 할 수 있다.

- 건축물대장의 신규등록
 - 집합건물의 건축물대장 등록은 소유자가 신청하거나 소관청의 조사결정에 의해서 이루어진 대(법 제55조). 먼저 집합건물을 신축한 경우에 신축한 자는 1개월 이내에 1동의 건물에 속하는 전유부분 전부에 대해서 일괄적으로 건축물대장 등록신청을 해야 한다(법 제56조 제1항). 따라서 집합건물의 보존등기와 달리 건축물대장의 신규등록 신청시에는 일부 전유부분에 대해서만 건축물대장의 등록신청을 할 수는 없다. 만약 이 의무를 해태하면 소유자에 대해서 100만 원 이하의 과태료에 처할 수 있다(법 제66조 제5호).
 - 아직 등록신청을 하지 않은 상태에서 소유자가 변경된 경우에는 새로운 소유자가 등록신청을 해야 하고(법 제58조) 만약 소유권을 취득한 후 1개월 이내에 이러한 등록신청을 하지 아니 하면 역시 과태료가 부과될 수 있다(법 제66조 제5호). 집합건물법 제56조 제1항에 의해서 전유부분 전부에 대해서 일괄적으로 건축물대장의 등록신청을 하는 경우에는 법 제54조에 열거하고 있는 건축물대장의 등록사항을 기재한 신청서와 다음의 서류를 첨부해야 한다(법 제56조 제2항).

㉠ 건물의 도면, 각 층의 평면도(구분점포의 경우에는 건축사법 제23조의 규정에 의하여 신고한 건축사 또는 측량법 제2조 제15호에서 정한 측량기술자가 구분점포의 경계표지에 관한 측량성 과를 기재하여 작성한 평면도를 말한다)

㉡ 신청인의 소유임을 증명하는 서면⁵

㉢ 신청서 기재 사항 중에 규약 또는 공정증서로 정한 사항은 그 규약이나 공정증서

• 건축물대장 전환신청

– 일반건물이 구분이나 신축에 의해서 집합건물로 된 경우에도 건축물대장의 등록신청과 동일한 절차를 밟아야 한다(법 제56조 제3항). 집합건물을 건축한 경우와 마찬가지로 이 경우에도 일부 전유부분만에 대해서 건축물대장에 등록신청을 할 수는 없다. 따라서 일부의 구분소유자가 건축물대장의 등록신청을 거절하는 경우에 다른 구분소유자는 그들을 대위하여 등록신청을 할 수 있다(법 제56조 제4항).

– 건축물대장규칙 제2조 제5호는 일반건축물대장이 집합건축물대장으로 변경되는 것을 “건축물대장의 전환”이라고 부른다. 구체적인 신청절차에 대해서는 건축물대장규칙 제15조가 규정하고 있다. 건축물대장전환을 하고자 하는 자는 신청서를 작성해서 다음의 서류를 첨부하여 신청해야 한다.

㉠ 전환하려는 건축물의 건축물현황도(건축물현황도의 내용이 변경된 경우에 한정됨)

㉡ 전환하려는 건축물의 등기부등본(등기필증의 제시로 갈음할 수 있음)

㉢ 해당 건축물에 거주하는 임차인에게 그 건축물의 용도변경으로 인하여 동 번호 및 호수 등이 변경된다는 사실을 통지하였음을 증명하는 서류

• 시장, 군수, 구청장은 건축물대장을 전환하는 경우에 집합건물이 되기 위한 요건을 갖추었는지 검토해야 한다(건축물대장규칙 제15조 제2항).

제57조(건축물대장의 변경등록신청)

① 건축물대장에 등록된 사항이 변경된 경우에는 소유자는 1개월 이내에 변경등록신청을 하여야 한다.

② 1동의 건물을 표시할 사항과 공용부분의 표시에 관한 사항의 변경등록은 전유부분 소유자 중 1인 또는 여럿이 제1항의 기간까지 신청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 신청서에는 변경된 사항과 1동의 건물을 표시하기에 충분한 사항을 적고 그 변경을 증명하는 서면을 첨부하여야 하며 건물의 소재지, 구조, 면적이 변경되거나 부속건물을 신축한 경우에는 건물도면 또는 각 층의 평면도도 첨부하여야 한다.

④ 구분점포는 제1조의2제1항제1호의 용도 외의 다른 용도로 변경할 수 없다.

• 건축물대장에 등록된 사항의 변경이 발생한 경우에 소유자는 1개월 이내에 그 변경등록신청을 해야 한다. 만약 이 의무를 해태하면 관리인, 의장, 규약·의사록 또는 서류를 보관할 자는 100만 원 이하의 과태료에 처할 수 있다.

• 아직 변경등록신청을 하지 않은 상태에서 소유자가 변경된 경우에는 새로운 소유자가 등록신청을 해야 하고(법 제58조) 만약 소유권을 취득한 후 1개월 이내에 이러한 등록신청을 하지 아니하면 역시 과태료가 부과될 수 있다(법 제66조 제5호).

• 1동의 건물을 표시할 사항과 공용부분의 표시에 관한 사항의 변경은 구분소유자가 단독으로 신청할 수 있다(법 제57조 제2항). 여기서 공용부분의 표시에 관한 사항이라 함은 규약공용부분을 말한다. 구조상 공용부분은 건축물대장에 별도로 기재되지 않기 때문이다. 변경신청서에는 해당 건물을 특정한 후에 변경사항을 기재하고, 그 변경을 증명하는 서류를 첨부한다. 건물의 소재, 구조, 면적의 변경 또는 부속건물을 신축한 경우에는 그 건물도면 또는 각 층의 도면도도 첨부해야 한다(법 제57조 제3항). 법 제1조의2 제1항의 구분점포의 경우에는 그 용도를 다른 용도로 변경할 수 없다.

제58조(신청의무의 승계)

소유자가 변경된 경우에는 전 소유자가 하여야 할 제56조와 제57조제1항의 등록신청은 소유자가 변경된 날부터 1개월 이내에 새로운 소유자가 하여야 한다.

• 소유자가 건축물대장의 신규등록신청이나 변경등록신청을 해야 함에도 하지 않은 경우에는 소유자가 변경된 날로부터 1개월 이내에 새로운 소유자가 신청을 해야 한다. 만약 이 의무를 게을리 하면 100만 원의 과태료가 부과될 수 있다(법 제66조제2항제5호).

제58조(신청의무의 승계)

① 소관청은 제56조 또는 제57조의 신청을 받아 또는 직권으로 건축물대장에 등록할 때에는 소속 공무원에게 건물의 표시에 관한 사항을 조사하게 할 수 있다.

② 소관청은 구분점포에 관하여 제56조 또는 제57조의 신청을 받으면 신청 내용이 제1조의2제1항 각 호의 요건을 충족하는지와 건축물의 실제 현황과 일치하는지를 조사하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 조사를 하는 경우 해당 공무원은 일출 후 일몰 전까지 그 건물에 출입할 수 있으며, 점유자나 그 밖의 이해관계인에게 질문하거나 문서의 제시를 요구할 수 있다. 이 경우 관계인에게 그 신분을 증명하는 증표를 보여주어야 한다.

• 소관청은 직권으로 집합건물 건축물대장이 현황에 맞게 작성되도록 조사할 수 있다(법 제59조 제1항). 따라서 소관청은 집합건물의 신규(변경)등록신청이 있거나 직권으로 등록하려고 하는 경우에 소속공무원이 건물의 표시에 관한 사항을 조사하도록 할 수 있다(집합건물법 제57조 제2항). 특히 구분점포의 경우에는 그 구분점포의 성립요건에 관한 제1조의2 제1항 각호에 기재된 바닥표지, 건물번호표지 등의 요건이 충족되었는지 조사해야 한다(법 제57조 제2항).

• 이러한 조사를 위해서 공무원은 일출 후 일몰 전까지 그 건물에 출입할 수 있으며, 점유자나 이해관계인에게 질문하거나 문서의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우에 공무원은 그 신분을 증명하는 증표를 제시해야 한다(법 제59조 제3항).

5. 건축허가서 상의 건축주가 소유자가 되는 것은 아니다. 실제로 자기의 비용과 노력으로 건물을 신축한 경우에는 그 자가 소유권을 원시취득한다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000다16350 판결).

제60조(조사 후 처리)

- ① 제56조의 경우에 소관청은 관계 공무원의 조사 결과 그 신고 내용이 부당하다고 인정 할 때에는 그 취지를 적어 정정할 것을 명하고, 그 신고 내용을 정정하여도 그 건물의 상황이 제1조 또는 제1조의2의 규정에 맞지 아니하다고 인정할 때에는 그 등록을 거부 하고 그 건물 전체를 하나의 건물로 하여 일반건축물대장에 등록하여야 한다.
- ② 제1항의 경우에는 일반건축물대장에 등록한 날부터 7일 이내에 신고인에게 그 등록 거부 사유를 서면으로 통지하여야 한다.

- 직권조사의 결과 그 신규신청이나 변경신청 내용이 부당하다고 판단된다면, 그 신청내용의 정 정을 명해야 하고, 만약 정정을 하여도 그것이 집합건물법의 취지에 맞지 않는다면 그 등록을 거부해야 한다. 신규등록신청의 경우에 그것이 집합건물에 해당하지 않는다면 소관청은 그 건 물을 일반건축물대장에 등록해야 한다(법 제60조 제1항). 이 경우에 등록한 날로부터 7일 이내 에 신청인에게 그 등록거부사유를 서면으로 통지해야 한다(법 제60조 제2항).

제4장 벌칙

제65조(벌금)

- ① 제1조의2제1항에서 정한 경계표지 또는 건물번호표지를 파손, 이동 또는 제거하거나 그 밖의 방법으로 경계를 알아볼 수 없게 한 사람은 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 건축사 또는 측량기술자가 제56조제2항에서 정한 평면도에 측량성과를 사실과 다르게 적었을 때에는 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

- 구분점포의 경계표지 또는 건물번호표지를 파손하거나 이동하거나 제거하거나 그 밖의 방법으로 경계를 알아볼 수 없게 한 경우에는 3년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금에 처한다(제1항).
- 집합건물을 건축을 위한 평면도에 측량성과를 사실과 다르게 적었을 때에는 2년 이하의 징역 또는 500만 원이하의 벌금에 처한다(제2항).

제66조(과태료)

- ① 제59조에 따른 조사를 거부·방해하거나 기피한 사람에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다. 이 경우 문서를 제시하지 아니하거나 거짓 문서를 제시한 사람 또는 질문에 대하여 진술하지 아니하거나 거짓으로 진술한 사람도 또한 같다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 행위를 한 관리인, 의장, 규약·의사록·서 면을 보관할 사람에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.
 1. 제26조제1항(제52조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓 보고를 한 경우
 2. 제30조제1항, 제39조제4항, 제41조제3항(이들 규정을 제52조에서 준용하는 경우를 포 함한다)을 위반하여 규약, 의사록 또는 서면(전자적 방법으로 기록된 정보를 포함한다)을 보관하지 아니한 경우
 3. 제30조제3항, 제39조제4항, 제41조제3항(이들 규정을 제52조에서 준용하는 경우를 포 함한다)을 위반하여 정당한 사유 없이 제2호에 규정된 서류(전자적 방법으로 기록된 정 보를 포함한다)의 열람이나 등본의 발급청구를 거부한 경우
 4. 제39조제2항 및 제3항(이들 규정을 제52조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 의사록을 작성하지 아니하거나 의사록에 적어야 할 사항을 적지 아니하거나 거짓으로 적은 경우
 5. 제56조제1항, 제57조제1항, 제58조에 따른 신청의무자가 그 등록신청을 게을리한 경우
- ③ 제1항과 제2항에 따른 과태료는 소관청이 부과·징수한다.

- 200만 원 이하의 과태료가 부과되는 경우는 다음과 같다(법 제66조제1항)
 - 건축물대장의 등록과 관련한 소관청의 직권조사를 거부하거나 방해하거나 기피한 경우
 - 건축물대장의 등록과 관련한 소관청의 직권조사에 있어서 문서를 제시하지 아니하거나 거짓 문서를 제시한 사람 또는 질문에 대하여 진술하지 아니하거나 거짓으로 진술한 경우
- 100만 원 이하의 과태료가 부과되는 경우는 다음과 같다(법 66조제2항).
 - 관리인의 보고 의무를 위반하여 거짓 보고를 하거나 보고하지 않은 경우(제1호)
 - 규약, 의사록, 서면(전자적 방법으로 기록된 정보를 포함)을 보관하지 않은 경우(제2호)
 - 규약, 의사록, 서면(전자적 방법으로 기록된 정보를 포함)의 열람이나 등본의 발급 요청을 정당한 이유 없이 거부한 경우(제3호)
 - 의사록에 적어야 할 사항을 적지 않았거나 의사록을 작성하지 않은 경우(제4호)
 - 구분건물 건축물대장에 대한 신규등록신청이나 변경등록신청을 게을리 한 경우(제5호)

3장

집합건물 관리실무

01 사무관리	136
02 회계관리	182
03 시설 관리	202
04 시설물 관리업무 의무사항 점검 리스트	230
05 시설물 관리업무 항목별 점검 리스트	233

3장

집합건물 관리실무

01. 사무관리

사무관리란, “사무작업을 능률화하고 사무비용을 경제화하기 위한 각종 관리활동”이다. 주로 책상에서 문서 등을 다루며 시설이나 물건의 유지, 개량 따위의 일을 맡아 통제하고 지휘 감독하는 것을 뜻한다. 집합건물관리에 있어 사무관리에는 문서 관리, 개인정보 관리, 회계관리, 용역 계약관리, 인사 노무관리 등이 포함된다.

1. 문서관리

(1) 문서의 정의

- 사무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 요소가 문서이다. 의사전달과 의사보존을 위하여 문서는 없어서는 안 된다.

(2) 문서의 분류

- 작성 주체에 의한 구분
 - 공문서 : 행정기관 또는 공무원이 그 직무상 작성한 문서 또는 시행되는 문서 및 접수한 공문서로 문서작성의 일반적인 사항이나 구성은 법제처의 국가법령정보센터(www.law.go.kr)에서 “행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정” 및 “행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙”을 참고하여 작성한다.
 - 사문서 : 개인이 사적인 목적으로 작성한 문서. 다만 행정기관에 제출하여 접수가 된 것은 공적인 기능을 수행하기 때문에 공문서가 된다.
- 문서의 성질에 의한 구분
 - 법규문서 : 헌법, 법률, 대통령령, 총리령, 부령, 조례 및 규칙 등
 - 지시문서 : 행정기관이 그 하급기관 또는 소속공무원에 대하여 일정한 사항을 지시하는 문서로써 훈령, 지시, 예규 및 일일명령 등을 말한다. 행정법에서는 행정규칙 또는 행정명령이란 용어로 사용한다.
 - 공고문서 : 일정한 사항을 일반에게 알리기 위한 문서로 고시, 공고 등
 - ▶ 고시 : 법령이 정하는 바에 따라 일정한 사항을 일반인에게 알리는 문서로써 일단 고시된 사항은 개정이나 폐지가 없는 한 효력이 계속된다.
 - ▶ 공고 : 일정한 사항을 일반에게 알리는 문서로써 그 내용의 효력이 단기적이거나 일시적인 것을 말한다.
 - 일반문서 : 위에 속하지 않는 일반적으로 처리되는 문서

(3) 문서의 성립 및 효력발생시기

- 문서의 성립을 위해서는 정당한 권한이 있는 자가 직무의 범위 내에서 작성하고 결재권자의 결재가 필요하다.

• 문서의 효력발생시기

- 일반문서 : 수신자에게 도달된 때에 효력이 발생한다.
- 공고문서 : 고시 또는 공고가 있은 후 5일이 경과한 날에 효력이 발생한다. 다만, 효력발생 시기가 법령에 규정되어 있거나 공고문서에 특별히 명시되어 있는 경우는 그에 의한다.
- 전자문서 : 수신자의 컴퓨터 파일에 기록된 때에 효력이 발생한다.

(4) 문서용지의 규격과 여백

- 용지의 규격은 특별한 형식의 문서를 제외하고는 가로 210mm, 세로 297mm(A4용지)로 한다.
- 용지의 여백은 위로부터 3cm, 왼쪽으로부터 2cm, 오른쪽으로부터 1.5cm, 아래로부터 1.5cm로 한다.

(5) 공문서의 구성

- 두문 : 수신자, 경유
- 본문 : 제목, 내용, 붙임
- 결문 : 발신 명의, 기안자, 검토자, 협조자, 결재권자의 직위 또는 직급 및 서명
- 생산 등록번호와 시행일자
- 접수 등록번호와 접수일자
- 행정기관의 우편번호, 주소, 누리집 주소, 전화번호, 모사전송번호
- 공무원의 공식 전자우편 주소
- 공개(비공개) 구분

(공문예시)

○○○오피스텔

수신자	○○구청장 귀하
(경유)	주택과, 자치행정과
제 목	2017년 “○○회”작품 전시회 초청 건

1. ○○구민의 주거안정과 복지를 위한 청장님 이하 직원의 노고에 감사드립니다.
2. 당 ○○오피스텔 2017 ○○구청 자치행정과“행복공간 지원사업”에 참여한 『○○회』 주최로 작품 전시회를 아래와 같이 개최하오니 많은 관심 부탁드립니다. 바쁘시더라도 Opening 행사에 ○○구청장님이 꼭 참석해주셔서 자리를 빛내주시면 감사하겠습니다.

- 아이래 -

가. 일시 : 2017년 10월 31일(화) 오후 2:00
나. 장소 : ○○○오피스텔 북카페 라운지
다. 주관 : 행복공간 지원사업 단체『○○회』

○○○오피스텔 관리사무소장

담당 ○○○ 관리팀장 ○○○ 관리사무소장 ○○○
협조자
시행 오피스텔-****-*** (20○○. ○○. ○○)접수 - (. .)
우 *****주소 서울특별시○○구 ○○로 ○길/ http://www.*****.
전화/전송/이메일/공개

(6) 내용증명

- 내용증명이란 발송인이 수취인에게 문서의 발송시기, 문서내용을 우체국이 공적으로 증명해 주는 서비스를 말한다.
- 우편물의 문서내용을 증거로 남길 필요가 있는 경우에 활용되며, 주로 채무자에게 채무의 이행을 청구하거나, 계약의 해지 등의 통지가 내용증명우편으로 이루어진다.
- 내용 증명의 방법은 같은 문서 3통을 준비하여 원본을 수신인에게 등기우편으로 보내고, 발신인이 한 부를 보관하며, 나머지 한 부는 우체국에서 보관한다. 개인 및 상호 간의 거래에서 우체국이 편지의 내용과 날짜를 증명하여 주는 것이다.
- 내용 증명 자체가 법적인 효력이 있지는 않으며 사실을 증명하는 목적으로 사용된다.
- 작성 시 사실관계에 입각하여 객관적으로 육원칙에 맞추어 작성한다.

(내용증명 예시)

체납관리비 납부요청서

수신인	
주소	
발신인	
주소	

제목 체납관리비 납부요청서

1. 귀하의 가정에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당 관리사무소에서는 체납관리비로 어려움이 있어 체납관리비를 독촉하지 않을 수 없으며 독촉장을 발부한 후에도 독촉 납부 기간까지 납부하지 않을 때에는 ○○○ 오피스텔 관리 규약 제○○조에 따라 부득이 법원에 소를 제기할 수밖에 없음을 알려드립니다.

3. 만약 소를 제기 시에는 소요 비용 또한 원인자 부담으로 과중 부과됨을 알려드립니다.

4. 귀하의 가정에도 어려움이 많으시겠지만 20○○. ○○. ○○인 독촉납부기간까지 은행에 납부하시어 소의 제기로 인한 불미스러운 일이 없으시길 바라며 관리업무에 협조를 부탁드립니다.

20○○년○○월○○일
위 발신인 (인)

2. 개인정보관리

- “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.

(1) 개인정보 해당 여부 판단 기준

- 개인정보 보호법 등 관련 법률에서 규정하고 있는 개인정보의 개념은 다음과 같으며, 이에 해당하지 않는 경우에는 개인정보가 아니다.
 - “살아있는 자”에 관한 정보이어야 한다. 따라서 사망한 자, 자연인이 아닌 법인, 단체 또는 사물 등에 관한 정보는 개인정보에 해당하지 않는다.
 - “개인에 관한 정보”이어야 하므로 여럿이 모여서 이룬 집단의 통계 값 등은 개인정보에 해당하지 않는다.
 - 정보의 종류, 형태, 성격, 형식 등에 관하여는 특별한 제한이 없다.
 - 개인을 알아 볼 수 있는 정보이므로 특정 개인을 알아보기 어려운 정보(비식별정보)는 개인정보가 아니다. 정보를 처리하는 자가 개인을 알아 볼 수 없다면 그 정보는 개인정보에 해당하지 않는다.
 - 정보가 결합할 수 있는 다른 정보의 입수 가능성이 있어야 하고, 또 다른 정보와의 결합 가능성이 높아야 한다. 즉 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아 볼 수 있는 정보이어야 한다.

(2) 개인정보의 중요성

- 개인정보가 누군가에 의해 악의적인 목적으로 이용하거나 유출될 경우 개인의 사생활에 큰 피해를 줄 뿐만 아니라 개인 안전과 재산에 피해를 줄 수 있다.
- 또한 스팸문자나 보이스 피싱, 나를 사칭한 메신저 상의 금융사기 등이 모두 개인정보 유출과 관련되어 있는 경우가 많다.

(3) 개인정보보호법의 주요내용

- 보호의무 적용대상의 확대
 - 분야별 개별법에 따라 시행되던 개인정보 보호의무 적용대상을 공공/민간 부문의 모든 개인 정보처리자로 확대 적용
- 보호 범위의 확대
 - 컴퓨터 등에 의해 처리되는 정보 외 동사무소 민원신청서류 등 종이문서에 기록된 개인정보도 보호대상에 포함
- 보호의무 적용대상의 확대
 - 주민번호 등 고유식별정보는 원칙적 처리 금지, 사전 규제제도 신설
 - 위반 시 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
 - ▶ 주민번호 외 회원가입방법 제공 의무화 및 암호화 등의 안전조치 의무화
 - 위반 시 3천만원 이하 과태료
- 영상정보 처리기기 규제
 - 공개된 장소에 설치·운영하는 영상정보처리기기 규제를 민간까지 확대
 - 설치목적을 벗어난 카메라 임의조작, 다른 곳을 비추는 행위, 녹음 금지
 - 위반 시 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금

- 개인정보 수집·이용 제공기준
 - 공공민간 통일된 처리원칙과 기준 적용개인정보 수집·이용 가능 요건 확대
 - 위반 시 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
- 개인정보 유출 통지 및 신고제 도입
 - 정보주체에게 유출 사실을 통지
 - 대규모 유출 시에는 행정안전부 또는 전문기관에 신고
 - 위반 시 3천만원 이하 과태료

(4) 개인정보 처리방침

- 개인정보 보호법에서는 공공기관 등 개인정보처리자로 하여금 개인정보 처리방침을 수립·공개하도록 의무화하고 있다(법 제30조)
 - 개인정보 처리방침을 정하지 않거나 공개하지 않는 자는 1천만원 이하 과태료가 부과된다.

| 개인정보 처리방침 기재사항 |

필수적 기재사항	임의적 기재사항
1. 개인정보의 처리 목적 2. 개인정보의 처리 및 보유 기간 3. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항 (해당되는 경우에만 정함) 4. 개인정보처리의 위탁에 관한 사항 (해당되는 경우에만 정함) 5. 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항 6. 처리하는 개인정보의 항목 7. 개인정보의 파기에 관한 사항 8. 개인정보 보호책임자에 관한 사항 9. 개인정보 처리방침의 변경에 관한 사항 10. 개인정보의 안전성 확보조치에 관한 사항	1. 정보주체의 권익침해에 대한 구제방법 2. 개인정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서 3. 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항 (개인정보 보호법 제25조제7항에 따른 '영상정보처리기기 운영·관리방침'을 개인정보처리방침에 포함하여 정하는 경우)

- ▶ 필수적 기재사항이란 개인정보 보호법 제30조, 시행령 제31조, 표준 개인정보 보호지침 제37조에 따라 「개인정보 처리방침」에 반드시 모두 포함해야 하는 사항이다.
- ▶ 임의적 기재사항이란 「개인정보 처리방침」에 포함시킬지 여부를 공공기관 스스로가 개인정보 처리현황을 고려하여 자율적으로 정할 수 있는 사항이다.

(5) 관리사무소 개인정보 처리방침

- 개인정보의 제3자 제공
 - 관리사무소는 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 개인정보 보호법 제17조 및 제18조에 해당하는 경우에 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다.
 - 관리사무소는 다음과 같이 개인정보를 제3자에게 제공한다는 점을 공시해야 한다.

<개인정보를 제3자에게 제공하는 사무명>

- 개인정보를 제공받는 자 : <제공받는 자의 법인명 또는 명칭>
- 제공받는 자의 개인정보 이용목적 : <구체적 이용목적>
- 제공하는 개인정보 항목 : <각 항목>

(6) 개인정보 보호책임자에 관한 사항

- 개인정보 보호법 제31조에 따라 지정한 개인정보 보호책임자를 게재한다.
 - 개인정보 보호책임자는 복수로 지정할 수 있으며, 다만 집합건물 전체 개인정보 보호를 총괄 책임지는 1인의 최고 책임자가 반드시 지정되어야 한다.
- 개인정보 보호책임자의 성명, 직책, 직급, 연락처(전화번호, 이메일주소 등)를 기재한다.
 - 연락처의 경우, 반드시 개인정보 보호책임자의 직통 연락처를 기재할 필요는 없으며 정보주체의 개인정보 관련 문의 또는 고충처리 등이 원활히 처리될 수 있는 개인정보 보호책임자의 소속 부서 연락처 등을 기재하여도 무방하다.
- 개인정보 보호책임자 이외에도 집합건물의 필요에 따라 개인정보 보호담당부서, 담당자 등을 기재하는 것도 바람직하다.

(7) 개인정보 취급자 교육에 관한 사항

- 개인정보를 취급하는 사업장이면 직원 수에 관계없이 개인정보를 처리(수집·저장·기록·보유·검색·제공 등)하는 개인정보 취급자는 교육을 받아야 한다.
- 교육방법에는 「개인정보보호종합포털(www.privacy.go.kr)」을 통한 사이버교육(수료증 발급 가능), 동영상 교육자료를 이용한 자체교육, 강사 초빙교육 등의 방법이 있고, 사업장에서는 사진 등을 첨부한 내부문서로 증빙자료를 만들어 놓으면 된다.

제9조(개인정보 보호책임자)

- ① 관리사무소는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.
- ▶개인정보 보호책임자
 - 성명 : 000

▶개인정보 보호책임자

성명 : 000

직책 : 000실장

직급 : 3급

연락처 : <전화번호>, <이메일>, <팩스번호>

※ 개인정보 보호 담당부서로 연결됩니다.

▶개인정보 보호 담당부서

부서명 : 000

담당자 : 000

연락처 : <전화번호>, <이메일>, <팩스번호>

② 정보주체께서는 관리사무소의 서비스(또는 사업)를 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호 책임자 및 담당부서로 문의하실 수 있습니다. 관리사무소는 정보주체의 문의에 대해 지체 없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.

(8) 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항

- 본 항목은 개인정보 보호법 제25조 제7항에 따라 공공기관이 마련하여야 하는 ‘영상정보처리기기 운영·관리 방침’을 본 개인정보 처리방침에 포함시키는 경우에 적용한다.
 - ‘영상정보처리기기 운영·관리 방침’은 원칙적으로 별도로 정하여야 하나, 표준 개인정보 보호지침 제40조 제2항에 따라 개인정보 처리방침에 포함시켜 정할 수 있다.
- 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 아래의 사항을 포함하여 기재한다.

- 1) 영상정보처리기기 설치근거·목적
- 2) 설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위
- 3) 관리책임자, 담당부서 및 영상정보에 대한 접근권한자
- 4) 영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소, 처리방법
- 5) 영상정보 확인 방법 및 장소
- 6) 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
- 7) 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적·물리적 조치
- 8) 기타 영상정보처리기기 설치·운영·관리에 필요한 사항

제12조(영상정보처리기기 설치·운영)

① 관리사무소는 아래와 같이 영상정보처리기기를 설치·운영하고 있습니다.

1. 영상정보처리기기 설치근거·목적 : 관리사무소의 시설안전·화재예방
2. 설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위 : 청사 로비·민원실 등 주요시설물을 촬영범위로 00대 설치
3. 관리책임자, 담당부서 및 영상정보에 대한 접근권한자 : 관리사무소 000 시설과장
4. 영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소, 처리방법
 - 촬영시간 : 24시간 촬영
 - 보관기간 : 촬영 시부터 30일
 - 보관장소 및 처리방법 : 000과 영상정보처리기기 통제실에 보관·처리
5. 영상정보 확인 방법 및 장소 : 관리책임자에 요구 (000과)
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치 : 개인영상정보 열람·존재확인 청구서로 신청하여야 하며, 정보주체 자신이 촬영된 경우 또는 명백히 정보주체의 생명·신체·재산 이익을 위해 필요한 경우에 한정해 열람을 허용함
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적·물리적 조치 : 내부관리계획 수립, 접근통제 및 접근권한 제한, 영상정보의 안전한 저장·전송기술 적용, 처리기록 보관 및 위·변조 방지조치, 보관시설 마련 및 잠금장치 설치 등

개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(예시)

서울특별시 ○○○○ 오피스텔 관리단은 이 관리규약이 정하는 관리단 운영의 필요한 사항을 수행하기 위한 개인정보를 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제23조, 제24조에 따라 구분소유권자 및 점유자의 동의하에 다음과 같이 수집·이용 또는 제공하고 있습니다.

1. 개인정보 수집 및 이용 목적 : 당 오피스텔관리단 운영에 필요한 관리규약으로 정한 사항 (제90조 체납자의 조치 등)
2. 개인정보 처리 및 보유 기간 : 해당 호실을 점유하는 기간까지
3. 개인정보의 제3자 제공 관한 사항
 - 제공받는 자 : 한국전력공사, 수도사업소, 가스공급사, 경찰서, 법원
 - 제공받는 자의 이용 목적 : 관리비등의 체납자에 대한 조치 등

개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(예시)

4. 개인정보 이용 항목
 - 성명, 생년월일, 주민등록번호, 주소, 연락처, 영상 등
5. 수집 된 개인정보의 파기에 관한 사항
 - 당 오피스텔관리단에서 정한 절차에 따라 관리비등의 정산을 완료하고 전출한 경우 지체 없이 파기해야 한다.
6. 비동의 시 불이익 내용
 - 당 오피스텔관리단에서 개인정보를 수집하고 있으나, 이에 동의하지 않을 수 있으며, 동의하지 않을 경우 규약으로 정한 구분소유권자등의 권리가 제한 될 수 있으며 비상시(차량 파손, 급배수 누출 또는 화재 등) 적시에 필요한 조치 등을 받지 못한 피해를 해당구분소유권자가 받을 수 있습니다.

본인은 당 오피스텔 관리단 운영을 위해 본인의
개인정보를 수집·이용 및 제공하는 것에 동의합니다.

20○○.○○.○○.
오피스텔○○호실 동의자: (서명 또는 날인)

3. 근로계약

(1) 근로계약의 정의

- 근로자가 사용자에게 정신노동과 육체노동을 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 일체의 금품을 지급하는 것을 목적으로 하는 계약이다.

(2) 근로계약서의 필요성 및 교부의무 준수

- 근로계약서는 임금, 근로시간, 휴일, 연차, 유급휴가 등의 핵심 근로조건을 명확히 정해야 하며, 근로자와 사업주 모두의 권리보호를 위해 반드시 필요하다. 또한, 사용자가 근로계약을 서면으로 체결하고 이를 교부하지 않으면 500만 원 이하의 벌금이 부과되며, 만약 기간제, 단시간근로자인 경우는 500만 원 이하의 과태료 처분이 내려질 수 있다. 정보자료 및 서식에 관한 보다 자세한 사항은 고용노동부 누리집을 참조(www.moel.go.kr)한다.

표준근로계약서(기간의 정함이 없는 경우)

(이하 “사업주”라 함)과(와) (이하 “근로자”라 함)는 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로개시일 : 년월일부터
2. 근무장소 :
3. 업무의 내용 :
4. 소정근로시간 : 시분부터 시분까지 (휴게시간 : 시 분~ 시분)
5. 근무일/휴일 : 매주일(또는 매일단위)근무, 주휴일 매주요일
6. 임금
 - 월(일, 시간)급 : 원
 - 상여금 : 있음 () 원, 없음 ()
 - 기타급여(제수당 등) : 있음 (), 없음 ()

표준근로계약서(기간의 정함이 없는 경우)

- 원.원
- 원.원
 - 임금지급일 : 매월(매주 또는 매일) 일(휴일의 경우는 전일 지급)
 - 지급방법 : 근로자에게 직접지급(), 근로자 명의 예금통장에 입금()
- 7. 연차유급휴가
 - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함
- 8. 사회보험 적용여부(해당란에 체크)
 - 고용보험 □ 산재보험 □ 국민연금 □ 건강보험
- 9. 근로계약서 교부
 - 사업주는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자에게 교부함 (근로기준법 제17조 이행)
- 10. 기 타
 - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법령에 따름

년 월 일

(사업주) 사업체명 : (전화 :)
 주 소 :
 대 표 자 : (서명)
 (근로자) 주 소 :
 연 락 처 :
 성 명 : (서명)

표준근로계약서(기간의 정함이 있는 경우)

- (이하 “사업주”라 함)과(와) (이하 “근로자”라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.
1. 근로계약기간 : 년월일부터 년월일까지
 2. 근무장소 :
 3. 업무의 내용 :
 4. 소정근로시간 : 시분부터 시분까지 (휴게시간 : 시 분~ 시분)
 5. 근무일/휴일 : 매주일(또는 매일단위)근무, 주휴일 매주요일
 6. 임금
 - 월(일, 시간)급 : 원
 - 상여금 : 있음 () 원, 없음 ()
 - 기타급여(제수당 등) : 있음 (), 없음 ()
 - 원.원
 - 원.원
 - 임금지급일 : 매월(매주 또는 매일) 일(휴일의 경우는 전일 지급)
 - 지급방법 : 근로자에게 직접지급(), 근로자 명의 예금통장에 입금()
 7. 연차유급휴가
 - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함

표준근로계약서(기간의 정함이 있는 경우)

8. 사회보험 적용여부(해당란에 체크)
 - 고용보험 □ 산재보험 □ 국민연금 □ 건강보험
9. 근로계약서 교부
 - 사업주는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자에게 교부함 (근로기준법 제17조 이행)
10. 기 타
 - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법령에 따름

년 월 일

(사업주) 사업체명 : (전화 :)
 주 소 :
 대 표 자 : (서명)
 (근로자) 주 소 :
 연 락 처 :
 성 명 : (서명)

(3) 관리직원 채용

- 관리계획서에 의한 직원 채용 및 각 직급별 일정에 따라 투입한다.
- 직원 채용기준, 자격사항은 취업규칙에 따른다.
- 직원 사전 투입기간 출근부 정리, 각종 일지를 기록한다.
- 용역업체(경비/보안/청소 등) 직원 투입 상황 및 출근부, 근태기록부를 보관한다.
- 자격자 선임에 법적 사항을 신고한다.

(4) 근로계약 체결 시 법률문제

- 근로계약과 근로기준법
 - 근로기준법이 정한 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한하여 무효로 된다.
 - 근로조건명시
 - ▶ 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 임금, 소정근로시간, 휴일, 연차 유급휴가, 그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건을 명시하여야 하며, 근로계약 체결 후 변경하는 경우에도 또한 같다.
 - ▶ 사용자는 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법 및 소정근로시간, 휴일, 연차유급휴가의 사항이 명시된 서면을 근로자에게 교부하여야 한다. 다만, 이러한 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등의 사유로 변경되는 경우에 근로자의 요구가 있으면 그 근로자에게 교부하여야 한다.
 - ▶ 만약 서면으로 교부하지 않는 경우 500만 원 이하의 벌금에 처한다.
- 수습근로자, 채용내정, 시용의 법률문제
 - “수습 사용 중인 근로자”, 즉 수습근로자란 수습 사용한 날부터 3개월 이내인 자를 말한다. 수습근로자로서 3개월 미만인 자에 대해서는 해고예고 관련조항이 적용되지 않는다.

- 수습근로자의 임금수준
 - ▶ 수습근로자의 임금수준은 취업규칙이나 근로계약 등을 통해 정식근로자보다 낮게 설정할 수도 있다. 그러나 수습근로자의 임금이 지나치게 낮을 경우에는 근로자생활의 불안정을 초래할 수 있으므로 최저임금법의 임금수준은 보장되어야 한다.
- 해고의 정당한 이유
 - ▶ 일정한 수습기간을 두고 고용된 사용근로자라고 할지라도 정식으로 채용된 경우와 마찬가지로 근로계약관계는 성립한 것임에도 틀림이 없으므로 그에 대한 해고에 있어서도 소정의 정당한 이유가 있어야 한다.
- 채용내정
 - ▶ 채용내정통지는 근로계약의 성립이며 최종 입사에정일부터는 회사의 종업원의 지위에 있다 할 것이므로 채용내정을 취소한 것은 실질적으로 해고에 해당한다.
- 시 용
 - ▶ 시용에 있어서 정식채용 거부는 근로기준법 제30조의 해고에 해당되는데, 사용근로자에 대한 정식채용 거부의 정당한 사유의 범위는 정식근로자에 대한 해고의 정당한 사유보다 넓게 보아야 된다.
 - ▶ 수습기간 근무성적 평가·증빙자료 없이 수습직원 채용거부는 부당해고에 해당할 수 있다.
- 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률에 따른 채용 시 남녀차별금지
 - 사업주는 근로자의 모집 및 채용에 있어서 남녀를 차별해서는 아니 되고, 여성 근로자를 모집·채용함에 있어서 모집·채용하고자 하는 직무의 수행에 필요하지 아니하는 용모·키·체중 등의 신체적 조건, 미혼조건을 제시하거나 요구해서는 안 된다.
- 차별의 사례
 - ▶ 여성에게만 제한적 조건을 요구하는 것
 - ▶ 직무수행상 필요하지 채용조건을 여성에게 요구하는 것
 - ▶ 객관적 기준을 따르지 않아 여성의 채용기회를 제한하는 것
 - ▶ 학력·경력 등의 차이가 없음에도 여성을 남성보다 낮은 직급 또는 직위에 모집·채용하는 것
 - ▶ 직종별로 남녀를 분리모집하거나, 성별로 채용 예정인원을 배정함으로써 특정 직종에 여성의 채용기회를 제한하는 것
- 감시·단속적 근로자의 근로·휴게시간 적용
 - 감시, 단속적 근로자란 통상의 근로자와 달리 업무시간의 대부분이 대기시간으로 이루어져 있거나, 업무 강도가 악한 근로자들 중 근로시간 등 적용제외에 대하여 고용노동부장관의 승인을 받은 자를 의미한다.
 - ▶ 대표적인 예는 아파트, 빌딩 등에서 경비 업무를 하는 근로자나, 건물의 시설유지 보수 담당자 등이 이에 해당한다.
 - 감시, 단속적 근로자에 대하여 사용자가 고용노동부장관의 승인을 받은 경우에는 유급주휴일, 연장, 휴일, 근로에 대한 가산임금을 지급하지 않아도 된다. 그러나 야간근로에 대한 가산임금, 연차휴가, 최저임금, 근로자의 날에 대한 유급휴가는 보장해야 한다.

- 감시, 단속적 근로자에 대한 승인 신청 시 필요한 서류
 - ▶ 적용제외 승인 신청서
 - ▶ 인가관련 확인서
 - ▶ 감시적 근로자 확인서
 - ▶ 단속적 근로자 확인서
 - ▶ 격일제 근무 확인서
 - ▶ 임금대장 사본
 - ▶ 근로계약서 사본
 - ▶ 휴게, 취침시설 사진 사본
- 감시적 근로자의 승인가격
 - ㉠ 수위 경비원 등과 같이 심신의 피로가 적은 노무에 종사하는 경우
 - ㉡ 감시적인 업무가 본래의 업무이나 불규칙적으로 단시간동안 다른 업무를 수행하는 경우
 - ㉢ 사업주의 지배하에 있는 1일 근로시간이 12시간 이내인 경우로 격일제 근무를 하며 수면시간 또는 근로자가 자유로이 이용할 수 있는 휴게시간이 8시간이 확보되어 있는 경우
- 단속적 근로자의 승인가격
 - ㉣ 평소의 업무는 한가하고 대기하는 시간이 많은 업무의 경우
 - ㉤ 실 근로시간이 대기시간의 반 정도 이하인 업무로써 8시간 이내인 경우로 다음날 24시간의 휴무가 보장된 경우
 - ㉥ 대기시간에 근로자가 자유로이 이용할 수 있는 수면 또는 휴게시설이 확보되어 있는 경우

4. 용역계약

(1) 관리계획서

- 관리계획서란 관리인 또는 관리위원회와 관리위탁 회사 간의 위수탁계약 제안서로 관리직원 인원 및 급여, 사전투입일, 경비, 보안, 미화용역 직원 인원 및 급여, 사전투입일정 등의 계획서이다. 그 외에 관리에 관한 전반적인 사항이 포함되어 있다. 및 급여, 사전투입일, 경비, 보안, 미화용역 직원 인원 및 급여, 사전투입일정 등의 계획서이다. 그 외에 관리에 관한 전반적인 사항이 포함되어 있다.
- 연중관리계획서

월별	월목표	관리	회계	회계	회계	사실	조경
1월	준비의 달	▶사무식 ▶각종 서류정리 및 장부정리 ▶전년도 근로소득세 연말정산 ▶4/4분기 매입세금계산서 신고 ▶설날 특별 방범활동 강화 ▶직원 인원변동 본사보고 (취업규칙, 근로계약, 보증보험 등)	▶결산 및 예산 집행 실적 보고 (회계년도 마감 30일 이내) ▶12월 보고 경리 교육			▶종합안전진단 실시 및 지적사항 보완 조치 ▶연간 에너지 절감실적 영선 및 하자보수실적 안전진단실적 작성 ▶기술인력 현황보고 (1월20일한) ▶전년도 각종 행정 서류정리	▶잡석 및 오물제거 ▶수목이식 계획 수립 ▶단지정리, 작업계획서 작성, 거름주기, ▶고사목, 마른가지 다듬기
2월	해빙기 안전진단의 달	▶해빙기 안전진단 실시 및 보고 ▶직원 개별 면담 및 변동 보고 ▶직능별 교육실시(소장)	▶1월보고			▶설비직 안전교육 실시 ▶중요시설물 안전표지판 경고문 부착여부 확인 ▶석축, 옹벽, 담장, 휨스, 기타구조물 파손부 파악 및 보수	▶화단 갈아엎기, 구조물 시설 및 보수작업, 뿌리활동 시작, 낙엽수 가지치기, 단지정리, 거름주기
3월	봄맞이 환경정비 및 시설물 점검의달	▶봄맞이 환경정리 및 시설물점검 경진대회(3.15~5.15) ▶재물조사(공기구, 비품)실시 ▶직원 인원변동 본사 보고 (취업규칙, 근로계약, 보증보험등) ▶본사 관리사무소장 회의	▶2월보고		▶관리비부과명세서승인신청 (매 익월 18일 까지) ▶관리비 고지서 배부 (납기 7일 전) ▶관리비 미납 사실 통보 (마감즉시) ▶장기 연체자 독촉장 발급 (마감즉시) ▶전입, 전출호실 중간관리비 정산 : 이사 2~3일전 관리사무소 신고 및 경비실 확인 ▶예산 및 결산보고 : 회계년도 종료 30일 이내에 보고 ▶재무제표 보고 : 매익월 20일까지 보고 (부속명세서, 부과명세서 첨부) ▶관리비 미납호실에 대한 조치 : 마감 1개월 미납자⇒미납사실을 통지하고 인지도시킬 것 2개월, 3개월 연 체자⇒매월 독촉장 발급 (발급원부는 관리사무소 보관) ▶장기 연체자에 대한 조치 : 1,2,3차 독촉 후 제소절차 등을 취함 ▶관리비 미납호실 일체 확인 : 3개월마다 호실별 미납확인서를 발급 보관하고 장부 잔액과 필히 확인대조 ▶관리비 부과명세서 매익월 18일까지 승인 ▶매월 직원 근태 확인 및 급여 산정 보관)	▶해빙기 안전진단 실시 및 지적사항 보완 조치 ▶비상 저수시설, 우물에 대한 청소 및 위생진단 실시 ▶통신선로 상태점검 및 불량부 보수 ▶소방설비 (자탐설비, 소화설비, 경보설비) 등 점검 및 보수 ▶소화설비 및 가구점검 정비 ▶옥상시설 및 공동시설 파손부 점검	▶봄맞이 환경 정비: 짚, 새끼(월동용)제거 및 소각, 방한물 철거작업, 화초류 파종, 진딧물 구제작업, 거름주기, 잡풀이, 잔디 복토 및 입하기, 잡초 및 오물 제거, 정원수 비료 주기, 이식 시기
4월	식목의 달	▶식목일 기념행사 실시 ▶1/4분기 매입 세금계산서 신고 ▶직원 개별 면담 및 변동 보고 ▶직능별 교육실시(소장)	▶1/4분기 예산 집행 실적보고 ▶3월보고			▶각종 일지류 점검 및 확인 ▶각종 약품 투입량 (방청제, 청관제 등) 적정 여부 확인 ▶재해방지 대책 수립 ▶단위호실별 절연저항 측정 실시: 년1회/2년 실시 ▶발전기 유부하시험 가동 ▶시설물 벽면 보수 및 보도블럭, 경계석, 침하부 보수 ▶어린이 놀이터, 놀이기구 점검, 정비	▶봄맞이 환경 정비: 식목일 식수 및 이식, 정식, 화초 파종, 춘근 심기, 잡풀이, 꺾꽂이, 복토, 화초분가리, 잡초 및 오물 제거정리
5월	친절봉사의 달	▶근로자의 날 행사실시 ▶직원 친절봉사 교육 실시(소장) ▶하복구입 신청 및 착용 ▶직원 개별 면담 및 변동 보고	▶4월보고			▶오수정화시설 점검 및 청소실시 ▶분수대, 벽천 정상 가동여부 ▶지하저수조, 고가수조, 우물에 대한 청소 및 위생진단 실시 ▶재해대책용 자재 및 장비 확보 ▶자체 정전 작업 실시 (고압선로에 대한 점검 및 청소 실시)	▶봄맞이 환경 정비: 향나무, 소나무 순자르기, 침엽수, 상록수 이식, 생울타리, 거름주기, 잔디입하기, 잡초 및 오물제거정리
6월	우기 안전진단의 달	▶우기 안전진단 실시 및 보고 ▶재물조사(공기구, 비품)실시 ▶직원 개별면담 및 변동보고 ▶직능별 교육실시(소장) ▶본사 관리사무소장 회의	▶5월보고			▶우기 안전진단 실시 및 지적사항 보완조치 ▶집수정 배수펌프 정상작동여부 (침수대처 예비 수중펌프 확보) ▶보일러 세관공사 계획 작성 ▶저압선로 중간 배전반 볼트 이완상태 및 접촉 불량부 확인 점검 보수 실시 ▶우기 안전 진단 실시 및 지적사항 보완조치 ▶지시계기 및 PILOT LAMP 점검 보수 ▶정기점검 실시 (16층이상) ▶공동구 방수불량 개소파악, 보수 ▶집수정 준설 및 보수 ▶맨홀, 하수도 빗물받이 준설	▶수목소독 ▶쓰레기 처리장 소독, 관목류, 생울타리 깎기, 잔디깎기 ▶봄맞이 환경 평가

월별	월목표	관리	회계	회계	회계	사실	조경
7월	하절기 방법활동 강화의달	▶하절기 특별방법활동 강화 실시 ▶하기 휴가 실시 ▶2/4분기 매입 세금계산서 신고 ▶직원 개별 면담 및 변동 보고	▶상반기 예산 집행실적 보고 ▶6월보고			▶침수우려 지역 대비 철저 ▶각종 현황판 부착 미비사항 보완조치 ▶장마에 따른 시설물 점검 ▶전기계기(MOF 및 계량기) 등의 검정일 확인 및 검정시 필요사항 준수 ▶공청안테나 주요 접촉부 부식상태 확인 및 보수 작업 실시	▶잔디 거름주기(비료 및 속효성 거름) 관수 작업, 생울타리 깎기, 병충해 방제 및 구제 약제 살포, 잡초 및 오물제거 ▶지주목 설치
8월	정비의 달	▶하기 휴가 실시 ▶시설물 관리상태 점검 및 보고 ▶직원 개별면담 및 변동보고 ▶직능별 교육 실시(소장)	▶7월보고			▶설비직 종사자 안전 교육 실시 ▶식수저장시설 및 폐수처리장 관리 철저 ▶각종 펌프류 점검 및 손질 ▶공동전기 시설물의 절연저항 측정 및 보수	▶잡초 및 오물제거, 관수작업, 병충해 및 약제 살포, 엽면시비, 옷자람의 전정하기 ▶지주목 설치
9월	교육의 달	▶추석 특별방법활동 강화 실시 ▶재물조사(공기구, 비품) 실시 ▶직원 개별면담 및 변동보고 ▶직능별 교육 실시(소장) ▶본사 창립행사(계획)	▶8월보고		▶관리비부과명세승인신청 (매 익월 18일 까지) ▶관리비 고지서 배부 (납기 7일 전) ▶관리비 미납 사실 통보 (마감즉시) ▶장기 연체자 독촉장 발급 (마감즉시) ▶전입, 전출호실 중간관리비 정산 : 이사 2~3일전 관리사무소 신고 및 경비실 확인 ▶예산 및 결산보고 : 회계년도 종료 30일 이내에 보고 ▶재무제표 보고 : 매익월 20일까지 보고 (부속명세서, 부과명세서 첨부) ▶관리비 미납호실에 대한 조치 : 마감 1개월 미납자⇒미납사실을 통지하고 인지시킬 것 2개월, 3개월 연 체자⇒매월 독촉장 발급 (발급원부는 관리사무소 보관) ▶장기 연체자에 대한 조치 : 1,2,3차 독촉 후 제소절차 등을 취함 ▶관리비 미납호실 일체 확인 : 3개월마다 호실별 미납확인서를 발급 보관하고 장부 잔액과 필히 확인대조 ▶관리비 부과명세서 매익월 18일까지 승인 ▶매월 직원 근태 확인 및 급여 산정 보관)	▶비상저수시설, 우물에 대한 청소 및 위생 진단 실시 ▶난방, 급탕설비 점검 및 손질 ▶M/S점점 마모상태 확인 교체, 주전원 부접촉 상태 확인 및 볼트 이완부 재조임 ▶소방설비(자탐설비, 소화설비, 경보설비)등 점검 및 보수	▶잡초 및 오물제거, 잔디깎기, 초화류 파종 (가을용)병충해 방제, 구제 약제 살포, 생울타리 치기
10월	월동기 준비의 달	▶월동기 안전 진단 실시 및 보고 ▶동복 구입 및 착용 ▶3/4분기 매입 세금계산서 신고 ▶직원 개별 면담 및 변동 보고 ▶직원 건강 검진 실시 ▶직능별 교육 실시(소장) ▶본사 창립행사	▶9월보고 ▶3/4분기 예산 집행 실적보고 ▶사업계획서 승인(안)상정(개시60일전)			▶월동기 안전진단 실시 및 지적사항 보완 조치 ▶소화설비 기구 점검, 손질 (난방기동 대비 점검 보수 실시) ▶발전기 연진오일상태 점검 및 교체 여부 판단 ▶난방기동대비 점검, 보수 실시 ▶각동지하실 및 외부 균열부 보수 ▶외벽 도장 상태 점검 ▶E/L기계실 누수부 방수	▶정원수 정식 및 이식, 전정, 낙엽 태우기, 묻기, 병충해 방제 및 구제, 가을용 추근 심기
11월	불조심 강조의 달	▶불조심 강조 교육 실시 ▶월동기 준비 상태 점검 및 보고 ▶직원 개별 면담 및 변동 보고 ▶직능별 교육 실시(소장)	▶10월보고 ▶사업계획서 확정(개시30일전)			▶각종 시설물 동결 및 동파방지 예방을 위한 점검 및 조치 ▶집전시설 점검 ▶발전기 냉각수(부동액) 투여 ▶발전기 유부하시험 가동 ▶각종 전기배널 상태 점검 및 보수 ▶옥상 물탱크실 E/L기계실 누수부 방수 ▶월동준비(제설기구 준비) ▶설해방지용 모래함 설치 ▶사용장비 정리 및 수리	▶월동대책, 낙엽수 이식, 거름주기(추비), 전지 및 전정, 방한설치 준비, 종자채취, 장미의 월동 피복 완료
12월	결산의 달	▶년말연시 특별방법활동 강화 실시 ▶차년도 예산 작성 ▶관리비 미수금 정리 ▶재물조사(공기구, 비품) 실시 ▶직원 개별 면담 및 변동 보고 ▶직능별 교육 실시(소장) ▶종무식	▶11월보고 (12월20일까지)			▶차년도 예산안 작성 및 계획공사 예정표, 기본사업계획표 작성 ▶중요 미결사항 정리, 차년도 반영 준비 ▶에너지 절감 계획 작성 ▶년간 유류사용 현황 등 작성 ▶에너지 절감 계획 작성 ▶년간 전력 사용량 현황 등 작성 ▶정기 점검 실시 (16층 이상)	▶거름주기(밀거름)전정 및 이식

(2) 용역계약 관리

- 집합건물관리단은 자치적으로 관리하는 경우도 있고 위탁관리업체에게 관리를 위탁하는 경우도 있다. 어느 경우이든 관리단이나 위탁관리업체의 내부 인력으로 모든 관리업무를 수행하는 것은 바람직하지 않다. 따라서 용역계약을 통하여 특정한 관리업무를 위탁할 필요가 있다.
- 용역계약이란 집합건물관리에서 경비, 청소, 소독, 승강기유지, 지능형홈네트워크, 정화조 관리, 저수조 청소, 건축물 안전진단, 운동시설의 위탁 등과 같은 분야에서 업종별로 일정 자격을 갖춘 업체가 위탁을 받아 전문적인 서비스를 제공하기 위하여 체결하는 계약을 의미한다.
- 공동주택관리법령에서 정하는 의무관리대상 공동주택에서는 국토교통부가 고시하는 주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 “사업자선정지침”이라고 함)에 따라야 하며 사업자 선정지침에는 전자입찰방식에 관하여 위임된 사항과 수의계약이나 적격심사제 등을 규정하는 내용이 있다.
- 집합건물관리에서는 공동주택관리법에서 정하는 사업자 선정지침과 같은 특별한 규정이 별도로 마련되어 있지 않아 입찰의 종류 및 방법, 수의계약, 입찰의 무효 등 자세한 내용은 사업자 선정에 대한 투명성을 확보하기 위하여 의무관리대상 공동주택에 적용하는 사업자 선정지침을 준용하는 것이 바람직하다.
 - 집합건물표준관리규약 제37조는 일정금액 이상의 위탁관리계약을 체결하는 경우에는 공개 경쟁입찰 방식으로 체결하도록 규정하고 있다.

(3) 용역계약 종류

- 경비 보안용역
- 청소용역
- 소독
- 승강기유지
- 지능형홈네트워크
- 정화조 관리
- 저수조 청소
- 건축물 안전진단
- 운동시설의 위탁
- 재활용업체 선정 및 계약
- 전산업체 선정 : 관리비 예치금 고지서 인쇄
- 화재보험가입 : 화재보험가입은 사업승인일(준공일) 기준 24:00까지 가입하여 불이익이 발생되지 않도록 유의해야 한다.
- 집기비품 등 구매 : 관리직원의 자리 배치에 맞게 집기, 비품, 컴퓨터 등을 구매한다. 관리비 예치금 수납 전으로 관리소 비용지출은 입주 시작 후 지급가능한 점을 고려하여 구매한다.

(4) 용역계약 서식 예시

- 중앙공동주택관리지원센터(myapt.molit.go.kr)와 공정거래위원회(www.ftc.go.kr)의 누리집 정보공개란의 표준계약서 서식을 참조

■ 입찰 진행에 따른 필요한 양식

- 입찰의 내용과 양식이 용역계약에 따라 필요하지 않을 수도 있고 동일하지도 않다.
- 경비용역업체 선정에 따른 양식에는 입찰유 의서와 경비용역업체선정 현장설명서, 경비용역 산출명세서, 입찰현장설명회 참가조서, 입찰등록 조서, 제출서류 검토조서, 입찰서, 경비용역 입찰참가자 신청서류 검토조서, 적격심사위원 업체선정 서명부, 입찰무효 해당여부 평가표 등이 있다.

■ 경비용역업체 선정 입찰공고

경비용역업체 선정 입찰공고

1. 관련근거

가. 주택관리업자 및 사업자선정지침(국토교통부고시 제2016-943호)

2. 단지개요

가. 소재지 : 서울시 ○○구 ○○로

나. 건물명 : ○○○ 오피스텔

다. 단지규모 : ○○층 ○○○호실, 관리면적 : ○○○○○㎡

3. 입찰개요

가. 입찰명 : 지원센터 경비용역업무

나. 입찰방법 : 제한경쟁입찰(최저가), 적격심사제

다. 경비인원 : ○○명 (보안요원 ○명, 경비반장 ○명, 경비원 ○○명 : 주차부스요원 ○명 포함)

라. 계약기간 : 20○○년 ○○월 ○○일 ~ 20○○년 ○○월 ○○일

마. 근무시간 : 주간 2시간 + 야간 4시간 휴게

바. 현장설명회 20○○.○.○○.(○요일) 14:00시 관리사무소

사. 전자입찰 : 민간입찰정보시스템 XXX

4. 참가자격

가. 국토교통부고시 제2016-943호 제26조 제1항 각호에 해당하지 않는 업체

나. 입찰공고일 현재 자본금 3억원 이상인 법인

다. 입찰공고일 기준 최근 3년간 500호실 이상 업무실적이 10개 단지 이상인 업체

라. 일반경비지도사 3인 이상인 업체(상시 근로자를 말하며 4대보험 가입일이 입찰공고일을 기준으로 1개월 이상된 자를 말한다.)

마. 현장설명회에 참석한 업체

경비용역업체 선정 입찰공고

5. 제출서류

가. 경비업 허가증, 사업자등록증 사본 각 1부

나. 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 1부.

다. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부(공고일 이후 발행분)

라. 사업수행실적 1부

※ 사업수행실적은 해당 사업장의 관리인 또는 관리위원회의 확인을 필한 실적증명원을 첨부(사본 인 경우 원본 대조필) 하여야 하며 수행실적 현황에는 반드시 관리면적, 소재지, 연락처를 기재 하여야 함.

마. 경비지도사 자격증 사본 및 4대보험 가입증명서류 각 1부

※ 4대보험 가입증명서는 고용보험, 국민건강, 국민연금, 산재보험 중 1개를 선택 제출

바. 경비용역 수행계획서 1부 (별도 제출)

사. 고시2016-943호 별지 제1호 입찰서(입찰보증금 5% 이상, 지정 산출명세서, 인감증명서, 사용 인감계 포함) 각 1부

아. 입찰공고일로부터 최근 1년간 행정처분확인서 1부

6. 접수기간 등

가. 서류접수기간 : 2000년 00월 00일 18:00시

나. 서류접수처 : 당 오피스텔 관리사무소 (방문 및 우편접수 가능. 단, 우편접수는 도착기준)

다. 입찰서 등의 제출 : 2000년 최저임금 적용하고, 반드시 전자입찰로 투찰

라. 입찰서 등의 작성 : 첨부한 입찰유의서에 의해 작성하여야 한다.

7. 개찰 및 업체 선정 방법

가. 개찰일 00년 00월 00일 14시 민간입찰정보시스템 XXX에서 개찰

나. 참가자격에 결격사유가 없고 제출서류에 하자가 없는 업체 중 선정하여 개별 통보한다.

다. 낙찰자의 지위는 발주자로부터 서면통보를 받아야 유효하며, 이때 입찰은 종료된다.

라. 서류심사 또는 개찰 후 고시 제6조의 입찰무효 자는 기록한 팩스로 그 사유를 통보한다.

8. 기타

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 접수된 서류에 허위사실이 있을 시는 선정 및 계약 후 라도 무효로 함.

나. 제출서류는 순서대로 편철하여 밀봉한다.

경비용역업체 선정 입찰공고

다. 낙찰을 통보받은 자는 통보일로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 계약 미체결 시 낙찰은 무효로 하고 입찰보증금은 발주처에 귀속한다.

라. 계약 체결일로 부터 5일 이내에 계약금액의 10%을 현금 또는 보증서류로 제출하여야 한다.

마. 본 입찰공고 및 현장설명회 자료에 명시되지 않거나 누락된 사항은 국토부 주택관리업자 및 사업자 선정지침을 준용한다.

바. 기타문의 및 상세한 사항은 관리사무소 (☎ 02-XXX-XXXX)로 문의 바랍니다. 끝.

2000. 00. 00

000오피스텔관리단 관리인

■ 경비용역입찰 낙찰자선정공고

경비용역업자 선정결과 공고(안)

주택관리업자 및 사업자선정지침(국토교통부고시 제2015-943호) 제11조에 따라 낙찰자 선정결과 를 아래와 같이 공고합니다.

1. 입 찰 명 : 경비용역업체선정

2. 입찰참가 : 20개 업체(현장설명 27개 업체 참여)

3. 선정기준 :

가. 선정방법 : 경쟁(제한)입찰(최저가)

나. 계약기간 : 2000.00.00.~2000.00.00.

다. 낙찰금액 : 연간 500,000,000원(부가세 별도)

라. 낙찰자상호 : 주식회사 00관리

4. 입찰 및 개찰현황

업 체 명	입 찰 금 액	비 고	업 체 명	입 찰 금 액	비 고
1. A업체	100,000,001	산출부적절	10. J 업체	100,000,010	이상없음
2. B업체	100,000,002	산출부적절	11. K 업체	100,000,011	산출부적절
3. C업체	100,000,003	산출부적절	12. L 업체	100,000,012	산출부적절
4. D업체	100,000,004	산출부적절	13. M업체	100,000,013	이상없음
5. E업체	100,000,005	산출부적절	14. N 업체	100,000,015	산출부적절
6. F업체	100,000,006	산출부적절	15. O 업체	100,000,016	이상없음
7. G업체	100,000,007	산출부적절	16. P 업체	100,000,017	산출부적절
8. H업체	100,000,008	산출부적절	17. Q 업체	100,000,018	이상없음
9. 000업체	100,000,009	낙찰자선정	18. R 업체	100,000,019	이상없음

5. 참고사항

- 입찰금액 중 경비원의 퇴직금과 연차수당(연간 5천8백만원 상당)은 산출은 하되 관리사무소에 별도로 적립하고 향후 지급사유 발생 시 청구에 의하여 지급한 후 잔액은 000오피스텔관리비로 보전함.
- 2000년도 최저임금을 적용하였으며 계약기간 중 최저임금인상 시 반영하여야 함.

2000. 00. 00.
000오피스텔관리단 관리인

■ 사업수행실적 평가항목 (청소, 소독, 승강기 외)

업수행실적 평가항목 및 기준(소독)					
평가항목		배점	평가기준	평가점수	비고
소독 용역 사업자	공지	10	수목 소독이나 호실별 소독 시 미리 입점자에게 공지하고 있는지?		
	소독	10	소독은 정해진 기간에 실시하고 입점자가 추가소독을 요구할 시 추가소독을 해주고 있는지?		
			수목이나 어린이놀이터 소독 시 미리 시기와 방법을 계획하여 계획서에 따라 실시하였는지?		

업수행실적 평가항목 및 기준(소독)					
평가항목		배점	평가기준	평가점수	비고
소독 용역 사업자	약품	20	소독약품은 계약서에 표기된 제품과 수량을 정확하게 사용하고 있는지?		
	현장 점검	10	소독을 실시 후 현장 방문하여 소독의 상태를 확인하고 미진한 부분에 대하여 대책을 강구하였는지?		
	사고 대처	10	소독업무와 관련하여 사고 발생 시 신속히 대처할 수 있도록 매뉴얼을 작성하였는지?		
	처우 개선	10	소독원이 성실히 근무에 임할 수 있도록 복리 및 처우개선을 위하여 노력하고 있는지?		
	용역 금액	20	재계약 용역금액이 적정한지?		
합계		100			

2000년 00월 00일
평가자 (서명)

사업수행실적 평가항목 및 기준(승강기)					
평가항목		배점	평가기준	평가점수	비고
승강기 유지 관리 사업자	공지	10	승강기 점검 및 보수 시 입점자에게 불편함이 없도록 미리 공지하고 있는지?		
	유지 관리	10	일상점검 시 점검시간은 한국승강기 안전관리원에서 고시한 표준유지관리비 산정 시 적용한 시간을 준수하는가?		
		20	자체점검표에 점검결과 상태가 B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)인 경우 특기 사항란에 사유를 상세 기록하였으며 조치사항 등의 정보와 제안사항 등을 기재한 공식문서를 관리인에게 제출하는가?		

사업수행실적 평가항목 및 기준(승강기)				
평가항목		배점	평가기준	평가 점수
승강기 유지 관리 사업자	유지 관리	10	승강기의 비정상적 운행상태를 집계하여 매월 관리인에게 공식문서로 통보하는가?	
		10	피트 내 청결상태를 항상 양호하게 유지하고 있는가?	
	현장 출동	10	사고 시 현장에 신속하게 출동할 수 있도록 비상 연락망이 가동되고 있는가?	
	사고 대처	10	승강기사고와 관련하여 사고 발생 시 신속히 대처할 수 있도록 매뉴얼을 작성하였는지?	
	용역 금액	20	재계약 용역금액이 적정한지?	
합계		100		

2000년 00월 00일
평가자 (서명)

사업수행실적 평가항목 및 기준(재활용품수거)				
평가항목		배점	평가기준	평가 점수
재활용품 수거 사업자	재활용 수거 작업	20	재활용품을 정해진 날짜에 수거하고 있는가?	
		20	재활용품을 수거하고 난 후 청소상태가 양호한가?	
		10	재활용품 용기, 마대 등을 충분히 확보하여 제공하였는가?	

사업수행실적 평가항목 및 기준(재활용품수거)				
평가항목		배점	평가기준	평가 점수
재활용품 수거 사업자	체납 여부	10	매월 재활용품 수거 용역 금액을 체납 없이 입금하였는가?	
	선납 여부	10	계약의 담보를 위한 금액을 선납하였는가?	
	용역 금액	30	재계약 용역금액이 적당한가?	
합계		100		

2000년 00월 00일
평가자 (서명)

■ 경비용역 계약서

경비용역계약서		계약번호 제호
		계약번호 제호
계약자	발 주 처	○○○오피스텔 관리사무소
	계약상대자	• 상 호 : (주)○○○○ • 주 소 : 서울시 ○○구 ○○○로 ○○○길 ○○빌딩 ○층 • 법인(사업자)등록번호 : 120111-XXXXXXX • 대표자 : ○○○ ☎ 031-XXX-XXXX
계약내용	용역명	경비용역계약
	계약금액	금 원 (금 원)/월
	총계약금액	금 원 (금 원)/년
	계약보증금	총계약금액의 10%
	계약기간	2017년 ○월 ○일 ~ 2018년 ○월 ○일 (2년간)
	기타사항	(하자보수보증금 없음)

○○○오피스텔과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 따라 위의 용역에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로써 계약서를 작성하여 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

불임서류 : 1. 용역계약일반조건 1부
2. 용역계약특수조건1부
3. 입찰유의서 1부
4. 경비운영계획서 1부
5. 입찰서(산출명세서 포함) 1

20○○년 ○○월 ○○일

계 약 자 : 서울시 ○○구 ○○○로 ○○○길
○○○오피스텔관리단 관리인 ○○○
계약상대자 : 서울시 ○○구 ○○○로 ○○○길 ○○빌딩 ○층
(주)○○○○ 대표자 ○○○
참 관 인 : ○○○오피스텔 관리단
감 사 ○○○○

1. 공 사 명 :
2. 공사장소 :
3. 착공년월일 :년 월 일
4. 준공예정년월일 :년 월 일
5. 계약금액 : 일금 원정 (부가가치세 포함)
(노무비) : 일금 원정, 부가가치세 일금 원정)
(노무비) 건설산업기본법 제88조 제2항, 동시행령 제84 제1항 규정에 따라 산출한 노임
6. 계약보증금 : 일금 원정
7. 선 금 : 일금 원정(계약 체결 후 ○○일 이내 지급)
8. 기성부분금 : ()월에 1회
9. 지급자재의 품목 및 수량
10. 하자담보책임(복합공종인 경우 공종별로 구분 기재)

공종	공종별 계약금액	하자보수보증금율(%) 및 금액	하자담보 책임기간
		() % 원정	
		() % 원정	
		() % 원정	

11. 지체상금율 :
12. 대가지급 지연 이자율 :
13. 기타사항 :

도급인과 수급인은 합의에 따라 불임의 계약문서에 의하여 계약을 체결하고, 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로써 계약문서를 2통 작성하여 각 1통씩 보관한다.

불임서류 : 1. 민간건설공사 도급계약 일반조건 1부
2. 공사계약특수조건 1부
3. 설계서 및 산출명세서 1부

년 월 일

도급인	수급인
주소	주소
성명 (인)	성명 (인)

■ 물품구매(연간단가)계약

1. 계약 건명 :
2. 계약년월일 : 0000년 00월 00일
3. 계약 기간 : 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일
4. 물가연동폭 :

품명	규격	단가	비고

5. 결제조건 :
6. 지급시기 :
7. 지체상금 :

000오피스텔과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 물품구매(단가) 계약을 체결하고
신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로써 계약서를
작성하여
기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

붙임서류 : 1. 물품구매계약(단가)일반조건 1부.
2. 샘플 1매
3. 도면 1매
4. 입찰서(견적서) 1부
5. 청렴계약이행각서 1부

2000년 00월 00일

계 약 자 : 서울시 00구 00로 00길
000오피스텔관리단 관리인000

계약상대자 : 서울시 00구 00로 000길 00빌딩 0층
(주)0000 대표자 000

참 관 인 : 000오피스텔 관리단
감 사 000

■ 착공 신고서

착공 신고서

1. 공 사 명 : 00오피스텔 00공사
2. 현 장 위 치 :
3. 계약 금 액 : 일금 이천만원정(₩20,000,000)
4. 계약 년월일 : 20 년 월 일
5. 착공 년월일 : 20 년 월 일
6. 준 공 기 한 : 20 년 월 일

위와 같이 착공하였기에 착공신고서를 제출합니다.

붙임 : 1. 현장대리인선임계
2. 산출명세서
3. 예정공정표
4. 착공전 사진대지 1부.

2000년 00월 00일

상 호 : 00 (주) 전화번호 :
주 소 :
대표자 : 000 (인)

000오피스텔관리단 관리인 귀하

■ 준공검사원

준 공 검 사 원

1. 공 사 명 : ○○아파트 재도장공사
2. 위 치 : 서울시 ○○구 ○○○로
3. 계 약 금 액 : 일금 이천만원정(W20,000,000)
4. 요 청 금 액 : 일금 이천만원정(W20,000,000)
5. 계 약 일 : 20 년 9월 1일
6. 착 공 일 : 20 년 9월 2일
7. 준공 예정일 : 20 년 10월 30일
8. 실제 준공일 : 20 년 10월 30일

위 공사의 도급시행에 있어서 공사설계도서, 제시방서, 품질관리 기준 및 약정대로 준공되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공감독 및 검사에 관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

20○○년 ○○월 ○○일
수 급 인 주 소 : 서울시 ○○○로 ○길 ○○
상 호 : (주) ○○○
성 명 : 홍 길 동 (인)

○○○오피스텔관리단 관리인 귀하

(5) 용역 근무자 관리

- 경비원은 경비업법 제10조 제1항 계약서에 따라 결격사유가 없는 신체 건강한 자를 선발한다.
- 근무 상태 등 수시 점검, 용역업체와 주기적인 현안 업무를 조율한다.
- 미화원은 계약에 따라 적정 연령대 선발 여부를 확인한다.
- 수시 근무 상태 및 청소 상태를 점검한다.
- 화재, 도난, 안전사고 예방에도 관심을 유도한다.

(6) 인수인계서

- 집합건물에 대하여 구분소유 관계가 성립되면 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 건물과 그 대지

및 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 관리단이 설립되며 관리단이 관리를 개시(開始)할 때까지 분양자는 선량한 관리자의 주의로 분양자는 건물과 대지 및 부속시설을 관리하여야 한다.

- 분양자는 서울특별시표준규약을 참고하여 공정증서로써 규약에 상응하는 것을 수분양자에게 주어야 하며 예정된 매수인의 2분의 1 이상이 이전등기를 한 날부터 3개월 이내에 규약 설정 및 관리인 선임을 위한 관리단집회를 소집하여야 한다. 집합건물법에는 인수인계와 관련된 구체적인 규정은 없다.
- 공동주택에서는 관련법규에 따라 해당 단지의 사업주체 또는 기존 관리주체가 새로이 결정된 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계하여야 하며, 사업주체는 공동주택의 관리업무를 해당 관리주체에 인계할 때에는 입주자대표회의의 회장 및 1명 이상의 감사의 참관 하에 인계자와 인수자가 인계·인수서에 각각 서명·날인하여 다음 각 호의 서류를 인계하여야 한다.

1. 설계도서, 장비의 명세, 장기수선계획 및 안전관리계획
2. 관리비·사용료·이용료의 부과·징수현황 및 이에 관한 회계서류
3. 장기수선충당금의 적립현황
4. 관리비에치금의 명세
5. 세대 전유부분을 입주자에게 인도한 날의 현황

(7) 인수인계서 예시

목 록

- 단지개요
- 부대 및 복리시설 현황
- 동별, 평형별 호실수 현황
- 관리사무소 기구표
- 자위소방대 편성표
- 직원현황
- 시설현황
 - 1) 변전실 시설현황
 - 2) 기계실 현황
 - 3) 승강기
 - 4) 구내통신시설 현황
 - 5) 중계기 설치 현황
 - 5) 가로등
 - 6) 화재수신기

목록

- 7) 유류저장탱크
- 8) 오수처리장 설비현황
- 9) 피뢰침 시설
- 10) 소방시설(소화기 노즐-수량/스프링클러, 소화전-작동상태)
- 12) 고가수조 및 저수조 현황
- 11) 지하수 현황
- 12) 비상방송시설 및 일반방송 시설
- 13) 하자보수 미결사항
8. 비품 및 공기구 현황
 - 1) 비품 현황
 - 2) 공구 현황 (전기, 기계, 영선)
 - 3) 소모성 공기구 비품
9. 회계 현황
 - 1) 합계잔액시산표
 - 2) 재무상태표
 - 3) 손익계산서
 - 4) 예금잔액증명서
 - 5) 부속명세서
 - 6) 미수관리비(관리비 납입현황)
10. 협력업체 계약 현황
 - 용역계약 및 보험계약 현황
11. 인장 보유현황
12. 주요 시설물 기록일지 목록
13. 주요서류 목록
 - 1) 주요 서류목록
 - 2) 준공도면 목록
 - 3) 안전관리계획서
 - 4) 소방관리계획서
 - 5) 장기수선계획서
14. 주요시설 인허가 서류현황
 - 1) 건축 사용검사 필증
 - 2) 전기 안전관리자 선임 필증
 - 3) 승강기 완성검사 필증
 - 4) 간이 무선국 허가증
 - 5) 소방시설 완공검사 필증

목록

- 6) 도시가스 완성검사 필증
- 7) 전기, 설비 공사계획 신고필증
- 8) 전기사용 계약서
- 9) 전력공급 동의서
- 10) 접지 절연저항 측정표
- 11) 항공장애등, 옥상헬리포트 검사필증
- 12) F.M.S 시설물 초기 입력 아이디와 비번
- 13) 하자보수(이행) 증권
- 14) 검사대상기기 설치 허가증
- 15) 오수처리시설 준공검사 신고 필증
- 16) 압력용기 구조용접 검사증
- 17) 건축 사용검사 승인서
- 18) 건축 안전점검 종합 보고서
- 19) 어린이놀이터 최초 설치검사 필증
15. 기타

2. 인사 노무관리

(1) 인사관리의 개념

- 인사관리란 관리조직의 목표 달성을 위한 인적 자원의 확보, 개발, 평가, 보상, 유지, 퇴직 등 여러 환경적 조건과 관련하여 계획, 조직, 지휘, 조정, 통제하는 관리 체계를 말한다.

(2) 직무평가

- 직무평가의 의의
 - 직무평가란 직무의 구체적인 내용 및 이를 수행하기 위해 요구되는 직무수행자의 자격요건을 가지고 해당직무의 상대적 가치를 결정하는 체계적인 활동이다. 임금의 공정성 문제를 극복하기 위한 중요한 수단으로 기술, 책임, 노력, 작업조건 등을 평가한다.
- 직무평가의 방법
 - 종합적 평가
 - ▶ 서열법(ranking method) : 중요도, 직무수행의 난이도, 위험도 등을 고려하여 서열을 매기는 방법으로 신속 간단하나 유사직무가 많은 경우 서열을 매기기 어려우며 평가자의 주관에 개입될 소지가 크다.
 - ▶ 등급법(job classification) : 직무의 난이도, 중요도, 직무환경 등을 고려하여 개별 직무의 직무기술서와 직무명세서를 가지고 기술된 등급별 내용과 비교해서 등급을 분류하는 방식이다. 주어진 등급에 한정하여 분류하면 되므로 실사가 용이하나 각 등급에 대한 명확한 정의를 정하기 힘들다.

－ 분석적 방법

- ▶ 점수법(point rating method) : 직무평가 요소별로 중요도에 따라 가중치 점수를 준 후에 그 점수 합계로 직무를 평가하는 방법이다. 직무의 상대적 차등을 명확하게 할 수 있어 평가 결과에 대한 이해와 신뢰를 얻을 수 있으나 각 직무의 중요도를 정하는 것이 쉽지 않다.
- ▶ 요소 비교법(factor-comparison method)－서열법 + 점수법 : 핵심이 되는 몇 개의 대표직무를 설정하고 그 각 직무의 평가요소를 대표기준의 평가요소와 비교하여 모든 직무의 상대적 가치를 결정하는 방법을 말한다. 점수법을 개선했던 것으로 점수법이 각 평가요소의 가치에 따라서 점수를 부여하는데 반하여 요소비교법은 각 평가요소별로 직무를 등급화한다.

(3) 모집

- 모집의 의미
 - － 모집은 선발을 전제로 양질의 지원자를 유인, 확보하는 활동이다. 선발이 조직에 가장 적합한 사람을 선택하는 활동이라면 모집은 양질의 지원자를 확보하기 위한 적극적인 활동이라 할 수 있다.
- 모집의 방법
 - － 내부모집
 - ▶ 인사이동, 사내공모제 등처럼 내부 노동 시장을 통해서 회사와 직간접으로 이미 맺고 있는 사람을 대상으로 하는 활동이다.
 - ▶ 내부모집을 위해서는 보유 인력의 적정성, 능력, 이직율, 경력, 직무만족도, 조직몰입도 등의 정보를 갖고 내부 노동 시장을 면밀히 분석해야 한다.
 - － 외부모집
 - ▶ 교육기관, 경쟁기업 내지 타 기업, 실업자, 자영업자 등 기업의 필요인력을 외부 노동시장을 통해 충원하는 활동을 말한다. 모집광고와 직업소개소 교육훈련기관등을 통해서 모집한다.

(4) 교육훈련

- 교육훈련의 의미
 - － 교육훈련은 조직 목표 달성을 위하여 종업원의 지식, 기술, 태도를 지속적으로 변화시키는 체계적인 과정을 말한다.
- 교육훈련의 분류
 - － 장소에 따른 교육 훈련 프로그램 분류
 - ▶ OJT (on the job training : 직장내 훈련)
 - ▶ OFF-JT (off the job training : 직장외 훈련)
 - － 실시자에 따른 교육 훈련 프로그램
 - ▶ OJT(라인중심) : 직장 내 상사 또는 동료
 - ▶ OFF-JT (스텝중심) : 교육전문가
 - ▶ SD(self development: 자기개발) : 본인

(5) 인사고과

- 인사고과의 의미
 - － 인사고과란 종업원의 행동, 태도, 성과 및 능력 등을 체계적으로 평가하는 활동으로 직무를 수행하는 종업원의 상대적 가치를 평가하는 것이다. 이를 통해 개별기업은 조직 구성원들의 현재 또는 미래의 능력과 개인적 특성(적성, 태도), 업적 등을 비교, 평가하여 각종 인사관리 활동에 필요한 정보를 획득, 활용할 수 있다.
- 인사고과의 목적
 - － 정확하게 실시된 인사고과는 보유인력에 대한 질적 수준을 판단하여 직무설계 및 인력확보 계획 수립, 인력 개발 필요성 분석의 자료를 활용하고, 배치, 승진, 임금의 결정, 인력유지, 방출을 위한 정보수집이 가능하다.
- 인사고과의 구성 요소
 - － 전략적 일치성
 - ▶ 인사고과는 조직 전략과 일치하여야 한다.
 - － 타당성
 - ▶ 타당성은 고과의 내용이 고과를 실시하는 목적에 부합되는 정도를 말한다.
 - － 신뢰성
 - ▶ 신뢰성은 고과를 통해 측정하고자 하는 내용이 얼마나 정확히 측정되었느냐의 문제로 고과 결과의 일관성 및 객관성 유지의 문제라 할 수 있다.
 - － 수용성
 - ▶ 수용성은 비평가자들이 인사고과의 목적, 필요성, 과정, 결과를 이해하고 수용하는 정도를 뜻한다. 인사고과의 결과에 대하여 저항 없이 받아들이는 정도를 말한다.
 - － 실용성
 - ▶ 인사고과에서의 실용성은 인사고과의 개발 및 운영비용과 인사고과 결과에 대한 편익의 비교와 활용성에 의해 판단된다.

(6) 임금관리

- 임금의 의미
 - － 임금이란 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 임금, 봉급, 기타 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.
 - － 통상적으로 임금으로 볼 수 있는 것으로는 상여금, 퇴직금, 교통수당, 유급휴가 중에 지급되는 급여, 하계휴가비, 식사대, 휴업수당 등이 있으며, 해고예고 수당, 경조금, 재해보상금, 사업주 부담의 건강 보험료 등은 임금으로 볼 수 없다. 임금은 종업원의 생계를 유지하는 중요한 근간으로 기업에게 경쟁력을 좌우하는 요소로 파악될 수 있다.
- 평균임금과 통상임금
 - － 평균임금
 - ▶ 평균임금은 근로자가 현실적으로 지급받는 임금의 한 종류가 아니라 퇴직금, 재해보상금 등 산출의 기초가 되는 단위개념에 지나지 않는다. 이러한 급여액의 기초 임금인 평균임금을

어떻게 산출하느냐에 따라 근로자가 현실적으로 지급받는 급여액이 달라지기 때문에 평균 임금의 개념을 명확히 할 필요가 있다.

－ 통상임금

- ▶ 통상임금이란 근로자에게 정기적, 일률적으로 소정 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액, 일급금액, 주급금액, 월급금액 또는 도급금액을 말한다. 이것은 근로의 질과 양에 따라 미리 정하여진 근로의 대가로서 실제 근로일수나 수령액에 구애됨이 없이 정기적 일률적으로 임금산정기간에 지급하기로 정하여진 고정급을 말한다.
- ▶ 통상임금은 평균임금산정, 해고예고수당, 시간외 근로수당, 야간근로 휴일근로의 가산금, 연차수당, 산전, 산후 대체수당 등으로 산출한다.

• 최저임금

－ 최저임금법

- ▶ 최저임금법은 근로자에 대하여 임금의 최저수준을 보장하여 근로자의 생활안정과 노동력의 질적 향상을 꾀함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다.
- ▶ 사용자는 최저임금의 적용을 받는 근로자에게 최저임금액 이상의 임금을 지급하여야 한다.
- ▶ 사용자는 최저임금을 이유로 종전의 임금수준을 낮추어서는 아니 된다.
- ▶ 최저임금의 적용을 받는 사용자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 최저임금을 그 사업의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 그 외의 적당한 방법으로 근로자에게 널리 알려야 한다. (위반 시 100만원 이하 과태료)

■ 고용노동부고시 제2017 - 42호

2018년 적용 최저임금 고시

「최저임금법」제10조제1항에 따라 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 적용되는 최저임금액을 다음과 같이 고시합니다.

2018. 01. 01.
고용노동부장관

1. 최저임금액

업종	결정단위	시간급
모든 산업		7,530

◆ 월 환산액 1,573,770원: 주 소정근로 40시간을 근무할 경우, 월 환산 기준시간 수 209시간 (주당 유급휴휴 8시간 포함) 기준

2. 최저임금의 사업의 종류별 구분 여부

- 사업의 종류별 구분 없이 전 사업장에 동일하게 적용

3. 최저임금 적용 기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

※매년 고용노동부 장관의 고시에 따라 변경됨

• 근로기준법 중요사항

－ 법령 요지 등의 게시

- ① 사용자는 근로기준법과 시행령의 요지(要旨)와 취업규칙을 근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려야 한다.
- ② 사용자는 근로기준법 시행령 중 기숙사에 관한 규정과 제99조제1항에 따른 기숙사규칙을 기숙사에 게시하거나 갖추어 두어 기숙(寄宿)하는 근로자에게 널리 알려야 한다.

－ 근로조건의 명시

- ▶ 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 다음의 사항을 명시하여야 한다. 근로계약 체결 후 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.
 - ㉠ 임금
 - ㉡ 소정근로시간
 - ㉢ 근로기준법 제55조에 따른 휴일
 - ㉣ 근로기준법 제60조에 따른 연차 유급휴가
 - ㉤ 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항
 - ㉥ 취업규칙에 관한 근로기준법 제93조제1호부터 제12호까지의 규정에서 정한 사항
 - ㉦ 사업장의 부속 기숙사에 근로자를 기숙하게 하는 경우에는 기숙사 규칙에서 정한 사항

－ 근로자의 명부

- ▶ 사용자는 각 사업장별로 근로자 명부를 작성하고 근로자의 성명, 생년월일, 이력, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 적어야 한다.
- ▶ 근로자 명부에 적을 사항이 변경된 경우에는 지체 없이 정정하여야 한다.

－ 계약 서류의 보존

- ▶ 사용자는 근로자 명부와 시행령으로 정하는 근로계약에 관한 중요한 서류를 3년간 보존하여야 한다.

－ 임금 지급

- ▶ 임금은 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다. 다만, 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다.

▶ 임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 한다. 다만, 임시로 지급하는 임금, 수당, 그 밖에 이에 준하는 것 또는 대통령령으로 정하는 임금에 대하여는 그러하지 아니하다.

- 임금대장

▶ 사용자는 각 사업장별로 임금대장을 작성하고 임금과 가족수당 계산의 기초가 되는 사항, 임금액, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 임금을 지급할 때마다 적어야 한다.

- 근로시간과 휴게

- ① 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다.
- ② 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다.
- ③ ①과 ②에 따른 근로시간을 산정함에 있어 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다.
- ④ 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.
- ⑤ 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다.

- 휴일

▶ 사용자는 근로자에게 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일을 주어야 한다.

- 연장·야간 및 휴일 근로

▶ 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로)와 야간근로(오후 10시부터 오전 6시까지 사이의 근로) 또는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 한다.

- 연차 유급휴가

- ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.
- ② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.
- ③ 사용자는 근로자의 최초 1년간의 근로에 대하여 유급휴가를 주는 경우에는 ②에 따른 휴가를 포함하여 15일로 하고, 근로자가 ②에 따른 휴가를 이미 사용한 경우에는 그 사용한 휴가 일수를 15일에서 뺀다.
- ④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.
- ⑤ 사용자는 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 장애가 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.
- ⑥ 다음에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.
 - ▶ 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
 - ▶ 임신 중의 여성이 출산 전후 또는 유산, 사산의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
- ⑦ 규정에 따른 휴가는 1년간 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사

용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 취업규칙의 작성·신고

▶ 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 다음 각 호의 사항에 관한 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.

- ㉠ 업무의 시작과 종료 시각, 휴게시간, 휴일, 휴가 및 교대 근로에 관한 사항
- ㉡ 임금의 결정·계산·지급 방법, 임금의 산정기간·지급시기 및 승급(昇給)에 관한 사항
- ㉢ 가족수당의 계산·지급 방법에 관한 사항
- ㉣ 퇴직에 관한 사항
- ㉤ 퇴직급여, 상여 및 최저임금에 관한 사항
- ㉥ 근로자의 식비, 작업 용품 등의 부담에 관한 사항
- ㉦ 근로자를 위한 교육시설에 관한 사항
- ㉧ 출산전후휴가·육아휴직 등 근로자의 모성 보호 및 일·가정 양립 지원에 관한 사항
- ㉨ 안전과 보건에 관한 사항
- ㉩ 근로자의 성별·연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항
- ㉪ 업무상과 업무 외의 재해부조(災害扶助)에 관한 사항
- ㉫ 표창과 제재에 관한 사항
- ㉬ 그 밖에 해당 사업 또는 사업장의 근로자 전체에 적용될 사항

- 취업규칙의 작성, 변경 절차

- ▶ 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그동의를 받아야 한다.
- ▶ 사용자는 근로기준법 제93조에 따라 취업규칙을 신고할 때에는 제1항의 의견을 적은 서면을 첨부하여야 한다.
- ▶ 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 한다. 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 따른다.

- 근로자퇴직급여 보장

- ▶ 근로자 퇴직급여제도의 설정 및 운영에 필요한 사항을 정함으로써 근로자의 안정적인 노후 생활 보장에 이바지함을 목적으로 한다.
 - ① 퇴직금제도를 설정하려는 사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다.
 - ② ①에도 불구하고 사용자는 주택구입 등 대통령령으로 정하는 사유로 근로자가 요구하는 경우에는 근로자가 퇴직하기 전에 해당 근로자의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간은 정산시점부터 새로 계산한다.
 - ③ 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.

3. 산업안전보건 업무

- 건물관리업은 고층건물 등의 발달과 더불어 사업장과 종사자가 매년 증가하고 있어서, 관련 종사자의 재해자수도 늘어나는 추세이다. 건물관리업종의 재해 특징은 50대 이상 장년 근로자와 여성 근로자의 재해가 많이 발생하고 있으며, 주요 재해 형태로는 넘어짐, 떨어짐, 뇌심혈관질환순으로 나타나고 있다.
- 재해 사업장의 대부분은 적절한 안전보건 시스템을 갖추지 못한 50인 미만의 소규모 사업장에서 발생하고 있으며, 특히 2016년 산업재해 중 32.8%를 차지하는 기타의 사업 가운데 건물관리업의 재해가 13%를 차지했다.

(1) 사업주 확인 및 준수사항

- 산업안전보건법은 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진하기 위하여 사업주에게 다음과 같은 의무를 부과하고 있다.
 - 국가에서 시행하는 산업재해예방 정책 준수 의무
 - 산업재해 발생 보고의 의무
 - 산업재해 기록 보존의 의무
 - 산업안전보건법령 요지 게시 등의 의무
 - 유해 위험한 장소에 안전 보건표지를 부착
 - 안전보건상 필요한 조치
 - 근로자의 생명을 지키고 안전 보건을 유지 증진
 - 기계 기구, 설비, 작업조건 등에 대한 위험성, 점검요령 등에 대한 교육을 주기적으로 실시
 - 안전통로 확보 및 유지, 점검 등 지속적 관리
 - 통행로 주변 기계, 기구의 위험 부분에 덮개 등의 안전 조치
 - 안전인증 보호구 선정 지급 및 보호구 착용여부 수시 관리
 - 방호기구 설치, 접지의 자체점검 및 결함 발견 시 교체 또는 개선

(2) 근로자 확인 및 준수사항

- 근로자는 산업재해예방을 위한 기준을 준수하여야 하며, 사업주가 실시하는 산업재해방지에 관한 조치를 따라야 한다. 근로자가 준수해야 하는 의무는 다음과 같다.
 - 작업 전 점검 및 정리정돈, 안전 보건 사항의 준수
 - 사업장내 통행 시 안전통로 이용 및 안전통로 내 위험 상황 시 보고
 - 기계 설비 등의 재가동 전 다른 근로자의 작업여부를 확인
 - 작업 전 방호장치 이상여부 확인, 방호장치 상태, 성능 확인
 - 안전수칙 및 비상시 응급조치 요령을 숙지 및 준수
 - 사업주가 실시하는 근로자가 건강진단을 받는다.
 - 사업주가 제공한 안전모, 안전화 등 보호구 착용 의무

(3) 건물관리업에 적용되는 산업안전보건법의 주요내용

- 산업안전보건법의 목적(법 제1조)

- 산업안전보건법은 사업장에서 산업재해를 예방하기 위한 제도적 규범의 하나로 근본적인 목적은 근로자의 건강과 생명보호에 있으며 이를 위해 사업장 내 다양하게 산재되어 있는 유해·위험요소를 제거 또는 방지하고 그 기준을 확립하여 책임의 소재를 명확히 하는데 있다.
- 산업재해발생 기록 보고 등(법 제10조)
 - 산업재해(사망자 또는 3일 이상 휴업이 필요한 부상자 또는 질병자)가 발생 하였을 때에는 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 지방고용노동청장 또는 지청장에게 제출하여야 한다.
- 산업안전보건법령 요지 등 게시(법 제11조)
 - 이 법과 이 법에 따른 명령의 요지를 상시 각 작업장 내에 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어 근로자로 하여금 알게 하여야 한다.
- 안전, 보건 표지의 부착 등(법 제12조)
 - 사업장의 유해하거나 위험한 시설 및 장소에 대한 경고, 비상시의 조치에 대한 안내, 그밖에 안전의식 고취를 위하여 안전, 보건 표지를 설치하거나 부착하여야 한다.
- 안전조치(법 제23조)
 - 사업주는 기계·기구 그 밖의 설비, 폭발성·발화성 및 인화성 물질, 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험과 굴착·조작·운반·중량물취급 등의 작업 시 불량한 작업 방법으로 인해 발생하는 위험, 근로자가 추락할 위험이 있는 장소, 토사, 구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소, 물체가 떨어지거나 낙하할 위험이 있는 장소, 천재지변으로 인한 위험 발생이 예상되는 장소의 위험을 예방하기 위하여 필요한 안전조치를 하여야 한다.
- 보건조치(법 제24조)
 - 사업을 할 때 발생하는 다음 각 호의 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
 - 원재료, 가스, 증기, 분진, 흙, 미스트, 산소결핍, 병원체 등에 의한 건강장해
 - 방사선, 유해광선, 고온, 저온, 초음파, 소음, 진동, 이상기압, 등에 의한 건강진단
 - 사업장에서 배출되는 기체, 액체 또는 찌꺼기 등에 의한 건강장해
 - 계속감시, 컴퓨터 단말기 조작, 정밀공작 등의 작업에 의한 건강장해
 - 단순반복 작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강 장해
 - 환기, 채광, 조명, 보온, 방습, 청결 등의 적정기준을 유지하지 아니하며 발생하는 건강장해
- 유해하거나 위험한 기계·기구 등의 방호조치 등(법 제33조)
 - 누구든지 유해하거나 위험한 작업을 필요로 하거나 동력(動力)으로 작동하는 기계·기구로서 유해·위험 방지를 위한 방호조치를 하지 아니하고는 양도, 대여, 설치 또는 사용에 제공하거나, 양도·대여의 목적으로 진열하여서는 아니 된다.
 - 누구든지 동력으로 작동하는 기계·기구로서 작동부분의 돌기부분, 동력전달부분이나 속도 조절부분 또는 회전기계의 물림점을 가진 것은 방호조치를 하지 아니하고는 양도, 대여, 설치 또는 사용에 제공하거나 양도·대여의 목적으로 진열하여서는 아니 된다.
 - 기계·기구·설비 및 건축물 등으로서 타인에게 대여하거나 대여 받는 자는 유해·위험 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- 근로자에 대한 안전·보건교육 실시 의무(법 제31조)
 - 사업주는 해당 사업장의 근로자에 대하여 정기적으로 안전·보건에 관한 교육을 하여야 하며 근로자 채용 시, 작업내용 변경 시, 유해하거나 위험한 작업에 근로자 배치 시 그 업무와 관계되는 안전·보건에 관한 특별교육을 하여야 한다.

- 물질안전보건자료의 비치·게시, 취급 근로자 교육의무(법 제41조)
 - 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제재를 제조, 수입, 사용, 운반 또는 저장하려면 물질안전보건자료를 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하여야 하며, 근로자가 취급하는 화학물질에 대한 물질안전보건자료에 관한 내용, 즉 유해성, 위험성, 취급 시 주의사항, 응급 시 조치 사항 등을 교육하여야 한다.
- 위험성평가 수립 실시 의무(법 제41조의2)
 - 사업주는 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인하는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.
- 건강진단(법 제43조)
 - 근로자의 건강을 보호, 유지하기 위하여 건강진단 기관에서 근로자에 대한 건강진단을 하여야 한다. 사업주는 상시 사용하는 근로자 중 사무직에 종사하는 근로자에 대해서는 2년에 1회 이상, 그 밖의 근로자에 대해서는 1년에 1회 이상 건강검진을 실시하여야 한다.
 - 야간근무자는 특수건강 진단 및 배치 전 건강진단을 받아야 한다.
 - 특수건강진단의 대상은 6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우나 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 경우에 해당된다.

■ 주기별 건강진단

구분	주기	비고
배치 전	최초 작업배치 전	근로자에 대한 배치예정 업무에 대한 업무적합성 평가 위해 실시 야간작업 배치 시 특히 건강상 위험이 큰 근로자가 있을 수 있으므로 배치 전 건강상태 평가
배치 후 첫 번째	6개월 이내	수면장애 발병 등 부적응자가 나타날 수 있으므로 6개월 이내 첫 번째 검진 실시
주기	12개월	배치 후 첫 번째 건강진단 실시 후부터는 1년 주기로 실시하여 근로자의 건강을 지속 관리

- 질병자의 근로금지 및 제한, 감염병, 정신병 또는 근로로 인하여 병세가 악화될 우려가 있는 질병에 걸린 자에게는 의사의 진단에 따라 근로를 금지 하거나 제한하여야 하며, 근로가 금지되거나 제한된 근로자가 건강을 회복하였을 때에는 지체 없이 취업하게 하여야 한다.
- 서류의 보존(법 제64조)
 - 보존서류 및 보존기간 : 사업주는 산업재해 발생기록, 근로자 건강진단, 위험성평가, 안전보건교육일지 등의 산업안전보건관련 서류를 일정기간 동안 보존하여야 한다.
 - 산업안전보건 관련 사업장 비치 서류
 - ▶ 고용노동부관련 문서철(산업안전보건분야 시정지시 및 조치결과 등)
 - ▶ 취업규칙, 근로자 명부(소속, 입사일, 성명, 생년월일, 연락처, 주소)
 - ▶ 안전 보건관계자(관리감독자 포함) 직무수행 관계 서류

- ▶ 사업장내 안전 보건 교육 관련 서류(정기, 작업변경, 채용, 특별, MSDS)
- ▶ 근로자 건강진단 실시에 관한 서류(일반건강검진, 특수건강검진)
- ▶ 근로자 건강진단 결과 사후조치에 관한 서류
- ▶ 보호구 지급 및 관리에 관한 서류
- ▶ MSDS 이행 실태에 관한 서류
- ▶ 도급사업 시 안전 보건조치에 관한 서류
- ▶ 위험성 평가에 관한 서류
- ▶ 재해발생 원인분석 및 대책수립 시행 등 산업재해 관련 서류
- ▶ 그 밖의 법령 이행여부 확인을 위해 필요하다고 판단되는 서류

(4) 안전조치·보건조치·방호조치

- 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 안전기준 및 보건기준산업안전보건기준에 관한 규칙은 안전조치·보건조치·방호조치에 관한 상세한 기술적 사항이 규정되어 있다.

- 안전 기준 (산업안전보건기준에 관한 규칙)
 - 전도의 방지
 - ▶ 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하여야 한다.
 - ▶ 사업주는 제품, 자재, 부재(部材) 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 하여야 한다.

■ 산업안전보건관련 서류의 보존

보존기간	보존서류	서류목록
30년		작업환경측정결과와작업환경측정결과(발암성 확인물질) 건강진단결과(발암성 확인물질)
5년	건강진단결과 (발암성 확인물질)	근로자 건강진단 개인표 결과표 건강진단 결과 사후조치에 관한 서류
	안전보건교육에 관한 서류	안전보건 교육일지 교육 참석자 명단
3년	산업재해발생서류	산업재해조사표 사본 또는 요양신청서 사본에 재발방지 계획을 첨부한 서류
	위험성평가 서류	위험성평가 대상의 유해 위험 요인 위험성 결정의 내용 위험성 결정에 따른 조치의 내용
3년	건강진단	건강진단에 관한 서류 (건강진단개인표 등 제외)

- 조도 : 사업주는 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도(照度)를 다음 각 호의 기준에 맞추도록 하여야 한다.

- ▶ 보통작업: 150력스 이상
- ▶ 그 밖의 작업: 75력스 이상
- 통로의 조명
 - ▶ 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75력스 이상의 채광 또는 조명시설을 하여야 한다.
- 안전난간의 구조 및 설치요건
 - ▶ 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치 할 때는, 상부난간대, 중간난간대, 발끝 막이판, 및 난간기둥으로 구성하며, 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 10cm 이상의 높이를 유지해야 한다.
- 낙하물에 의한 위험의 방지
 - ▶ 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망 또는 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- 위험물 등의 보관 : 사업주는 규정된 아래의 위험물질을 작업장 외의 별도의 장소에 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만 두어야 한다.
 - ▶ 폭발성 물질 및 유기과산화물
 - ▶ 물반응성 물질 및 인화성 고체
 - ▶ 산화성 액체 및 산화성 고체
 - ▶ 인화성 액체 및 가스
 - ▶ 부식성 물질
 - ▶ 급성 독성 물질
- 비상구등의 유지
 - ▶ 사업주는 비상구 · 비상통로 또는 비상용 기구를 쉽게 이용할 수 있도록 유지하여야 한다.
- 출입의 금지 등 : 사업주는 다음과 같은 장소에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하여야 한다.
 - ▶ 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소
 - ▶ 화재 또는 폭발의 위험이 있는 장소
 - ▶ 하역작업을 하는 경우에는 쌓아놓은 화물이 무너지거나 화물이 떨어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소
- 보호구의 지급 등 : 사업주는 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다.
 - ▶ 안전모 : 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업
 - ▶ 안전대(安全帶) : 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업
 - ▶ 안전화 : 물체의 낙하 · 충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전(帶電)에 의한 위험이 있는 작업
 - ▶ 보안경 : 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업

- 보건기준 (산업안전보건기준에 관한 규칙)
 - 밀폐공간 보건 작업 프로그램 수립 · 시행 등 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 다음의 내용이 포함된 밀폐공간 보건작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다(밀폐공간에 관해서는 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 18] 참조).
 - ▶ 작업 시작 전 공기 상태가 적정한지를 확인하기 위한 측정 · 평가
 - ▶ 응급조치 등 안전보건 교육 및 훈련
 - ▶ 공기호흡기나 송기마스크 등의 착용과 관리
 - ▶ 그 밖에 밀폐공간 작업근로자의 건강장해 예방에 관한 사항
 - 중량물의 제한
 - ▶ 사업주는 근로자가 인력으로 들어 올리는 작업을 하는 경우에 과도한 무게로 인하여 근로자의 목 · 허리 등 근골격계에 무리한 부담을 주지 않도록 최대한 노력하여야 한다.
 - 작업조건
 - ▶ 사업주는 근로자가 취급하는 물품의 중량 · 취급빈도 · 운반거리 · 운반속도 등 인체에 부담을 주는 작업의 조건에 따라 작업시간과 휴식시간 등을 적정하게 배분하여야 한다.
 - 중량의 표시 등
 - ▶ 사업주는 근로자가 5킬로그램 이상의 중량물을 들어 올리는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.
 - ▶ 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시를 할 것
 - ▶ 취급하기 곤란한 물품은 손잡이를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 등 적절한 보조도구를 활용할 것
 - 작업자세 등
 - ▶ 사업주는 근로자가 중량물을 들어 올리는 작업을 하는 경우에 무게중심을 낮추거나 대상물에 몸을 밀착하도록 하는 등 신체의 부담을 줄일 수 있는 자세에 대하여 알려야 한다.

4. 관리사무소 중점 관리업무

- 근태관리 및 직무관리 철저
- 본사지침 및 근무기강 위반 시 시정서 징구
- 직원 인사 채용 및 퇴직(발생 즉시 보고/ 간부는 사전 승인)
- 4대 보험 등의 자격취득 및 상실 신고(발생 즉시/14일 이내)
- 서비스 & 친절교육 월 1회 이상 실시(민원 및 전화 응대 포함)
- 법정교육 및 소방교육 사전승인 받아 이수할 것
- 직무교육, 소양교육, 안전교육 필히 이수할 것
- 직원직무교육, 직원전체 조회(매월 1회 이상 부서별 실시)
- 직원정신교육 및 안전관리 교육(매분기 1회)
- 직원전체 조회(매월 1회 이상 실시)

02. 회계관리

1. 집합건물회계에 관한 집합건물법과 공동주택관리법과의 관계

- 집합건물법 제2조의2는 “집합주택의 관리 방법과 기준, 하자담보책임에 관한 「주택법」 및 「공동주택관리법」의 특별한 규정은 이 법에 저촉되어 구분소유자의 기본적인 권리를 해치지 아니하는 범위에서 효력이 있다”고 규정하고 있다.
- 공동주택관리법의 관리단예치금, 장기수선계획 및 장기수선충당금, 리모델링, 회계감사 의무화, 회계서류 작성 · 보관의무, 계약서공개의무, 공사 · 용역의 자문, 공동주택정보시스템, 주택의 안전관리 및 안전점검 등에 관한 규정은 구분소유자의 권리를 해하지 않으므로 집합건물법에 저촉되지 않는다.

2. 집합건물회계의 특징

- 기업회계
 - 영리추구, 이윤추구, 자산을 자유롭게 사용할 수 있는 재량권이 있다.
 - 업적평가 기준 → 수익, 비용 대응이 합리적 → 당기순이익
 - 기업회계기준이 있다.
- 정부회계
 - 비영리회계, 공공서비스 제공, 예산회계 예산편성 법적 통제를 받음
 - 수익, 비용 대응이 비합리적이며, 법령에 따른 관리 및 제약이 있다.
 - 정부회계기준이 있다.
- 집합건물회계
 - 비영리성, 공공성을 가지며, 법적 · 계약적 · 예산적 제약이 있음 → 재량권이 없음
 - 회계처리의 방식이 다양하고 평가기준이 주관적이다.
 - 집합건물회계기준이 없다.

3. 집합건물관리 회계의 이해

- 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용을 각 구분소유자에게 청구 · 수령하는 행위 및 그 금원을 관리하는 행위와 시행령 제6조에 따른 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법, 징수 · 지출 · 적립내역에 관한 사항에 관하여 관리인은 규약에 달리 정한 바가 없으면 월 1회 구분소유자에게 서면으로 보고해야 한다(법 제26조 제1항).
- 특별시장이 마련한 집합건물표준규약에는 집합건물과 대지 및 부속시설의 효율적이고 공정한 관리를 위하여 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법, 징수 · 지출 · 적립내역에 관한 사항과 관리단이 얻은 관리 외 수입의 사용에 관한 사항 등의 회계처리기준 및 회계관리 · 회계감사에 관한 사항 규정하고 있다.
- 이하의 설명은 실무상 통용하는 회계의 일반원칙과 공동주택관리법령상의 관리비 항목을 참고하였다.

(1) 회계의 목적과 관리

- 일반적 회계의 목적
 - 정보이용자(이해관계자)에게 유용한(경제적) 정보제공
 - 재무제표의 작성(회계의 순환과정을 통하여) : 분개(전표작성) → 전기(장부기록) → 결산서(재무제표의 작성)
- 집합건물회계의 목적
 - 집합건물의 회계는 이해관계자(구분소유권자, 점유자, 관리위원회, 관리인, 차치단체 등)에게 단지를 유지관리하기 위한 의사결정에 주요한 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.
 - 집합건물에서 발생한 각종 지출 중 관리비로 받아야 할 금액(부과금액)이 얼마이고, 제대로 적정부과가 이루어지고 있는지 여부 등을 회계를 통해서 확인할 수 있다.
 - 그러므로 공동주택 회계의 목적은 관리비 적정부과를 위한 비용회계이다
- 집합건물회계 관리의 기능
 - 비용의 효율적 사용 및 유지관리, 회계사고 및 부정방지
 - 일반기업과 달리 이익잉여금 창출 대상이 아니며 지출된 만큼 부과한다. 당기순이익을 발생시키지 않는 회계관리가 이상적이다.
- 관리비 등의 예치
 - 관리인은 관리비등을 관리위원회가 지정하는 금융기관에 예치하여야 한다.
 - 장기수선충당금은 관리비등과 별도의 계좌로 예치하여 관리하여야 한다
 - 계좌는 관리사무소장 직인 사용하며, 관리위원회 위원장 인감을 복수로 사용가능하다.
- 집합건물의 관리비 산정과 배분
 - 부담주체(WHO) : 사용자부담원칙 :
 - 배분기준(HOW) : 공평부담원칙
 - 전기료, 수도료 등 : 수익자 부담원칙
- 관리비의 배분방법
 - 관련된 기간 동안 발생비용을 기간별(월별)로 나누고, 월간 실제 소요된 비용을 사용자부담원칙(누가부담) 및 공평부담(어떻게 배분)원칙을 고려하여 분양면적에 따라 균등배분 한다.
 - 분양면적 [=공급면적] = 전유면적 + 공용면적

(2) 복식부기

- 부기와 회계의 차이점
 - 부기 : 장부기입의 준말, 기술적 측면[반복 숙달이 필요]
 - 회계 : 이론적 측면[학문]

차변의 요소	대변의 요소
① 자산의 증가	⑤ 자산의 감소
② 부채의 감소	⑥ 부채의 증가
③ 자본의 감소	⑦ 자본의 증가
④ 비용의 발생	⑧ 수익의 발생

- 집합건물은 복식부기를 사용
 - 복식부기 : 일정한, 원리원칙, 체계적으로 기록
 - 거래의 이중성 : 차변요소와 대변요소가 동시발생하고, 차변요소금액과 대변요소금액이 같다. 차변금액 = 대변금액 [차 · 대변 짝짓기]
 - 분개의 법칙(계정기입의 법칙) : 거래 8요소를 차 · 대변으로 나누어 기입한다. 예) 자산의 증가는 차변에, 자산의 감소는 대변에 기입하며, 잔액은 차변에 남는다.
 - 대차평균의 원리 : 차변금액합계 = 대변금액합계 [항상 일치]
 - 자기검증기능 : 복식부기의 장점 [합계잔액사산표 - 오류확인]

(3) 집합건물의 회계결산

- 결산
 - 월차결산(관리비부과, 월별결산명세서), 기말결산(결산 재무제표)
 - 회계기간의 경영성과(운영성과표)를 측정하고 회계기말의 재무상태(재무상태표)의 변동을 명백히 하는 것과 각종 장부를 마감해서 결산보고서 작성 및 당기와 차기로 구분하는 제 반절차를 말한다.
- 재무상태표
 - 결산일 현재 시점에 얼마나 남아 있는가에 관한 재무상태

자산	재화와 채권	내 것과 남의 것	자금의 운용상태
부채		남의 것	자금의 원천
자본	관리비에차금과 이익잉여금으로 구분	내 것	

- 운영성과표
 - 일정기간의 경영성과

수익	재화와 용역을 제공하고 받은 대가	당기순이익의 산출
비용	수익을 창출하기 위하여 소비된 비용	

- 당기순이익
 - 관리 외 수익 - 관리 외 비용 = 당기순이익 : 이익잉여금으로 처분되어짐.
 - 아파트회계에서는 일반적으로 손익계산에서 관리수익과 관리 비용이 동일 : 관리수익 = 관리비용
 - 그러므로 관리총이익(순실)은 "0"으로 한다.

(4) 관리인의 보고의무

- 집합건물법 제26조(관리인의 보고의무 등) 매년(회계연도 종료 후 3개월 이내에 정기관리단 집회를 소집) 1회 이상 구분소유자에게 그 사무에 관하여 보고하여야 한다.
- 집합건물법 시행령 제6조(관리인의 보고의무)
 - 법 제26조 제1항에 따라 관리인이 보고해야 하는 사무는 다음 각 호와 같다.
 - ▶ 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법, 징수 · 지출 · 적립 명세에 관한 사항
 - ▶ 제1호 외에 관리단이 얻은 수입 및 그 사용 명세에 관한 사항(관리 외 수입, 비용)
 - 관리인은 규약에 달리 정한 바가 없으면 월 1회 구분소유자에게 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법을 서면으로 보고하여야 한다.
 - 관리인은 정기 관리단집회에 출석하여 관리단이 수행한 사무의 주요내용과 예산 · 결산 명세를 보고하여야 한다.

(5) 관리비의 의의

- 관리목적은 달성하기 위하여서는 집합건물의 유지관리에 필요한 비용이 필요하며, 집합건물 관리회계에서는 당월 발생비용을 정산하여 보통 차월 말일을 마감일로 하여 이 비용을 구분 소유자 등에게 관리비로 부과한다.

관리수익 - 관리비고지서로 부과하는 수익.
 관리비용 - 집합건물에서 구분소유자 등에게 부과하는 비용.
 관리 외 수익 - 부과되지 않고 유입되는 수익, 고지서 부과 이외 의 수익.
 관리 외 비용 - 부과 징수 되지 않는 비용. 구분소유자에게 부과할 수 없는 비용. 즉 관리 비로 고지되지 않는 비용.

- 구분소유자는 집합건물의 유지관리를 위하여 필요한 관리비를 관리인에게 납부하여야 한다.
 - 공용관리비 : 공용부분의 유지관리에 소요된 비용으로 관리비 항목과 공동전기료, 공동수도료 등이 있다.
 - 전유관리비 : 호실별 계량기검침에 의하거나 호실별 귀속비용이 분명한 비용을 말한다. 전유관리비는 "사용료"라고도 한다.
- 비용의 인식기준
 - 비용의 인식기준은 발생주의(집합건물회계의 특징은 매월 관리비 부과를 위한 월말정리사항을 실시, 월차 마감하여 관리비로 발생한 월간 실제 소용된 비용을 관리비로 부과한다)

- 발생주의는 현금의 지출과 관계없이 비용 처리한다.

• 월말정리사항

- 선급비용 : 미리 지급된 대가로 아직 기간이 도래되지 아니한 비용 [선 지급 후 부과]
- 총당금 : 지출원인발생(어떤 목적) 당기존재, 금액 추정 가능 [선 부과 후 지급]
- 미지급금 : 이미 발생된 비용으로서 아직 지급되지 아니한 비용
- 감가상각비 : 유형 자산(공기구비품 등)을 기간비용 계상, 관리비로 배분

• 실현주의(수익의 인식기준)

- 실현주의는 실제 관리비를 수납하지 않았어도 대변에 관리비수입을 잡는 것이다.

• 운영성과표

- 일정기간의 경영성과

구분	지출 시	월말정리사항 (비용발생 → 관리비부과)	지출 시
선급비용	선급비용/현금	비용/선급비용	
총 당 금		비용/총당금	총당금/현금
미지급금		비용/미지급금	미지급금/현금
공기구비품	공기구비품/현금	감가상각비 /감가상각누계액	

관리비 수입	고지금액 확정 후 소급기장	미수관리비 / 관리비 수입
	관리비 납부 시	예금 / 미수관리비

• 현금주의

- 관리 외 수익은 현금주의로 할 수 있다. 현금이 입금될 시 수익으로 인식한다.

관리 외 수익(잡수입)	관리 외 수익 입금 시	예금 / 관리 외 수익(잡수입)
--------------	--------------	-------------------

(6) 관리비의 구성

• 관리비 등 (공동주택관리법 시행령 제23조)

- 제1항(관리비) : 집합건물의 유지관리를 위하여 필요한 비용
- 제2항(투자비) : 입주자(소유자) 부담분을 관리인은 관리비와 구분하여 징수
- 제3항(사용료) : 징수대행, 사용자가 사용한 만큼 부담하는 비용으로 관리인은 입주자등이 납부하여야 할 사용료 등을 대행하여 징수권자에게 납부
- 제4항 : 인양기 등 공용시설의 사용료
- 제5항 : 2호실 이상 공동사용 시설보수

• 관리비의 순환

- 비용발생 → 관리비부과 → 예금[관리비통장]에 입금

- 관리비 항목 : 관리비는 다음 각 호의 비목의 월별금액의 합계액으로 한다.

- 일반관리비
- 청소비
- 경비비
- 소독비
- 승강기유지비
- 지능형 홈 네트워크 설비 유지비(지능형 홈 네트워크 설비가 설치된 경우만 해당한다)
- 난방비(「주택건설기준 등에 관한 규정」 제37조의 규정에 따라 난방열량계 등이 설치된 공동주택의 경우에 난방열량계 등의 계량에 의하여 산정한 난방비를 말한다)
- 급탕비
- 수선유지비(냉 · 난방시설의 청소비를 포함한다)
- 위탁관리수수료

- 투자비 항목 : 관리인은 다음 각 호의 비용에 대하여는 이를 관리비와 구분하여 징수하여야 한다.

- 장기수선충당금
- 안전진단 실시비용

- 사용료 항목 : 공동주택관리법 제23조 제3항의 사용료는 다음과 같다.

- 전기료(공동으로 사용되는 시설의 전기료를 포함한다)
- 수도료(공동으로 사용하는 수도료를 포함한다)
- 가스사용료
- 지역난방 방식인 공동주택의 난방비와 급탕비
- 정화조오물수수료
- 생활폐기물수수료
- 공동주택단지 안의 건물 전체를 대상으로 하는 보험료
- 관리위원회의 운영비
- 선거관리위원회의 운영경비

• 이용료 등

- 관리인은 주민운동시설, 인양기 등 공용시설물의 사용료를 해당 시설의 사용자에게 따로 부과할 수 있다.
- 2호실 이상의 공동사용에 제공되는 것인 경우에는 이를 직접 보수하고, 해당 입주자등에게 그 비용을 따로 부과할 수 있다.

(7) 관리비등의 부과기준

- 서울시 공동주택관리규약준칙 중 가) 관리비의 호실별 부담액 산정방법, 나) 사용료의 산정방법 다) 공동 사용료의 산정방법, 라) 관리비 등의 연체요율, 마) 장기수선충당금 산정방법, 바) 중간관리비 산정방법은 다음과 같다.

- 발생주의는 현금의 지출과 관계없이 비용 처리한다.

• 월말정리사항

- 선급비용 : 미리 지급된 대가로 아직 기간이 도래되지 아니한 비용 [선 지급 후 부과]
- 총당금 : 지출원인발생(어떤 목적) 당기존재, 금액 추정 가능 [선 부과 후 지급]
- 미지급금 : 이미 발생된 비용으로서 아직 지급되지 아니한 비용
- 감가상각비 : 유형 자산(공기구비품 등)을 기간비용 계상, 관리비로 배분

• 실현주의(수익의 인식기준)

- 실현주의는 실제 관리비를 수납하지 않았어도 대변에 관리비수입을 잡는 것이다.

• 운영성과표

- 일정기간의 경영성과

비목	호실별 부담액 산정방법
1. 일반관리비	예산을 12개월로 분할하여 매월 호실공급면적에 따라 배분한다.
2. 청 소 비 3. 경 비 비 4. 소 독 비	예산을 12개월로 분할하여 매월 ○○에 따라 배분한다. 다만, 용역 시에는 월간 용역대금을 ○○에 따라 배분한다.
5. 승강기유지비	예산을 12개월로 분할하여 매월 ○○에 따라 배분한다. 다만, 용역 시에는 월간 용역대금을 ○○에 따라 배분한다. ○층 이하제외(예시)
6. 난 방 비	중앙난방방식인 집합건물의 경우 계량기가 설치된 경우에는 그 계량에 따라 호실별 난방비를 산정한다. 다만, 계량기가 설치되지 아니하였거나 이를 사용할 수 없는 경우에는 월간 실제 소요된 비용을 ○○에 따라 배분한다. * 난방비 = 유류 대(가스 비) - 급탕비
7. 급 탕 비	호실별로 사용량(㎡당)에 1㎡당 단가(관리위원회에서 의결한다)를 곱하여 산정한다.
8. 지능형 홈 네트워크 설비유지비	예산을 12개월로 분할하여 매월 ○○에 따라 배분한다. 다만, 용역 시에는 월간 용역대금을 ○○에 따라 배분한다.
9. 수선유지비	예산을 12개월로 분할하여 호실공급면적에 따라 배분한다.
10. 위탁관리수수료	· 관리위탁업자에게 위탁하여 관리하는 경우 관리위탁업자와 관리위원회와 체결한 매월 위탁관리수수료를 관리면적에 따라 배분한다.

■ 비고 1 예비비는 예산이 부족한 비목에 한정하여 예비비를 사용할 수 있으며, 예비비를 사용한 때에는 그 금액을 관리비 부과명세서에 별도로 기재하여야 한다.

■ 비고 2 공동주택이나 아파트의 경우에는 공동으로 냉방을 하는 경우가 없지만, 상가의 경우에 중앙냉방방식이라면 냉방비도 비목에 포함되어야 한다.

■ 발전기 정기점검

비목	호실별 사용료 부담액 산정방법
1.호실 전기료	전기료 관리인이 전기요금을 구분소유자 등으로부터 징수하여 한국전력공사에 납부하는 집합건물에 한정하여, 월간 호실별 사용량을 한국전력공사의 전기 공급약관에 따라 산정한다. * 관리인은 "종합계약(주택용 저압) 또는 단일계약(주택용 고압)"중에서 구분소유자 등에게 유리한 납부방식을 선택하여 한국전력공사와 계약한다.
	KBS 수신료 한국전력공사에서 전기료 고지서에 통합하여 고지하는 KBS 수신료는 전기료와 구분하여 산정한다.
2. 호실 수도료	월간 호실별 사용량을 해당 수도공급자의 수도급수조례 또는 공급규정 등에 따라 산정한다. * 관리인이 호실 수도료를 부과하는 경우에 한정한다.
3. 호실 가스료	월간 호실별 사용량을 해당 가스공급자와 체결한 계약서 또는 공급규정 등에 따라 산정한다. * 관리인이 호실 가스료를 부과하는 경우에 한정한다.
4. 지역 난방	난방비 지역난방방식인 경우 열량계 및 유량계 등의 계량에 따라 실제 사용량으로 산정한다. * 난방비 = 지역난방 열 요금 - 급탕비
	급탕비 호실별 사용량(㎡당)에 1㎡당 단가(관리위원회에서 의결한다)를 곱하여 산정한다.
5. 정화조 오물 수수료	용역대금을 12개월로 분할하여 호실공급면적에 따라 산정한다.
6. 생활폐기물 수수료	생활폐기물 수거업자와 계약한 호실별 수수료로 산정한다.
7. 관리위원회의 운영비	이 규약 제○○조에 따라 예산으로 정한 금액을 12개월로 분할하여 매월 ○○에 따라 산정한다.
8. 건물보험료	이 규약 제○○조 각 호에 따라 가입한 제 보험료를 12개월로 분할하여 매월 ○○에 따라 산정한다.
9. 선거관리 위원회 운영경비	이 규약 제00조에 따라 연간 예산으로 정한 금액을 12개월로 분할하여 매월 ○○에 따라 산정한다.
기 타	- 인양기 등 공동시설물의 사용료 : 관리위원회에서 정하는 부과기준에 따른다. - 2호실 이상의 공동사용에 제공되는 시설보수비 : 실제로 소요된 보수비용을 부과한다.

■ 공동 사용료의 산정방법

비목		호실별 공동 사용료 부담액 산정방법
공 동 전 기 료	공용시설 전 기 료	· 공용시설인 중앙난방방식의 보일러, 급수펌프, 소방펌프, 가로등, 지하주차장 및 관리사무소 등의 부대시설 및 복리시설에서 사용하는 전기료로 구성하며, 월간 실제 소요된 비용을 호실공급면적에 따라 배분한다. * 일반용, 산업용, 가로등 전기료를 구분하되, 승강기전기료를 제외한다.
	승 강 기 전 기 료	· 동별로 구분하여(동별로 구분된 계량기가 설치된 경우) 월간 실제 소요된 비용을 ○층 이하를 제외하고 ○○에 따라 배분한다.
공동 수도료		· 월간 실제 소요된 비용을 공급면적에 따라 배분한다.

■ 관리비 등의 연체요율

연체개월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1년 초과
연체요율(%)	12												15

· 연체요율은 자체규약으로 정할 수 있다. 그러나 이자제한법에 따른 년 24%를 초과하지 못한다.

· 연체요율 산정 시 연체일수를 반영하여 일할 계산한다.

- (산출방법 예시) 300,000원 관리비가 5개월 10일(160일) 연체되었을 경우
- $300,000원 \times 12\% \times (160/365) = 16,000원$

· 장기수선충당금 산정방법

- 월간 호실별 장기수선충당금 = $\frac{\text{장기수선계획기간중의수선비총액}}{\text{총공급면적} \times 12 \times \text{계획기간(년)}} \times \text{호실별 공급면적}$

· 중간관리비 산정방법

- 관리인은 전출하는 구분소유자 등이 관리비 등에 대한 정산을 요청하면 구분소유자 등이 전출하는 날을 기준으로 산정한다. → 전출자는 관리비등을 전출하는 날까지 납부한다. → 전출할 때 전출일이 속하는 기간까지의 미 부과 또는 미납부한 관리비를 정산한다(전입 · 전출 당사자 간 정산이 원칙).
- 검침이 가능한 사용료(수도, 전기 등)는 검침계량에 따라 정산한다.

· 중간정산 = 전출 전 3개월 평균 관리비/당월일수 × 당월 거주일수

- 난방비, 공동전기료, 공동수도료는 산출 시 계절적 요인을 감안하여 정산한다.
- 관리현장에서는 정산금액에서 5% 정도를 가산하여 정산 한다.

4. 관리비 항목의 명세

공개항목(47개) - 공용관리비 - 일반관리비	
인건비 인건비란 급여, 제 수당, 상여, 퇴직금, 산재보험료, 고용보험료, 국민연금, 국민건강보험료 및 식대 등 복리후생비 등을 말한다.	
1. 급여	미화원과 경비원을 제외한 관리사무소 직원에 대해 급여 지급기준에 의해 지급하는 급여를 말한다. ▶ 주의사항 : 경비원의 급여는 경비비에 포함되고 청소원의 급여는 청소비에 포함한다.
2. 제수당	제 수당이란 급여지급 기준에 따라하여 발생하는 인건 비중 기본급여 이외의 모든 개별수당을 총칭한다. 실무에서는 자격수당(주택관리사, 전기기사, 소방안전관리관리자, 방화관리자 등), 직책수당, 근속수당, 회계담당수당(출납수당), 야간근무수당, 휴일근무수당, 관리사무소장에게 매월 지급되는 업무추진비 등이 있다.
3. 상여금	정기적으로 지급하는 상여금과 특별성과에 지급하는 특별 상여금을 말한다. ▶ 주의사항 : 실무에서 많이 사용하는 명절 떡값, 하계 휴가비는 복리후생비로 분류한다.
4. 퇴직금	근로기준법에 따라하여 직원 퇴직 시 지급될 퇴직급여총당금상당액을 계상하여 이를 월할 안분하여 총당금으로 설정하는 경우에 발생하는 비용계상액을 말한다.
5. 산재보험료	산재보험료를 말한다.
6. 고용보험료	고용보험료 중 사업자분을 말한다.
7. 국민연금	국민연금 중 사업자분을 말한다.
8. 건강보험료	국민건강보험료 중 사업자분을 말한다.
9. 복리후생비	관리사무소 직원의 근로환경 개선과 근무의욕의 향상 등을 위해 지출하는 비용 등을 말한다. 복리후생비에는 식대, 화식비, 경조회비, 체력단련비, 명절 떡값, 하계 휴가비 등이 있다.
제사무비 제사무비란 관리사무소에서 직접 사용하는 사무용 문구류 및 행정사무를 위한 소모용품의 구입비용을 말하며, 일반사무용 품비, 도서인쇄비, 교통통신비(여비교통비), 소모품비 등이 있다.	
10. 사무용품 비	관리사무소에서 사무에 직접 소요되는 복사 용지, 문구류 등을 말한다.
11. 도서인쇄비	전산 프로그램(회계 프로그램, 관리비 고지서 인쇄 등 포함) 사용료, 인쇄비, 신문구독료, 도서구입비, 인장제작비, 사진현상 비, 복사비 등이 있다.
12. 여비교통비	관리사무소 업무 수행을 위해 외부 출장 시 지급된 여비와 교통비 발생액을 말하며, 일반적으로는 대중교통비 등이 해당한다. ▶ 주의사항 : 개인차량을 업무용으로 이용한 경우에는 주차비와 연료비 상당액 등을 교통통신비(여비교통비)로 처리가능하다. 통신비는 여비교통비로 처리하지 않고 제세공과금의 통신료로 처리

공개항목(47개) - 공용관리비 - 일반관리비	
제세공과금(관리단 사용) 제세공과금이란 관리단에서 사용한 전기료, 통신료, 우편료 및 관리단에 부과된 세금과 공과금 등을 말한다.	
13. 공과금 중 전기료	공동전기료에 포함되지 않는 전기료 등을 의미하나 실무상으로는 거의 없는 것으로 파악 ▶ 주의사항 : 공동 전기료에 포함되는 경우에는 관리비가 아니라 사용료 중 전기료(공동으로 사용되는 시설의 전기료를 포함한다)로 처리
14. 통신료	관리사무소 업무용 전화료, 인터넷 사용료, 무전기 이용 시 전파 사용료 등을 말한다.
15. 우편료	관리단에서 사용한 우편등기료, 택배비 등을 말한다.
16. 제세공과금 등	세금, 공과금, 기타 : 세금, 공과금, 공동시설의 개별 난방비 등 기타사항
17. 파복비	파복비란 관리업무 수행을 위하여 동절기와 하절기용 근무복과 작업복 등을 구입하는 경우 소요되는 비용을 말한다. ▶ 주의사항 : 미화원과 경비원의 파복비는 포함하지 않음(청소비와 경비비에 각각 포함)
18. 교육훈련비	교육훈련비란 관리사무소 직원에 대한 법정교육 참가비 및 관리효율, 관리비 절감 등을 위한 직무향상 교육 등에 필요한 비용을 말한다
차량유지비(관리기구 사용)	
19. 연료비	관리기구 에서 운영하는 차량의 연료비를 말한다. ▶ 주의사항 : 비상발전기에 사용되는 연료비는 수선유지비로 분류하는 것이 타당
20. 수리비	관리기구 에서 운영하는 차량의 수리비를 말한다.
21. 보험료	관리기구 에서 운영하는 차량의 보험료를 말한다.
22. 기타차량 유지비	관리기구 에서 운영하는 차량에 발생하는 그 밖에 모든 비용을 말한다.
그 밖의 부대비용	
23. 소모품 비	소모성 용품이나 부품의 구입비용을 통칭한다. ▶ 주의사항 : 실무에서는 제사무비의 일반사무용품비와 구분이 모호할 때가 많다. 그 구분은 사용의 주체가 관리실이면 일반사무용품비로, 기계전기 실 또는 경비실이면 관리용품구입비로 구분하는 것이 타당하다.
24. 회계감사비 등	회계감사 비, 변호사 · 법무사 · 노무사 수입료 등 전문가의 자문(감사) 비용
25. 잡비	송금수수료, 인지도 등 기타 발생하는 지출을 말한다.

공개항목(47개) - 공용관리비 - 일반관리비	
26. 청소비	청소비란 용역 시에는 용역업체와 계약된 금액, 직영 시에는 청소원의 인건비, 파복비, 청소용품비 등 청소작업에 직접 소요되는 경비를 말한다. ▶ 주의사항 : 직영으로 청소업무를 수행하는 단지의 경우, 청소원에 대한 4대 보험의 사업주 부담분 등은 청소비에 포함한다.
27. 경비비	경비비란 집합건물의 공용부분에 대한 경비업무 수행 시 필요한 비용으로, 용역 시에는 용역금액, 직영 시에는 경비원 인건비와 파복비, 경비용품비 등 경비에 직접 소요되는 비용을 말한다. ▶ 주의사항 : 직영으로 경비업무를 수행하는 단지의 경우, 경비원에 대한 4대 보험의 사업주 부담분 등은 경비 비에 포함한다.
28. 소독비	소독 비란 소독 작업을 수행할 경우, 용역 시에는 용역금액, 직영 시에는 소독요원 인건비, 파복비, 약품 비, 소독용품 등 소독작업에 직접 소요된 비용을 말한다.
29. 승강기 유지비	승강기유지비란 용역 시에는 용역금액, 직영 시에는 자재 및 인건비, 제부대비 등을 말한다. 다만, 전기료는 공동으로 사용되는 시설의 전기료에 포함한다. ▶ 주의사항 : 승강기의 효율성을 높이거나 고장발생 시 소요되는 제 비용을 실무에서 수선유지비로 처리하는 경우가 많으나, 승강기유지비로 처리하여야 한다. ▶ 주의사항 : 승강기 운행에 소요되는 전기료는 관리비중 승강기유지비가 아니라 사용료 중 전기료임
30. 지능형 홈네트워크 설비유지비	용역 시에는 용역금액, 직영 시에는 지능형 홈 네트워크 설비 관련 인건비, 자재비 등 지능형 홈 네트워크 설비의 유지 및 관리에 직접 소요되는 비용. 다만, 전기료는 공동으로 사용되는 시설의 전기료에 포함한다.
수선유지비	
31. 수선비	장기수선계획에서 제외되는 공용부분의 수선 · 보수에 소요되는 비용으로 보수용역 시에는 용역금액, 직영 시에는 자재 및 인건비
32. 시설유지비	어린이놀이시설 안전검사비, 수질검사비, 승강기안전점검비용,전기안전관리비(대행료),소방안전관리비(대행료),전기시설물 안전검사비 등을 말한다.
33. 안전점검비	건축물의 안전점검 비용을 말한다.
34. 재해예방비	재난 및 재해를 예방하기 위해 지출하는 비용
35. 위탁관리 수수료	관리위탁업자에게 위탁하여 관리하는 경우로서 관리위원회와 관리위탁업자 간의 계약으로 정한 월간비용을 말한다.

공개항목(47개) - 공용관리비 - 일반관리비		
개별사용료		
36. 난방비	난방비란 중앙집중식 난방방식에서 난방 및 급탕에 소요된 원가(유류대, 난방비 및 급탕용수비)에서 급탕비를 뺀 금액을 말한다. ▶ 참고사항 : 지역난방 방식의 난방비는 관리비가 아니라 사용료임	
37. 급탕비	급탕비란 급탕용 유류대 및 급탕용수비를 말한다.	
38. 가스사용료	취사에 사용하는 가스나 개별난방 시 사용하는 가스에 대한 사용료를 말한다. ▶ 주의사항 : 중앙집중식 난방방식에서 가스를 연료로 사용하면 사용된 가스로는 난방비로 분류하여야 한다.	
39. 전기료	전유	한전에서 부과하는 전기요금중 공동전기료를 제외한 전기료
	공용	한전에서 부과하는 전기요금중 공동전기료
40. 수도료	전유	수도사업소에서 부과하는 수도요금중 공동수도료를 제외한 수도료
	공용	수도사업소에서 부과하는 수도요금 중 공동수도료
41. 정화조 오물수수료	매년 정화조 청소 시 발생하는 수수료를 말한다. ▶ 주의사항 : 정화조시설 유지관리 대행 비는 수선유지비	
42. 생활폐기물 수수료	음식물 수거업체의 수거비용을 말한다.	
43. 관리위원회 운영비	관리규약으로 정한, 관리위원회 운영비용	
44. 건물보험료	건물 화재보험과 승강기, 어린이놀이시설, 지하주차장, 독서실 운동시설 등에 소요되는 보험료를 말한다.	
45. 선거관리 위원회 운영비	관리규약으로 정한, 선거관리위원회 운영비용	
46. 장기수선 총당금	관리인이 매월 구분소유자 등에게 부과 징수하는 장기수선총당금을 말한다.	
47. 잡수입	옥상 중계기 설치에 따른 수입, 재활용품 매각수입, 알뜰시장 운영수입, 광고 수입 등 집합건물관리와 관련하여 발생하는 제반 수입	

5. 체납관리비 관리방안

(1) 관리비 청구

- 관리비가 3개월 이상 체납될 경우 해당세대에 독촉장과 경고장을 발송한다.
- 4개월 이상 체납되면 관리인은 법적조치 예고를 내용증명으로 발송하고 관리위원회가 설치된 경우 관리위원회의 의결을 받아 지급명령 등의 법적조치를 한다.

(2) 지급명령

- 경매절차나 매매계약을 통해서 소유권을 취득한 매수인을 상대로 공용부분의 연체관리비에 대해서 지급명령을 신청할 수 있다.
- 지급명령은 일정한 액수의 금전, 일정한 양의 대체물 또는 일정한 양의 유가증권의 지급을 목적으로만 한정하여 하는 청구이며 채무자 소재지가 분명하여 송달이 확실한 경우에 진행한다.
- 일반 본안소송의 경우에는 판결을 받는데 최소 1개월 이상 소요되는데 반해 지급명령은 소액 심판과 동일한 효과를 부여하면서도 당사자가 부담할 수수료가 저렴하고 신속한 서면심리절차에 의해 이루어지므로 법원에 출석할 필요가 없다.
- 소송의 10분의 1에 해당하는 수수료와 당사자 1인당 4회분의 송달료만 납부하면 되므로 법원에 납부하는 각종 수수료가 저렴하다.
- 채무자가 지급명령 정보를 송달받은 지 14일 이내에 이의신청을 하지 않은 경우에는 지급명령이 확정되어 별도의 집행문 없이 채권자는 채무자의 재산에 대해 확정된 지급명령에 따른 강제집행을 신청할 수 있다.

(3) 소액심판

- 채무자가 지급명령 정보를 송달받은 지 14일 이내에 이의신청을 한 경우 지급명령의 효력은 상실하고 통상의 소송절차로 이관되어 청구금액이 3,000만 원 이하인 경우 소액심판으로 소송절차가 진행된다.
- 재판이 열리면 대부분 법원에서 조정절차를 거치게 되며 조정이 결렬되면 재판이 속계되어 이행권고결정이나 판결이 내려지게 된다.
- 소액심판을 신청하려면 법원에 비치된 소액심판신청 양식을 아래의 작성예시를 참고하여 작성한다.

지급명령신청서

채권자 ○○○오피스텔 관리단 관리인 ○○○

주소 서울시 ○○구 ○○로 ○○길 (연락처)

채무자 이름

주소 서울시 ○○구 ○○로 ○○길 (연락처)

채납관리비 청구의 건

청구금액 : 금○,○○○,○○○원

신청 취지

채무자는 채권자에게 금○,○○○,○○○원 및 이에 대하여 이 사건 지급명령정본송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 지연손해금 및 다음의 독촉절차비용을 지급 하라. 라는 명령을 구합니다.

다 음

독촉절차비용 금 ○○○,○○○원

1. 송달료 금 ○○,○○○원

2. 인지대 금 ○○,○○○원

신청 원인

1. 당사자의 지위

채권자 ○○○오피스텔(이하 '이 사건 오피스텔'이라 한다) 관리단은 일정한 목적을 위하여 조직된 다수인의 결합체로서 대외적으로 사단을 대표할 기관에 관한 정함이 있는 단체인 비 법인사단이고, 채무자는 이 사건 ○○○오피스텔 동 ○○호실의 구분소유자입니다.

2. 관리비의 청구

채무자는 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률(이하 '집합건물법'이라 한다)제17조 및 이 사건 오피스텔 관리규약 제○ 조의 규정(소갑 제1호증)에 따라 관리비를 납부할 의무가 있음에도 불구하고, 20○○. ○.부터 20○○. ○.(현재)까지 ○개월분 관리비 금○,○○○,○○○원을 채납하여 이 사건 관리단의 관리 업무에 어려움을 가중시키고 있습니다

3. 결론

이상과 같은 이유로 채권자는 채무자에게 관리비 ○,○○○,○○○원 및 이에 대하여 이 사건 지급명령정본송달 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진등에관한특례법에서 정한 연 15%의 비율로 계산한 지연손해금 및 독촉절차비용 ○○,○○○원의 지급을 구하고자 이 사건 신청에 이르게 된 것입니다.

따라서 신청취지와 같은 명령을 하여 주시기 바랍니다.

소명 방법

1.소갑제1호증 ○○○오피스텔 관리규약 사본

(소명취지 : 채무자에게 관리비를 납부할 의무가 있는 점)

첨부서류

1. 위 소명방법 : 각 1부

정보공개 및 등본교부 청구서(예시)				
접수번호		접수일		처리기간
청구인	성명(법인·단체명 및 대표자 성명)		생년월일	
	동/호실			
	전화번호	팩스번호	전자우편주소	
청구 목적				
청구 내용				
공개 방법	[] 열람·사청	[] 사본·출력물	[] 전자파일	[] 복제·인화물 [] 기타 ()
수령 방법	[] 직접 방문	[] 팩스 전송	[] 이메일	[] 기타 ()
수수료	[] 감면 대상임		[] 감면 대상 아님	
	근거규정: 당 오피스텔관리규약 00조에 따라 A4기준 흑백 1장당 100원,칼라 1장당 500원			

당 오피스텔관리규약 제00조 제0항에 따라 위와 같이 정보의 공개를 청구합니다.

	년 월 일
청구인	(서명 또는 인)

○○오피스텔관리인 귀하

접수증	
접수번호	청구인 성명
접수부서	접수자 성명 (서명 또는 인)

귀하의 청구서는 위와 같이 접수되었습니다.

	년 월 일
○○오피스텔관리단 직인	

유의사항

1. 공개 청구된 공개 대상 정보의 전부 또는 일부가 제3자와 관련이 있다고 인정되는 경우에는 당 오피스텔 관리규약 제00조제0항에 따라 청구사실이 당사자 또는 관련 제3자에게 통지될 수 있습니다.
2. 공개 청구된 공개 대상 정보가 당 오피스텔 관리단의 중대한 의사결정 과정 중에 있거나 개인정보를 침해할 우려가 있는 경우 공개되지 않을 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다.

당사자표시 1)

채권자 ○○○오피스텔 관리단 관리인○○○

주소

(연락처)

채무자 이름

주소

체납관리비 청구의 건

청구금액 : 금○,○○○,○○○원

신청 취지

채무자는 채권자에게 금○,○○○,○○○원 및 이에 대하여 이 사건 지급명령정본송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원 및 다음의 독촉절차비용을 지급하라. 라는 명령을 구합니다.

다음

독촉절차비용 금 ○○,○○○원

1. 송달료 금 ○○,○○○원

2. 인지대 금 ○○,○○○원

신청원인

1. 당사자의 지위

채권자 ○○○오피스텔 (이하 '이 사건 오피스텔'라고 합니다) 관리단은 일정한 목적을 위하여 조직된 다수인의 결합체로서 대외적으로 사단을 대표할 기관에 관한 정함이 있는 단체인 비법인사단이고, 채무자는 이 사건 오피스텔동 ○○호실의 구분소유자입니다.

2. 관리비의 청구

채무자는 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률(이하 '집합건물법'이라 한다)제17조 및 이 사건 오피스텔 관리규약 제○ 조의 규정(소갑 제1호증)에 따라 관리비를 납부할 의무가 있음에도 불구하고, 20○○. ○.부터 20○○. ○.(현재)까지 ○개월분 관리비 금○,○○○,○○○원을 납부하지 않고 있어 이 사건 관리단의 관리 업무에 어려움을 가중시키고 있습니다.

3. 결론

이상과 같은 이유로 채권자는 채무자에게 관리비 ○,○○○,○○○원 및 이에 대하여 이 사건 지급명령정본송달 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진등에관한특례법에서 정한 연 15%의 비율로 계산한 지연손해금 및 독촉절차비용 ○○○,○○○원의 지급을 구하고자 이 사건 신청에 이르게 된 것입니다.

따라서 신청취지와 같은 명령을 하여 주시기 바랍니다.

※ 지급명령신청서 사본 3부 작성.

위임장

사 건

채권자 ○○○오피스텔 관리단 관리인○○○

채무자

위 당사자 간 사건에 관하여 다음 사람을 대리인으로 정하여 아래 사항을 위임합니다.

다 음

1. 수임인

성명 :

주소 :

2. 위임할 사항

채무자 ○○○에 대한 채권자 ○○오피스텔 관리단의 지급명령신청 등 일체의 권한. 끝.

20○○. ○○. ○○.

원고 ○○오피스텔 관리단

관리인 ○○○ (인)

○○지방법원 귀중

청구 취지

청구금액 : (원금) 금_____원

(지연손해금) 소장부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%

청구원인

1. 체납 명세

2. 관련 규정

3. 기타 보충할 내용

20○○. ○○. ○○.

원고 ○○○ (인)

증거방법
부속서류

소 장

원 고 ○○○오피스텔 관리단 관리인○○○

주소

(연락처)

피 고 이름

주소

관리비 청구

청 구 취 지

피고는 원고에게 금○,○○○,○○○원 및 이에 대하여 이 사건 소장부분송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

라는 재판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자의 지위

원고 ○○오피스텔(이하 '이 사건 오피스텔'라고 합니다) 관리단은 일정한 목적을 위하여 조직된 다수인의 결합체로서 대외적으로 사단을 대표할 기관에 관한 정함이 있는 단체인 비법인사단이고, 피고는 이 사건 오피스텔동 ○○호실의 구분소유자입니다.

2. 관리비의 청구

피고는 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률(이하 '집합건물법'이라 한다)제17조 및 이 사건 오피스텔 관리규약 제○ 조의 규정(갑제1호증)에 따라 관리비를 납부할 의무가 있음에도 불구하고, 20○○. ○.부터 20○○. ○.(현재)까지 ○개월분 관리비 금○,○○○,○○○원을 납부하지 않고 있어 이 사건 관리단의 관리 업무에 어려움을 가중시키고 있습니다.

3. 결론

이상과 같은 이유로 원고는 피고에게 관리비 ○,○○○,○○○원 및 이에 대하여 이 사건 소장부분송달 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진등에관한특례법에서 정한 연 15%의 비율로 계산한 지연손해금의 지급을 구하고자 이 사건 소 제기에 이르게 된 것입니다. 따라서 청구취지와 같은 재판을 하여 주시기 바랍니다.

입 증 방 법

1.갑제1호증 ○○오피스텔 관리규약 사본

(입증취지 : 피고에게 관리비를 납부할 의무가 있는 점)

첨 부 서 류

1. 위 입증방법 : 각 1부

1. 고유번호증 또는 사업자등록증 사본(관리단) : 1부

1. 납부서 : 1부

20○○. ○○. ○○.

원고 ○○오피스텔 관리단

관리인 ○○○ (인)

○○지방법원 귀중

| 별지 제1호 서식 |

집합건물 분쟁 조정 신청서				
신 청 인	성 명		생년월일	
	주 소	(전화)		
대 리 인	성 명		전화번호	
	주 소			
피신청인 (분쟁상대방)	성 명		전화번호	
	주 소			
분쟁대상 건축물		위 치		
		용 도		
① 조정을 받고자 하는 내용(취지)				
② 분쟁 발생 사유				

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 의하여 집합건물 분쟁의 조정을 신청합니다.

년 월 일
신청인 또는 대리인 (인)

서울특별시집합건물분쟁조정위원회 귀중

※ 1. 추가 필요한 사항이나 지면이 부족한 경우에는 별지로 작성할 수 있습니다.
2. 대리인을 선임한 경우에는 그 관계 증빙 자료를 첨부해 주시기 바랍니다.

03. 시설 관리

1. 시설 관리 개요

(1) 중점 점검 사항

- 관련법령에서 정하고 있는 의무사항의 준수여부를 진단하고, 통상적인 관리 상태와 시설물 작동상태를 점검하여 기능을 유지토록 하고 위험 요소를 사전에 발견하여 안전사고를 예방하고자 다음 사항에 중점을 두고 점검한다.
- 시설관련 사무행정에 관한 사항
 - ▶ 시설물 관리에 관한 계획서의 수립 · 이행 상태
 - ▶ 각종 안전점검의 이행 및 기록유지의 관리 상태
 - ▶ 각종 안전검사의 수검 및 필증 보관 상태
 - ▶ 시설물별 안전관리자의 적법 선임(지정) 상태
 - ▶ 법령에 정한 교육사항 이행 상태
 - ▶ 구비서류의 보관 상태
 - ▶ 계약관련 업무의 적정성 및 서류 보관 상태
- 시설물에 관한 사항
 - ▶ 각종 시설물에 대해 정기적인 점검 상태

월별	중점 점검 분야
1	동절기 동파 예방 관리 점검, 진입로 및 주차장 제설관리
2	다중이용시설 건축물 안전점검(지반붕괴, 균열 등)
3	해빙기 시설물 안전점검 ▶ 석축, 옹벽, 포장면, 배관설비 점검
4~5	수목전지 및 병충해 방제(소독) 작업
6	장마대비 시설물 점검 및 냉방시설 가동 준비 ▶ 배수로 · 맨홀 청소, 옥상 · 캐노피 · 환통 정리 ▶ 석축, 담장 등 토목설비 점검
7	장마대비 점검 계속, 화단정리(잡초제거)
8	휴가철 다중이용 체육시설, 관광지 집중 관리
9~10	장마 · 태풍 후 위험 시설물 점검, 조치
11	동절기 시설물 안전점검 ▶ 소방설비 및 난방기계 작동 점검
12	동절기 동파 예방 관리 점검 및 제설대책 수립 ▶ 옥외음수대 퇴수 ▶ 동절기 휴면시설 각종 배관 퇴수 ▶ 제설장비 점검 및 도구 비치(염화칼슘 등)

(2) 월별 점검 시기

- 각종 시설물에 따라 월 · 분기 · 반기별로 정기적으로 점검한다.

(3) 법적 근거

- 시설물 관리에 관한 계획서 등의 수립 · 이행 상태를 확인한다.
 - 안전관리계획서(공동주택관리법 제32조)
 - 소방계획서(소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조)
 - 승강기운행관리계획서(승강기시설 안전관리법 시행규칙 제24조의3)
 - 영상정보처리기기 관리 · 운영 방침(개인정보보호법 제25조)
 - 전기안전관리규정(전기사업법 시행규칙 제44조)
- 각종 안전점검의 이행 및 기록유지의 관리 상태를 확인한다.
 - 건축물 안전점검(시설물의 안전관리에 관한 특별법시행령 제6조)
 - 어린이놀이시설 안전점검(월간, 어린이놀이시설 안전관리법 제15조)
 - 저수시설 청소, 위생 점검(연2회 · 주간, 수도법 시행규칙 제22조의3)
 - 안전점검의 날 행사(매월4일, 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제73조의 4)
 - 승강기 자체 점검(월별, 승강기시설 안전관리법 제17조)
 - 소방시설 자체점검 또는 정기적 점검(연 1회, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조)
- 각종 안전검사의 수검 및 검사필증 보관 상태를 확인한다.
 - 수 · 배전시설 정기검사(3년, 전기사업법 제65조)
 - 승강기 안전검사(1년, 승강기시설 안전관리법 제17조)
 - 어린이놀이시설 정기시설검사(2년, 어린이놀이시설 안전관리법 제12조)
 - 중앙난방단지 보일러 안전 · 성능검사(1년, 에너지이용합리화법의 열사용기자재 관리규칙)
 - 중앙난방단지 유류저장시설 토양오염도 · 누출검사(1년, 토양환경보전법 제13조)
- 법령에 정한 교육사항 이행 상태를 확인한다.
 - 안전보건교육, 관리감독자교육 (매분기, 산업안전보건법 제31조)
 - 어린이놀이시설 안전교육 (2년, 어린이놀이시설 안전관리법 제20조)
 - 방법교육 (연2회, 공동주택관리법 제32조)
 - 시설물에 관한 안전교육 (연2회, 시설물 안전관리에 관한 특별법 규칙 제4조)
 - 소방에 관한 안전교육 (연2회, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 제14조)
 - 승강기관리교육 (3년, 승강기시설 안전관리법 제16조의2)
 - 중앙난방 가스사용시설 안전관리자 교육(선임 시 1회, 도시가스사업법 제30조)
 - 수도시설관리자교육(대상자 된 날부터 1년 이내, 수도법 제36조)
- 구비서류의 보관 상태를 확인한다.
 - 공중별 준공도서(전산파일-선택), 준공 검사필증
 - 시설물 현황 명세, 시공업체 현황 명세
- 계약관련 업무의 적정성 및 서류 보관 상태를 확인한다.

- 전력수급계약, 전기안전관리계약(안전관리 대행단지)
- 승강기 유지보수 계약, 보일러 세관 계약(중앙난방)

(4) 중점 관리 항목

- 시설행정 : 각종 계획 수립, 정기검사, 교육 이수, 관리자 선임, 각종 대장관리 여부 및 충실도
- 급수시설 : 펌프실, 지하저수조, 옥상물탱크
- 난방시설 : 보일러실, 공동구, 중간기계실
- 전기시설 : 변전실, 비상발전기
- 소방시설 : 기계분야, 전기분야
- 승강기시설 : 방재실(경비실), 승강기 내부, 기계실
- 건축시설 : 동, 옥상, 동지하, 지하주차장
- 토목시설 : 배수시설, 도로, 옹벽(석축), 법면, 담장, 비상급수
- 어린이놀이터 · 조경시설

2. 시설물별 세부 관리

(1) 급수시설

- 급수시설의 주요 설비에 대해 세부적인 점검을 사전에 실시하여 고장으로 인한 입주민의 불편 사항이 발생하지 않도록 한다.

- 수위조절변(정수위밸브) 점검
 - 시설물 설치기간 경과로 노후 된 부분에서 잦은 고장이 발생하고 있어 수위 조절변 고장 시 급수공 급의 중단, 침수 등의 사례가 자주 발생하므로 수위 조절변의 고장 발생 시 즉시 대처가 필요하다.
- MCC(Motor Control Center) 점검
 - 펌프 점검 전에 MCC 패널의 점검을 하여야 하며, 전원표시등, 전류계, 각 펌프의 상태표시 및 절환스위치(Selector Switch)의 '자동운전' 여부 등을 육안으로 확인한다.
- 펌프 점검
 - 압력계 지침의 정상여부를 점검한다.
 - 바닥 및 벽체의 습기 존재여부를 확인하고 습기가 많을 때에는 환풍기를 가동하여 환기시킨다.
 - 펌프실 밸브 및 배관 연결부의 누수여부를 확인하고 누수량이 적더라도 즉시 보수한다.
 - 패킹의 누설량은 연속적하가 정상이나 많은 양이 누설되면 그랜드패킹의 교환이 필요하며, 축밀봉수는 유도배관을 설치하여 펌프가대 및 방진가대에 녹 발생을 최대한 억제해야 한다. 방치하면 방진가대에 녹이 발생하여 부식되고 정도가 심한 경우 방진가대가 파손되는 경우도 있다.
 - 그랜드 패킹의 교환시 패킹누르개 과다 조임, 조임의 불균형으로 인한 축수부(Foot Bearing)의 발열로 그랜드패킹의 교체시기가 빨라지고 축의 마모가 증대한다.
 - 커플링의 이상 유무를 확인한다.
 - ▶ 커플링 고무의 마모상태를 확인하여 적기에 교체
 - ▶ 커플링 고무의 교체시기를 지연하면, 축선의 어긋남이 발생하여 소음과 진동이 증대하고 축의 힘이 발생하여 교체를 초래하므로 커플링은 최소 월1회 정밀점검을 실시한다.

- 펌프의 압력계는 압력변동이 심하게 일어나 고장이 자주 발생하여 교체해야 되므로 평 상시에는 닫아 두고, 필요시 열어 확인한다.
- 펌프 또는 모터 수리 시에는 반드시 전원을 차단하여 안전사고가 발생하지 않도록 한다.
- 부스터 펌프 가압탱크 압력이 부족할 경우 급수압 변동이 있으므로 주기적으로 점검하여 공기압이 부족할 경우 에어컴프레서를 이용하여 충압한다.
 - ▶ 충압 시 펌프정지 및 가압탱크 내의 물을 완전배수 시킨 후 설정압력의 약70%를 충압한다.

(2) 난방시설

- 중앙(지역)난방 방식의 보일러, 공동구, 기계실 시설에 대해 주기별로 세부적인 점검을 실시하여 고장을 미연에 방지하고 원활한 난방공급을 위해 효율적으로 운영하여야 한다.

■보일러 시설

점검주기	점검항목	점검사항
일상(매일)	압력계, 온도계	· 눈금확인 및 지침의 이상여부
	버너	· 연소정지 시 누유로 인한 가스발생여부 · 외부먼지 및 손상여부
	연료차단장치	· 누유여부
	댐퍼	· 작동상태 확인
	송풍기	· 급유유무, 회전상태 정상여부 및 소음
	제어장치 및 인터록 (링크장치)	· 고정볼트의 이완여부
	보일러 내부 축로	· 균열 및 손상여부
주1회 이상	화염검출장치	· 검출부위 오손 및 소손
	자동점화장치	· 전극봉의 청소 및 이물부착여부 · 트랜스와 전극봉 연결선의 이완여부
	오일기어펌프	· 작동상태 및 이물부착여부 · 벨트의 이완여부 · 스트레이너 청소상태
	버너	· 벨트의 이완여부

■공동구 내 시설

점검주기	점검항목	점검사항
주1회 이상	부대배관	· 배관의 이음, 접합부의 부식 또는 누수여부 · 각종밸브의 작동상태 및 누수여부 · 배관의 보존상태 양호여부 · 지지금구의 이완여부
	구조물	· 조명등의 점등여부 · 바닥 및 벽체의 누수여부 · 청소상태여부

■ 기계실 시설(중앙난방 보일러실, 중간기계실, 지역난방 기계실)

점검주기	점검항목	점검사항
일상	자동제어장치	· 온도조절변의 작동상태 · 기능의 이상여부
	열교환기	· 각종 조절변의 작동상태
주1회 이상	온도계, 압력계	· 눈금확인 및 지침의 이상여부
	펌프	· 진동 및 축의 마모상태 · 센터 및 베어링의 마모상태(소음) · 윤활유의 주유상태 · 패킹의 누수량
	열교환기	· 기능의 이상여부
	부대배관	· 누수 및 지지금구류의 손상여부
월1회 이상	구조물	· 조명등의 점등여부 · 바닥 및 벽체 누수 · 청소상태여부
	각종 밸브류	· 정상작동여부
년1회 이상	펌프, 동입구, 자동밸브 및 급탕탱크	· 스트레이너의 청소 · 내부스케일 여부 확인 및 청소

(3) 전기시설

– 전기안전관리자는 전기설비에 대한 안전사고를 미연에 방지하고 전기관계법령에 정한 기술 수준에 적합하도록 유지관리하기 위하여 정기적인 순회 · 점검을 실시 하여야한다.

• 순회 · 점검

– 점검의 종류

- ▶ 순회점검(일일점검) : 설비가 있는 구내를 순시하면서 육안으로 이상 유무를 확인하는 것으로 써 전압, 전류, 전력량 등의 계기, 표시램프, 이상음, 이상한 냄새, 이상 온도 등을 확인하는 점검
- ▶ 일상점검(수시 또는 월차점검) : 통상 측정기구를 사용하지 않고 주로 육안으로 운전 중인 전기설비를 외관과 분전함 등의 문을 열고 내부를 확인하는 점검
- ▶ 정기점검(연차점검) : 구내에 있는 전기설비를 정전을 하고 육안으로 뿐만 아니라 측정기구를 이용하여 외관점검, 관찰점검 및 측정 · 시험하는 것
- ▶ 임시점검(특별점검) : 전기사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 또는 태풍기간 등 계절적인 조건에 대처하기 위하여 특별히 실시하는 점검

– 점검주기

- ▶ 변압기의 절연저항 측정은 연 1회
- ▶ 변압기의 절연유특성시험은 2년에 1회
- ▶ 변압기의 내부 분해점검(개방형)은 10년에 1회

- ▶ 차단기의 절연저항 및 절연유 측정시험은 연 1회
- ▶ 차단기의 내부분해점검은 보통은 연1회, 정밀은 3년에 1회
- ▶ 기기 접지저항 측정은 연 1회
- ▶ 옥내배선의 절연 측정은 연 1회
- ▶ 1종 접지저항 측정은 연 1회
- ▶ 지하선로 절연 측정은 연 1회
- ▶ 전기설비의 순회 · 점검은 매월 1회
- ▶ 기타 주요기기의 내부점검은 5년에 1회

• 안전표지 및 안전수칙 부착

– 안전표지

- ▶ 전기설비가 시설되어 있는 전용장소에는 출입구에 '제한구역' 표지를 부착 하여야 한다.
- ▶ 전용장소가 아닌 장소에 시설된 전기설비로서 전기가 충전되어 접촉 시 위험한 개소에는 "위험" 표지를 부착하여야 한다.
- ▶ 감전 등의 위험이 있는 수배전반, 분전반 등에는 '송전 중', '점검 중', '운전 중', '작업 중', '시험 중' 및 '위험' 등의 표지를 부착하여야한다.

– 안전수칙 등

- ▶ 수변전실에는 단선결선도, 변전실 안전운전수칙, 전기 작업, 안전 수칙 등을 변전실내 잘 보이는 곳에 함께 부착하여야 한다.

• 설비별 점검

■ 수 · 변전설비

점검구분	점검내용
순회점검 (일일점검)	이상소음, 냄새, 온도(환기), 계기의 지시, ELD, 소동물 침입, 표시램프, 파손, 조명상태, 함 외관상태, 안전표지판 부착 상태, 소화기 비치 등

구분	일상점검		정기점검 (연 1회)
	주간점검	월차점검	
LBS (애자, 케이블 헤드)	· 칼과 갈반이 접촉상태, · 애자 및 케이블헤드 균열 · 과열, 변색, 헐거움, 소음, 오염, 오염, 손상	· 좌동 · 케이블헤드 접지상태 · 퓨즈 단선여부 · 예비케이블헤드보관 상태	· 좌동 · 시험
차단기 (VCB ACB)	· 과열, 손상, 균열, 과열, 변색, 부식, 변형, 헐거움	· 좌동 · 결선상태 · 접지선 접속부	· 좌동 · 조작부의 작동상태 (손상, 헐거움 등) · 시험
모선 (지지물 포함)	· 부식, 손상, 과열, 변색, 변형, 접속상태, 헐거움 · 절연튜브 손상	· 좌동 · 각 상간 이격거리	· 좌동 · 시험

구분	일상점검		정기점검 (연 1회)
	주간점검	월차점검	
변압기	· 오염, 손상, 과열, 헐거움 · 이상 진동, 이상온도 · 환풍기, 온도계	· 좌동 · 열화흔적 · 접지선 접속부	· 좌동 · 시험
P·F (애자류 포함)	· 칼과 칼반이 접촉상태 · 균열, 손상, 오염, 과열 · 변색및변형, 헐거움	· 좌동 · 퓨즈단선 · 소음기 상태	· 좌동 · 시험
피뢰기	· 손상, 균열, 헐거움, 오염	· 좌동 · 콤파운드 이상 · 접지선접속부	· 좌동
수배전반	· 조작· 절환개폐기 등의 이상 · 손잡이 및 잠금장치이상 · 내부 조명장치의 이상	· 좌동 · 손상,오염,과열,헐거움 · 결선및배선닥트 상태 · 접지선 접속부	· 좌동 · 청소상태 · 배선정리 상태
계기용 변성기 (PT,CT 포함)	· 외부의 손상, 부식, 녹, 변형,오염, 손상, 헐거움 · 이상온도, 균열	· 좌동 · 퓨우즈 이상 · 접지선접속부	· 좌동
보 호 계전기	· 커버의 파손, 오염 · 시험단자의 헐거움, 오염	· 좌동 · 회전부 등 내부 상태	· 좌동 · 타임레버 및 탭 조정 · 연동동작관계
전력용 콘덴서	· 누유,이상진동, 과열, 변색, 배부름 · 각부의 손상, 부식	· 좌동 · 결선상태 · 접지선접속부	· 좌동 · 시험
축전기	· 액면, 침전물, 색상 · 단자의헐거움,손상,부식	· 좌동 · 전압, 비중, 온도측정 · 충전장치의 동작상태	· 좌동 · 시험
케이블	· 접속부분의변색,부식, 변형,헐거움 · 지지애자의 균열, 오염	· 좌동 · 케이블과열,열화흔적 · 단자대및배선 상태 (압착단자 등)	· 좌동 · 시험
기 타	· 접지선손상,헐거움,오염 · 변전실벽체균열,장애물, 누수 및 배수 · 각종 안전표지판 부착	· 좌동 · 시설물지지 상태 · 휴즈단선, 정전신호용 등의 차단기개방여부	· 좌동 · 시험

■ 동력설비(MCC)

점검구분	점검내용
순회점검 (일일점검)	이상소음, 냄새, 온도(환기), 계기의 지시, 소동물 침입, 표시램프, 파손, 조명 등 외관상태

구분	일상점검		정기점검 (연 1회)
	주간점검	월차점검	
UNIT (인출형)	· 오염, 도어상태, MCCB핸들, 조작스위치 · 단자접속상태및헐거움,과열,오염	· 좌동 · MCCB 상태 · 전자접촉기상태	· 좌동
함내 배선	오염,과열, 변색, 배선정리상태	· 좌동 · 단자대및단자처리등 (압착단자) · 접지선 접속부	· 좌동 · 시험
전력용 콘덴서	· 누유,이상음,이상진동, 과열, 배부름 상태 · 각부의 손상, 부식	· 좌동 · 결선상태 · 접지선접속부	· 좌동 · 시험
기 타	· 접지선손상,헐거움,오염 · 판넬내부오염 · 퓨즈단선, 기타기기의 오염, 소손, 과열및균열 등	· 좌동 · 단자대및배선상태 (압착단자 등)	· 좌동 · 시험

※ 유의사항

- 주기적으로 선로의 절연상태 확인
- 전원공급선의 단자 조임 상태, 부하별 단자대의 조임 상태 확인
- 간혹 동력반 내부에 공구를 두어 상간 또는 선간 단락사고가 발생하는 경우가 있으므로 점검 시 주의
- 전압계, 전류계 등의 정상 동작상태 확인(관리소에 보유하고 있는 멀티테스터 및 후크 메타를 사용, 계기의 정밀도 확인)
- 각 전동기별 전류계 지시부에 기동전류와 정상 작동 시 전류를 표시, 기기 이상 유무를 바로 체크하여 사고확대를 막는다.

■ 발전기 정기점검

점검사항	주기	방법	점검내용
· 시운전	주	시동용 버튼을 눌러 시동	· 시동상태, 유압, 냉각수의 순환, 이상음, 이상진동, 이상발열, 누유, 배기색, 발전기 축수량의 회전상태
· 출력전압 및 주파수 시험	월	시운전 및 전기시험 시행	· 배전반의 전압계, 주파수계 또는 발전기 배전반 계기의 동작상태
· 부하시험	6월	시동 후 부하 절제	· 회전수, 배기온도및배기색, 윤활유 압력 및 온도 (압력: 1.5 ~ 2.5kg/cm ² , 온도 7.5℃이하), 냉각수온도(80℃ 이하), 출력, 전압, 전류, 주파수, 각부의 축수로 온도시험 · 기타는 시운전시의 내용에 따라 할 것.
· 자동시동 시험	년	인위적으로 정전시켜 시동 2시간정도 부하 운전 실시, 다시 사용 전원으로 복귀시킨다.	· 정기운전시의 내용에 따라할 것. · 비상벨 등을 점검 · 입전, 정전시 계전기의 동작상태
· 보호장치 동작시험	년	시운전과정과 같이 시동 시킨다	· 냉각수 윤활유 엔진속도 및 기타 보호계 전기를인위적으로 동작시켜 작동 · 정지표시 램프, 경보벨 등의 동작확인
· 연료보급 계통동작 시험	년	연료탱크의 연료를 배출 시킨다.	· 보급용전동펌프의동작(또는 수동펌프) 연료 보급용스위치표시 램프의 점등, 경보벨 확인
· 접지및 절연저항 시험	년	시험 및 외관 확인	· 접지선 취부및단자 접속 상태 확인 · 절연 및 접지저항 측정확인

※ 시험운전은 부하가 50%이상 걸린 상태에서 운전을 해야 하나 부득이한 경우에는 가능한 한 짧은 시간에 운전(3분 내외)

(4) 승강기시설

· 일상점검의 중요성

－ 승강기 안전운행

- ▶ 승강기 점검을 통하여 승강기 이용자의 생명을 보호하고 안전한 승강기 운행이 되도록 한다.

－ 승강기 품질유지

- ▶ 승강기가 가지는 품질을 제대로 유지 및 발휘될 수 있도록 관리한다.

－ 승강기 수명연장

- ▶ 승강기 부품의 내구연한 동안 정상적인 상태로 품질이 유지될 수 있도록 하고 고장을 미연에 방지하는 역할을 한다.

－ 이용자 편리도모

- ▶ 점검을 통하여 불편사항을 확인하고 이를 조치함으로써 이용자가 승강기를 항상 편리하게 사용할 수 있도록 한다.

· 일상점검 항목

－ 운전상태

- ▶ 안전장치

－ 승강기의 안전장치 중 외부에서 확인 가능하고 운행에 직접 영향을 주는 기능을 확인한다.

- ▶ 성능유지

－ 승강기가 고유의 특성을 유지하면서 운행하는지에 대해 확인한다.

- ▶ 기타

－ 승강기의 청결 및 홍보물의 부착상태에 대해 확인한다.

· 운전상태 확인

－ 승강장 호출버튼 동작

- ▶ 승강장에서 승강기를 부르는데 사용되는 버튼을 호출버튼이라 한다.
- ▶ 호출버튼을 누르면 버튼이 점등되어야 한다.
- ▶ 승강기가 도착하고 호출버튼이 소등되어야 한다.
- ▶ 호출버튼은 승강기가 움직이는 방향과 동일한 방향의 호출버튼만 표시등이 꺼지게 되고, 반대방향의 호출버튼은 점등된 상태로 유지되어야 한다.

－ 표시장치 상태

- ▶ 층 표시를 확인한다.
- ▶ 운전방향표시를 확인한다.
- ▶ 홀 램프의 점등을 확인한다.
- ▶ 기타 운행에 필요한 표시장치의 동작을 확인한다.

－ 카 내 버튼 동작

- ▶ 카 행선버튼 동작을 확인한다.
- ▶ 카 도어 열림버튼을 확인한다.
- ▶ 카 인터폰버튼을 확인한다.

－ 도어장치

- ▶ 도어의 열림 · 닫힘 동작을 확인한다.
- ▶ 도어 반전에 의한 쇼크를 확인한다.

－ 착상상태

- ▶ 착상오차 범위 내에서 정지여부를 확인한다.
- ▶ 정지시의 쇼크를 확인한다.
- ▶ 하중변화에 대한 착상오차를 확인한다.
- ▶ Over Run 여부를 확인한다.

－ 권상기(전동기, 감속기, 메인시브, 브레이크) 상태

- ▶ 각 회전부에서 이상소음 유무를 확인한다.
- ▶ 감속기의 유량 및 누유 여부를 확인한다.
- ▶ 브레이크의 정상 동작을 확인한다.
- ▶ 감속 · 정지시 메인시브와 로프사이의 Creep량을 확인한다.

• 안전장치 점검 및 적정성 여부 확인

– 문 닫힘 안전장치(도어 끼임 방지장치)

- ▶ 카 도어와 승강장 도어 사이에 위치하여 사람이나 물건이 도어 사이에 끼이게 되면 도어 끼임 방지 장치가 작동되어 도어의 닫힘 동작이 중지되고 곧바로 열림 동작으로 바뀌게 하는 안전장치이다.
- ▶ 승강기의 중요한 안전장치로써 작동이 확실하여야 한다.
 - ㉠ 도어 끼임 방지장치를 누르면 즉시 도어의 닫힘 동작이 멈출 것
 - ㉡ 닫힘 동작이 멈춘 후 즉시 열림 동작에 의하여 도어가 열릴 것
 - ㉢ 누름쇠의 반력은 적당할 것

– 도어 열림버튼

- ▶ 카 내 도어 열림버튼은 닫히는 중이거나 닫혀있는 도어를 강제로 열어 주는 안전스위치이다.
- ▶ 도어 열림 버튼은 승강기가 주행 중일 때만 제외하고 정지해 있는 경우에는 언제든지 도어를 열 수 있어야 한다.
- ▶ 도어가 닫히는 도중 도어 열림 버튼을 누르면 닫힘 동작이 즉시 멈추고, 열림 동작으로 즉시 반전하여야 한다.
- ▶ 승강기가 주행 중일 때 도어 열림 버튼을 눌러도 도어가 열리지 않아야 한다.
- ▶ 승강기가 도어존 층이 있는 지역이외의 위치에서 정지한 경우에 도어 열림 버튼을 눌러도 도어가 열리지 않아야 한다.

– 승강장 호출버튼 리오픈

- ▶ 카 내의 도어 열림버튼과 동일한 역할을 하는 것으로 승강기가 정지해 있는 층의 운전방향과 같은 방향의 호출버튼은 승강기 도어를 강제로 열어주는 기능을 갖고 있다.
- ▶ 승강기의 도어가 닫히는 도중에 승강장의 호출버튼을 누르면 도어는 닫힘 동작을 멈추고 즉시 열린다. 다만, 승강기의 운전방향과 동일한 방향의 호출버튼만 가능하다.

– 수동 조작반 잠금장치

- ▶ 수동 조작반 내에는 여러 가지 운전기능 스위치가 있어서 잘못 조작하는 경우 사고의 위험성이 높으므로 항상 잠가놓아야 하고, 일반인이 임의로 사용하는 일이 없도록 하여야 한다.
- ▶ 필요시 수동 조작반을 열고 사용한 후에는 반드시 수동조작반의 커버를 닫고 승강기를 떠나야 한다.

– 인터폰

- ▶ 인터폰은 정전 또는 고장으로 승객이 승강기 내에 갇힌 경우, 외부와 연락하는 장치로써 중요한 안전장치의 하나이며, 관리인이 상주하는 곳과 항상 통화가 가능하도록 되어있어야 한다.
- ▶ 인터폰은 매일 그 동작 상태를 확인하여 승객이 갇힌 경우에는 사용할 수 있도록 하여야 한다.

– 기계실 잠금장치

- ▶ 기계실은 사용 중인 승강기를 급정지, 층간정지, 강제추락 등의 조작이 가능한 곳이므로 관계자이외에는 누구도 출입할 수 없도록 철저히 관리하여야 한다.

- ▶ 최근 컴퓨터방식의 승강기가 많아지면서 기계실내의 제어반에 사용되는 전자회로 기판의 도난사고로 이용자의 불편과 함께 재산상의 손실을 초래하는 경우도 있으므로 기계실 잠금장치의 역할은 매우 중요하다.

– 과부하 감지장치

- ▶ 과부하 감지장치가 작동한 경우(정원초과)에는 도어가 닫히지 않아야 하며, 승강기가 출발할 수 없어야 한다.
- ▶ 과부하 감지장치는 주로 카 아래에 부착된 리미트 스위치를 사용하고 있으나, 장기간 사용함에 따라 설정 값이 약간씩 변하게 된다. 이를 조정하기 위해서는 그 승강기의 정격하중만큼의 분동이 필요하므로 쉽게 조정하기가 어렵다.
- ▶ 보수자가 이를 조정하기 위해서 그 많은 분동을 들고 다닐 수가 없으므로 조정이 필요한 경우 주민 또는 관련자의 협조를 통하여 과부하 감지장치를 정확히 조정할 수 있다.

– 승강장 도어인터록 및 도어스위치

- ▶ 모든 층의 승강장 도어가 닫혀있지 않으면 승강기가 출발할 수 없어야 한다.
- ▶ 승강기가 움직이는 도중에 승강장 도어 인터록이 동작되면 승강기는 즉시 멈추어야 한다.
- ▶ 이 안전장치의 기능 무효화에 의한 사고발생 확률이 매우 높다.
- ▶ 승강기가 정지 중 다른 승강장의 도어를 강제로 열고 그 상태에서 승강장의 호출버튼을 눌러 승강기를 호출하고, 승강장의 호출버튼이 등록되었으나 승강장 도어를 열고 있는 동안 승강기가 움직이지 않다가 승강장 도어를 닫은 후 움직임을 확인하여야 한다.

(5) 소방시설

• 소화기의 점검

– 축압식소화기

- ▶ 압력계의 지침을 확인하면 지침이 정상인 경우는 녹색부분, 과압상태는 적색 부분, 압력 미달은 흰색 또는 노란색 부분으로 표시된다.

• 옥내소화전설비의 점검

- 소화전 위치표시등 점등여부, 유사시 쉽게 사용토록 전면에 장애물은 없는지, 결합부에서 누수여부, 소화전함 상태, 호스 및 노즐 등의 변형, 손상 부식은 없는지를 확인한다.
- 소화전함의 문을 열고 닫을 때에는 원활 여부, 충격이 없도록 개폐한다.
- 소화전함 내부에 습기가 있거나 호스에 물이 차 있는지 확인한다.
- 호스 꼬임여부를 확인한다.
- 호스는 복도청소용 등으로 사용 금지한다.
- 압력탱크 및 배관의 드레인밸브를 사용 자동기동상태 확인 및 배관 내 압력상태를 확인(펌프 토출측에 설치된 압력계)한다.

• 스프링클러 시설물의 점검

- 압력챔버 및 배관의 드레인밸브를 사용하여 자동 기동상태를 확인한다.
- 배관 내 압력상태를 확인(펌프 토출측에 설치된 압력계)한다.

- 프리액션밸브의 1차측 압력계는 항상 소정의 압력이 걸려 있어야하며, 2차측 압력계는 '0'을 가리키고 있어야 한다.
- 지하주차장 및 입상관(최근 준공분) 배관에는 열선이 감겨 있음으로 동절기 전에 전원을 ON시켜 동결되지 않도록 조치하고 동절기 후에는 OFF한다.
- 아이들의 장난이나 실제 화재로 프리액션밸브가 작동되면 메이커의 복구방법에 따라 복구하고 2차측의 배관에 만수된 물은 관말시험밸브를 이용하여 완전히 퇴수 하여 동절기에 동파되지 않도록 한다.
- 메이커의 복구설명서는 프리액션밸브 주위에 비치하여 손쉽게 볼 수 있도록 걸어둔다.

(6) 건축시설

• 공용부위 주요 점검항목

- 주 현관

- ▶ 램프시설 구매 및 마감상태를 확인한다.
- ▶ 계단(화강석) 설치상태를 확인한다.
- ▶ 인조석, 테라조 구매 및 마감상태를 확인한다.
- ▶ 주현관문 개폐상태를 확인한다.
- ▶ 플로어한지 작동상태를 확인한다.
- ▶ 통과형 현관 천장판 마감상태를 확인한다.
- ▶ 우편함 설치 및 잠금상태를 확인한다.
- ▶ 출입구의 균열의 유무, 몰탈의 들뜸을 확인한다.

- 복 도

- ▶ 인조석, 테라조 구매 및 마감상태를 확인한다.
- ▶ 황동줄눈 및 익스펜션 조인트 마감상태를 확인한다.
- ▶ 복도난간 면처리 및 도장상태를 확인한다.
- ▶ 복도천장 누수여부를 확인한다.
- ▶ 우수드레인관 주위 마감 및 연결상태를 확인한다.
- ▶ 벽미장 및 도장상태(낙서방지, 무늬 코트)를 확인한다.
- ▶ 천장 물 끊기홈 마감 및 도장처리를 확인한다.
- ▶ 비상출입문 설치상태를 확인한다.

- 계단 및 비상계단

- ▶ 인조석, 테라조의 구매 및 마감상태를 확인한다.
- ▶ 황동줄눈 마감상태를 확인한다.
- ▶ 난간설치 및 도장상태를 확인한다.
- ▶ 벽미장 및 도장상태(낙서방지, 무늬 코트)를 확인한다.
- ▶ 창틀, 문짝 설치 및 도장상태를 확인한다.
- ▶ 논스립 설치상태를 확인한다.
- ▶ 계단실 천장 누수여부를 확인한다.
- ▶ 계단, 창틀 파손 또는 휨 여부를 확인한다.

- ▶ 계단창 개폐여부를 확인한다.
- ▶ 방화문의 설치 및 작동상태를 확인한다.

- 피트 지하시설

- ▶ 되메우기 상태를 확인한다.
- ▶ 출입문, 환기창 설치 및 도장상태를 확인한다.
- ▶ 계단 미장 및 걸레받이 도장상태를 확인한다.
- ▶ 논스립 설치상태를 확인한다.
- ▶ 출입문, 환기창 설치 및 도장상태를 확인한다.
- ▶ 비상탈출구 사다리 설치상태를 확인한다.
- ▶ 바닥구배 및 방수상태를 확인한다.
- ▶ 집수정 설치상태를 확인한다.
- ▶ 천장(스치로폼, 내화피복도장) 설치상태를 확인한다.

(7) 토목시설

• 석축 및 옹벽의 점검

- 해빙기 및 장마기에 대비하여 석축 및 옹벽 구조물을 철저히 점검한다.
- 구조물 균열이나 지하수 유출 시는 전문분야 기술자의 안전진단을 받는다.
- 배수관 누수로 인한 영향을 점검하여 조치한다.
- 구조물 상부에 지표수 및 우수 등이 침수되지 않도록 철저한 점검과 보완 조치를 한다.
- 물구멍의 막힘 상태를 확인한다.
- 난간 등 안전시설물 상태 및 주변시설물 변형여부를 확인한다.

• 법면의 점검

- 절개면 상부의 유수가 유입되는지의 여부 또는 배수로의 정비상태를 확인한다.
- 법면의 부착 망 및 보호 블록의 이탈로 토사 붕괴조짐상태를 점검한다.
- 우수, 용수, 동해, 풍화에 의한 침식 또는 표층부위 붕괴여부를 확인한다.
- 잔디의 고사로 토사의 흘러내림 상태를 확인한다.
- 상단에 설치된 측구의 처짐 또는 유수의 막힘 상태를 확인한다.
- 비닐, 천막지 또는 마대 등 수해대책장비를 항상 준비한다.
- 일반적으로 뿌리가 깊은 식물은 법면 균열확대의 원인이 되므로 잔디나 관목류를 제외한 교목은 가급적 제거한다.

(8) 어린이놀이터시설

• 주요 점검항목(보험가입, 정기검사, 안전점검, 사고보고)

- 어린이 놀이시설의 다음 사항을 확인한다.
 - ▶ 연결 상태
 - ▶ 노후 정도
 - ▶ 변형 상태
 - ▶ 청결 상태

- ▶ 안전수칙 등의 표시 상태
- ▶ 부대시설의 파손 상태 및 위험물질의 존재 여부

■ 점검항목 및 주기

구분	점검항목	점검주기	
		권고	의무
놀이터 공통 사항	- 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	1주	월간
	- 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	매일	월간
	- 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재 여부	매일	월간
	- 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	2주	월간
	- 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	매일	월간
	- 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	매일	월간
	- 기구 및 시설의 베어링의 윤활	매일	월간
	- 기구 및 시설의 도장상태	2주	월간
	- 그네고리(S'hook)의 풀림 및 파손	매일	월간
그네	- 그네 좌석판의 파손	매일	월간
	- 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	매일	월간
	- 그네 줄의 꼬임	매일	월간
	- 그네 체인의 모양 변형	1주	월간
	- 그네 줄의 균형 상태	매일	월간
	- 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해가능 장애물의 존재	매일	월간
	- 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재	매일	월간
	- 금속재질의 녹 발생 상태	1주	월간
	- 금이 간 곳의 존재	매일	월간
	- 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	- 돌출부나 거친면의 존재	1주	월간
	- 볼트나 나사가 풀림 상태	매일	월간
미끄럼틀	- 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	1주	월간
	- 미끄럼틀 계단의 파손	1주	월간

구분	점검항목	점검주기	
		권고	의무
미끄럼틀	- 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	1주	월간
	- 착자판의 흙 및 물의 존재	매일	월간
	- 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재	매일	월간
	- 녹슨 부분은 없는가	1주	월간
	- 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	- 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	2주	월간
	- 돌출부나 거친면은 없는가	1주	월간
시소	- 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	매일	월간
	- 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)	매일	월간
	- 충격 완화용 타이어의 파손	1주	월간
	- 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	1주	월간
	- 시소가 좌·우로 흔들림	1주	월간
	- 손잡이가 흔들림	1주	월간
	- 신체부위(손, 발, 머리)가 걸 수 있는 틈새	매일	월간
	- 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	- 기구의 금이 간 곳	매일	월간
	- 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	- 돌출부나 거칠음	매일	월간
	- 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
회전 놀이 기구	- 회전상태(베어링 상태)	2주	월간
	- 손잡이의 파손	매일	월간
	- 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림	1주	월간
	- 회전축이 강도	1주	월간
	- 회전축의 움직이는 부분의 노출	1주	월간
	- 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	매일	월간
	- 신체부위(손, 발, 머리)가 걸 수 있는 틈새	매일	월간

구분	점검항목	점검주기	
		권고	의무
회전 놀이 기구	- 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	- 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	- 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	- 돌출부나 거칠음	1주	월간
	- 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
철봉	- 파이프가 휘어짐	1주	월간
	- 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	매일	월간
	- 금속부분의 녹슴	1주	월간
	- 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	- 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	- 돌출부나 거칠음	1주	월간
	- 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
기어 오르기	- 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	매일	월간
	- 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	매일	월간
	- 지지대가 느슨해져 있지 않은가	매일	월간
	- 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	매일	월간
	- 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	- 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	- 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	- 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	- 돌출부나 거칠음	1주	월간
	- 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
	- 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	1주	월간
매달 리기	- 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	매일	월간
	- 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	- 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	- 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	1주	월간

구분	점검항목	점검주기	
		권고	의무
매달 리기	- 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	- 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	- 돌출부나 거칠음	1주	월간
	- 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
부대 시설	- 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	매일	월간
	- 화장실의 파손 및 청결한 상태	매일	월간
	- 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	매일	월간
	- 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	1주	월간

(9) 주차시설

• 주차장 관리의 목적

- 주차장의 관리 및 운영에 관한 구체적인 기준을 정함으로써 주차 질서를 확립하고, 주차난을 해소하며 효율적인 주차장 관리를 기하기 위함을 목적으로 한다.

• 신고 및 등록

- 구분소유자 및 점유자 등이 단지 내 주차 시설을 사용하고자 할 경우에는 아래 각 호에서 정한 서류를 구비하여 사전에 관리인에게 신고하여야 한다.

▶ 구분소유자 및 점유자 등의 소유차량 : 차량 등록증, 주민 등록증 사본 각 1부

▶ 구분소유자 및 점유자 등이 사용하는 회사차량 : 차량 등록증, 주민 등록증 사본, 건강 보험증 사본 또는 재직 증명서 각 1부

- 관리단은 제1항에 따른 신고가 있을 경우 제3조에 따른 등록대상 차량 여부를 심사한 후 차량등록대장에 기록하여야 하며, 제출한 서류는 본인에게 반환하여야 한다.

- 관리단은 등록을 필한 차량에 대하여 차량스티커 및 출입카드(RF PASS CARD 등)를 교부하여야 한다.

• 단지 내 차량 출입관리

- 경비원 배치

▶ 관리단은 단지 내 구분소유자 및 점유자 등의 출입 차량의 보호, 외부 차량의 무단출입 통제 및 설치된 차단기의 관리·보존을 위하여 출입구 및 주요지점에 경비원을 24시간 배치하여야 한다.

- 차량출입·관리와 관련된 경비원의 임무

▶ 구분소유자 및 점유자 등의 출입 차량에 대한 확인 및 보호

▶ 방문 차량 및 업무용 차량에 대한 확인 후 리모콘 이용 자동 차단장치 해제 및 친절한 안내

▶ 외부 차량의 무단출입 및 무단주차 통제 등

- 경비원은 근무 중 사고가 발생하였을 경우 또는 외부인과 마찰이 야기 되었을 때에는 즉시 관리단에게 연락하여 관리단의 지시를 받고 이에 따라 조치하여야 한다. 다만 응급환자 등 시급한 상황 발생 시에는 선 조치할 수 있으며 관리인에게 즉시 보고하여야 한다.
- 차량 스티커 및 출입카드 발급 및 부착
 - 관리인은 신고한 차량에 대하여 차량 스티커 및 출입카드를 발급하며 차량운전자는 외부에서 확인이 가능하도록 전면유리의 적절한 장소에 부착하여야 한다.
 - 차량 스티커 및 출입카드의 서식(형태 · 모양)은 각 집합건물의 고유의 색상을 정하여 도안 하되 동 서식에는 동 · 호수를 기록하도록 한다.
- 자동 차단기 설치 및 출입카드 판매 등
 - 관리인은 단지 내 구분소유자 및 점유자등 차량의 원활한 출입과 외부 차량의 출입 관리에 대한 통제 강화를 위하여 정문 및 후문(부) 출입구에 자동차단기를 설치할 수 있다.
 - 차량을 보유한 구분소유자 및 점유자 등은 단지 내의 자동출입과 타 차량의 원활한 운행을 위하여 관리인으로부터 단지 실정에 적합한 “출입 카드”(RF PASS CARD)를 구입하거나 차량번호인식시스템(License Plate Recognition System : L.P.R System)에 차량을 등록하여 사용하여야 한다.
 - 관리인이 제1항에 의하여 차량을 보유한 구분소유자 및 점유자 등에게 “출입카드”를 판매 할 때에는 관리위원회에서 정한 소정의 금액으로 판매하여야 하며, 판매할 때에는 구입자에게 다음 사항을 반드시 알려야 한다.
 - ▶ 출입카드의 부착 위치
 - ▶ 출입카드 사용 시 주의 사항 등
- 주차시설의 사용 및 차량 운행 방법
 - 차량은 지정된 주차구획선 안에 주차하여야 한다.
 - 벽면 또는 화단에 접한 주차공간에 주차할 경우에는 전면주차를 하여야 한다.
 - 단지 내에서 차량을 운행할 때에는 서행하여야 한다. 또한, 경적기는 사용할 수 없다.
 - 기타 단지 내 주차 질서의 확립을 위한 관리인 및 직원의 안내 및 지시에 응하여야 한다.
- 방문 차량의 출입
 - 단지 내 구분소유자 및 점유자 등을 방문하는 차량(이하 “방문차량”이라 한다)은 반드시 정문 경비 초소로부터 <별표 1>의 “방문차량”증을 발급받아 차량 조수석 전면 유리에 부착시켜 방문차량임을 식별할 수 있도록 하여야 한다.
 - 정문 경비 초소에서는 방문차량이 들어 올 때 방문 호실 및 목적을 정확하게 확인한 후 “방문차량”증을 발급하여야 하며, 동 차량이 나갈 때는 “방문차량”증을 회수하여야 한다.
 - 경비 초소에서는 방문차량 출입 사항을 “차량방문대장”에 기록, 유지하여야 한다.
 - 단지 내 차량의 원활한 소통 및 주차 질서의 확립을 위하여 아래 각 호의 위반차량에 대하여는 선도 메시지 또는 강력접착제로 제작된 “경고문”을 부착한다.
 - ▶ 차량 스티커 및 출입카드가 부착되지 않은 차량(구분소유자 및 점유자 등)
 - ▶ “방문차량”증이 부착되지 않은 차량(방문자)
 - ▶ 차량의 뒷부분이 화단 및 벽면을 향하여 후면 주차시킨 차량
 - ▶ 주차선을 위반한 차량 (도로, 통로, 모퉁이 주차 포함)

- ▶ 소방전용 차선에 주차한 차량
- ▶ 차량에 장애인 표시증 부착 없이 장애인전용 주차장에 주차한 차량
- “경고문”의 서식과 그 내용은 <별표 2>와 같고, 부착요령은 다음과 같다.
 - ▶ 차량 조수석 전면 유리 하단에 부착
 - ▶ 부착 시 위반 내용 해당 사항 밑에 밑줄을 그어서 표시
 - ▶ 소방전용 차선에 주차한 차량
 - ▶ 차량에 장애인 표시증 부착 없이 장애인전용 주차장에 주차한 차량
- 주차장 관리
 - 관리단은 선량한 관리자의 주의로 주차 시설을 관리하여야 한다.
 - 관리단이 선량한 관리자의 주의의무를 게을리 하지 아니하였다면, 집합건물 또는 단지 내 주차 시설을 사용함으로써 발생한 차량의 도난 및 파손 등 제반 사고에 대한 책임은 해당 차량의 소유자에게 있다.
 - CCTV 설비의 유지 · 관리
 - ▶ 관리단은 주차 시설의 안전한 사용에 지장이 없도록 CCTV설비를 유지 · 관리 하여야 한다.
 - ▶ 관리단은 반드시 CCTV를 가동 · 녹화하여야 하며, 그 기록물은 30일 이상 보관하여야 한다.

| 별표 1 : 방문차량증(가로 15cm, 세로21cm) |

방문 차량	
차량 번호 :	
방문 호실 : 동호	
방문 목적 :	
주차 시간 : 20○년○월○일○시부터 ~ ○○일○시까지	
위 차량은 ○○○ 오피스텔 방문 차량입니다. 이 방문증을 차량 조수석 전면 유리에 부착하시고, 출차 시에는 정문 경비 초소에 반드시 반납하시기 바랍니다.	
※ 방문 차량은 24시간을 경과해서는 아니 되며, 경과 시 주차장 운영규정 제16조에 따라 견인 조치 및 강력 접촉제인 불법 주차 단속 스티커 "경고문"을 부착하오니 주의를 부탁드립니다.	
○○○ 오피스텔 관리사무소장 (인)	

| 별표 2 : 경고문(가로 26cm, 세로17cm) |

경고문	
○ 당 오피스텔은 외부 차량 의 무단 주차를 금지합니다.	
○ 방문 차량 은 정문 경비초소에 신고 하시기 바랍니다.	
○ 당 오피스텔 스티커 미 부착 차량 은 외부차량으로 간주합니다.	
○ 무단 주차 시 견인 등 불이익을 당할 수 있음을 경고합니다.	
○ 주차선이 없는 도로, 통로, 모퉁이 주차를 금지합니다.	
○ 화단 및 벽면에는 전면주차 하시기 바랍니다.	
○○○ 오피스텔 관리사무소장 (인)	

- 「경고문」 본문 주요 부분의 글씨는 적색으로 인쇄
- 외각선 및 대각선의 두줄은 적색으로 표시
- 기타 내용은 흑색으로 인쇄

| 별표 3 : 평형별 주차장 사용 기본대수 산정기준 |

구분	평형별	00평형	00평형	00평형	00평형	계
호실수		00	000	000	00	000
호실당 주차장 분양 면적		00,000㎡	00,000㎡	00,000㎡	00,000㎡	
해당 호실수 /호실별 보유 차량총수	계	00 00	00 000	000 000	00 00	000 0000
	1대 보유	00 00	000 000	000 000	0 0	000 000
	2대 보유	00 00	00 00	00 000	00 00	000 000
	3대 보유	0 0	00 00	00 00	0 00	00 000
	4대 보유		0 00	0 00	0 00	0 00
	5대 보유			0 0	0 0	0 00
	6대 보유				0 0	0 0

- 주차 능력 : 총 000대 (지상 000대, 지하 000대)
- 차량 미보유 호실 : 00호실

(10) 광고 및 홍보물 관리

- 광고 및 홍보물 관리의 목적
 - 광고 및 홍보물의 관리기준을 정함으로써, 쾌적하고 아름다운 단지 내 환경을 조성하고, 입주자 등에게 유익한 정보를 효과적으로 전달하는 것을 목적으로 한다.
- 광고 및 홍보 방법
 - 모든 광고 및 홍보물의 게시는 사전에 관리인에게 광고 및 홍보물 게시자 명의의공문서로 요청을 하여야 한다.
 - 광고물의 게시는 지정된 장소(게시판 등)를 이용함을 원칙으로 한다.
 - 현수막은 허용한 장소에 관리인의 입회하에 부착하여야 한다.
 - 모든 광고 및 홍보물은 기간이 표시된 관리인의 인장으로 동의를 받아야 한다.

• 광고 및 홍보물의 기준 및 사용료

– 광고 및 홍보물의 규격, 기간, 사용료 등은 아래의 각호와 같다.

– 게시판 광고

▶ 규 격 : A40이내 (210mm × 297mm)

▶ 게시기간 : 부착일로부터 0일(0주일)

▶ 이 용 료 : 00,000원

▶ 수 량 : 각동별 출입구 현관 광고게시판 00매 / 주당 0매 이내

– 우편함 투입

▶ 규 격 : 편지봉투 · 우편엽서 · 전단지 크기 등

▶ 횟 수 : 1회

▶ 이 용 료 : 0원

▶ 수 량 : 000부 이내

– 현수막

▶ 규 격 : 10m × 1.5m 이내

▶ 게시기간 : 부착일로 부터 7일 (사안에 따라 조정가능)

▶ 수 량 : 0개소 이내

▶ 사 용 료 : 000,000원 / 1개소 (기간에 따라 변경 됨)

• 금지하는 광고 및 홍보물 및 조치사항

– 관리인은 아래 각 호에 해당하는 광고 및 홍보물을 발견할 경우 즉시 제거토록 한다.

– 게시판 광고

▶ 관리인의 인장이나 동의없이 불법적으로 행하여지는 아래 각 목의 광고 및 홍보물

㉠ 노상판매 및 광고 · 홍보물

㉡ 개별호실 방문판매 및 광고 · 홍보물

㉢ 건물 발코니 전면과 외벽을 이용하는 광고 및 홍보물

㉤ 기타 개별 동 및 개별 호실, 승강기 등에 무질서하게 부착하는 광고 및 홍보물

▶ 기타 관리위원회가 미관 및 미풍양속을 심각하게 해친다고 판단하는 광고 및 홍보물

– 금지하는 광고 및 홍보물에 대하여 아래의 각호와 같이 단계별로 대응한다.

▶ 구두경고 및 재 부착 방지요청

▶ 광고 및 홍보물 부착금지 공문 발송

▶ 법률적 대응 : 서울특별시의 경우 불법광고물을 서울시 120다산콜센터로 신고하면 해당 자치구 소관부처에서 불법광고물에 대해 철거명령이 내려진다. 철거명령을 이행하지 않으면 10일 이상의 의견제출 기간을 부여하고 그 기간 내에 상당한 사유를 제출하지 않으면 이행 강제금을 부과한다. 고정광고물의 경우에는 500만 원 이하의 이행강제금이 연 2회까지 부과될 수 있다. 불법입간판이나 현수막 등의 유동광고물의 경우에는 최고 500만 원의 과태료가 부과될 수 있다.

(11) 쓰레기 배출방법

• 생활 쓰레기 처리 방법

– 종량제 봉투에 담아 지정된 배출시간에 내놓는다.

– 사업장 폐기물은 배출자 신고 후 인허가 업체에 위탁하여 처리한다.

• 음식물 쓰레기 배출 방법

– 지정된 배출시간에 음식물 쓰레기를 지정된 규격봉투에 담아 배출한다.

– 음식물 처리업체에 위탁하여 처리한다.

• 재활용쓰레기 처리 방법

– 종이류, 캔류, 고철류, 비닐류 등을 구분하여 배출한다.

구분	재활용 가능 품목 (규격봉투 사용하지 않음)	재활용 안되는 품목 (규격봉투 이용 배출)
종이류	· 종류 : 박스, 신문지, 책자, 광고지, 우유팩 등 · 물기에 젖지 않도록 한다. · 신문지는 4등분으로 접어 적당한 양을 묶어 배출한다. · 우유팩은 내부를 물로 행궈서 건조시킨 뒤 펼쳐 묶어 배출한다.	· 비닐코팅된 종이류 · 1회용 기저귀류 · 화장실에서 사용한 휴지 · 방수용지, 벽지류
유리 병류	· 종류 : 맥주병, 음료수병, 소주병, 드링크류병 등 · 뚜껑을 제거한 후 내용물을 비우고 물로 행궈 배출한다.	· 사기, 도자기류, 판유리, 전구류등
고철류	· 종류 : 양은, 함석판, 구리, 알루미늄, 스텐레스, 철사 등 · 타 재질과 복합된 것은 반드시 분리하여 배출한다.	· 고철 외부에 타재질이 부착된 경우
캔류	· 종류 : 철캔, 알루미늄캔, 가스용기 · 가스용기는 구멍을 뚫어 가스제거 후 배출한다.	· 폐유, 페인트 용기류
플라 스틱	· 종류 : 아쿠르트병, 샴푸 등 세제용기류, 맥걸리통, 물통, 우유통, 쓰레기통, 바구니 등	· 필기구, 장판, PBVC, 철사 등과 합성된 제품, · 화장품 용기, 전열기, 단추, 소켓, 전선, 식기류, 열에 잘 녹지 않는 용기류
PET병	· 폴리에틸렌으로 만든 음료수병, 소주병, 생수병, 간장병, 식용유병 등	· 필기구, 장판, PBVC, 철사 등과 합성된 제품, · 화장품 용기, 전열기, 단추, 소켓, 전선, 식기류, 열에 잘 녹지 않는 용기류

(12)조경관리

• 수목관리

– 물주기의 적기 판단

- ▶ 잎이 축 늘어지거나 시들기 시작하면 물주기가 필요하다는 증거이다. 이 경우 나무 전체의 잎이 광택이 없어지거나 녹색에서 연녹색으로 색깔이 퇴화하기도 한다.
- ▶ 삽으로 흙을 20cm 깊이에서 채취하여 손 위에 놓고 주먹을 쥐어 둥그렇게 뭉쳐본 후 덩어리로 뭉쳐지지 않으면 너무 건조한 상태이고, 덩어리로 된 흙을 문지를 때 부서지지 않으면 수분이 너무 많은 상태이다. 이를 기준으로 물주기를 결정한다.
- ▶ 토양수분 측정기(soil moisture tester) : 장력계, 전기저항계 등을 사용하여 수분함량을 측정 한 후 물주기 여부를 결정한다.

– 물주기 방법

- ▶ 재래식 관수법 : 수간 주변에 물매 턱을 만들어서 웅덩이에 호스를 사용하여 관수하거나 수관 가장자리에 도랑을 파고 물주기를 한다.
- ▶ 스프링클러법
 - ㉠ 나무와 잔디를 함께 관수할 때 적합한 이용방법이다.
 - ㉡ 시설투자가 많이 들지만, 자동관수가 가능하므로 노동력을 절약하고 균일하게 관수 할 수 있다.
 - ㉢ 관수 파이프를 땅속에 묻고 필요한 곳에 스프링클러 헤드를 땅 표면에 설치한 후, 타이머에 의해서 원하는 시간만큼 관수한다.
 - ㉣ 스프링클러에 의한 관수는 대개 새벽시간에 하는데 이때 수압이 높고, 바람이 적으며, 새벽에 젖어 있던 잎과 가지가 낮에 마름으로써 습기로 인한 병을 예방할 수 있다.
- ▶ 점적관수법
 - ㉠ 나무가 있는 곳만을 관수하고자 할 때 사용하며, 노출된 가느다란 호스에서 물을 조금 씩 흘려보내는 장치이다.
 - ㉡ 주로 용기에 심어져 있는 나무, 어린 나무, 낮게 자라는 나무에 사용한다.

– 물주기 빈도

- ▶ 나무를 새로 이식한 후 물주기 할 때에는 웅덩이에 1주일에 한 번씩 물주기를 하되, 20~30cm 가량의 물을 충분히 주어서 토양 40cm 깊이까지 젖도록 해야 한다.
- ▶ 점적 관수의 경우에는 2~3일 간격으로 물주기하는 것이 좋다.

– 물주기 시기

- ▶ 물주기가 가장 필요한 계절은 봄이다.
- ▶ 한국은 봄가뭄이 심한 기후적 특성을 갖고 있는데, 이 기간이 이식 수목에게는 가장 중요한 활착시기이기 때문에 집중적으로 관수할 필요가 있다.
- ▶ 이식 후 5년까지는 가뭄이 올 때마다 주의 깊게 관찰하여 관수할 필요가 있지만, 그 이후에는 특별한 관수 없이 수목을 관리할 있다.

• 가지치기

– 가지치기의 목적

▶ 치수의 골격결정

- ㉠ 어린 나무(치수)에서 뺀은 대부분의 가지는 그대로 자라서 성숙목의 골격이 되는 굵은 가지로 된다.
- ㉡ 따라서 성숙목에서 제대로 골격을 갖추기 위해서는 치수시절에 가지의 배치를 조절 해야 한다.

▶ 안전도모

- ㉠ 조경수는 위치에 따라서 교통장애를 일으키거나 바람에 의해 넘어져 인명과 재산 피해를 줄 수 있다.
- ㉡ 따라서 이를 방지하기 위해 특정 지역의 수목 모양을 다듬어 줄 필요가 있다.

▶ 건강유지

- ㉠ 죽은 가지, 병든 가지, 상처를 크게 받았거나 부러진 가지, 서로 부딪쳐서 상처 내는 가지, 지나치게 가지가 서로 중복되어 잎이 무성해서 공기유통이 잘 안 되는 경우, 나무의 아귀처럼 한 위치에서 여러 개의 가지가 서로 좁은 각도로 뻗어 있는 경우에 실시한다.

- ▶ 나무의 모양 가다듬기와 가지증가 : 제대로 행해진 가지치기는 멀리서 보면 거의 알아 볼 수 없을 만큼 완벽하고 균형 있게 이루어짐으로써 깨끗해 보이면서 나무의 모양을 가다듬고 나무의 아름다움을 더해 준다.

- ▶ 이식목의 활착증진 : 나무를 이식할 때 많은 뿌리가 잘려 나가기 때문에 줄어든 근계와 균형을 맞추기 위해서는 지상부의 가지를 일부제거하여 증산량을 감소시킬 필요가 있다.

- ▶ 수목크기의 조절 : 지나치게 크게 자란 나무는 바람에 쉽게 넘어지고, 송전선을 방해하며, 도로 표지판을 가린다. 뿐만 아니라 병해충 방제 시에도 큰 나무는 다루기가 힘들다. 가지치기를 함으로써 위의 문제를 해결할 수 있다.

▶ 개화결실의 조절

- ㉠ 1년생 가지에 꽃이 피는 수종은 가지치기로 인하여 개화량이 줄어 들고, 다년생 가지에 꽃이 피는 수종은 가지치기로 줄기의 생장이 촉진되어 솟자는 줄지만 더 큰 꽃을 만들 수 있게 된다.
- ㉡ 성숙목의 경우에는 가지치기는 가지의 활력을 증진시킴으로써 나무 전체에 골고루 매년 개화할 수 있게 해준다.

– 가지치기 시기

구분		가지치기 시기	비고
일반 적정시기		이른 봄	수목이 휴면상태에 있음
피해야 할 시기		봄 중간과 초가을	상처치유에 더뎠
가벼운 가지치기		연중 어느 때나 가능	죽은 가지, 부러진 가지, 병든 가지 등
성상별	활엽수	가을 낙엽 후 ~ 봄 생장 개시 전	수목이 휴면상태에 있음
	침엽수	이른 봄 새 가지 나오기 전	수목이 휴면상태에 있음

- ▶ 가지치기의 가장 적절한 시기는 수목이 휴면상태에 있는 이른 봄이다. 상처를 치유하는 형성층의 세포분열은 봄에 잎이 나오는 것과 더불어 시작되기 때문에 잎이 나온 후 상처가 가장 왕성하게 치유되는 특성을 이용하여 봄 일찍 가지치기를 한다.
- ▶ 죽은 가지, 부러진 가지, 병든 가지의 제거와 가벼운 가지치기는 연중 아무 때나 가능하다. 죽은 가지의 경우는 잎이 나와 있을 때 살아 있는 가지와 쉽게 구별 되므로 잎이 있을 때 하는 것이 바람직하다.
- ▶ 활엽수는 가을에 낙엽이 진 후 봄에 생장을 개시하기 전 휴면기간 중에는 아무 때나 가지치기를 할 수 있으며, 침엽수는 이른 봄에 새 가지가 나오기 전에 실시하는 것이 바람직하다.

- 가지치기 요령

- ▶ 가지치기의 기본요령은 제거할 가지를 매끈하게 바짝 자르고, 나무로 하여금 상처를 빨리 치유하도록 유도하는 것이다.
- ▶ 가장 나쁜 가지치기는 가지터기를 남겨 놓거나 수피가 찢어져 상처를 만드는 행위이다.

• 병충해 관리

- 병충해의 진단

- ▶ 수목의 이상이 있을 경우 피해가 비교적 단순하게 나타난다. 지상부의 잎과 가지 그리고 지하부의 뿌리에 피해가 먼저 나타나는데, 대개 잎, 가지, 줄기의 건강 상태를 보고 이상 여부를 우선 판단하게 된다.
- ▶ 이상이 있을 경우 그 변화를 세밀하게 조사하여 병의 원인을 규명하고 병명을 결정하며 이를 토대로 적절한 방제대책이나 처방을 강구한다.

- 비전염성 병 관리

▶ 비전염성 병의 특징

- ㉠ 피해장소에서 자라는 거의 모든 나무에서 동일한 병징으로 나타나며, 다른 수종에서도 비슷한 증상을 보인다.
- ㉡ 어떤 특수한 환경, 즉 낮은 곳 혹은 높은 곳, 방위, 경사도, 바람의 영향, 인접도로와 같은 특별한 위치에서만 발병하는 경우 있다.
- ㉢ 불규칙한 기상상태와 악품에 의한 피해는 병징이 하루 이틀 사이에 급속히 빠른 상태로 나타나기도 한다.

▶ 영양결핍

- ㉠ 수목의 잎은 기관이나 조직 중에서 생리적으로 가장 왕성한 대사를 수행하는 곳이며, 영양결핍이나 기타 환경변화에대해서 가장 예민한 반응을 보이는 곳이기 때문에, 12 가지 모든 원소의 결핍증은 우선 잎에서 나타난다.
- ㉡ 가장 흔한 증상은 잎에 생기는 황화현상, 과사, 백화현상, 큰 반점, 작은 반점, 불규칙한 얼룩반점, 비틀림, 타 죽음, 낙엽 현상 등이 있다.
- ㉢ 결핍영양소 파악 후 적절한 시비를 통해 토양을 개선한다.

▶ 대기오염 피해

- 전염성 병 관리

▶ 전염성 병의 특징

- ㉠ 이웃 나무의 피해상황을 볼 때 다른 수종은 건강하고, 같은 속 혹은 같은 수종의 다른 개체에서만 불규칙하게 피해가 나타난다. 전염성 병은 가주선택성이 있기 때문에 가장 중요한 단서가 된다.

- ㉡ 피해가 2~3일 사이에 갑자기 나타나지 않고 서서히 진행된다.

- ㉢ 물리적 상처나 곤충이 수간에 구멍을 뚫거나 잎을 가해한 흔적이 없다.

- ㉣ 지난 며칠간 혹은 수개월간 이상기후(고온, 저온, 늦서리, 첫서리 피해, 한발, 침수현상)가 발생한 적이 없다.

- ㉤ 피해목이 특별한 위치(낮은 곳 혹은 높은 곳, 방위, 경사, 바람방향, 인접도로)에만 모여 있지 않다.

▶ 중요한 전염성 병

- ㉠ 잎마름병(엽고병, 葉枯病)
- ㉡ 가지마름병(지고병, 枝枯病)
- ㉢ 향나무 녹병(수병, 銹病)
- ㉣ 붉은별무늬병(적성병, 赤星病)
- ㉤ 그을음병(매병, 煤病)
- ㉥ 흰가루병(백분병, 白粉病)
- ㉦ 떡병(병병, 餅病)
- ㉧ 탄저병(炭疽病)
- ㉨ 갈색무늬병(갈반병, 褐斑病)
- ㉩ 잎떨림병(엽진병, 葉振病)
- ㉪ 빗자루병(천구소병, 天狗巢病)

• 식재 후 수목관리

- 잔디물주기(관수)

- ▶ 잔디는 생체중의 약 75~80%가 수분이므로 관수는 매우 중요하다.
- ▶ 가뭄 시에는 잔디밭의 이용을 가급적 제한하는 것이 바람직하다.
- ▶ 잔디의 잎이 말라 부스러질 수 있고 표토층이 굳어 투수율이 떨어지기 때문이다.
- ▶ 이른 봄 그린업(녹색의 잎이 나오는 것) 될 때 건조하면 잔디의 생육이 좋지 않기 때문에 충분히 관수해주어야 한다.

- 수목관리

- ▶ 소나무 등 고사 증상은 잎이 빨간색으로 변하면 고사가 진행 중인 것이며, 노란색으로 변하면서 잎을 떨어뜨리는 것은 자생적으로 회복 중에 있는 것이다.
- ▶ 수목 및 잔디의 물주기 작업은 아침 · 저녁으로 하여야 하며 이때 충분한 물주기를 하여야만 효과가 있다.
- ▶ 병충해 발생에 대하여는 조경유지관리 중 연간작업관리에 가장 많이 계획되고 있으며, 앞으로는 이상 기후로 병충해발생 빈도 증가가 예상되며, 나무를 자세히 관찰하면 벌레가 있다던가, 거미줄이 있다던가, 잎의 색깔이 변하는 등의 증상이 발견되면 전문가의 도움을 받아 즉시 조치한다.

04. 시설물 관리업무 의무사항 점검 리스트

- ▶ 생활타리의 가지가 무성하여 아래가지가 말라죽을 때는 줄기에서 60cm 떨어진 부분에 울타리 길이 방향으로 길게 구덩이를 파서 뿌리를 잘라 주어야 아래 가지가 말라죽지 않는다.
- 실내조경 유지관리
 - ▶ 관수
 - ㉠ 햇빛이 잘 드는 아트리움이나 창가에는 관수의 양을 많게, 음지에서는 적게 준다.
 - ㉡ 간접 간수를 하여 토양 경단화 방지, 토양 공기 유통
 - ㉢ 관수의 양은 겨울보다 여름철이 많게 준다.
 - ▶ 잎기
 - ㉠ 식물의 청결상태 유지 및 호흡, 증산작용 촉진
 - ▶ 병충해 방제
 - ㉠ 농약 선정 시 무색, 무취 사용, 살포는 밤 시간 이용
 - ㉡ 비료 및 영양제 살포
 - ㉢ 유기물 비료, 호르몬제 시비, 미량요소 비료
 - ▶ 교체작업 : 햇빛이 부족한 실내에서 오래 방치하는 것보다 주기적인 온실관리로 식물 보호
 - ▶ 양생(자생) : 식물의 상태가 회복불능의 상태로 방치하기 보다는 주기적인 교체작업으로 생긴 식물을 일정기간 동안 온실에서 분갈이를 통해 새잎과 새뿌리를 내리게 하여 식재

항목	진단내용	법적근거	진단 결과
안전관리 계획	안전관리계획 수립 여부	- 공동주택관리법 제32조 제1항	
	각 시설물의 안전점검계획, 안전행사, 안전교육과 각종 양식 등 구비 여부	- 공동주택관리법 시행령 제33조제1항, 공동주택 관리법 시행규칙 제11조	
소방계획	소방계획 수립 및 소방교육과 홍보 여부	- 소방시설법 제20조제6항	
	연1회 이상 소방시설 등에 대한 자체 점검 또는 관리업자에게 위탁하는 등 정기적인 점검 여부	- 소방시설법 제25조제1항	

항목	진단내용	법적근거	진단 결과
소방계획	소방안전관리자의 2년에 1회 이상 실무 교육 이수 여부	- 소방시설법 시행규칙 제36조 제1항	
	소방안전관리자 및 소방안전관리보조자 선임 여부	- 소방시설법 제20조 제2항	
	소방안전관리자 현황표 외부 또는 출입구 게시 의무	- 소방시설법 시행규칙 제14조 제9항	
승강기 운행 관리계획	승강기운행관리계획 수립 여부	- 승강기시설법 시행규칙 제24조의3	
	승강기안전관리자 선임 여부	- 승강기시설법 제16조의2 제1항	
	안전검사(1년) 및 월간 자체점검 이행 여부	- 승강기시설법 제17조 제1항	
	선임 후 3개월 이내 승강기 관리교육 이수 여부	- 승강기시설법 제16조의2 제4항	
	3년 주기 교육 이수 여부	- 승강기시설법 시행규칙 제24조의4 제2항	
CCTV 운영계획	영상정보처리기기 운영자의 영상정보처리 기기 관리 · 운영방침 마련 여부	- 개인정보보호법 제25조 제7항	
	잠금장치 등 분실 · 도난 · 유출 · 변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보 조치 여부	- 개인정보보호법 제25조 제6항	
	승강기, 어린이놀이터 및 각동의 출입구 마다 폐쇄회로텔레비전 카메라 설치 여부	- 주택건설기준 등에 관한 규칙 제9조 제1항	
	CCTV 촬영된 자료 30일 이상 보관 여부	- 공동주택관리법 시행규칙 제8조 제2항	
	노외주차장(지하주차장 등) 녹화장치 설치 · 관리여부	- 주차장법 시행규칙 제6조 제1항	
건축물 안전점검	반기별 건축물 안전점검 시행 여부(15층 이하)	- 공동주택관리법 제33조 제1항	
	반기별 건축물 안전점검(정기점검) 시행 여부(16층 이상)	- 시특법 제6조 제1항	
정기진단	해빙기/우기/월동기/안전진단 여부	- 공동주택관리법 시행규칙 제11조 제2항	
어린이 놀이시설	2년에 1회 이상 정기시설검사 이행 여부	- 어린이놀이시설법 제12조 제2항	

항목	진단내용	법적근거	진단 결과
어린이 놀이시설	설치검사 및 정기시설검사 합격증 표시 여부	- 어린이놀이시설법 시행령 제10조 및 같은 법 제12조 제4항	
	월 1회 안전점검 실시 후 안전점검 대장 기록 여부	- 어린이놀이시설법 제15조 제1항	
	안전점검 결과 3년 이상 보관 여부	- 어린이놀이시설법 제17조 제2항	
	2년에 1회 이상 안전관리 교육 이수 여부	- 어린이놀이시설법 제20조 제1항	
	보험가입(인도받은 날로부터 30일 이내) 여부	- 어린이놀이시설법 제21조 제1항	
	위생진단 연 2회 이상 실시 여부	- 공동주택관리법 시행규칙 제11조 제2항	
전기안전 관리	전기안전관리자의직무점검·절차·방법·기준에 대한 전기안전관리규정 작성 여부	- 전기사업법 시행규칙 제44조 제2항	
	전기안전관리자 선·해임 여부(사유발생일로부터 30일 이내 신고)	- 전기사업법 제73조의2 및 같은 법 시행규칙 제45조	
	정기검사(3년) 시행 여부	- 전기사업법 제65조	
	전기안전관리자 안전관리교육 이수 여부 (최초:선임일로부터 6개월 이내, 그 외에는 3년마다 1회)	- 전기사업법 제73조의4 제1항	
공동저수 시설	연간 2회 청소 이행 및 위생점검 실시 여부	- 수도법 시행규칙 제22조의3 제1항	
	수질검사 결과 게시 여부	- 수도법 시행규칙 제22조의3 제6항	
	급수관 정체수 수질검사	- 수도법 제33조 제3항	
	수도시설관리자 교육 이수 여부(대상자가 된 날로부터 1년 이내 8시간)	- 수도법 제36조 제1항	
안전교육 등	매분기 3시간 이상 안전·보건교육 시행 여부	- 산업안전보건법 제31조	
	안전관리계획 관련 교육 시행 여부	- 공동주택관리법 제32조 제2항 및 제3항	
	시설물에 관한 안전교육 시행 여부(시설물 안전관리에 관한 책임기술자교육 이수 여부)	- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제4조 제1항	

05.
시설물
관리업무
항목별
점검 리스트

항목	진단내용	법적근거	진단 결과
중양난방 시설	보일러 안전·성능검사(1년) 이행 여부	- 에너지이용합리화법의 열사용기자재 관리규칙	
	사용시설 안전관리자 교육(가스중양난방 선임시 1회) 수료 여부	- 도시가스사업법 제30조	
	유류저장시설 토양오염도(연1회)·누출(10년 경과 1회)검사 이행 여부	- 토양환경보전법 제13조	
기타	물질안전보건자료(MSDS) 작성·비치 및 교육 시행 여부	- 산업안전보건법 제41조제1항 및 같은 법 시행규칙 제92조의6	
	위험성평가 실시 여부	- 산업안전보건법 제41조2 및 같은 법 시행규칙 제92조의11	
	계약(전력수급·전기안전관리·승강기 유지보수·보일러세관 등)관련 서류 보관 여부		
	공종별 준공도서(전산파일)·준공 검사필증·시설물 현황·시공업체 현황 등의 보관 상태		

※ 상기 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법은 “소방시설법”, 승강기시설 안전관리법은 “승강기 시설법”, 시설물의 안전관리에 관한 특별법은 “시특법”, 어린이놀이시설 안전관리법은 “어린이놀이시 설법”으로 표기

항목		진단내용	진단결과
급수 시설	펌프실	1. 조명 및 환기팬 작동상태	
		2. 배수펌프 작동, 경보 정상작동 여부	
		3. 소방펌프(주 · 예비 · 보조), 압력 챔버 조정상태	
		4. 스프링클러펌프 압력 조정상태	
		5. 각종기기, 계측기 및 스위치 정상작동 여부	
		6. 펌프 축 진동 및 이상음 발생 여부	
		7. 그랜드, 패킹 부위 누수 과다 여부	

항목		진단내용	진단결과
급수 시설	펌프실	8. 각종 펌프 · 방진가대 녹 발생 여부	
		9. 플렉시블 조인트 설치 상태(전산볼트 또는 타이로드), 휨 상태	
		10.밸브 및 보온재 훼손상태	
		11.펌프실 제어패널 조작관리상태	
		12.기타	
	지하 저수조	1. 커버의 잠금장치상태	
		2. 펜스 주위 안전표지판 부착 여부	
		3. 통기구 방충망 설치상태	
		4. 주변배수시설 양호 여부	
		5. 수질오염 여부	
		6. 점검구 주위 누수 여부(우수침투)	
		7. 상부에 불필요한 적치물 존치 여부	
		8. 기타	
	옥상 물탱크	1. 출입문 잠금 여부	
		2. 정온전선 조작패널 작동 여부	
		3. 고수위 경보 정상작동	
		4. 물탱크 본체 누수 여부	
		5. 배관보온재 훼손 여부	
		6. 정수위밸브 정상작동 여부	
		7. 바닥배수구 청소상태	
		8. 기타	
난방 시설	보일러실	1. 중앙감시반 감시기능 이상 여부	
		2. 내부연도 누설 및 외부연돌 내화벽돌 탈락 여부	
		3. 가스 누설경보기, CO감지기 작동상태	
		4. 조명상태, 환기팬 및 청소상태	
		5. 유해 적치물(가스통, 페인트, 시너 등)적치 여부	

항목		진단내용	진단결과
난방 시설	보일러	6. 배관 · 밸브 누수 여부	
		7. 각종 안전수칙 부착 여부	
		8. 보온재 훼손 여부	
		9. 중온수펌프 작동, 회전축 보호커버 부착상태	
		10.난방순환펌프 작동, 회전축 보호커버 부착상태	
		11.급탕순환펌프 작동, 회전축 보호커버 부착상태	
		12.각종 펌프가대 녹 발생 여부(배수공 막힘)	
		13.케미칼취터 작동상태(MSDS 부착 여부)	
		14.자동제어상태	
		15.압력계, 온도계 고장 여부	
		16.난방용수 pH 농도 측정	
		17.배수펌프 작동상태	
		18.기타	
	공동구	1. 조명 및 청소상태	
		2. 시설물의 위치 방향표시 및 안전표시	
		3. 배관 누수 여부	
		4. 벽체 누수 및 배수상태	
		5. 신축관 노후(부식) 여부	
		6. 기계, 전기 지지금구(TRAY)상태	
		7. 전기적 소음 여부	
		8. 기타	
	중간 기계실	1. 조작패널 관리상태(계기판,램프,스위치)	
		2. 배수펌프 작동상태(집수정 청소)	
		3. 배수펌프 고수위경보 작동 여부	
		4. 난방순환펌프 작동상태, 회전축 보호커버 부착상태	
		5. 급탕순환펌프 작동상태, 회전축 보호커버 부착상태	

항목		진단내용	진단결과
난방 시설	중간 기계실	6. 배관, 밸브류, 벽체 누수 여부	
		7. 케미칼ହି더 작동상태(지역난방)	
		8. 급탕탱크 누수 여부	
		9. 펌프 방진가대 녹 발생상태 (배수공 막힘)	
		10.자동제어상태	
		11.보온재 훼손 여부	
		12.압력계, 온도계 정상작동 여부	
		13.환기팬 작동상태	
		14.난방용수 pH 농도 측정	
		15 기타	
전기 시설	변전실	1. 열화상 온도측정 : 변압기,MOF,콘덴서,PT	
		2. 안전표지판,안전수칙,단선결선도 부착 여부	
		3. 예비품 확보 유무(목록작성 비치)	
		4. 정전시 복구요령(순번 표시)부착 여부	
		5. DS조작봉, 안전장구의 비치상태	
		6. 수전용량 및 발전기용량 확인	
		7. 산업용(DM)전자식 계량기 확인(피크관리)	
		8. 콘덴서반 및 정류기반 축전지 확인	
		9.변전실 각종기기 수동조작 핸들 비치 여부	
		10.보호계전기점검	
		11.중앙감시장치와 계측기 일치 여부	
		12.중앙감시반 정상동작 여부	
		13.접지단지함 단자대 부식여부	
		14.안전관리에 방해되는 적치물 존치 여부	
		15.외부 특고압 맨홀 우수침입 및 배수상태	
		16.기 타	
	비상 발전기	1. 엔진오일 및 연료보충 적정 여부(MSDS부착)	

항목		진단내용	진단결과
전기 시설	비상 발전기	2. 발전기 가동상태, 부동액 확인	
		3. 각종 계기 정상작동, 램프 오작동 여부	
		4. 정전시 자동운전(저압반 ATS 자동절환)여부	
		5. 축전지 상태(교체일자 표기)	
		6. 발전기 운전기록 및 보수업체 연락처	
		7. 안전관리에 방해되는 적치물 존치 여부	
		8. 기타	
소방 시설	기계분야	1. 소화기 충약상태	
		2. 옥내소화전 관리상태	
		3. 소방호스, 노즐(관창) 연결상태	
		4. 연결송수관 밸브(OS&Y) 상시개방 여부	
		5. 유수검지장치 등 조정상태	
		6. 지하주차장 스프링클러 작동상태(알람, 준비작동, 건식)	
		7. 제연설비 작동상태(각동)	
		8. 감지기 작동상태	
		9. 기타	
	전기분야	1. 수신반 관리 및 동작기능 차단 여부	
		2. 화재경보기 동작시험	
		3. 화재경보기 예비전원시험	
		4. 소화전 관리상태(벨, 램프, 버튼, 청소 등)	
		5. 비상콘센트 전원투입 여부	
		6. 피난유도등 점등 및 비상계단 연기감지기	
		7. 기타	
승강기 시설	방재실 (경비실)	1. 운전반(모니터 관리)상태	
		2. CCTV 저장 30일 확보 및 잠금관리	
		3. 기타	

항목		진단내용	진단결과
승강기 시설	카내부	1. 승강기 운행상태(소음, 진동)	
		2. 버튼, 비상인터폰, CCTV카메라 작동상태	
		3. 카내 환기, 조명상태, 청소상태	
		4. 비상인터폰 작동램프상태	
		5. 카내 검사필증 부착여부	
		6. 승강기 착상거리(±10mm이내)	
		7. 문닫힘 안전장치(포토센서) 상태	
		8. 기타	
	기계실	1. 기계실 배기팬 온도감지기 연동 여부	
		2. 권상기 소음, 누유 여부	
		3. 조속기, 로프, 엔코더 커버 부착상태	
		4. 제어반 문 개방 여부	
		5. 제어반 환기필터 및 내부 청소상태	
		6. 창문, 벽면 우수 침입 여부	
		7. 브레이크 수동 개방장치 거치상태	
		8. 기타	
건축 시설	동	1. 복도, 계단 누수 및 균열	
		2. 복도, 계단 적치물 등	
		3. 외관 균열 보수 및 도장상태	
		4. 비상계단 관리상태	
		5. 분전반, 통신반 등 관리상태	
		6. 기타	
	옥상	1. 우수드레인 주위 파손 및 청소 여부	
		2. 잡초 자생상태, 옥탑 배수홀통 고정상태	
		3. 피뢰도선 절단, 도색 및 통신선 중첩 여부	
		4. 낙하우려 적치물 존치 여부	
		5. 옥상바닥 박리,박락,아스팔트 싱글 탈락 여부	

항목		진단내용	진단결과
건축 시설	옥상	6. 난간 구조물 파손 여부	
		7. 파라펫과 바닥면 균열 여부	
		8. 각종 점검구 잠금 여부	
		9 TV공청안테나 및 피뢰침 전도(파손) 여부	
		10.사설안테나 설치 여부	
		11.기타	
	동 지하	1. 조도상태(전등점등여부)	
		2. 배수펌프(체크밸브) 작동상태	
		3. 배전반 관리상태(속판탈락, 전기적소음 여부)	
		4. 접지함 관리	
		5. 통신함 관리	
		6. 가설전선 존치 여부	
		7. 화재우려 적치물 존치 여부	
		8. 전열기구 사용 여부	
		9. 배관누수 및 벽체 누수 여부	
		10.정온전선 설치 및 관리상태(컨트롤 박스)	
		11.배수트렌치 청소상태	
		12.동입구 배관 압력계, 온도계 상태	
		13.보온재 훼손여부(동물침입)	
		14.유도등 점등여부	
		15.계단하부 유해요소 방치 여부	
		16.기타	
	지하 주차장	1. 조도관리, 청소, 환기상태	
		2. 팬룸 관리상태(소방밸브류,컴프레사,유인팬)	
		3. CCTV카메라 관리상태	
		4. 정온전선 조작패널 관리상태(동절기외 차단)	
		5. 배수펌프(체크밸브) 및 경보장치 작동상태	

항목		진단내용	진단결과
건축 시설	지하 주차장	6. 계단하부 적치물 및 유해요소 방치여부	
		7. 각종 배관누수 및 벽체 누수여부	
		8. 화재우려 적치물 존치여부	
		9. 기타	
토목 시설	배수시설	1. 각종 배수로 파손 및 침하상태	
		2. 침하로 인한 구배불량 여부	
		3. 건물주위 배수상태 및 복토상태	
		4. 호우시 단지로 우수유입 우려 개소	
		5. 맨홀, 집수정 커버의 이탈 및 파손 여부	
		6. 단지 외곽 배수 및 청소상태	
		7. 기타	
	도로	1. 포장부위의 균열, 침하 파손 여부	
		2. 포장면의 배수상태	
		3. L형 측구 박리상태	
		4. 보도블록의 침하, 융기 파손 여부	
		5. 볼라드 파손 여부	
		6. 기타	
	옹벽 (석축)	1. 지하수 용출 여부	
		2. 균열 및 기초의 부동침하 여부	
		3. 배수공의 기능상태	
		4. 배부름 현상발생 여부	
		5. 낙반, 낙석, 전도 위험 여부	
		6. 상부토사 유실 여부	
		7. 기타	
	법면	1. 토사유실 및 낙석위험 여부	
		2. 법면 보호블록의 침하 여부	
		3. 통행에 의한 수목 및 잔디훼손 여부	
		4. 상부 U형 측구 등 배수로상태	
		5. 기타	
토목 시설	담장	1. 기초의 기울어짐 현상	

항목		진단내용	진단결과
토목 시설	담장	2. 기초의 노출 및 침하 여부	
		3. 담장의 균열파손 여부	
		4. 코팅망의 훼손 여부	
		5. 방음벽의 처짐 및 부품의 이완상태 여부	
		6. 기타	
	비상 급수시설	1. 잠금장치 여부	
		2. 외부우수 침투기능 여부	
		3. 기타(폐공 등)	
어린이놀이터		1. CCTV카메라 관리상태	
		2. 안전표지판(안전수칙) 및 금연표지판 관리상태	
		3. 놀이시설물 파손 여부	
		4. 바닥 완충재(고무블록, EPDM) 훼손 여부	
		5. 바닥면 융기, 침하, 균열 여부	
		6. 파고라, 벤치의 파손여부	
		7. 돌출위험물, 유해요소 존치 여부(못 등)	
		8. 물고임 등 배수로(청소)상태	
		9. 시설물 도장상태	
		10.기타	
조경시설		1. 휴게시설	
		2. 자전거 보관소 관리상태	
		3. 재활용품장 관리상태	
		4. 주민 운동기구 관리상태	
		5. 단지조형물 관리상태	
		6. 수목 관리상태	
		7. 잔디 등 지피식물 관리상태	
		8. 기타	

4장

집합건물 관련 민원

01 건물의 구분소유	244
02 공용부분	249
03 집합건물의 관리단	259
04 관리단집회	264
05 관리인	271
06 관리위원회	274
07 관리비	278
08 관리규약	284

4장

집합건물 관련 민원

01. 건물의 구분소유

1. 출입구나 통로가 없는 전유부분과 이용상 독립성

질의요지

건물외부나 복도로 통하는 출입구가 없는 건물 부분도 다른 부분과 별도로 구분소유권의 목적 물이 될 수 있는지 여부

답변

- 집합건물법은 1동의 건물의 각 부분이 구조상·이용상의 독립성을 갖추고 있는 경우에는 각각 소유권의 목적으로 할 수 있다고 인정하여, 일물일권주의의 예외를 인정하고 있습니다(집합건물법 제1조). 따라서 구분소유권의 성립은 그 건물 부분이 '구조상의 독립성'과 '이용상의 독립성'을 갖추고 있을 것을 그 객관적 요건으로, 그 건물을 구분소유권의 객체로 하려는 의사표시(구분행위)가 있을 것을 그 주관적 요건으로 합니다.
- '구조상의 독립성'이란 해당 건물 부분의 바닥, 천장, 벽, 출입문 등이 건물의 다른 부분과 차단되어 있을 것을 의미하므로, 합판 등으로 임시분리된 것은 구조상의 독립성이 있다고 볼 수 없습니다.
- '이용상의 독립성'이란 해당 건물 부분이 주거, 점포, 사무소 등 건물로서의 용도에 독립적으로 제공되어 사용될 수 있어야 함을 의미합니다. 따라서 사안의 경우와 같이 외부나 복도로 통하는 출입구가 없는 건물 부분이라면 그 사용을 위해 반드시 이웃한 다른 전유부분을 통과하지 않으면 사용이 불가능하기 때문에 이용상의 독립성이 인정될 수 없습니다.
- 따라서 사안의 건물 부분은 구분소유권 성립의 객관적 요건을 갖추지 못한 것으로서, 별개의 구분소유권의 목적물이 될 수 없다고 판단됩니다.

2. 주차전용건물에서 경계벽의 유무와 구분소유권의 성립여부

질의요지

주차전용건축물의 각 층별 주차장 전용부분이 경계벽 없이도 구분소유권의 목적물이 될 수 있는지

답변

- 집합건물법에서는 구분소유 대상 건물의 각 부분의 용도가 무엇인지에 관해서는 제한하는 규정이 없습니다. 따라서 건물 각 층별 부분의 용도가 주차장이라고 해도 구분소유권 성립이 원칙적으로 가능합니다.
- 법원 1995. 12. 26. 선고 94다44675 판결에서도 '집합건물인 상가건물의 지하주차장은 이 사건 건물을 신축함에 있어서 건축법규에 따른 부속주차장으로 설치되기는 하였으나, 분양계약상의 특약에 의하여 이 사건 건물을 분양받은 구분소유자들의 동의 아래 공용부분에서 제외되어 원고 등에게 분양된 것이고, 그 구조상으로도 이용상으로도 이 사건 건물의 지상 및 지하실의 점포, 기관실 등과는 독립된 것으로서 이와 분리하여 구분소유의 대상이 될 수 있다'고 판시하여 건물 지하주차장 부분에 대하여 구분소유권 성립을 인정한 사례가 있습니다.
- 주차전용건축물로 준공된 건물의 경우라도, 각 층별로 구조상 구분되어 있고 층별로 독립된 사용이 가능하다면 구분소유권이 층별로 성립될 수 있을 것입니다. 또한 주차전용건축물의 경우 주차장법 시행령 제1조의2에 의하여 주차장 외의 용도로 사용되는 공동주택, 근린생활시설 부분과 주차장 부분이 한 개 층 내에 병존할 수도 있는데, 이 경우에는 주차장 외의 용도 부분과 주차장 부분 사이에 경계벽이 설치되어 그 구조상 독립성이 확보되어야만 각각 구분소유권이 성립될 수 있을 것입니다.

3. 구분점포에 대한 구분소유권과 경계벽이나 경계표지

질의요지

상가건물의 경우 각 점포별 구분소유권이 성립되기 위해서는 점포별 경계벽이나 구분경계표지가 반드시 필요한지

답변

- 상가건물의 경우라도 각 점포별로 고정된 경계벽이 있어서 구조상·이용상 독립성을 갖춘 경우에는 바닥면적의 기준과 상관없이 집합건물법 제1조에 의해 각 점포를 구분소유권의 목적으로 할 수 있습니다.
- 문제는 점포별 경계벽이 없는 상가건물의 경우인데, 이 경우에도 예외적으로 ① 구분점포의 용도가 건축법상 판매시설 및 운수시설일 것, ② (구분점포를 포함하여) 판매시설 및 운수시설 용도에 해당하는 바닥면적의 합계가 1천 ㎡이상일 것, ③ 각 구분점포별 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것, ④ 구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 붙일 것을 요건으로 하여, 각 구분점포별로 구분소유권 성립을 인정하고 있습니다(집합건물법 제1조의2). 경계벽 없는 구분점포의 경우에는 집합건축물대장의 전유부분 용지의 구조란에 경계벽이 없다는 뜻을 기재하여야 합니다(제54조 제6항).

- 따라서 집합건물법 제1조의2의 요건을 갖추는 경우에 경계벽이 없어도 구분소유권이 성립할 수 있지만, 이 경우에도 구분소유권의 물적 범위를 명확히 하기 위해서 반드시 경계표지를 설치하고 건물번호 표지를 설치해야 합니다. 만약 경계표지를 설치하지 않았다면 구분소유권이 성립하지 않습니다.

4. 경계벽이 제거되면 구분소유권이 소멸하지는 여부

질의요지

전유부분으로 일단 집합건축물대장에 등재된 후 경계벽을 제거하더라도, 각각의 구분소유권이 유지되는지

답변

- 집합건물로서 구분소유권의 유지 여부는 집합건축물대장에 달려 있는 것이 아니라, 구조상·기능상 독립성의 유지에 달려 있습니다.
- 대법원 1999. 11. 9. 선고 99다46096 판결에서도, '1동의 건물의 일부분이 구분소유권의 객체가 될 수 있으려면 그 부분이 구조상이나 이용상으로 다른 부분과 구분되는 독립성이 있어야 하고, 구분소유권의 객체로서 적합한 물리적 요건을 갖추지 못한 건물의 일부는 그에 관한 구분소유권이 성립될 수 없는 것이어서, 건축물관리대장상 독립한 별개의 구분건물로 등재되고 등기부상에도 구분소유권의 목적으로 등기되어 있어 이러한 등기에 기초하여 경매절차가 진행되어 이를 낙찰받았다고 하더라도, 그 등기는 그 자체로 무효이므로 낙찰자는 그 소유권을 취득할 수 없다'고 판시하여, 일단 집합건물의 전유부분으로 등재되더라도 구조상의 독립성이 소멸하면 각 구분소유권은 유지될 수 없는 것으로 보고 있습니다.
- 따라서 일단 전유부분으로 집합건축물대장에 등재되고 등기가 되었더라도, 그 후 이웃과의 경계벽이 완전히 제거된 경우에는 구조상 독립성이 소멸하여 원칙적으로 구분소유관계가 소멸한다고 볼 것입니다. 이 경우 원래의 각 부분 구분소유자들은 경계벽 제거로 합쳐진 전유부분 1개를 지분별로 공유하는 관계가 됩니다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2012다4985 판결)
- 그러나 인접한 구분건물 사이에 설치된 경계벽이 일정한 사유로 제거되더라도 각 구분건물의 위치와 면적 등을 특정할 수 있고 사회통념상 그것이 구분건물로서의 복원을 전제로 한 일시적인 것일 뿐만 아니라 그 복원이 용이한 것이라면, 각 구분건물은 구분건물로서의 실체를 상실한다고 쉽게 단정할 수는 없고, 아직도 그 등기는 구분건물을 표상하는 등기로서 유효하므로(대법원 1999. 6. 2. 자 98마1438 결정), 경계벽이 임시적으로 제거된 경우에는 예외적으로 구분소유권이 유지된다고 할 것입니다.

5. 구조상 독립성의 상실과 소유관계 및 의결권

질의요지

집합건물의 A, B, C, D, E 전유부분 중 A와 B가 경계벽 철거 등으로 그 구조상 독립성이 소멸될 경우, 집합건물의 소유관계는 어떻게 변화하는지

답변

- 판례는 '구분건물로 등기된 1동의 건물 중의 일부에 해당하는 구분건물들 사이에서 구조상의 구분이 소멸되는 경우에 그 구분건물에 해당하는 일부 건물 부분은 종전 구분건물 등기명의자의 공유로 된다 할 것이지만, 한편 구조상의 독립성이 상실되지 아니한 나머지 구분건물들의 구분소유권은 그 대로 유지됨에 따라 위 일부 건물 부분은 나머지 구분건물들과 독립되는 구조를 이룬다고 할 것이고 또한 집합건물 중 일부 구분건물에 대한 공유도 당연히 허용됨에 비추어 보면, 위 일부 건물 부분과 나머지 구분건물들로 구성된 1동의 건물 전체는 집합건물법의 적용대상이 될 수 있다고 봄이 타당하다고 판시하고 있습니다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2012다4985 판결).
- 따라서 구조상 독립성이 소멸된 A, B 전유부분들의 종전 소유자들은, 구조상 독립성이 소멸하여 합쳐진 1개(A+B)의 전유부분을 원래 A, B의 각 지분비율(전유부분 면적비율)에 따라 공유하며, 나머지 C, D, E 전유부분의 구분소유자들과 함께 집합건물의 관리단을 구성합니다. 따라서 관리단 집회에서 이 전유부분(A+B)의 의결권은 1인만이 행사할 수 있습니다(집합건물법 제37조 제2항).

6. 전유부분의 구조변경

질의요지

상가집합건물 1층의 호실 일부와 2층 호실 일부를 하나의 영업시설로 사용하기 위하여, 2층 각 호실의 경계벽을 철거하고 1층과 2층을 연결하는 내부계단을 설치하려면, 다른 구분소유자의 몇%의 동의를 받아야 하는지

답변

- 2층 각 호실의 경계벽을 제거하는 행위나 1, 2층간 내부계단을 설치하는 행위는 원칙적으로 각 호실의 구조적 독립성을 소멸시키는 행위이나, 대법원 1999. 6. 2. 자 98마1438 결정과 같이 구분건물로서의 복원을 전제로 한 임시적 제거나 내부계단설치가 이루어진 경우에는 각 호실간 구분소유권이 유지된다고 볼 수 있습니다.
- 또한 내부계단이 1, 2층의 각 전유부분 호실 사이에 설치되더라도, 건물의 층간 사이의 공간은 건물 전체의 전선, 배수관 등이 통과하는 공간이자 층간 소음방지효과라는 구분소유자 공동의 이익과도 관련이 있는 공간이므로 건물의 전체 공용부분이라고 보아야 할 것입니다. 내부계단 설치를 위해 건물 바닥의 콘크리트 슬라브를 철거하는 행위 역시 건물 전체의 보존에 해로운 행위나 그 밖에 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 공동의 이익에 어긋나는 행위가 될 수 있습니다(집합건물법 제5조 제1항).
- 따라서 사안의 콘크리트 바닥 철거 및 내부계단 설치행위는 집합건물법 제15조 소정의 '공용부분의 변경'에 해당하며, 공용부분의 변경에 관한 사항은 관리단집회에서 구분소유자 및 의결권의 각 3/4 이상의 결의로써 결정해야 하며(제15조 제1항), 서면 또는 전자적 방법에 의한 결의로 결정할 경우에는 구분소유자 및 의결권의 각 4/5이상의 합의를 얻어야 합니다(제41조 제1항).
- 그밖에도 공용부분의 변경이 다른 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 하므로(제15조 제2항), 본 사안의 경우 이와 같은 구분소유자 결의 및 승낙의 요건을 모두 구비해야 할 것입니다.

7. 1인이 소유한 집합건물과 집합건물법

질의요지

임대목적용으로 단일 소유자가 소유한 오피스텔 집합건물에 관해서 건물 소유주가 임차인에게 관리비를 부과할 수 있는지

답변

- 임대목적용 집합건물 중에서 민간임대주택의 관리에 대해서는 민간임대주택에 대한 특별법(제51조 이하) 혹은 공동주택관리법이 적용되므로, 관리비 부과 기준이 그에 따라 결정됩니다. 그러나 오피스텔은 준주택으로, 공동주택관리법의 적용대상이 아니며, 민간임대주택에 관한 특별법 제54조에서 준주택의 관리에 대해서는 동법 적용을 배제하고 있습니다.
- 따라서 집합건물로 등재된 상가/오피스텔 등 비공동주택의 경우, 전체 건물을 1인이 소유하고 있다면, 건물 소유자가 임차인에게 관리비를 부과하는 문제는 집합건물 관리의 문제보다는 민법상 임대차계약의 해석 문제에 해당합니다. 따라서 임대차계약의 해석상 관리비 부과권이 건물 소유자인 임대인에게 있다면 관리비 부과가 가능하다고 할 것입니다.

02. 공용부분

1. 공용부분과 전유부분의 구별 기준

질의요지

집합건물의 공용부분과 전유부분의 구별 기준 및 성립 시점

답변

- 집합건물의 전유부분은 구분소유권의 목적인 건물 부분입니다. 집합건물의 공용부분은 전유부분이 아닌 건물 부분으로, 집합건물법 제3조에 의하면, ① 여러 개의 전유부분으로 통하는 복도, 계단, 그 밖에 구분소유자 전원 또는 일부의 공용에 제공되는 건물부분, ② 규약이나 공정증서에서 공용부분으로 정하여진 건물 및 부속건물은 모두 집합건물의 공용부분이 됩니다.
- 집합건물의 어느 부분이 전유부분인지 공용부분인지 여부는 구분소유가 성립한 시점, 즉 원칙적으로 건물 전체가 완성된 시점을 기준으로 판단하여야 하고, 그 후의 건물 개조나 이용상황의 변화 등은 전유부분인지 공용부분인지 여부에 영향을 미칠 수 없습니다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010다95949 판결). 그리고 구분소유자 상호간에 전유부분의 침해가 있는지 여부에 관하여 다툼이 있을 경우에는 구분건물이 성립할 당시의 관계법령이나 분양상황 등을 고려하여 전유부분의 범위를 정하여야 할 것입니다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2011다69374 판결).

2. 공용부분에 대한 구분소유자들의 권리관계

질의요지

집합건물 공용부분에 관한 구분소유자 간의 권리관계는 어떻게 정해지는지

답변

- 공용부분은 구분소유권의 목적이 될 수 없고, 구분소유자 전원의 공유에 속합니다. 다만 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공되는 것이 명백한 공용부분은 '일부공용부분'이라고 하여 그 일부의 구분소유자들의 공유에 속합니다(집합건물법 제10조).
- 공용부분의 각 공유자는 공용부분을 그 용도에 따라 사용할 수 있고(제11조), 각 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 면적 비율에 따르며(제12조 제1항), 공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따르며 전유부분과 공용부분의 분리처분은 금지됩니다(제13조). 공용부분의 변경은 관리단 집회에서 구분소유자 3/4 이상 및 의결권의 3/4이상의 결의로써 결정하며, 공용부분의 관리에 통상의 집회결의(구분소유자 1/2이상 및 의결권의 1/2이상)로써 결정합니다(제15조, 제16조). 공용부분의 각 공유자는 지분의 비율에 따라 공용부분의 비율에 따라 공용부분의 관리비용과 그 밖의 의무를 부담하며 공용부분에서 생기는 이익을 취득합니다(제17조). 또한 공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여도 행사할 수 있습니다(제18조).
- 공용부분에 관한 사항 중 ①각 공유자의 지분권 비율, ②공용부분의 관리에 관한 사항, ③공용부분의 부담·수익의 비율은 규약으로 달리 정할 수 있습니다(제10조 제2항 단서, 제16조 제3항).

3. 공용부분에 대한 취득시효 성립 여부

질의요지

일부 구분소유자가 다른 구분소유자들의 묵인 하에 20년 이상 건물 복도나 계단 부분을 점유하여 배타적으로 사용하였을 경우, 점유부분에 대한 취득시효 성립이 가능한지

답변

- 집합건물의 공용부분은 구분소유자 전원의 공유에 속한다(집합건물법 제10조 제1항), 그 공유는 민법상의 공유와는 달리 건물의 구분소유라고 하는 공동의 목적을 위하여 인정되는 것으로 집합건물

법 제13조는 공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따를 뿐 전유부분과 분리하여 처분할 수 없도록 규정하고 있습니다. 또한 공용부분을 전유부분으로 변경하기 위해서는 집합건물법 제15조에 따른 구분소유자들의 집회결의와 그 공용부분의 변경으로 특별한 영향을 받게 되는 구분소유자의 승낙을 얻어야 합니다.

- 그런데 공용부분에 대하여 취득시효의 완성을 인정하여 그 부분에 대한 소유권취득을 인정한다면 전유부분과 분리하여 공용부분의 처분을 허용하고 일정 기간의 점유로 인하여 공용부분이 전유부분으로 변경되는 결과가 되어 집합건물법의 취지에 어긋나게 됩니다. 따라서 집합건물의 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 없다고 봄이 타당하다는 것이 대법원 판례의 입장입니다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2011다78200 판결).
- 따라서 공용부분은 어떤 경우에도 구분소유권의 목적이 될 수 없고, 구분소유자 전원의 공유에 속하므로, 일부 구분소유자가 공용부분인 건물 복도나 계단 부분을 아무리 장기간 배타적 점유하더라도, 취득시효에 의해 소유권을 취득할 수 없습니다.

4. 공용부분의 예시

질의요지

집합건물에서 구체적으로 어떤 부분이 (전체)공용부분에 해당하는지

답변

- 공용부분은 1동의 집합건물 중 전유부분을 제외한 모든 건물 부분과 건물의 부속물 및 부속건물을 말합니다(집합건물법 제2조 제4호).
- 판례는 '건물의 안전이나 외관을 유지하기 위하여 필요한 지주, 지붕, 외벽, 기초공작물 등은 구조상 구분소유자의 전원 또는 그 일부의 공용에 제공되는 부분으로서 구분소유권의 목적이 되지 않는바, 공용부분에 해당한다고 판시하였습니다(대법원 1996. 9. 10. 선고 94다50380 판결).
- 이러한 기준에 의해 판례에서 집합건물 (전체)공용부분으로 인정된 건물 부분은 지붕, 옥상, 1층 앞면 유리벽, 외벽 바깥쪽 면, 복도, 계단 등이 있습니다. 그밖에도 건물의 구조적으로 볼 때 건물 전체 이용자들의 사용을 위해 설치된 보일러실/배선실/발전실, 엘리베이터, 복도, 공용화장실, 지하주차장, 주차장 진출입용 램프, 아파트 단지 내 별도 건물로 지어진 관리동/노인정 등이 공용부분에 해당할 수 있습니다.

5. 전유부분과 공용부분의 경계벽을 제거

질의요지

집합건물 1개 층의 각 전유부분과 공용부분 간의 경계벽을 모두 제거하고 하나의 공간으로 사용하기 위한 요건 및 절차

답변

- 집합건물 1개 층 내의 각 전유부분들 간 경계벽을 모두 제거하고 하나의 전유부분으로 합병하기 위해서는, 집합건물법 제57조의 절차에 따라 합병에 따른 집합건축물대장의 변경등록을 신청해야 하며 건물 등기부도 변경해야 합니다. 합병 전 각 전유부분의 구분소유자는 합병 후에는 1개의 전유부분을 지분에 따라 공유하게 됩니다.
- 전유부분 합병 부분에 해당 층의 공용부분까지 포함시키는 것은 공용부분의 변경에 해당하므로, 관리집회에서 구분소유자 및 의결권의 각 3/4 이상의 결의로써 결정해야 하며, 서면 또는 전자적 방법에 의한 결의로 결정할 경우에는 구분소유자 및 의결권의 각 4/5이상의 합의를 얻어야 합니다(집합건물법 제15조 제1항, 제41조 제1항). 다른 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 합니다(제15조 제2항).
- 다만 해당 층의 복도가 해당 층 구분소유자들을 위한 일부공용부분에 해당한다면 일부구분소유자 및 의결권의 3/4 동의를 얻어서 복도인 공용부분을 전유부분에 포함시킬 수 있습니다.

6. 단지 내 관리동이 공용부분인지 여부

질의요지

여러 동의 건물로 이루어진 집합건물 단지 내에 관리동/커뮤니티센터 등이 별도로 존재하는 경우, 이 별도 건물 부분이 공용부분인지

답변

- 집합건물법에 따르면 공용부분은 1동의 집합건물 중 전유부분을 제외한 모든 건물 부분과 건물의 부속물 및 부속건물을 말합니다(집합건물법 제2조 제4호).

- 관리동/커뮤니티센터 같은 부속건물은 본 건물에서 구조상 분리되어 있으므로, 공용부분이 되려면 그런 취지를 담은 관리단 규약이나 공정증서가 있어야 하며, 그러한 취지가 집합건물의 표제부에 등기되어야만 합니다(제2조 제2항 내지 제4항). 따라서 집합건물의 표제부 등기를 확인하면 해당 부속건물이 공용부분인지 여부를 알 수 있습니다.
- 규약 또는 공정증서와 등기를 갖추어 부속건물이 공용부분이 되면, 이 부속건물을 전유부분과 분리하여 별도 처분할 수 없습니다(제13조).

7. 일부공용부분의 공유자들이 갖는 권리

질의요지

집합건물에서 일부공용부분의 공유자들이 가질 수 있는 추가적인 권리는 무엇인지

답변

- 일부공용부분이란 공용부분 가운데 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공되는 것이 명백한 부분으로, 일부공용부분은 그것을 공용하는 구분소유자들만의 공유에 속합니다(집합건물법 제10조 제1항). 일부공용부분의 면적은 그 일부공용부분을 공용하는 구분소유자의 전유부분 면적 비율에 따라 배분되어 전유면적에 포함됩니다(제12조 제2항). 일부공용부분의 관리비용과 그 밖의 의무도 그 것을 공용하는 구분소유자들이 부담합니다(제17조).
- 일부공용부분의 관리는 구분소유자 전원의 이해에 관계가 있는 사항이나 전체규약에 별도로 규정된 사항이 아닌 한 일부 구분소유자만의 집회결의로 그 관리방법을 결정하며(제14조), 일부공용부분에 관한 사항으로써 구분소유자 전원에게 이해관계가 있지 아니한 사항은 구분소유자 전원의 규약에 따로 정하지 아니하면 일부공용부분을 공용하는 구분소유자의 규약으로써 정할 수 있습니다(제28조 제2항). 일부공용부분의 구분소유자는 그 공용부분의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 일부공용부분관리단을 구성할 수도 있습니다(제23조 제1항).
- 또한 일부공용부분에 관한 사항으로써 구분소유자 전원에게 이해관계가 있지 아니한 사항에 관한 전체 관리규약의 설정·변경·폐지는 그 일부공용부분 공유자의 1/4를 초과하는 자 또는 의결권의 1/4를 초과하는 자가 반대할 때에는 할 수 없습니다(제29조 제2항).

8. 일부공용부분과 전체공용부분의 구분기준

질의요지

전체공용부분과 일부공용부분을 구별하는 기준과 예시

답변

- 집합건물의 어느 부분이 전유부분인지 공용부분인지의 여부는 구분소유가 성립한 시점, 즉 원칙적으로 건물 전체가 완성된 시점을 기준으로 판단하여야 하고, 그 후의 건물 개조나 이용상황의 변화 등은 전유부분인지 공용부분인지 여부에 영향을 미칠 수 없으며, 집합건물의 어느 부분이 구분소유자의 전유 또는 일부의 공용에 제공되는지의 여부는 소유자들 간에 특단의 합의가 없는 한 그 건물의 구조에 따른 객관적인 용도에 의하여 결정되어야 합니다(대법원 2007. 7. 12. 선고 2006다56565 판결).
- 따라서 일부공용부분에 해당하는지 여부는 구분소유권이 성립한 시점을 기준으로 하여 당시의 건물 구조에 따른 객관적 용도와 위치, 이용관계, 신축 당시 공용부분과 관련한 집합건축물대장의 등재 내용 (일부공용부분으로의 등재 여부) 등을 종합하여 구분소유자 일부의 사용에만 제공된 부분인지를 구체적으로 판단하여 결정해야 합니다.
- 주상복합아파트 등에서 아래층 상가부분이나 윗층 주거부분만을 위하여 별도로 건설된 출입구, 복도, 엘리베이터, 계단 등이 일부공용부분에 해당할 수 있습니다. 판례상으로는 주상복합아파트에서 위층 공동주택의 입주민들과는 무관하게 구조적으로 분리되어 지하층 상가의 입점자와 이용객들만을 위한 시설로 사용되어 온 계단, 화장실 등에 대해 일부공용부분을 인정한 사례가 있습니다(대법원 2007. 7. 12. 선고 2006다56565 판결).
- 그러나 구조상 건물 전체 이용자들이 사용가능한 엘리베이터나 층별 복도 등은 일부 구분소유자들이 주로 사용한다 할지라도, 건물의 구조나 설비의 성질 등에 비추어 일부공용부분으로 보기는 어렵고, 전체공용부분으로 보아야 할 것입니다. 예를 들어, 1, 2층 구분소유자가 건물 전체 공용부분인 엘리베이터를 고층 구분소유자에 비해 적은 빈도수로 사용한다고 해도, 규약에서 관리비용 부담방법을 달리 정하지 않는 한, 사용빈도수가 아니라 지분의 비율로 엘리베이터 전기료를 분담해야 할 것입니다(집합건물법 제17조).

9. 일부공용부분의 변경

질의요지

주상복합건물의 상가 층 복도 일부에 칸막이 설치를 하여 전유부분처럼 사용하기 위해서는 상가 층 구분소유자들의 결의만으로 가능한지 여부와 이 경우 결의의 정족수

답변

- (1) 일부공용부분이란 공용부분 가운데 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공되는 것이 명백한 공용부분을 의미합니다. 일부공용부분은 그것을 공용하는 구분소유자들만의 공용에 속하며(집합건물법 제10조 제1항), 그 관리는 구분소유자 전원의 이해에 관계가 있는 사항이나 전체규약에 별도로 규정된 사항이 아닌 한 일부 구분소유자만의 집회결의로 관리방법을 결정합니다(제14조)
 - 전체공용부분인지 일부공용부분인지 여부는 구체적인 위치, 구조, 이용관계에 의해서 판단될 것이나, 판례상으로는 주상복합아파트에서 위층 공동주택의 입주민들과는 무관하게 지하층 상가의 입점자와 이용객들을 위한 시설로 사용되어 온 계단, 화장실 등에 대해 일부공용부분을 인정한 사례가 있습니다(대법원 2007. 7. 12. 선고 2006다56565 판결).
 - 주상복합건물의 상가 층 복도가 일부공용부분인지에 관해서 해당 건물전체의 구조와 사용방법에 따라 구체적 검토가 필요하나, 일부공용부분이라고 판단될 경우에는 해당 상가 층 구분소유자들의 결의만으로 관리방법을 정할 수 있습니다
- (2) 일부공용부분이라고 인정될 경우에도, 칸막이 설치 등으로 전유부분처럼 사용하는 것은 일부공용부분의 '관리'가 아니라 '변경'에 해당한다 할 것입니다.
 - 따라서 해당 상가 층 구분소유자들의 집회에서 구분소유자 및 의결권의 각 3/4 이상이 결의하거나(제15조 제1항 본문), 서면이나 전자적 방법에 의해 결의하고자 할 때에는 구분소유자의 및 의결권의 각 4/5 이상으로 합의해야 할 것입니다(제41조 제1항 본문).

10. 공용부분 무단점유자에 대한 철거 및 원상복구청구(1) : 청구권자

질의요지

구분소유자가 자기 전유부분이 있는 층의 복도 바닥 부분을 개조하여 전유부분처럼 사용하거나 복도 벽 부분에 임의로 자기 영업을 위한 시설물을 설치한 경우, 철거 및 원상복구를 요구할 권한이 누구에게 있는지

답변

- 집합건물의 어느 부분이 전유부분인지 공용부분인지의 여부는 구분소유가 성립한 시점, 즉 원칙적으로 건물 전체가 완성되어 당해 건물에 관한 건축물대장에 집합건물로 등록된 시점을 기준으로 판단하여야 하고, 그 후의 건물 개조나 이용상황의 변화 등은 전유부분인지 공용부분인지 여부에 영향을 미칠 수 없으며, 집합건물의 어느 부분이 구분소유자의 전유 또는 일부의 공용에 제공되는지의 여부는 소유자들 간에 특단의 합의가 없는 한 그 건물의 구조에 따른 객관적인 용도에 의하여 결정되어야 합니다(대법원 2005. 6. 24. 선고 2004다30279 판결).
- '복도'는 건물 구조에 따른 객관적인 용도에 의할 때, 공용부분이라 볼 수 있습니다. 구분소유자는 공용부분을 그 용도에 따라 사용할 수 있지만(집합건물법 제11조), 개조나 설치하는 '사용'의 범위를 벗어나는 행위입니다.
- 따라서 관리인은 집합건물법 제25조(관리인의 권한과 의무) 제1항 제1호, 제43조(공동의 이익에 어긋나는 행위의 금지청구) 제1항에 의해 개조나 설치행위를 한 구분소유자에게 철거 및 원상복구를 청구할 수 있습니다.
- 또한 공용부분의 보존행위는 각 공유자가 할 수 있으므로(집합건물법 제16조 제1항 단서), 다른 구분소유자도 무단점유자에게 철거 및 원상복구를 청구할 수 있습니다.

11. 공용부분 무단점유자에 대한 철거 및 원상복구청구(2) : 지출비용에 대한 구상청구

질의요지

관리인이나 타 구분소유자가 공용부분을 원상회복하기 위한 비용을 지출했을 경우 구상금 청구가 가능한지

답변

- 시설물을 설치한 구분소유자가 원상복구 요청에 불응하여 관리인이나 다른 구분소유자가 대신 철거 및 원상복구를 한 경우, 그 비용을 해당 구분소유자에게 구상청구할 수 있습니다.

12. 공용부분 무단점유자에 대한 부당이득반환청구

질의요지

공용부분을 무단개조/사용한 해당 구분소유자에게 임료 상당의 부당이득반환청구가 가능한지

답변

- 공용부분은 구분소유자들이 그 용도에 따라 사용할 수 있는 부분이지 다른 구분소유자가 점포로 사용하는 등 별개의 용도로 사용하거나 다른 사람에게 임대할 수 있는 대상이 아닙니다. 따라서 특정한 구분소유자가 공용부분인 복도를 무단개조하여 배타적으로 점유, 사용하였다 할지라도, 다른 구분소유자가 그로 인하여 임료 상당의 이익을 상실하는 손해를 입었다고 할 수 없어 부당이득반환청구를 할 수 없습니다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2014다202608판결).

13. 이사를 위한 별도의 엘리베이터 사용료 징수

질의요지

오피스텔 임차인이 이사를 위해 건물 중앙 엘리베이터를 사용할 경우, 건물 관리인이 엘리베이터 사용비를 별도로 청구할 수 있는지

답변

- 오피스텔 건물 중앙 엘리베이터는 그 구조와 객관적 용도에 비추어 공용부분이라 볼 수 있으므로, 각 구분소유자(승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자 포함)는 엘리베이터를 그 용도에 따라 사용할 수 있습니다(집합건물법 제11조).

- 그러나 공용부분의 관리비용 부담방법은 관리규약으로 달리 정할 수 있고(집합건물법 제17조), 공용부분의 관리에 관한 사항은 관리단 집회에서 통상결의로 결정할 수 있습니다(집합건물법 제16조 제1항 본문), 따라서 관리규약이나 관리단 집회결의에 근거가 있을 경우에는, 건물 관리인은 엘리베이터 사용비를 별도 청구할 수 있습니다.

14. 관리인의 미등록차량의 출입제한 가능여부

질의요지

집합건물 관리인이 거주자 차량등록을 요구하고, 미등록차량의 출입을 제한할 권한이 있는지

답변

- 오피스텔/주상복합건물의 지하주차장은 일반적으로 공용부분입니다. 따라서 구분소유자(승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자 포함)은 지하주차장을 그 용도에 따라 사용할 수 있는 권리가 있습니다(집합건물법 제11조).
- 그러나 공용부분 관리의 필요에 따라 규약의 정함이 있거나 관리단 집회의 결의가 있다면 관리인은 외부차량과 구분소유자(점유자 포함) 차량을 구분하기 위해 차량등록을 요구하고 미등록차량 출입을 통제할 수 있고, 이러한 관리인의 권한은 집합건물법 제25조 제1항에서 규정하고 있는 관리인의 권한과 의무에 포함된다고 볼 수 있어 적법합니다.

15. 지하주차장 관리비의 부과

질의요지

차량을 소유하지 않는 구분소유자에 대해서도 오피스텔 지하주차장 사용료를 관리비 항목에 포함시켜 부과할 수 있는지

답변

- 지하주차장 사용료를 구분소유자에게 부과하기 위해서는 법적 근거가 필요하므로, 관리규약이나 주차 운영세칙 등에 주차관리와 사용료 부과에 관한 근거규정이 있어야 합니다.

- 오피스텔의 지하주차장은 일반적으로 공용부분입니다. 공용부분은 그 실제 사용여부에 따라서가 아니라 '지분의 비율에 따라' 관리비용을 부담하므로, 주차관리의 근거규정이 있을 경우에는 관리인은 구분소유자(구분소유자의 승낙을 받은 점유자)에게 차량소유 여부와 무관하게 지하주차장 관리비를 지분비율대로 부과할 수 있습니다.

16. 지하주차장의 외부인 유료주차

질의요지

구분소유자들의 동의 없이 주상복합건물 지하주차장에 대해 외부인 차량을 유료주차시키고 주차수익을 관리비에 충당할 수 있는지

답변

- 주상복합건물의 지하주차장은 공용부분입니다. 따라서 구분소유자(혹은 구분소유자의 승낙을 받은 점유자)가 아닌 상가 이용객 등 제3자를 상대로 유료주차영업을 하는 행위는 공용부분의 관리에 관한 사항으로서, 관리규약으로 관리인에게 미리 위임되어 있지 않은 한 관리단 집회의 결의로 결정해야 합니다(집합건물법 제16조 제1항 본문, 제31조).
- 따라서 관리규약이나 관리단 집회의 결의 없이 외부차량을 대상으로 유료주차영업 혹은 주차장 임대를 한 경우 그 주차수익을 관리비 잡수입 항목으로 충당하였다 하더라도 위법합니다. 만일 유료주차수익을 관리비 충당 외에 다른 용도로 사용할 경우에는 횡령 등 재산범죄도 성립할 수 있습니다.

03. 집합건물의 관리단

1. 분양자의 관리의무

질의요지

신축분양한 집합건물에서 관리단집회의 최초 소집이나 관리인의 선임은 분양자만 할 수 있는지

- 집합건물의 관리단은 건물에 대하여 구분소유 관계가 성립되면 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 당연설립되는 단체이며(제23조 제1항), 집합건물법 또는 관리규약에서 관리인에게 위임한 사항 외에 건물의 관리에 관한 모든 사항은 관리단집회에서 정할 수 있습니다(제31조). 구분소유자가 10인 이상일 경우에는 관리인을 선임하는 것이 법적 의무이며, 관리인은 관리단집회의 결의로 선임됩니다(제24조 제1항, 제3항).
- 따라서 관리단이 당연설립되더라도 실질적인 집합건물의 관리를 개시하기 위해서는 규약의 설정이나 관리인 선임 등 구체적인 설립절차가 필요하며, 신축하여 분양되는 건물의 경우 관리단이 관리를 개시할 때까지의 관리 공백을 메우기 위해 집합건물법 제9조의3에서는 분양자의 관리의무를 규정하고 있습니다(2012년도 집합건물법 개정으로 신설된 조항임).
- 분양자의 관리의무의 내용은 ① 관리단이 관리를 개시할 때까지 선관주의 의무를 부담하며, ② 표준 규약을 참고하여 공정증서로써 규약에 상응하는 것을 정하여 분양계약을 체결하기 전에 수분양자에게 주어야 하며, ③ 예정된 매수인의 1/2 이상이 이전등기를 한 날로부터 3개월 이내에 구분소유자가 규약 설정 및 관리인 선임을 하기 위한 관리단집회를 소집하지 아니하는 경우에는 자체없이 이를 위한 관리단집회를 소집하여야 하는 것입니다(제9조의3).
- 이는 분양자에게 주어진 '의무'이지 권리가 아니므로, 분양자 외에도 해당 신축 집합건물의 구분소유자이면 누구나 관리단 설립을 위한 준비위원회를 구성하고 구분소유자 1/5의 동의를 받아 관리단 집회를 소집하고 관리인을 선임할 수 있습니다(제33조 제4항)

2. 주상복합아파트와 입주자대표회의 구성의무

질의요지

주상복합건물에서 공동주택 부분의 호수가 150세대가 넘는 경우, 건물 전체 관리단이 있더라도 별도로 입주자대표회의를 구성해야 하는지

답변

- 집합주택의 관리 방법과 기준, 하자담보책임에 관한 주택법 및 공동주택관리법의 특별한 규정은 이 법에 저촉되어 구분소유자의 기본적인 권리를 해치지 아니하는 범위에서 효력이 있으므로(집합건물법 제2조의2), 집합건물의 공동주택 부분에는 공동주택관리법이 중복적용될 수 있습니다.

- 따라서 주상복합건물에서 아파트나 도시형생활주택 등 공동주택 부분이 150호 이상이면 공동주택 관리법 시행령 제2조 제4호에 의해 의무관리대상에 해당하므로, 집합건물법상 건물 전체 관리단이 존재하더라도 공동주택 입주자들을 대상으로 입주자대표회의를 별도 구성해야 할 것입니다. 또한 입주자대표회의의 회장(관리규약의 제정의 경우에는 사업주체)은 관리규약의 제·개정 및 입주자대표회의의 구성·변경에 관하여 30일 이내에 해당 시장·군수·구청장에게 신고해야 합니다(공동주택 관리법 제19조 및 시행령 제 21조).
- 그러나 공동주택 부분이 150호 미만일 경우에는 의무관리대상이 아니므로, 집합건물법상 관리단이 존재하면 족하고 입주자대표회의를 별도로 구성할 의무는 없습니다. 또한 오피스텔이나 상가건물과 같이 공동주택이 아닌 경우에는 집합건물법만 적용됩니다.

3. 주상복합아파트에서 입주자대표회의의 전체공용부분 관리가능여부

질의요지

주상복합건물에서, 건물 주차장 사용료, 벌과금 등 수익의 부과 및 처리나 건물 전체 공용부분 변경을, 건물 전체 관리규약이나 관리단 집회의 결의 없이 입주자대표회의에서 결정할 수 있는지

답변

- 입주자대표회의는 주상복합건물 중 공동주택 부분의 관리방법만을 결정할 수 있으므로, 주상복합건물 전체의 주차장사용료나 벌과금 등 수익의 부과 및 처리와 같이 전체 구분소유자의 의무부담 및 이익에 관한 사항이나 건물 전체 공용부분 관리에 관한 결정권한은 원칙적으로 입주자대표회의가 아닌 집합건물 관리단에 귀속된다고 보아야 합니다.
- 대법원 판례에서는,
 - 공동주택의 입주자대표회의에게 집합건물법 제18조에서 정한 채권(공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권)을 행사할 수 있는 공유자에 준하는 지위가 인정된다고 보아 공용부분에 대한 관리비 징수권이 인정될 수 있다는 취지의 판시를 하고 있고(대법원 2011. 10. 13. 선고 2007다83427 판결),

- 집합건물의 구분소유자 및 의결권의 각 5분의 4 이상이 공용부분 변경에 해당하는 공사에 동의한다는 내용의 서면동의서를 입주자대표회의의 앞으로 제출하고 이에 따라 입주자대표회의가 업무를 처리한 경우, 집합건물의 관리단이 집합건물법 제41조 제1항에서 정한 구분소유자들의 서면동의로써 입주자대표회의에 공용부분 변경에 관한 업무를 포괄적으로 위임한 것으로 보아야 하며, 통상적으로 비용에 관한 재판상 또는 재판외 청구를 할 수 있는 권한도 함께 수여한 것으로 볼 수 있는바, 이 경우 입주자대표회의가 구분소유자들을 상대로 공용부분 변경에 관한 업무를 수행하는 과정에서 체납된 비용을 추심하기 위하여 직접 자기 이름으로 비용에 관한 재판상 청구를 하는 것은 임의적 소송선택에 해당하여 허용된다고 판시하고 있습니다(대법원 2017. 3. 16. 선고 2015다3570 판결)
- 따라서 전체 구분소유자의 의무부담 및 이익에 관한 사항이나 건물 전체 공용부분 관리에 관한 업무에 관하여, 집합건물 관리단규약이나 관리단집회의 결의 혹은 서면/전자적 결의의 방법을 통해 관리단이 입주자대표회의에 위임하여 처리하는 것은 적법합니다.
- 그러나 공동주택 입주자들만이 제정한 공동주택관리규약에서 이러한 사항을 일방적으로 규정하거나 입주자대표회의의 결의만으로 건물 전체 공용부분 관리업무를 처리하는 행위는, 관리단의 권한을 침해하는 것으로 그 효력이 없다고 할 것입니다.

4. 주상복합아파트와 상가의 일부공용부분관리단

질의요지

주상복합건물의 경우 공동주택 부분과 별도로 상가부분을 관리하기 위한 관리단을 구성할 수 있는지

답변

- 주상복합건물의 경우 상가 층과 공동주택 층의 출입구가 구조적으로 분리되는 경우가 대부분이므로, 이런 경우 상가의 공용부분은 상가구분소유자를 위한 일부공용부분에 해당할 수 있습니다.
- 일부공용부분의 관리는 구분소유자 전원의 이해에 관계가 있는 사항이나 전체규약에 별도로 규정된 사항이 아닌 한 일부 구분소유자만의 집회결의로 그 관리방법을 결정하며(집합건물법 제14조), 일부 공용부분에 관한 사항은 원칙적으로 일부공용부분을 공용하는 구분소유자의 규약으로써 정할 수 있으며(제28조 제2항), 일부공용부분의 구분소유자는 그 공용부분의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 관리단을 구성할 수 있습니다(제23조 제1항).

- 따라서 상가 부분의 공용부분을 관리하기 위하여 상가 구분소유자들만으로 구성된 일부공용부분관리단을 구성하는 것은 가능합니다. 그러나 전체관리단이 당연설립되는 것과는 달리, 일부공용부분관리단의 설립은 강제되지 않으며 해당 구분소유자들이 임의로 구성하는 단체입니다.

5. 단지관리단의 설립방법

질의요지

한 단지 내에 여러 동의 집합건물이 있는 경우 단지 내 건물 전체를 관리할 수 있는 단지관리단의 설립방법

답변

- 집합건물법상 관리단은 1동의 건물에 대하여 구분소유관계가 성립될 경우 그 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 동별로 당연설립됩니다. 따라서 한 단지에 여러 동의 건물이 있고 그 단지 내의 토지 또는 부속시설이 그 건물 소유자의 공동소유에 속하는 경우에는 이들 소유자는 동별관리단과는 별도로 단지 관리단을 구성하여 집회를 개최하고, 규약을 정하고, 관리인을 둘 수 있습니다(집합건물법 제51조 제1항).
- 이러한 단지관리단은, 그 구성원이 속하는 각 동별관리단의 구성원 및 의결권의 각 3/4 이상에 의한 관리단집회 결의가 있으면, 동별관리단의 사업의 전부 또는 일부를 맡아 수행할 수 있습니다(제51조 제3항).
- 단지관리단이 단지 전체를 공동관리하기 위한 각 동별 결의요건을 일단 충족하게 되면, 그 후에는 단지관리단은 하나의 단체이므로 관리인 선출, 규약 설정, (단지관리단)집회개회를 위하여 각 동별 요건이 아닌 전체의 요건만 충족하면 됩니다. 예를 들어, 단지관리단 규약을 설정할 경우 (동별이 아닌) 단지 전체 구분소유자 및 의결권의 각 3/4이상이 있으면 족합니다(제52조, 제29조).

6. 집합건물의 관리주체

질의요지

집합건물에서 관리주체는 관리단인지 아니면 관리사무소장인지

답변

- 관리주체라는 용어는 두 가지 의미를 갖고 있습니다. 먼저 관리주체는 공동주택관리법상의 용어입니다. 공동주택관리법에 따르면 자치관리의 경우에는 관리사무소장을 말하고, 위탁관리의 경우에는 위탁관리업체를 말합니다. “주체”라는 표현을 사용하고 있지만 공동주택관리법에서 말하는 관리주체는 입주자대표회의가 고용한 관리사무소장 또는 위탁관리계약을 체결한 관리업체를 말합니다.
- 관리주체는 집합건물을 관리하는 주체라는 의미로 사용되기도 합니다. 이러한 의미에서 집합건물의 관리주체는 집합건물 관리단입니다. 따라서 관리에 관한 권리와 의무도 관리단에게 귀속됩니다. 물론 구체적인 관리업무를 관리단의 대표자인 관리인에 의해서 수행됩니다. 공동주택의 경우에는 입주자대표회의가 관리의 주체가 되며, 관리에 관한 권리와 의무의 귀속주체도 입주자대표회의가 됩니다. 원래 입주자대표회의는 입주자단체의 기관이라고 볼 수 있지만, 공동주택관리법은 입주자단체라는 개념을 인정하지 않고 있으며, 판례는 입주자대표회의를 권리능력없는 사단으로 보고 있기 때문에 입주자대표회의가 공동주택의 관리의 주체라고 할 수 있습니다.
- 관리주체라는 용어를 사용하는 경우에는 그것이 공동주택관리법상의 관리주체를 의미하는지, 아니면 일상적인 의미인지 분명히 할 필요가 있습니다. 두 개념은 완전히 다른 개념이기 때문입니다.

04. 관리단집회

1. 정기 관리단집회의 개최주기

질의요지

규약으로 정기관리단집회를 2년에 한번씩 개최하거나 아예 개최하지 않을 수 있는지

답변

- 관리인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 1회 이상 구분소유자에게 그 사무에 관한 보고를 하여야 하며(집합건물법 제26조 제1항), 매년 회계연도 종료 후 3개월 이내에 정기 관리단집회를 소집하여야 하며(제32조), 정기 관리단집회에 출석하여 관리단이 수행한 사무의 주요 내용과 예산·결산 내역을 보고하여야 합니다(시행령 제6조 제3항).
- 위 조항들은 강행규정이며, 관리규약은 집합건물법에서 규정하지 아니한 사항과 법률과 달리 정할 수 있다고 규정한 사항에 관해서만 정할 수 있습니다(제28조 제1항).

- 따라서 규약으로 정기 관리단집회의 횟수를 줄이거나 생략할 수는 없고 적어도 연1회의 정기 관리단집회를 개최해야 합니다.

2. 임시 관리단집회

질의요지

특정 구분소유자가 임시 관리단집회를 소집하기 위해서 다른 구분소유자들의 인감증명서가 첨부된 동의를 얻어야 하는지 여부와 임시 관리단집회에서 의결할 수 있는 범위

답변

- 임시 관리단집회의 소집권자도 원칙적으로는 관리인입니다. 그러나 ①구분소유자 1/5 이상이 회의의 목적사항을 구체적으로 밝혀 관리단집회의 소집을 관리인에게 청구했음에도 관리인이 1주일 내에 소집 통지절차를 밟지 않는 경우에 소집을 청구한 구분소유자가 법원의 허가를 얻어서, ②관리인이 없는 경우 구분소유자 1/5 이상이, 임시 관리단집회를 소집할 수 있습니다. 이 구분소유자 1/5 이상이라는 정수는 규약으로 감경할 수 있습니다(집합건물법 제33조).
- 관리인이 아닌 특정 구분소유자가 위 조항에 근거해 임시 관리단집회를 소집하기 위해서는 결국 전체 구분소유자들 1/5 이상의 위임을 받아야 하는바, 이 위임의 방식에는 법적으로 특별한 제한이 없습니다. 따라서 서면 혹은 전자적 방법에 의한 위임도 가능하며, 인감증명서가 반드시 첨부될 필요도 없습니다.
- 관리인 아닌 특정 구분소유자가 임시 관리단집회를 소집할 경우에도 소집통지절차에 관한 집합건물법 제34조 내지 제36조가 적용됩니다. 따라서 임시 관리단집회라 해서 의결 범위가 제한되지는 않으며, 소집통지에서 회의의 목적사항을 구체적으로 밝혔을 경우에는 그 통지한 사항에 관하여 결의할 수 있습니다.

3. 미등기 수분양자의 의결권

질의요지

집합건물을 최초분양받은 수분양자가 미등기상태에서도 관리단집회에서 의결권을 행사할 수 있는지

- 의결권이란 관리단집회에서 결의에 참가하는 권리를 말하며, 규약으로 별도로 정하지 않는 한 각 구분소유자는 집합건물법 제12조에 규정된 지분비율에 따라 정해진 비율로 의결권을 보유합니다(집합건물법 제37조 제1항).
- 의결권은 관리단의 구성원인 각 구분소유자에게 주어지는 권리이므로, 아직 미등기 상태로 구분소유권을 취득하지 못한 수분양자에게도 의결권이 인정될 수 있는지가 문제됩니다.
- 이에 관해 대법원 판례는, '관리단은 구분소유관계가 성립하는 건물이 있는 경우 당연히 그 구분소유자 전원을 구성원으로 하여 성립되고, 그 의결권도 구분소유자 전원이 행사한다고 할 것이며, 여기서 구분소유자라 함은 일반적으로 구분소유권을 취득한 자(등기부상 구분소유권자로 등기되어 있는 자)를 지칭하는 것이나, 다만 수분양자로서 분양대금을 완납하였음에도 분양자 측의 사정으로 소유권이 전등기를 경료받지 못한 경우와 같은 특별한 사정이 있는 경우에는 이러한 수분양자도 구분소유자에 준하는 것으로 보아 관리단의 구성원이 되어 의결권을 행사할 수 있다'고 판시하고 있습니다(대법원 2005. 12. 16. 자 2004마515 결정).
- 위 판례에 의하면 아직 전유부분의 소유권이전등기를 경료받지 못한 수분양자는 원칙적으로 의결정족수 산정에 포함시킬 수 없습니다. 그러나 예외적으로 분양대금을 이미 완납하였음에도 분양자 측의 사정으로 인하여 아직 구분소유권을 취득하지 못한 자의 경우에는 의결권을 행사할 수 있으므로, 의결정족수 산정에도 포함시킬 수 있습니다.

4. 미분양부분의 소유자인 시행사의 의결권

질의요지

상가건물의 전유부분 중 반수 미만의 부분만이 분양된 경우 집합건물의 관리방법

답변

- 상가건물이 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률(이하 '집합건물법'이라고 한다)의 규율대상인 집합건물인 경우 분양이 개시되고 입주자가 이루어짐으로써 공동관리의 필요가 생긴 때에는 그 당시의 미분양된 전유부분의 구분소유자를 포함한 구분소유자 전원을 구성원으로 하는 집합건물법 제23조에서 말하는 관리단이 당연히 설립됩니다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2011다79258 판결).
- 본 사안의 경우 분양자는 미분양 전유부분의 구분소유자로서 관리단집회에 참석할 수 있는데, 분양자의 전유부분 지분이 전체 전유부분의 50%를 초과하더라도 '구분소유자 숫자'는 1인으로 계산되어야 합니다. 따라서 과반수지분권자인 분양자만으로는 집회결의가 이루어질 수 없습니다.

- 한편 분양자를 제외한 소수지분권자인 나머지 구분소유권자들만으로는 구분소유자 숫자로는 다수이나 의결권이 과반수에 미달하여 관리단집회의 통상결의도 할 수 없습니다. 따라서 양자가 합의하여야만 집합건물의 관리방법이 결정될 수 있습니다.

5. 수 개의 전유부분을 소유한 구분소유자의 의결권

질의요지

한 동의 오피스텔에서 2개 이상 호실을 동일인이 소유한 경우, 관리위원회의 선거구별 투표권을 복수로 부여하는 오피스텔 관리규약이 적법한지

답변

- 집합건물법 제38조제1항에서는 관리단집회의 의사는 이 법 또는 규약에 특별한 규정이 없으면 구분소유자의 과반수 및 의결권의 과반수로서 의결한다고 규정하고 있습니다. '구분소유자'와 '의결권'을 구별하고 있는 취지는 집합건물에 대하여 인적 측면에서 공동생활관계와 재산적 측면에서 공동소유관계를 함께 고려하여 공정하고 원활하게 이를 유지, 관리하려는 데 있고, 위 규정의 문언이 '구분소유자'라고 정하고 있는 점에 비추어, 여기서 한 사람이 그 집합건물 내에 수 개의 구분건물을 소유한 경우에는 이를 1인의 '구분소유자'로 보아야 합니다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2009다65546판결).
- 집합건물법 제26조의3제1항 단서에 따라 관리위원회의 위원 선출을 관리단집회의 결의로 하지 않고 선거구별로 선출할 수 있도록 규약으로 달리 정하는 경우에도 구분소유자의 수 및 의결권의 비율을 합리적이고 공정하게 고려하여야 합니다(시행령 제7조 제1항, 제2항).
- 한 동의 오피스텔에서 동일인이 2개 이상의 호실을 소유한 경우, 관리위원회 위원의 선거구별 선출투표에서 각 호실별로 따로 투표권을 행사할 수 있도록 오피스텔 관리규약에서 규정한 것은, 위 대법원판결의 취지와 시행령 제7조의 취지에 반하여 위법합니다.

6. 전유부분의 공유와 의결권

질의요지

집합건축물대장에 1개로 등재된 전유부분을 여러 명이 공유할 경우, 각자 지분별로 투표권을 달리 행사할 수 있는지

답변

- 집합건물법 제37조 제2항은 “전유부분이 수인의 공유에 속하는 경우에는 공유자는 관리단집회에서 의결권을 행사할 1인을 정한다”고 규정하고 있는바, 이 규정은 관리단집회의 의결에 있어서 구분소유자의 수가 문제되는 경우 전유부분이 수인의 공유에 속하는 때라도 그 공유자 전원을 하나의 구분소유자로 계산하도록 하는 강행규정입니다.
- 따라서 전유부분의 공유자는 서로 협의하여 공유자 중 1인을 관리단집회에서 의결권을 행사할 자로 정하여야 하고, 협의가 이루어지지 않을 경우 공유물의 관리에 관한 민법 제265조에 따라 전유부분 지분의 과반수로써 의결권 행사자를 정하여야 하며(또는 공유자 중 전유부분 지분의 과반수를 가진 자가 의결권 행사자가 된다), 의결권 행사자가 의결권을 행사한 경우 집합건물법 제38조 제1항에 의하여 당해 구분소유자의 수는 1명으로 계산되지만, 의결권에 대하여는 규약에 특별한 규정이 없는 경우에는 같은 법 제12조에 의하여 당해 전유부분의 면적 전부의 비율에 의한다고 할 것입니다. 한편 지분이 동등하여 의결권 행사자를 정하지 못할 경우에는 그 전유부분의 공유자는 의결권을 행사할 수 없으며, 의결권 행사자가 아닌 공유자들이 지분비율로 개별적으로 의결권을 행사할 수도 없습니다(대법원 2008. 3. 27. 자 2007마1734 결정)
- 따라서 공유자간 협의 혹은 당해 전유부분 지분의 과반수로 정해진 의결권 행사자만이 1명의 구분소유자로서 당해 전유부분 면적 전체에 대해 의결권을 행사할 수 있고, 그 외 나머지 공유자들이 지분별로 투표권을 달리 행사할 수는 없습니다.

7. 규약설정에 있어서 점유자의 의결권

질의요지

상가건물의 임차인이 규약의 설정을 위한 관리단 집회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있는지

- 2012년도 집합건물법 개정으로 구분소유자의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자는 관리단집회 의결사항 중 일부에 관해 별도의 위임행위 없이도 각 구분소유자의 의결권을 행사할 수 있도록 하여, 점유자의 권리가 강화되었습니다. 주로 오피스텔이나 상가점포의 임차인이 이에 해당할 것입니다.
- 개정법에 의해 임차인 등 점유자가 의결권을 행사할 수 있는 관리단 집회 의결사항은 ① 공용부분 관리에 관한 사항(집합건물법 제16조 제2항), ② 관리인 선임 및 해임(제24조 제4항), ③ 관리위원 선임 및 해임(제26조의3 제2항) 등 3가지입니다. 이 3가지 의결사항은 집합건물의 사용 및 관리에 관한 것이므로, 구분소유자로부터 의결권 행사에 관한 대리권을 수여받지 않더라도 점유자는 그 구분소유자의 의결권을 행사할 수 있습니다.
- 그러나 이 경우에도 구분소유자의 의사가 우선되므로, 구분소유자가 달리 의결권을 행사할 의사를 관리단에 통지할 경우에는 점유자의 의결권 행사는 배제됩니다.
- 사안과 같이 ‘규약 설정을 위한 관리단 집회’의 경우에는 위 3가지에 포함되지 않으므로, 점유자가 이 관리단 집회에서 의결권을 행사하기 위해서는 구분소유자로부터 의결권 행사에 관한 대리권을 사전에 수여받아야 합니다.

8. 대리인의 의결권

질의요지

관리단집회에서 의결권을 행사하는 대리인은 구분소유자여야만 하는지 혹은 인감증명서로 대리권을 입증해야 하는지

답변

- 집합건물법 제38조 제2항에서는 구분소유자의 의결권은 서면이나 전자적 방법 또는 대리인을 통하여 행사할 수 있다고 규정하고 있어, 대리인에 의한 의결권 행사를 허용하고 있습니다.
- 이 경우 대리인은 ① 의결권을 행사하기 전에 의장에게 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 하며, ② 대리인 1인이 수인의 구분소유자를 대리하는 경우에는 구분소유자의 과반수 또는 의결권의 과반수 이상을 대리할 수 없습니다(집합건물법 시행령 제15조 제1항, 제2항). 대리권을 증명하는 서면은 인감증명서일 필요는 없습니다. 의결권을 대리행사하는 대리인의 자격에 관하여 집합건물은 제한하고 있지 않으나, 규약에서 일정한 범위(예를 들어 친족, 점유자, 다른 구분소유자)로 한정할 수는 있습니다.

- 따라서 규약에 의결권을 대리행사하는 구분소유자의 자격에 관해 별도로 규정하고 있지 않은 경우에는, 구분소유자가 아닌 친족, 직원, 임차인 등도 얼마든지 구분소유자로부터 의결권 행사에 대한 대리권을 수여받을 수 있습니다.
- 이와는 달리, 구분소유자들이 미리 그들 중 1인을 대리인으로 정하여 관리단에 신고한 경우에는 그 대리인은 그 구분소유자들을 대리하여 관리단집회에 참석하거나 서면 또는 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 방법이 있는데(집합건물법 제41조 제2항), 동 조항에 의한 대리인 자격은 구분소유자로 한정됩니다.

9. 관리단 집회와 임차인의 권리

질의요지

집합건물의 임차인이 관리단집회에 참여하여 행사할 수 있는 권리는 무엇이 있는지

답변

- 2012년도 집합건물법 개정으로 구분소유자의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자는 관리단집회 의결사항의 일부에 관해 각 구분소유자의 의결권을 행사할 수 있습니다. 이 조항에 의해 임차인은 ①공용부분 관리에 관한 사항 결정시(집합건물법 제16조 제2항), ②관리인 선임 및 해임시(집합건물법 제24조 제4항), ③ 관리위원 선임 및 해임시(집합건물법 제26조 제2항)에 한하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 이 경우에도 구분소유자의 의사가 우선되므로, 구분소유자가 달리 의결권을 행사할 의사를 관리단에 통지할 경우에는 점유자의 의결권 행사는 배제됩니다.
- 또한 임차인(점유자)는 관리단 집회의 목적사항에 관하여 이해관계가 있는 경우 출석하여 의견을 진술할 수 있고, 점유자의 의견진술권 보장을 위해 관리단 집회를 소집하는 자는 관리단 집회의 일시, 장소 및 목적사항을 건물 내의 적당한 장소에 게시하여야 합니다(집합건물법 제40조).
- 관리인의 관리업무 보고자료, 관리규약, 관리단집회 의사록, 관리위원회 의사록 등에 관하여 임차인은 열람 및 등본을 청구할 수 있으며, 임차인이 관리규약, 관리단 집회 의사록에 대해 열람 및 등본 청구를 하는 것을 정당한 사유 없이 관리인이 거부할 경우에 100만원 이하의 과태료가 부과될 수 있으며, 소관청이 이를 부과 · 징수합니다(집합건물법 제66조 제2항 제3호, 제3항).

05. 관리인

1. 관리인의 선임과 자격

질의요지

관리인의 자격조건 및 구분소유자 중 1인이나 관리위원회 위원장이 관리인을 맡을 수 있는지

답변

- 집합건물법에서는 구분소유자가 10인 이상일 때에는 관리인을 의무적으로 선임할 것을 규정하고 있고, 관리인은 관리단집회의 결의로 선임/해임되나, 다만 규약으로 관리위원회의 결의로 선임/해임되도록 정한 경우에는 그에 따른다고 규정하고 있습니다. 구분소유자가 아닌 자도 관리인이 될 수 있고, 그 임기는 2년의 범위에서 규약으로 정합니다(집합건물법 제24조).
- 관리인 선임/해임시 관리단집회의 의결방법은 규약에 달리 정하지 않은 이상 통상결의(구분소유자 및 의결권의 각 과반수)로서 결정합니다(제38조 제1항). 관리인이 될 수 있는 자의 자격에 관해서 집합건물법에서는 제한을 두지 않고 있으므로, 규약상 별도의 제한을 두지 않는 한 구분소유자가 아닌 그 친족, 임차인, 해당 집합건물의 위탁관리업체가 아닌 관리회사(법인) 등도 관리인이 될 수 있습니다.
- 따라서 소규모 집합건물에서 구분소유자들이 관리단 집회를 열어 통상결의로 결의하거나 서면 및 전자적방법에 의한 구분소유자 및 의결권의 각 4/5 이상으로 합의하여, 구분소유자 중 1인을 관리인으로 선임할 수 있습니다. 또한 규약에서 금지하지 않으며 관리위원회에서 관리인을 선출하는 경우에는 관리위원회 위원장이 관리인을 겸직할 수도 있습니다.

2. 관리인의 권한과 의무

질의요지

관리인은 집합건물법상 어떠한 권한과 의무가 있는지

답변

- 집합건물법 제25조 제1항에서는 관리인은 ① 공용부분의 보존·관리 및 변경을 위한 행위, ② 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용을 각 구분소유자에게 청구·수령하는 행위 및 그 금원을 관리하는 행위, ③ 관리단의 사업 시행과 관련하여 관리단을 대표하여 하는 재판상 또는 재판 외의 행위, ④ 그 밖에 규약에 정하여진 행위를 할 권한과 의무를 가진다고 규정하고 있습니다. 동 조항에서 열거한 권한 및 의무는 예시적인 것으로 볼 수 있으므로, 관리인은 공용부분, 대지, 부속시설 일체의 관리에 관하여 규약으로 정하여진 구체적인 관리의무를 실행할 권한과 의무를 가지게 됩니다.
- 관리인은 정기 관리단집회 및 임시 관리단집회의 소집권자입니다(집합건물법 제32조 및 제33조 제1항, 제2항). 그리고 집합건물법 제5조 제1항 소정의 '건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 공동의 이익에 어긋나는 행위를 한 구분소유자 및 점유자에 대하여 행위 정지청구(제43조), 전유부분의 사용금지 청구(제44조), 구분소유권의 경매 청구(제45조), 전유부분의 점유자에 대한 인도청구(제46조)를 할 권한도 관리인에게 있습니다.

3. 관리인의 해임방법

질의요지

집합건물 관리인의 해임 방법

답변

- 집합건물법상 관리인의 해임 방법에는 ① 관리단집회의 결의에 의한 해임(집합건물법 제24조 제3항)과 ② 관리인 해임청구소송에 의한 해임(제24조 제5항)이 있습니다.
- 관리단집회의 결의에 의한 해임은 규약에 별도의 규정을 두지 않은 한 관리단 집회에서 통상결의(구분소유자 및 의결권의 각 과반수)로써 하거나(제38조 제1항), 서면 혹은 전자적 방법에 의한 결의로 구분소유자 및 의결권의 각 4/5 이상의 합의로 할 수 있습니다(제41조 제1항).
- 규모가 큰 집합건물에서는 관리단 집회가 개최되기가 쉽지 않기 때문에 집합건물법 제24조제3항 단서에서는 규약에 정함이 있는 경우에 관리위원회에서 관리인을 선출할 수 있도록 규정하고 있습니다. 해임의 경우도 마찬가지로 규약의 정함이 있다면 관리위원회에 의해서 관리인을 해임할 수 있습니다. 통상적으로 관리위원회에서 관리인을 선출할 수 있도록 규약이 정하고 있다면 관리위원회에서 관리인을 해임할 수도 있도록 정하는 것이 일반적입니다.

- 관리인 해임청구소송은 관리인에게 부정한 행위나 그 밖에 그 직무를 수행하기에 적합하지 아니한 사정이 있을 때에 각 구분소유자가 관리인의 해임을 법원에 청구하는 소송입니다. 해임청구의 소는 형성의 소이므로 해임판결의 확정되면 해임의 효과가 발생합니다.

4. 관리인의 보고의무위반과 벌칙

질의요지

관리비나 주차장 사용료 등의 부과 및 산정근거를 알고 싶어서 관리인에게 자료를 보여달라고 했으나 자료가 없거나 보여줄 수 없다고 거부하는 경우 관리인에 대한 처벌이 가능한지

답변

- 관리인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 1회 이상 구분소유자에게 그 사무에 대한 보고를 할 의무(집합건물법 제26조 제1항), 관리규약을 보관할 의무(제30조 제1항), 관리단 집회의 의사록을 보관할 의무(제39조 제4항), 서면 또는 전자적 방법으로 결의한 자료를 보관할 의무(제41조 제3항)를 각 부담합니다.
- 집합건물법 시행령에 의하면, ① 관리단의 사무집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법, 징수/지출/적립 내역에 관한 사항, ② 관리단이 얻은 수입 및 그 사용내역에 관한 사항, ③ 관리위탁계약 등 관리단이 체결하는 계약의 당사자 선정과정 및 계약조건에 관한 사항, ④ 관리규약 및 규약에 기초하여 만든 규정의 설정·변경·폐지에 관한 사항, ⑤ 관리단 임직원의 변동에 관한 사항, ⑥ 건물의 대지, 공용부분 및 부속시설의 보존·관리·변경에 관한 사항, ⑦ 관리단을 대표한 재판상 행위에 관한 사항, ⑧ 그 밖에 규약, 규약에 기초하여 만든 규정이나 관리단집회의 결의에서 정하는 사항 모두가 관리인의 사무보고의무의 내용에 포함됩니다(시행령 제6조 제1항 각호).
- 또한 관리인은 규약에 달리 정한 바가 없으면 월 1회 구분소유자에게 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법을 서면으로 보고하여야 하며(집합건물법 시행령 제6조 제2항), 정기 관리단집회에 출석하여 관리단이 수행한 사무의 주요 내용과 예산·결산 내역을 보고하여야 할 의무도 부담합니다(시행령 제6조 제3항).
- 관리인이 이러한 법정 보고의무를 위반하여 미보고 혹은 허위보고한 경우, 관리규약, 관리단 의사록 등을 보관하지 아니하거나 미작성, 기재누락, 허위기재한 경우에는 자치구 등 소관청에서 100만원 이하의 과태료를 부과할 수 있습니다(제66조 제2항 각호).
- 사안의 경우, 관리비나 주차장사용료 등의 부과근거나 산정내역은 관리사무자료로서 구분소유자는 이에 대해 관리인에게 보고를 요구할 수 있고, 이를 관리인이 거부하거나 허위보고할 경우 소관청에 신고하여 과태료를 부과하게 할 수 있습니다.

5. 관리규약 등 자료 열람 청구

질의요지

행정관청에서 관리비 자료공개를 명령할 수 있는지 혹은 임차인도 관리규약이나 관리비 자료를 열람/등사할 수 있는지

답변

- 공동주택관리법상 의무관리대상인 공동주택 외 나머지 집합건물에 대해서는 소관청에서 자료공개를 요구할 법적 근거가 없습니다.
- 그러나 관리인의 사무보고자료, 관리규약, 관리단 집회 의사록 등에 대해선 구분소유자 뿐만 아니라 이해관계인 역시 열람을 청구할 수 있고, 자기 비용으로 등본의 발급을 청구할 수 있습니다(집합건물법 제26조 제2항, 제30조 제3항, 제39조 제4항, 제41조 제3항). 관리위원회가 있는 경우에는 이해관계인은 관리위원회 회의록에 대한 열람, 등본청구를 할 수 있습니다(집합건물법 시행령 제11조 제3항).
- 오피스텔이나 상가건물의 임차인은 이해관계인에 해당하므로, 관리인에게 열람 및 등본 청구를 할 수 권리가 인정됩니다. 임차인이 관리규약, 관리단 집회 의사록에 대해 열람 및 등본청구를 하는 것을 정당한 사유 없이 관리인이 거부할 경우에도 100만 원 이하의 과태료 부과대상이며, 소관청이 이를 부과·징수합니다(집합건물법 제66조 제2항 제3호, 제3항).

06. 관리위원회

1. 규약과 관리위원회의 설치

질의요지

규약에서 규정을 두지 않더라도 관리단집회 결의로 관리위원회를 둘 수 있는지

답변

- 관리위원회는 관리인의 사무 집행을 감독하는 기관으로, 관리인이 집합건물법 제25조 제1항 소정의 관리행위를 하기 위해서는 규약으로 달리 정한 사항이 아니라면 관리위원회의 결의를 거쳐야만 합니다(집합건물법 제26조의2 제2항, 제3항). 관리위원회의 의사(議事)는 규약에 달리 정한 바가 없으면 관리위원회 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다(시행령 제10조 제1항).
- 그러나 이 관리위원회는 규약으로 정하는 바에 따라 둘 수 있는 임의기관이어서(제26조의2 제1항), 규약의 규정 없이 관리단집회의 결의만으로 관리위원회를 설치하게 되면 집합건물법상 권한을 갖는 기관으로 인정받을 수는 없고, 관리단의 자치심의기관에 불과합니다.

2. 구분소유자의 배우자나 임차인의 관리위원 피선거권

질의요지

구분소유자가 아닌 배우자나 임차인도 관리위원장 혹은 관리위원으로 선출될 수 있다고 규정한 규약의 효력

답변

- 집합건물법상 관리위원회 위원 자격은 구분소유자로 한정됩니다. 선출방법은 관리단집회의 결의에 의하여 선출되거나 규약으로 다른 방법으로 선출되도록 정할 수 있는데, 이는 구분소유자가 다수인 대규모 집합건물의 경우 전체 관리단집회가 열리기 어려우므로, 각 선거구를 나누어 선거구별로 관리위원을 선출할 수 있도록 허용한 조항입니다(집합건물법 제26조의3 제1항). 관리위원의 임기는 관리인과 마찬가지로 2년의 범위에서 규약으로 정합니다(제26조의3 제2항).
- 집합건물법 시행령 제7조(관리위원회의 구성)는 관리위원은 선거구별로 선출할 수 있고 선거구 및 선거구별 관리위원회 위원의 수는 규약으로 정하며(제1항), 규약으로 관리위원 선출에 대한 관리단 집회의 결의에 관하여 달리 정하는 경우에는 구분소유자의 수 및 의결권의 비율을 합리적이고 공평하게 고려하여야 하고(제2항), 관리위원회에는 위원장 1명을 두며, 위원장은 관리위원 중에서 선출되되 관리단집회의 결의 혹은 규약으로 다른 선출방법을 정한 경우에는 그에 따른고(제3항), 관리위원은 규약에서 정한 사유가 있는 경우에 관리단집회의 결의 혹은 규약으로 정한 방법에 따라 해임하는 것으로(제4항) 각 규정하고 있습니다.

- 공동주택의 입주자대표회의를 구성하는 동별 대표자는 '입주자'중에서 선출되는데, 입주자는 구분소유자와 구분소유자를 대리하는 배우자 및 직계존비속을 말합니다(공동주택관리법 제2조제1항제5호). 따라서 공동주택의 경우에 임차인은 동별 대표자가 될 수 없지만, 구분소유자를 대리하는 배우자는 동별 대표자가 될 수 있습니다. 그러나 상가, 오피스텔 등 공동주택관리법이 적용되지 않는 집합건물에서는, 위 집합건물법령의 각 조항들에 비추어 볼 때, 구분소유자 본인에게만 관리위원으로 선출될 자격이 있으며, 구분소유자 본인이 아닌 그 배우자, 직계존비속, 임차인 등에게는 관리위원의 피선거권이 없습니다.
- 관리위원회 위원장은 관리위원 중에서 선출하도록 하고 있으므로, 구분소유자가 아닌 자는 관리위원회 위원장 역시 될 수 없습니다.
- 따라서 구분소유자 외의 자가 관리위원장이나 관리위원으로 선출될 수 있다고 규정한 규약 부분은 무효입니다.

3. 관리인과 관리위원의 피선거권과 결격사유

질의요지

관리단과 거래하는 업체의 임직원이 관리인이나 관리위원회 구성원이 될 수 있는지

답변

- 관리위원회는 관리인의 사무집행을 감독하는 의결기구로, 규약에 의하여 설치할 수 있습니다. 관리위원회의 위원은 구분소유자 중에서 선출해야 하며(집합건물법 제26조의3 제1항), 집합건물법 시행령 제8조 각호에 규정된 결격사유에 해당하지 아니하는 자이어야 합니다.
 - ① 미성년자, 피성년후견인(제1호), ② 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 사람(제2호), ③ 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 사람(과실범은 제외)(제3호), ④ 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람(과실범은 제외)(제4호), ⑤ 집합건물의 관리와 관련하여 벌금 100만 원 이상의 형을 선고받은 후 5년이 지나지 아니한 사람(제5호), ⑥ 관리위탁계약 등 관리단의 사무와 관련하여 관리단과 계약을 체결한 자 또는 그 임직원(제6호), ⑦ 관리단에 매달 납부하여야 할 분담금을 3개월 연속하여 체납한 사람(제7호)은 모두 집합건물법 시행령 제8조에 의하여 집합건물의 관리위원회 위원 이 될 수 없습니다. 특히 이 중 제6호는 관리단과 관리위원 간 이익충돌을 방지하기 위한 조항입니다.
- 따라서 관리단과 거래하는 업체의 임직원은 시행령 제8조 제6호에 의해 그가 구분소유자일 경우에도 관리위원이 될 수 없습니다.

- 집합건물법은 관리인의 자격에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않습니다. 그러나 관리위원회에서 관리인을 호선하는 경우에는 관리위원의 자격이 관리인에게도 그대로 적용됩니다. 그리고 관리인과 관리단의 이익이 상반되는 사항에 대해서는 관리인의 대표권이 제한되며, 특별대리인이 선임되어야 합니다(민법 제64조). 따라서 위탁관리업체의 임직원이 관리인이 된다면 위탁관리계약에 있어서 관리인의 대표권은 제한될 수밖에 없다는 점을 고려한다면 집합건물법의 규정이 없더라도 위탁관리업체의 임직원은 관리인이 될 수 없다고 보아야 합니다.

4. 법인인 관리위원과 의결권 행사

질의요지

구분소유자가 법인일 경우, 법인의 대표자가 아닌 임직원이 관리위원회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있는지

답변

- 구분소유자가 법인인 경우에는 법인의 대표자가 관리위원의 피선거권을 갖는다고 보아야 합니다. 만약 법인이 스스로 관리위원 피선거권을 갖는다면 선량한 관리자의 주의 또는 임원의 책임 소재에 있어서 복잡한 문제가 야기되기 때문입니다. 따라서 관리위원의 선출이 있는 경우에 법인의 대표자가 관리위원으로 출마할 수 있고, 그 자가 관리위원으로 선출된다면 관리위원회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
- 공동주택관리법은 동별 대표자의 선출에 있어서 입주자가 법인인 경우에 그 대표자가 동별 대표자로 선출될 수 있음을 규정하고 있습니다(공동주택관리법 제14조 제3항). 비영리법인의 경우에는 법인이 이사가 될 수 없다고 보는 것이 통설적인 견해이며, 상법의 경우에도 법인이 이사가 될 수 있는지 여부에 대해서 논란이 있습니다. 이런 점을 고려한다면 법인이 관리위원으로 선출될 수는 없고 법인의 대표자가 관리위원이 될 수 있다고 보아야 합니다.
- 법인이 여러 개의 전유부분을 소유하고 있으며, 선거구별로 관리위원을 선출하는 경우에 해당 법인의 대표자는 복수의 선거구에서 관리위원으로 출마할 수 없습니다. 복수의 선거구에 출마하는 것을 인정하게 되면 법인이 관리위원회를 장악할 수도 있으며, 여러 전유부분을 소유한 구분소유자는 하나의 선거구에서만 관리위원으로 출마할 수 있기 때문에 형평에 어긋납니다.

5. 임기만료된 관리인 및 관리위원의 업무수행

질의요지

관리인과 관리위원의 임기가 만료되었으나 아직 관리단집회를 통해 후임자가 선임되지 않은 경우, 임기만료된 관리인과 관리위원이 관리단 업무를 계속할 수 있는지

답변

- 관리인과 관리위원은 구분소유자 공동의 이익을 위하여 집합건물의 관리단 업무를 수행하는 자로서, 민법 제680조 이하의 '수임인'에 해당한다고 볼 수 있습니다.
- 민법 제691조(위임종료시의 긴급처리)에서는 '위임종료의 경우에 급박한 사정이 있는 때에는 수임인, 그 상속인이나 법정대리인은 위임인, 그 상속인이나 법정대리인이 위임사무를 처리할 수 있을 때까지 그 사무의 처리를 계속하여야 한다. 이 경우에는 위임의 존속과 동일한 효력이 있다'고 규정하고 있으므로, 임기만료된 관리인과 관리위원은 위 조항에 근거해 후임자가 선임될 때까지 기존의 업무를 계속할 수 있다고 할 것입니다.

07. 관리비

1. 규약이나 관리인이 없는 경우의 관리비 청구

질의요지

규약이 없거나 관리단집회에서 선임된 관리인이 없어 일부 구분소유자 등이 관리를 하고 있는 경우, 다른 구분소유자들에게 공용부분 관리비를 청구할 수 있는지

답변

- 집합건물의 구분소유관계가 성립하면 관리단은 당연설립되지만, 실제로 관리행위를 하기 위해서는 관리단집회에서 구분소유자 3/4 이상 및 의결권의 3/4 이상의 찬성을 얻어 관리규약을 제정해야 하며(집합건물법 제28조), 구분소유자가 10인 이상일 때에는 관리단집회에서 관리인을 선임해야 합니다(집합건물법 제24조 제1항).

답변

- 집합건물의 구분소유관계가 성립하면 관리단은 당연설립되지만, 실제로 관리행위를 하기 위해서는 관리단집회에서 구분소유자 3/4 이상 및 의결권의 3/4 이상의 찬성을 얻어 관리규약을 제정해야 하며(집합건물법 제28조), 구분소유자가 10인 이상일 때에는 관리단집회에서 관리인을 선임해야 합니다(집합건물법 제24조 제1항).
- 그러나 공동주택을 제외한 나머지 집합건물은 그 규모나 관리형태가 다양하기 때문에, 상당수의 집합건물이 적법한 규약이나 관리인이 없는 상태에서 구분소유자들에 의해 임의로 관리되고 있는 현실입니다. 그런 경우에도 집합건물법 자체는 적용되므로, 공용부분의 관리비는 그 지분의 비율에 의해 각 구분소유자가 부담할 의무가 있습니다(집합건물법 제17조, 대법원 2009. 7. 9. 선고 2009다 22266판결 등).
- 따라서 관리인 혹은 관리업무를 하고 있는 구분소유자는 '공용부분 관리비'를 다른 구분소유자에게 청구할 수 있습니다(집합건물법 제18조). 그러나 연체료는 위약벌의 일종이므로, 관리규약에 근거가 없으면 이를 구분소유자에게 청구할 수 없습니다.

2. 연체관리비의 승계

질의요지

연체관리비를 전유부분의 매수인에게도 청구할 수 있는지 여부 및 상가건물에서도 관리비가 승계되는지 여부

답변

- 규약에서 전유부분의 매수인이나 경락인에게 연체관리비를 청구할 수 있다고 규정하는 경우가 있습니다. 이와 관련하여 집합건물법 제18조는 구분소유자가 공용부분에 관하여 다른 구분소유자에게 취득한 채권은 해당 전유부분의 특별승계인에게도 행사할 수 있다고 규정하고 있는데, 판례는 집합건물 관리단도 집합건물법 제18조의 구분소유자의 지위를 인정할 수 있다고 합니다. 따라서 관리단도 공용부분에 관하여 발생한 채권을 해당 전유부분의 매수인이나 경락인에게도 행사할 수 있다고 합니다. 그러나 전기세, 가스료와 같은 사용료에 관한 채권은 공용부분에 관해서 발생한 채권이 아니기 때문에 승계되지 않는다고 합니다. 그리고 연체료도 승계되지 않습니다(대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다65821 판결). 결과적으로 규약에 관리비가 승계된다는 규정이 있더라도 공용부분의 범위에 한정해서 유효합니다.

- 판례는 집합건물법 제18조의 논리를 더 확장하여 입주자대표회의와 대규모점포관리자도 집합건물 관리단에 준하는 지위를 인정하고 있습니다. 따라서 규약의 정함이 있다면 입주자대표회의와 대규모 점포관리자도 공용부분에 한정하여 공용부분에서 발생한 채권은 해당 전유부분의 매수인이나 경락인에게도 행사할 수 있습니다.

3. 공실인 전유부분의 관리비

질의요지

전유부분이 현재 공실로 비어있는 경우에도 공용부분 관리비를 부담해야 하는지

답변

- 집합건물의 구분소유자는 그 지분의 비율에 따라 공용부분의 관리비용을 부담합니다(집합건물법 제 17조). 공용부분의 관리비용은 전유부분의 사용여부와 무관하게 그 관리 필요성에 따라 지출되는 것이므로, 공실의 구분소유자도 마찬가지로 공용부분 관리비채무를 부담합니다.

4. 단전단수기간 동안 관리비 부담여부

질의요지

관리규약에 관리비 연체시 단전·단수 조치를 할 수 있다는 규정에 근거해 단전·단수 조치를 할 경우, 단전·단수조치로 건물을 사용수익하지 못한 기간 동안의 공용부분 관리비를 구분소유자가 부담해야 하는지

답변

- 관리규약에 관리비 연체시 단전·단수 조치 등을 허용하는 조항이 있더라도, 그와 같은 조치를 하게 된 동기와 목적, 수단과 방법, 조치에 이르게 된 경위, 그로 인하여 입주자가 입게 된 피해의 정도 등 여러 가지 사정을 고려하여 사회통념상 허용될 만한 정도의 상당성이 있어 위법성이 결여된 행위로 볼 수 있는 경우에 한하여 적법성이 인정됩니다.

- 만일 관리주체의 단전·단수 조치 등이 위법할 경우에는 건물의 구분소유자에 대한 불법적인 사용 방해행위에 해당하며, 그로 인하여 건물의 구분소유자가 그 건물을 사용·수익하지 못하였다면, 그 구분소유자로서는 관리단에 대해 그 기간 동안 발생한 관리비채무를 부담하지 않는다고 보아야 합니다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2004다3598 판결). 그러나 관리비채무를 부담하지 않는다는 점은 위법한 단전단수로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서 고려됩니다. 사용·수익을 하지 못한 손해를 배상받는다면 궁극적으로 관리비도 부담해야 하기 때문입니다.
- 단전단수가 적법하다면 그 기간 동안 전유부분을 사용하지 못했다고 하더라도 공용부분 관리비를 부담해야 합니다. 구분소유자의 사정에 의해서 사용·수익하지 못하더라도 공용부분의 관리비를 부담해야 하는데, 단전단수가 적법하다면 구분소유자의 사정에 의해서 전유부분을 사용·수익하지 못한 것으로 보아야 하기 때문입니다.

5. 집합건물 관리에 관한 소관청의 개입범위

질의요지

집합건물에서 관리비 비리나 불법 사용 등 위법행위가 있을 경우에 지자체가 행정감독을 하거나 과태료 징수 등 강제조치를 취할 수 있는지

답변

- 집합건물법상 ‘소관청’은 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 자치구의 구청장입니다(집합건물법 제53조 제1항).
- 현행 집합건물법에는 건축물대장 등록시에는 소관청의 공무원이 직권조사할 수 있는 조항이 있을 뿐, 그 외의 경우에는 직권조사에 대한 근거조항이 없습니다. 또한 소관청이 집합건물의 관리인 등에게 정보공개나 자료제출을 요청할 수 있는 법적 근거조항 역시 현재로서는 없습니다. 따라서 공동주택 관리법상 의무관리대상인 경우 이외의 다른 집합건물에 대해서는 소관청의 행정감독권한이 크게 미비합니다(입법적 개선 추진사항).
- 집합건물 관리에 관한 소관청의 법적 개입권한은 구분소유자에 대해 관리인이 관리사무 미보고 혹은 허위보고를 한 경우, 관리규약 등을 보관하지 아니한 경우, 이해관계인 등의 관리규약 등 열람·등본청구를 거부한 경우, 관리단 집회 의사록을 미작성하거나 허위작성한 경우에 100만원 이하의 과태료를 부과할 권한이 전부라고 할 것입니다(집합건물법 제66조 제2항).

- 집합건물 관리 자체에 관한 사항이 아닌 건축법/공중위생법 등 타법 위반사항에 대해서는 해당 업무의 소관청에서 담당하거나, 형사고소 등으로 해결해야 할 사항입니다.

6. 대규모점포 관리자와 관리비 부과

질의요지

유통산업발전법이 적용되는 대규모점포관리자로 신고된 회사가 구분소유자 및 임차인들에게 관리비 부과, 징수권한이 있는지

답변

- 유통산업발전법에 의해 개설되고 매장이 분양된 대규모점포에는 각 점포의 구분소유자로 구성된 관리단과, 입점상인들에 의해 설립된 대규모점포관리자가 둘 다 존재할 수 있습니다. 이 경우 유통산업발전법 제12조 제4항에서는 업무 중 구분소유(구분소유)와 관련된 사항에 대하여는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른다고 규정하여 양자의 이해관계를 조절하고 있습니다.
- 판례는 대규모 점포관리자가 대규모점포의 구분소유자들이나 그들로부터 임차하여 대규모점포의 매장을 운영하고 있는 상인들을 상대로 대규모점포의 유지·관리에 드는 비용인 관리비를 부과·징수하는 업무는 구분소유와 관련된 사항이라기보다는 대규모점포 본래의 유지·관리를 위하여 필요한 업무에 속한다고 보아, 대규모점포관리자에게 관리비 부과·징수 권한을 인정하고 있습니다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2007다83247판결).

7. 상가건물과 장기수선충당금

질의요지

상가건물에서 장기수선충당금을 징수할 수 있는지 여부 및 누구에게 장기수선충당금을 징수할 수 있는지

- 장기수선충당금은 건물의 노후를 대비해서 적립하는 금액입니다. 집합건물법 표준관리규약에서는 수선적립금이라고 합니다. 공동주택관리법은 장기수선충당금에 대해서 규정하고 있습니다. 그러나 집합건물법에서는 장기수선충당금에 대한 별도의 규정을 두고 있지 않습니다. 집합건물법에서 규정을 두고 있지 않지만, 규약이나 관리단 집회의 결의가 있는 경우에는 장기수선적립금을 징수할 수 있다. 그러나 장기수선충당금을 징수하는 경우에는 먼저 장기수선계획을 세워야 하고 수선을 위한 적립금의 부담방식을 정해야 합니다. 장기수선적립금은 소유권에 관한 사항이기 때문에 집합건물 관리단이 아니라면 구분소유자로부터 장기수선충당금을 징수하거나, 적립된 장기수선충당금을 임의로 사용할 수는 없습니다.
- 건물의 장기적인 수선·유지를 위한 비용은 소유자가 부담해야 하기 때문에 장기수선충당금은 구분소유자로부터 징수해야 합니다. 공동주택관리법도 장기수선충당금은 입주자가 부담하는 것으로 정하고 있습니다(공동주택관리법 제30조 제1항). 그러나 실무적으로 장기수선충당금은 관리비에 포함되어 징수되고, 임대차계약이 종료한 후에 임차인이 구분소유자로부터 돌려받는 것이 일반적입니다.
- 상가에서 적립된 장기수선충당금을 임의로 사용하는 경우가 있습니다. 그런데 장기수선충당금은 장기수선계획에 따라서 사용되어야 하고 임의로 사용할 수는 없습니다. 공동주택관리법에서는 입주자의 과반수 동의가 있는 경우에만 수선·유지 이외의 용도로 장기수선충당금을 사용할 수 있다고 규정하고 있습니다. 따라서 상가의 경우에도 규약의 정함이 있거나 관리단 집회의 결의가 있는 경우에만 장기수선충당금을 수선·유지 이외의 용도로 사용할 수 있습니다.

08. 관리규약

1. 집합건물 표준관리규약

질의요지

집합건물 관리규약을 제정할 때 각 시·도별 표준관리규약을 준수해야 하는지

답변

- 집합건물 중 공동주택관리법상 의무관리대상 공동주택의 경우에는 광역자치단체에서 정한 공동주택 표준관리준칙을 참조하여 관리규약을 정해야 하고 이를 기초자치단체에 신고해야 합니다(공동주택관리법 제18조 제2항, 제19조). 그러나 오피스텔이나 상가 등 공동주택관리법이 적용되지 않는 집합건물의 경우, 집합건물법에서 정하지 아니한 사항에 관하여 규약으로서 정할 수 있고, 규약 제·개정시 표준관리규약을 준수해야만 할 법적 강제성은 없습니다(집합건물법 제28조 제1항, 제4항).
- 그러나 시·도별 상가/오피스텔 표준관리규약은 각 집합건물별로 그 규모나 특성을 고려하여 적법한 관리규약을 제·개정하려 할 때 바람직한 참고기준이 될 수 있습니다.

2. 관리규약의 개정

질의요지

집합건물의 규약을 관리위원회의 결의로 개정할 수 있는지 여부 및 규약변경을 위한 정족수를 규약에서 달리 정할 수 있는지

답변

- 집합건물법 제29조 제1항에서는 규약을 관리단 집회의 결의로 제정·개정·폐지할 수 있다고 규정하고 있습니다. 서면에 의해서 구분소유자 및 의결권의 4/5 이상의 동의를 얻으면 관리단 집회와 동일한 효력이 있으므로 서면에 의한 동의에 의해서도 규약을 제정·개정·폐지할 수 있습니다. 그러나 관리위원회의 결의는 관리단 집회의 결의로 볼 수 없으므로 관리위원회에서 규약을 개정할 수는 없습니다.

- 집합건물법은 규약에 대해서 특별정족수를 규정하고 있습니다. 즉 구분소유자 및 의결권의 3/4 동의를 얻도록 규정하고 있는데, 규약으로 달리 정할 수 있다는 규정을 두고 있지 않습니다. 따라서 규약변경을 위한 정족수를 규약으로 달리 정할 수는 없습니다.

3. 관리위원회의 결의에 의한 규약개정

질의요지

규약에서 관리위원회의 결의로 규약을 개정할 수 있다고 정할 수 있는지 여부

답변

- 집합건물법 제29조는 관리단 집회에서 구분소유자 및 의결권의 3/4 동의를 얻어 규약을 설정하거나 변경하거나 폐지할 수 있다고 규정하고 있습니다. 따라서 규약의 개정에 관한 관리위원회의 결의가 있었더라도 규약개정의 효과가 발생하지 않습니다. 그리고 규약에서 관리위원회가 규약을 변경할 수 있다고 정하더라도 그러한 규약은 무효입니다. 집합건물법은 규약의 설정·변경·폐지를 위한 결의에 있어서 규약으로 달리 정할 수 있다는 규정을 두고 있지 않기 때문입니다.



발행일 2017년 12월

발행인 서울특별시장

제작총괄 정유승 주택건축국장
송호재 주택정책과장

기획 정종대 주택정책개발센터장, 김태진 사무관

담당 박세중, 김형우

공동집필 황지혜(한국외대 법학전문대학원 강사)
김영두(충남대 법학전문대학원 교수)
김성일(광화문 스페이스본 생활지원센터장)
오인영(법률사무소 해담 변호사)

감수 김규원(고려대 법학전문대학원 교수, 한국집합건물법학회 회장)

주소 서울특별시 중구 세종대로 110

펴낸곳 서울특별시 www.seoul.go.kr

편집디자인 AandFcommunication

발간등록번호 51-6110000-001676-14

ISBN 979-11-6161-159-4

본 저작물의 저작권 및 판권은 서울특별시에 있습니다.